Normas que rigen la actividad humana: normas técnicas y éticas

Norma es una pauta o regla de conducta que indica al hombre que es lo que debe o no hacer. Estas son impuestas debido a que el hombre no vive aislado, sino que lleva una vida social.
Las normas son un condicionante de la conducta humana.
∴ El objeto o materia de las normas es la conducta humana.

Clasificación
- Normas técnicas
- Normas éticas
  - Normas morales
  - Normas jurídicas

Normas técnicas: Son las que regulan el mundo físico (el mundo del ser). Son aquellas que tienen un contenido técnico, indican la manera de actuar para lograr un fin determinado.
Son normas que pasan a ser obligatorias en función del cumplimiento del fin.

Ejemplo: Guías para la realización de una casa.

■ *Las normas técnicas son:*

- ***Facultativas:*** Su incumplimiento solo afecta al infractor.
- ***Constantes:*** Resulta de leyes mecánicas.
- ***Objetivas:*** Son independientes del sujeto.

Normas éticas: Son las que regulan el mundo del deber ser, es decir, regulan la conducta humana. Son los principios que guían al hombre en la elección de un fin, tienen como origen la ética y como destino el ser humano.
Las normas éticas indican los modos de obrar para conseguir el bien propio y de cada uno de sus semejantes.

■ *Las normas éticas son:*

- ***Obligatorias:*** Su incumplimiento afecta al interés general
- ***Variables:*** Cambian con el tiempo, el lugar y las personas
- ***Subjetivas:*** Por cada persona tiene un fin particular

Ejemplo: Las normas técnicas nos dicen cómo se fabrican las armas, pero decidir a qué fines habrán de servir es algo que no hallaremos respuesta en la técnica sino en la ética.

Clasificación de las normas éticas: normas morales y normas jurídicas

Normas jurídicas: Rigen la conducta en todos los sujetos para satisfacer sus intereses. Se analiza el comportamiento humano teniendo en cuenta su incidencia en otra persona que podría verse afectada (ejemplo, el caso de pedofilia y las violaciones) ⟹ se tiene en cuenta que "el derecho de una persona termina donde comienza el de la otra".
A diferencia de la norma moral, esta "se impone (por el legislador)" con aceptación o no del individuo. No preguntan si me parece correcto o no, sino que "rige".

■ *Las normas jurídicas son:*

- ***Bilaterales:*** Regula la conducta de uno con respecto a otro.
- ***Heterónomas:*** No depende de la aceptación del individuo.
- ***Coercibles:*** Se exige el cumplimiento de las normas mediante el uso de la fuerza, ya que su incumplimiento afecta al interés general.

Ejemplo: Si no pago mis deudas; un juez puede ordenar que se descuente periódicamente esta deuda desde mi sueldo (ese descuento prevalece hasta que se cubre la totalidad de la deuda) // Si un inquilino se rehúsa a pagar el alquiler y también a abandonar el lugar ⟹ se puede apelar a la fuerza pública (policía) con la intervención de un juez para el

desalojo // Si la tenencia de un hijo le pertenece a la madre, pero el padre tiene un régimen de visitas, y la madre no accede a este régimen ⟹ se hace efectivo por la fuerza con intervención de un juez.
Normas morales: Son deberes que el sujeto se impone a sí mismo. Estas normas se encargan de regular la conducta humana desde su propia individualidad, si una persona no acepta una norma moral ⟹ ésta no valdrá para ella ∴ la aceptación o no de la norma moral depende exclusivamente del sujeto (no se imponen a nadie).

■ *Las normas morales son:*

- ***Unilaterales:*** Regula la conducta humana con respecto a uno mismo (a la propia persona).
- ***Autónomas:*** La aceptación depende del sujeto, no se imponen a nadie.
- ***Incoercibles:*** El cumplimiento no puede ser ejercido por la fuerza.

Ejemplo: Supongamos que estamos en un país donde el aborto está legalizado; cada persona es dueña de su cuerpo, si bien la norma permite el aborto, quien termina decidiendo de ejercerlo o no es la propia persona // Se encarga a un ing. el diseño de una maquina por el monto de $\$10000$ arreglando que se dará el 50% por anticipado y el 50% una vez finalizado la labor; y se tiene un plazo de un mes para la entrega definitiva.

- Si luego de transcurrido el mes la entrega no se hace efectiva, se le envía una carta documento al ingeniero en la cual se solicita la entrega del diseño.
- Si aun así el ingeniero no cumple, se lo demanda ante un juez, quien establece un plazo (supongamos 10 días) para la entrega del diseño.
- Si después de esos 10 días la entrega no se hace efectiva tampoco se podría hacer uso de la fuerza para asegurar el cumplimiento.

⟹ Bajo este supuesto de imposibilidad de usar la fuerza, surgen dos formas indirectas de cumplimiento:

1) Que el diseño lo haga otro ingeniero (es decir, la obligación se cumple por parte de otro).

2) El pago de daños y perjuicios derivadas del incumplimiento (además del pago referido al propio diseño).
En caso de no pagar por daños y perjuicios se recurre a embargos, pero si el sujeto está limitado económicamente resultaríamos burlados, recibiendo nada liego de todos los esfuerzos realizados.
Vale recordar que no existe "la prisión por deuda", aunque si se verifica que hubo estafa (delito penal), entonces se deberá cumplir por el delito cometido.

Observaciones:

- Cuando las normas jurídicas se cumplen, es el sistema quien se siente satisfecho y por eso pueden ser realizadas por la fuerza. Caso contrario a las morales, en donde el hombre debe identificarse con la norma.
- Hay casos en donde las normas jurídicas pueden limitar a las morales, por ejemplo, la ley en china acerca de cuantos hijos se puede tener por familia.
- Supongamos que tenemos una deuda con otro sujeto y que la prescripción es a 10 años; luego de 11 años ya no soy deudor jurídicamente, aunque si moralmente ∴ desde el punto de vista de las normas jurídicas, la responsabilidad ante una obligación no puede ser eterna.

Derecho: concepto, relación con las ciencias afines

Derecho: Es el conjunto de normas jurídicas, creadas por el estado, que tienen por objeto regular el comportamiento humano en función de la incidencia en las demás personas. Atiende al bien común, y en caso de incumplimiento se prevé una sanción judicial.

■ *El derecho, como ciencia, puede ser analizado desde 2 puntos de vista:*

- Desde el punto de vista objetivo, el derecho es la norma en si misma, es la ley.
- Desde el punto de vista subjetivo es la facultad que tienen las personas de ejercer el derecho.

■ *El derecho es:*

- ***Bilateral:*** Rige las relaciones entre 2 o más personas.
- ***Heterónoma:*** La validez de las normas depende de un órgano superior que las dicta.

- ***Coercibles:*** Puede imponerse por la fuerza.

De acuerdo a lo establecido en esta norma, el CC y C regula dos tipos de derechos:

Los derechos individuales: En este caso el interés es individual, lo que se proyecta en la legitimación, pues los derechos sobre bienes jurídicos individuales deben ser ejercidos por su titular, aun cuando sean varias las personas afectadas.

Los derechos de incidencia colectiva: Estos pueden ser invocados por sujetos que presentan un interés difuso, colectivo o público. En tal supuesto, el interés jurídico protegido es colectivo, por lo que existe una legitimación activa difusa.

La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general.

Derecho: clasificación

- 1ra clasificación
  - Derecho objetivo
  - Derecho subjetivo
    - Derechos patrimoniales
      - Derecho reales
      - Derecho intelectual
      - Derecho creditorios
    - Derechos extrapatrimoniales
      - Derecho personalismo
      - Derecho de familia

- 2da clasificación
  - Derecho natural
  - Derecho positivo
    - Derecho publico
      - Derecho internacional publico
      - Derecho constitucional
      - Derecho administrativo
      - Derecho penal
      - Derecho laboral
      - Derecho procesal
    - Derecho privado
      - Derecho internacional privado
      - Derecho civil
      - Derecho comercial
    - Derecho mixto

- - - Derecho objetivo y derecho subjetivo - - -

Derecho objetivo: Son las leyes o normas legales que regulan la conducta humana. Desde el punto de vista objetivo, el derecho es la regla social obligatoria, la norma de conducta establecida por el legislador y cuyo cumplimiento garantiza el estado bajo coerción.

Ejemplo: Normas de tránsito.

Derecho subjetivo: Es la facultad que emerge de la norma, que tenemos todos. Es decir, la facultad atribuida al individuo por la norma de derecho objetivo que le permite ejecutar ciertos actos. Se necesita de una persona que la ejerza (juez).
Podemos decir que es el derecho vinculado con las personas que lo tienen como titulares, y se lo denomina "subjetivo" porque contempla al derecho en función del sujeto que lo posee ∴ Usamos el término "derecho" en el sentido subjetivo, cuando nos referimos, por ejemplo, al derecho que le asiste al acreedor de exigir el pago a su deudor.

Ejemplo: Si yo siendo estudiante de la carrera ingeniería eléctrica (plan módulo 2004) cumplo con la cantidad de materias que me exige el plan de estudio, proyecto final y práctica profesional ⟹ estoy en el derecho de exigir a la facultad mi título de ingeniero electricista, caso contrario podré iniciar una demanda en la cual será el juez quien imparta la orden a la facultad de expedir mi título.

- ***Derechos patrimoniales:*** Son aquellos que tienen una connotación monetaria y sirven para la satisfacción de las necesidades económicas del titular (una persona tiene el derecho de exigir a la otra el cumplimiento de una prestación).
  - ***Derecho real:*** Son aquellos por los cuales el titular tiene la facultad de actuar directamente sobre una cosa, se establece una relación directa entre la persona y la cosa objeto del derecho. Toda otra persona debe abstenerse de dificultar este ejercicio, que corresponde exclusivamente al titular.
    Ejemplo: El derecho real de dominio (derecho de propiedad).
    - ✓ 1 elemento subjetivo: titular del derecho.
    - ✓ 1 elemento objetivo: cosa sobre la cual actúa el derecho.
  - ***Derecho intelectual:*** Son aquellos por los cuales el titular tiene la facultad de disponer, usar o gozar de una creación intelectual (todas las otras personas deben abstenerse de perturbar tal ejercicio, que es exclusivo del titular). Se establece una relación entre el inventor o creador y su descubrimiento, prohibiéndose reproducción del objeto.
    Ejemplo: Derecho de invención.
  - ***Derecho personales:*** Es una relación jurídica entre dos personas en virtud de la cual una de las partes (sujeto activo o acreedor) tiene el derecho a exigir a la otra (sujeto pasivo o deudor) el cumplimiento de una prestación que consiste en dar, hacer, o no hacer. Desde el punto de vista del acreedor, la relación personal se llama crédito y desde el punto de vista del deudor la relación personal se llama deuda.
    Ejemplo: La compraventa en general // hipoteca.
    - ✓ 2 elementos subjetivos: acreedor; deudor.
    - ✓ elemento objetivo: prestación debida.
- ***Derechos extrapatrimoniales:*** Son aquellos que no tienen una connotación monetaria.
  - ***Derechos personalismos:*** Son los derechos básicos fundamentales de cada persona y no puede privarse a nadie de ellos.
    Ejemplo: Derecho a la vida // derecho a la libertad.
  - ***Derechos de familia:*** Están formados por todas las normas jurídicas que rigen entre las personas que constituyen un grupo familiar.
    Ejemplo: Derechos y deberes de los cónyuges // Patria potestad // Tutela // Adopción.

- - - Derecho natural y derecho positivo - - -

Derecho natural: Está formado por aquellos principios propios a lo natural y surgidos de la voluntad divina. Es la regla dictada por la razón. Es aquel derecho universal e inmutable superiores a las leyes emanadas

Ejemplo: El derecho a la vida.

Derecho positivo: Es el conjunto de normas jurídicas consagradas por la constitución, las leyes nacionales, provinciales, decretos, ordenanzas municipales, disposiciones y algunas costumbres, aplicables según la jerarquía normativa. Tiene como fuente al derecho natural. No es universal ni inmutable, ya que puede variar de una región a otra y con el tiempo.

- ***Derecho público:*** Es aquel en el cual el estado interviene como poder público, prevalecen los intereses públicos sobre los privados. El estado tiene una participación activa.
  - ***Derecho internacional público:*** Regula las relaciones de los estados entre si y todos los organismos a nivel internacional.
    Ejemplo: Si la OIT ha fijado una jornada laboral de 8hs, es la normativa que prevalece en nuestro país, no se podrían fijar 9hs diarias.

- ***Derecho constitucional:*** Organiza el estado en el fuero interno; determina su forma de gobierno, establece los poderes que lo integran, la coexistencia del poder federal y los poderes locales, los derechos y obligaciones de sus habitantes, etc.
  Son dos aspectos fundamentales de este derecho: la organización del estado en los 3 poderes y el establecimiento de derechos y garantías.
  Ejemplo: El derecho a aprender, a enseñar // a la huelga // a vivir en un ambiente sano.

- ***Derecho administrativo:*** El objeto es la administración pública. Es el que rige la organización y funcionamiento de los actos administrativos, de los servicios públicos, la administración pública y el ejercicio del poder de policía. El órgano administrativo es el PE.

Administración publica	Centralizada: es la que forma parte de todos los organismos del estado que tiene como cabeza al presidente de la república, seguido del gobernador en cada provincia Descentralizada: siempre es creada por ley y se caracteriza por tener una partida presupuestaria propia que no se mezcla con todo el presupuesto que maneja la administración centralizada. Ejemplo: entidades autárquicas (ej. La universidad)

- ***Derecho penal:*** Establece que conductas son delitos y las sanciones correspondientes para proteger el orden público.

- ***Derecho laboral:*** Regula las relaciones entre patrones y obreros (relaciones individuales) o entre empleados y empresas, beneficios sociales, sindicatos (relaciones colectivas), etc.

- ***Derecho procesal:*** Establece el camino a seguir para el cumplimiento de la norma; organiza el PJ en sí.

➢ ***Derecho privado:*** Es aquella rama del derecho en la que intervienen solo los particulares o el estado como persona jurídica. Privilegio del interés privado sobre el interés público.

- ***Derecho internacional privado:*** Regula el derecho de particulares frente a normas de otros estados. Determina la jurisdicción.
  Ejemplo: Antes, en Argentina se obtenía la mayoría de edad a los 21 años; de modo que si un brasilero (suponiendo que en Brasil la mayoría de edad era a los 18 años, en aquel tiempo) residiera en nuestro país y tuviera 19 años, ya sería mayor de edad.

- ***Derecho civil:*** Regula las relaciones básicas y más importantes de los individuos (nacionales y extranjeros). Constituye el núcleo del derecho privado. El derecho civil establece las reglas generales que rigen las relaciones jurídicas de los particulares, entre si o con el estado, que tengan por objeto satisfacer necesidades de carácter humano.

- ***Derecho comercial:*** Tiene por objeto regular los actos de comercio.
  Ejemplo: El derecho de acreedores (como están garantizados los derechos de los acreedores).

➢ ***Derecho mixto:*** Está constituido por parte del derecho administrativo y parte del derecho civil. Regula a organizaciones, industrias, etc.

Código Civil y Comercial Argentino: Leyes de fondo y de forma

Leyes de fondo: Son las que regulan directamente la convivencia social, es decir, los derechos y obligaciones reciprocas de las personas, y están dadas por el cogito civil y comercial, código penal, etc.
Son el "que", los derechos y obligaciones.

Leyes de forma (o procesales): Son las que establecen los medios para hacer efectivas las leyes de fondo. Son el "cómo", los pasos a seguir para hacer valer el derecho que establece la ley de fondo.
Cada provincia dicta sus propias leyes de forma (código procesal penal – código procesal civil).

Sistemas de incorporación y codificación

De incorporación: Las leyes dictadas no responden a un único texto. Las leyes se dictan a medida que las circunstancias lo exigen. Se llaman códigos abiertos.

De codificación: En este sistema las leyes están comprendidas en un único texto, llamado código (código civil - código penal - de comercio, etc).

Antecedentes y orientación del CC y C Argentino

Luego de la formación del primer gobierno patrio en 1810, siguieron en vigencia las leyes y códigos usados en España, debido a la ausencia de una legislación nuestra propia. Posteriormente el código civil argentino fue sancionado en 1869 por el congreso y entro en vigencia en 1871. Fue redactado por Dalmasio Vélez Sarfield.

- *Las fuentes de inspiración del CC fueron:*
  - Derecho romano
  - Derecho español
  - La obra jurídica de Freitas (Brasil)
  - Derecho canonico
  - Doctrinas internacionales
  - Derechos y costumbres nacionales

Estructura

Títulos preliminares
1) Derecho
2) Ley
3) Ejercicio de los derechos
4) Derechos y bienes

Libro 1ro (parte general) → Subdividido en
1) Persona humana
2) Persona jurídica
3) Bienes
4) Hechos y actos jurídicos
5) Transmisión de los derechos

Libro 2do (relaciones de familia) → Subdividido en
1) Matrimonio
2) Régimen patrimonial del patrimonio
3) Uniones convivenciales
4) Parentesco
5) Filiación
6) Adopción
7) Responsabilidad parental
8) Procesos de familia

Libro 3ro (derechos personales) → Subdividido en
1) Obligaciones en general
2) Contratos en general
3) Contratos de consumo
4) Contratos en particular
5) Otras fuentes de las obligaciones

Libro 4to (derechos reales) → Subdividido en
1) Disposiciones generales
2) Posesión y tenencia
3) Dominio
4) Condominio
5) Propiedad horizontal
6) Conjuntos inmobiliarios
7) Superficie
8) Usufructo
9) Uso
10) Habitación
11) Servidumbre
12) Derechos reales de garantía
13) Acciones posesorias y acciones reales

Libro 5to (transmisión de derechos → Subdividido en
1) Sucesiones

por causa de muerte)

- 2) Aceptación y renuncia de la herencia
- 3) Cesión de herencia
- 4) Petición de herencia
- 5) Responsabilidad de los herederos y legatarios. Liquidación del pasivo
- 6) Estado de indivisión
- 7) Proceso sucesorio
- 8) Partición
- 9) Sucesiones intestadas
- 10) Porción legitima
- 11) Sucesiones testamentarias

Libro 6to (disposiciones comunes a los derechos personales y reales) → Subdividido en

- 1) Prescripción y caducidad
- 2) Privilegios
- 3) Derechos de retención
- 4) Disposiciones de derecho internacional privado

Fuentes del derecho

Fuentes y aplicación (Art. 1): Los casos que este Código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho.

Son fuentes del derecho
- La ley
- Usos, prácticas y costumbres

Según surge del articulado en análisis, las fuentes del derecho privado son:

1) Leyes aplicables (es decir, el propio CCyC y las leyes complementarias), las que deben estar en total consonancia con la CN y los tratados de derechos humanos en los que el país sea parte —tanto los que tengan jerarquía constitucional como los de jerarquía originaria, y los que carezcan de tal valoración normativa pero que hayan sido ratificados por el país.

2) En un segundo nivel, los usos, prácticas y costumbres en las siguientes condiciones:

- ***a)*** Cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos
- ***b)*** En situaciones no regladas legalmente
- ***c)*** Siempre que no sean contrarios a derecho.

■ *Observaciones:*

- En lo que respecta a los usos y costumbres, cabe recordar que el art. 17 CC regulaba de manera autónoma esta cuestión en el mismo sentido que lo hace el CCyC. Así, dicha normativa disponía: *"Los usos y costumbres no pueden crear derechos sino cuando las leyes se refieran a ellos o en situaciones no regladas legalmente"*. Nuevamente el texto del CCyC amplía la regulación de esta cuestión al referirse al uso, las costumbres, pero también a las prácticas, es decir, se alude a 3 conceptos, no a 2.
- Además, el texto del CCyC alude al supuesto de leyes que se refieran a ellas (a usos, prácticas y costumbres) pero también permite y valora que los propios interesados tengan en cuenta tales usos, prácticas y costumbres, lo que puede acontecer perfectamente en el derecho de los contratos.
- Por último, se agrega que la relevancia en el campo jurídico de los usos, prácticas y costumbres está condicionada o sujeta a que ellos no sean contrarios a derecho; advertencia que no hacía la legislación derogada (CC).

La ley

Concepto: La ley es toda regla social obligatoria que tiene por objeto regular la conducta humana. Puede ser considerada desde un punto de vista restringido o amplio.

En sentido amplio, la ley es toda regla social obligatoria emanada de una autoridad competente, dictada por decreto o circular. La ley supone una abstracción de casos particulares (es decir, regula el comportamiento de todos, sin dirigirse a alguien en particular). Tiene como fin mantener el orden y regular el comportamiento.

En sentido estricto, la ley es toda norma dictada por el PL y promulgado por el PE (la que se denomina ley común), conforme a los principios constitucionales provinciales o municipales.

- *Características fundamentales de la ley:*
  - ***Generalidad:*** Vale para todos por igual (con excepción de aquellas leyes que contienen simples normas individuales).
  - ***Obligatoriedad:*** Se impone por medio de la fuerza y sanciones.
  - ***Estabilidad:*** Son sanciones para regir amplios periodos de tiempo.
  - ***Irretroactividad:*** Las normas se dictan para el futuro, pero pueden ser retroactivas siempre y cuando no afecten al derecho adquirido, de lo contrario la norma será ilegitima.

Ámbito subjetivo: Las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la República, sean ciudadanos o extranjeros, residentes, domiciliados o transeúntes, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales.

El primer articulado con el que se da comienzo al Capítulo 2 se refiere al ámbito de aplicación territorial de las leyes. El principio general es que las leyes son obligatorias para todas las personas que están en el territorio argentino, más allá de su nacionalidad, condición migratoria o domicilio.
Por último, siendo que alguna ley especial podría establecer otra regla, la disposición en análisis lo explicita claramente.

- *Observaciones:*

  El CCyC mantiene la misma línea legislativa que seguía el CC en su art. 1°, que decía: *"Las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la República, sean ciudadanos o extranjeros, domiciliados o transeúntes"*. Esta normativa, al igual que su par actual, se funda en el principio de igualdad; de allí que las leyes se aplican a todas las personas que se encuentren en suelo argentino.
  Si se adopta una mirada comparativa, se puede afirmar que el art. 4° en análisis es más amplio, en 2 sentidos:

  1) Se agrega a los residentes (se tiene en cuenta que además de ciudadanos y extranjeros, hay también residentes).
  2) Se flexibiliza el principio de aplicación de las leyes a todo el territorio a partir de la consideración de que ciertas leyes especiales pueden establecer otra regla, restringir la aplicación de las leyes a ciertas personas o, incluso, limitar la aplicación de las leyes de manera extraterritorial —como lo permiten ciertas normas del propio CCyC en el Título IV del Libro Sexto, dedicado al derecho internacional privado—.
     Así, el principio de territorialidad o aplicación de las leyes en el espacio puede observar excepciones; cuestión que no estaba prevista de manera expresa en el art. 1° CC

Formación de una ley:

1) ***Iniciativa:*** Consiste en la facultad de proponer una ley al PL para su discusión y eventual sanción. Puede partir de cualquiera de las dos cámaras del congreso, por proyecto presentados por sus miembros (diputados o senadores), o del PE.

2) ***Discusión:*** Aprobada la ley por la cámara de origen pasa a la cámara revisora para su discusión. Si fuese corregido volverá a la cámara de origen para que apruebe las correcciones. Si es aprobada pasará al PE para ser promulgada como ley.

3) ***Sanción:*** Debe ser aprobado por ambas cámaras un proyecto de ley, se requiere el voto de la mayoría $(2/3)$ de los miembros de cada cámara, previo quórum necesario. Una vez sancionada pasa al PE para su aprobación, el cual tiene derecho al veto.

4) ***Promulgación:*** Es la aprobación expresa del PE que se pone de manifiesto en el decreto por el cual este manda a cumplir la ley.

5) ***Publicación:*** Luego de sancionada y promulgada, se la publica en el boletín oficial.

Interpretación: La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos y de modo coherente con todo el ordenamiento.

Vigencia: Las leyes rigen después del octavo día de su publicación oficial, o desde el día que ellas determinen.

■ *Observaciones:*

- El CCyC mantiene el régimen previsto por la legislación derogada en lo relativo a la vigencia de las leyes. Cabe recordar que el art. 2° CC establecía: *"Las leyes no son obligatorias sino después de su publicación y desde el día que determinen. Si no designan tiempo, serán obligatorias después de los 8 días siguientes al de su publicación oficial".*

  El CCyC sigue el mismo sistema que el CC: si la ley no establece un plazo de vigencia, el plazo legal supletorio es el de los 8 días desde su publicación oficial. He aquí un cambio respecto del art. 2° CC. Sucede que en la normativa anterior se aludía primero a la publicación a secas y después a la publicación oficial.

  El CCyC alude directamente a la publicación oficial. En la práctica, esta es la publicación en el Boletín Oficial (en adelante, BO), aunque puede ser otro medio de publicación oficial para cumplir con el requisito que impone el articulado en análisis para la vigencia de las leyes.

- Como bien se ha explicado, la publicación de una ley no forma parte del proceso de formación de una ley; ella existe como tal a partir de su promulgación, pero lo cierto es que las leyes no pueden instalarse si no son publicadas, es decir, publicitadas. ¿Cómo se puede conocer una ley y empezar a tener vida en el plano sociojurídico si no se la conoce? $\Longrightarrow$ En este sentido, la publicación oficial de una ley es imprescindible para su necesaria difusión, pero ello no certifica que todas las personas como destinatarios de las normas, las conozcan efectivamente.

Eficacia temporal: A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.
Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales.
Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo.

■ *Primer grupo de palabras utilizadas por el art. 7°: relación jurídica, situación jurídica y consecuencias. Sus fases*

La primera frase del artículo dice: *"A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes".* ¿Qué quieren decir las expresiones situación y relación jurídica? ¿Son intercambiables?

Roubier eligió la palabra ***situación***, por considerarla más amplia que ***relación***, porque esta se reduce a un vínculo directo entre dos personas, mientras que aquella puede ser también unilateral y es oponible a toda persona.
Borda afirmó que la mención de ambas expresiones en el texto tuvo por objetivo que ningún derecho escape a la regla de la aplicación inmediata de la nueva ley. Explicó que:

- ***Relación jurídica:*** Es la que se establece entre dos o más personas, con carácter *particular*, esencialmente *variable*; es un vínculo jurídico entre dos o más personas, del cual emanan deberes y derechos. Las más frecuentes son las que nacen de la voluntad de las partes: contratos, testamentos.
- ***Situación jurídica:*** Es la posición que ocupa un sujeto frente a una norma general; o sea genera derechos regulados por ley (y no por la voluntad de las partes) que son uniformes para todos. Es *objetiva* y *permanente*; los poderes que de ella derivan son susceptibles de ejercerse indefinidamente, sin que por ello desaparezca la situación o poder; está organizada por la ley de modo igual para todos (por ejemplo, el derecho de propiedad, y, en general, todos los derechos reales, la situación de padre, hijo, etc.)".

A los efectos de la aplicación de la ley en el tiempo, el CCyC, al igual que la ley 17.711, equipara las expresiones situaciones y relaciones jurídicas. En consecuencia, todo lo que se dice de una, se afirma de la otra.
Lo importante no es la distinción entre situación y relación jurídica, porque ambas se rigen por las mismas reglas, sino las fases en las que estas se encuentran al momento de la entrada en vigencia de la nueva ley.

Efectivamente, Roubier sostuvo que toda situación jurídica pasa por dos fases: una fase dinámica, que corresponde al momento de su constitución y de su extinción, y una fase estática, que se abre cuando esa situación produce sus efectos.

¿Qué son las consecuencias? Las consecuencias son las derivaciones o efectos que reconocen su causa eficiente en las relaciones o situaciones jurídicas.

■ *Segundo grupo de palabras: aplicación inmediata y aplicación retroactiva*

El artículo empieza: *"A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes"*. Inmediatamente después dispone: *"Las leyes no tienen efecto retroactivo".*

El texto distingue aplicación:

a) Inmediata (es la regla general)

b) Retroactiva (no permitida, excepto disposición legal en contrario)

También aquí, el uso de las palabras y su significado generan algunas dificultades. De cualquier modo, quizás ayude el planteamiento inicial de Roubier, cuando dice: "El tiempo se descompone en tres momentos: presente, pasado y futuro. Por esta razón, hay tres posiciones posibles para la aplicación de una ley en el tiempo: ella puede tener efectos retroactivos si su aplicación se remonta al pasado; tiene efectos inmediatos si se aplica prontamente en el presente; tiene efectos diferidos si viniendo del pasado, se proyecta al futuro siendo que otra ley la ha sustituido".

- ***¿Qué significa aplicación inmediata?*** El efecto inmediato es el efecto propio y normal de toda ley; ella se aplica inmediatamente después de haber sido sancionada. Consiste en que la nueva ley se aplica a:

  i) Las relaciones y situaciones jurídicas que se constituyan en el futuro

  ii) Las relaciones y situaciones jurídicas existentes, en cuanto no estén agotadas.

  iii) Las consecuencias que no hayan operado todavía.

  Es decir, la ley toma a la relación ya constituida (por ejemplo, una obligación) o a la situación (por ejemplo, el matrimonio) en el estado en que se encontraba al tiempo en el que la ley nueva es sancionada, pasando a regir los tramos de su desarrollo aún no cumplidos. Los cumplidos, en cambio, están regidos por la ley vigente al tiempo en que se desarrollaron.
  Del mismo modo, si antes de la vigencia de la ley nueva se hubieran producido ciertos hechos aptos para comenzar la gestación de una situación según la vieja ley, pero insuficientes para constituirla (o sea, la situación o relación está "in fieri") ⟹ rige la nueva ley.

  in fíeri. (Loc. lat.; literalmente, 'al hacerse'). 1. loc. adj. U. para indicar que algo está en vías de hacerse o haciéndose.

  Ejemplo: Si una nueva ley establece una edad mayor para contraer matrimonio, el celebrado bajo la vieja ley no es nulo, porque el hecho o acto ya está cumplido. En cambio, si se casó bajo el régimen de matrimonio indisoluble (que no puede ser disuelto o deshecho) y la nueva ley establece el matrimonio disoluble, podrá solicitarse el divorcio, aunque el matrimonio se haya celebrado con la vieja ley, porque la nueva ley no afecta aquel hecho, el de la constitución, sino la extinción de esa relación, que aún no ha sucedido y por eso está regida por la nueva ley.

Este "tocar" relaciones pasadas no implica retroactividad porque solo afecta efectos o tramos futuros. El nuevo ordenamiento no se proyecta atrás en el tiempo, ni altera el alcance jurídico de las situaciones y las consecuencias de los hechos y actos realizados y agotados en su momento bajo un determinado dispositivo legal. El efecto inmediato no es inconstitucional y no afecta derechos constitucionales amparados, siempre que la aplicación de la nueva norma afecte solo los hechos aún no acaecidos de una relación o situación jurídica constituida bajo el imperio de la ley antigua.

Acaecidos: Ocurrir, producirse un hecho, tener lugar un acontecimiento, suceder.

- ***¿Qué significa retroactividad?*** La retroactividad mueve la ley a un período anterior a su promulgación; es una especie de ficción de preexistencia de la ley que se proyecta temporalmente a hechos, conductas o derechos, previos a su promulgación.

  Hasta aquí, todos de acuerdo. No obstante, mientras para la teoría tradicional recogida en el Código de Vélez la palabra retroactividad se vincula a "derechos adquiridos", para las modernas doctrinas está ligada a "hechos definitivamente cumplidos o agotados".

Analizados cada uno de sus términos, cabe preguntar nuevamente: ¿Qué significa la frase *"A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes"*?

Para entender, nada mejor que recordar el esquema de Roubier:

1) Las leyes que gobiernan la constitución de una situación jurídica no pueden afectar, sin retroactividad, las ya constituidas. Establecida la relación, el cambio de ley no puede afectar su constitución, excepto que el legislador, de manera expresa, confiera efecto retroactivo a la nueva ley.
Ejemplo: Una ley que exige escritura pública para probar una locación no puede tener aplicación inmediata a un contrato que se celebró bajo el imperio de una ley que no exigía esa prueba, excepto que la ley, expresamente, establezca la retroactividad.

Paralelamente, si de acuerdo a la ley vigente, los hechos no tenían fuerza suficiente para engendrar o constituir una relación jurídica, esa relación no ha nacido, no está constituida, no es una relación existente; una ley posterior que no exige los elementos que le faltaban no puede vivificarla, hacerla nacer, excepto que sea retroactiva.

En definitiva, los hechos que no han podido determinar la constitución o extinción de una situación jurídica, de acuerdo a la ley vigente en el día en que se produjeron, no pueden, en virtud de una ley posterior, ser considerados como generadores o extintivos, excepto que la ley sea retroactiva.

Vivificar: Dar vitalidad o fuerza a una persona que estaba débil o a una cosa que había perdido la energía.

2) Las leyes que gobiernan la extinción de una situación jurídica no pueden afectar, sin retroactividad, las situaciones anteriormente extinguidas. (*Ejemplo:* Sería retroactiva si declarase nulas todas las renuncias de deudas hechas antes de su entrada en vigencia). En cambio, podrían afectar una situación jurídica no extinguida (*Ejemplo:* Si la nueva ley establece que el uso abusivo del usufructuario es causal de extinción del usufructo, puede aplicarse a los hechos constitutivos del abuso posteriores a la entrada en vigencia, aunque el usufructo se haya constituido bajo la vieja ley), pero no a los hechos anteriores, pues cuando ellos acaecieron, no eran causal de extinción.

3) Las consecuencias producidas están consumadas, no se encuentran afectadas por las nuevas leyes, excepto retroactividad, pues respecto de ellas existe el llamado consumo jurídico.
En cambio, los efectos o consecuencias aún no producidos caen bajo la nueva ley por aplicación inmediata, sin retroactividad. Hay aplicación inmediata, sin retroactividad, cuando la nueva ley anula o modifica, acrece o disminuye los efectos en curso o in fieri de las relaciones o situaciones jurídicas; es decir, los que se producen después de su entrada en vigor.

- *Las leyes supletorias como excepción a la regla de la aplicación inmediata*

  En la posición de Roubier recogida por el sistema argentino, el efecto inmediato se da respecto de las situaciones regladas por la ley. En cambio, en las relaciones regladas por los particulares, cabe distinguir entre ley imperativa
  y ley supletoria.

Imperativo, imperativa: Adjetivo. Que se manifiesta como orden o imposición

En efecto, el art. 7° en análisis, al igual que el art. 3° derogado, dispone: *"Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución".*
La nueva ley imperativa es de aplicación inmediata. Por el contrario, si la nueva ley es supletoria, solo se aplica a los contratos acordados con posterioridad a la vigencia de la ley y no a los que se encuentran en curso de ejecución.

■ *El efecto prolongado (diferido o ultra-activo) o "sobre vida" o "post actividad" de las leyes supletorias*

Conforme el art. 7, la nueva ley supletoria (excepto que sea más favorable para el consumidor) no se aplica en forma inmediata a las relaciones contractuales en curso. ¿Qué significa esto? Que ese contrato se sigue rigiendo por la ley vieja, aun cuando está derogada por una nueva. Es lo que se llama efecto diferido, prolongado o ultra-activo, sobre vida o post actividad de la ley supletoria. O sea, ese contrato en curso sigue siendo regido por la ley anterior.

La ultractividad es el efecto opuesto de la retroactividad. La retroactividad toca el pasado; la ultractividad se proyecta al futuro. La ley, pese a haber perdido su vigencia, sigue teniendo eficacia para una relación determinada, de modo que se aplica a hechos que se produjeron bajo su imperio, aunque en el momento del juicio otra ley ya esté en vigor.

Sería una especie de "vestigio de vigencia", producido porque la nueva no tiene aplicación inmediata. La ultractividad se identifica, entonces, con la supervivencia de efectos de la ley derogada.

En definitiva, la nueva norma de carácter supletorio "no afecta a la situación jurídica pendiente de origen contractual que continuará regida, en todo en lo que hace a su constitución, modificación o extinción, como en lo relativo a todas sus consecuencias, anteriores y posteriores, por la ley que estaba en vigencia al tiempo de celebrarse el contrato".

■ *Segunda regla: Irretroactividad de la ley, sea o no de orden público*

El segundo párrafo del artículo en análisis dice: *"Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario".*

Todos los países que establecen la regla de la irretroactividad invocan la seguridad jurídica como valor protegible.

El art. 5° CC decía: *"Ninguna persona puede tener derechos irrevocablemente adquiridos contra una ley de orden público"*. La ley 17.711 derogó esa norma, supresión que fue criticada por algunos autores. Borda respondió adecuadamente con un ejemplo muy claro: si una nueva ley modifica la forma para la celebración del matrimonio, aunque sea de orden público, no puede ser retroactiva, porque eso implicaría declarar nulos los matrimonios que se celebraron bajo la vieja ley.

■ *La retroactividad dispuesta por el legislador. Límites*

La regla de la irretroactividad no niega al legislador el poder de dar efecto retroactivo a ciertas disposiciones porque, en materia civil, a diferencia de lo que ocurre en materia penal, la irretroactividad no tiene jerarquía constitucional. O sea, la irretroactividad es una regla dirigida al juzgador, no al legislador, que puede establecer el efecto retroactivo, pero con límites.
La retroactividad debe ser establecida expresamente. La mera intención del legislador de dar efectos retroactivos a la nueva ley es irrelevante.

■ *La aplicación inmediata de la ley más favorable a los contratos entre consumidores, aunque se trate de normas supletorias*

El artículo en análisis dispone: *"Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo".*

Los Fundamentos que acompañan al proyecto explican: "Se introduce una ligera variante con relación a la regulación actual del artículo 3º del CC con relación a los contratos en curso de ejecución y las nuevas normas supletorias. Según el entendimiento tradicional, la vigencia de las normas supletorias se basa en que las partes han callado porque la ley preveía lo que ellas querían estipular y porque acordarlo en el contrato, hubiera sido una estipulación sobreabundante e inútil. Por consiguiente, si una reforma legislativa altera los preceptos supletorios de un contrato dado, los contratos en curso deben ser juzgados por la vieja ley, que forma parte de ellos; en realidad, lo que se respeta no es la vieja ley, sino la voluntad de las partes.

Sin embargo, tratándose de una relación de consumo, particularmente cuando el contrato es de duración, cabe descartar la presunción de una voluntariedad "común" sobre la remisión a las normas supletorias vigentes. Por ello, dado que es de presumir que la nueva ley mejora según lo justo, la derogada y que el legislador la sanciona de acuerdo a lo que parece más razonable según los cambios sociales o las prácticas negóciales, procurando interpretar lo que hubieran con justicia pactado las partes de haberlo previsto, parece conveniente que, en estos contratos de consumo, la regla sea invertida en el sentido que, al contrato de consumo en curso de ejecución, le sean aplicables las nuevas leyes supletorias que puedan sancionarse, siempre y cuando, obviamente, por fidelidad a un principio cardinal que informa la materia, sea más favorable al consumidor".

O sea, las leyes de protección de los consumidores, sean supletorias o imperativas, son de aplicación inmediata. La norma tiene clara raigambre constitucional y está estructurada sobre la base de una razonable aplicación del principio protectorio propio del derecho del consumo.

La norma no dispone la aplicación retroactiva de la nueva ley sino su aplicación inmediata.
Lo expuesto no impide que la ley disponga expresamente su aplicación retroactiva, siempre que no se violen garantías constitucionales.

- *Síntesis*

En síntesis, las reglas que emanan de la norma general, el art. 7° CCyC, son las siguientes:

1) ***Relaciones y situaciones de origen legal***

   A. Constitución, extinción y efectos ya producidos al momento de la entrada en vigencia de la nueva ley: regidos por la vieja ley.

   B. Constitución en curso, extinción aún no operada, efectos aún no producidos, aplicación inmediata de la nueva ley.

2) ***Situaciones y relaciones regidas por leyes imperativas nacidas de actos entre particulares***

   A. Constitución, extinción y efectos ya producidos al momento de la entrada en vigencia de la nueva ley: regidos por la vieja ley.

   B. Constitución en curso, extinción aún no operada, efectos aún no producidos, aplicación inmediata de la nueva ley.

3) ***Situaciones y relaciones regidas por leyes supletorias de la voluntad de los particulares***

   A. Constitución, extinción, efectos ya producidos al momento de la nueva ley: regidos por la vieja ley.

   B. Constitución, efectos aún no producidos, extinción aún no operada, regidos por la vieja ley.

   C. Constitución in fieri, aplicación inmediata de la nueva ley, desde que no se trata de una situación existente de la que pueda predicarse una voluntad supletoria.

   D. En la relación de consumo, efectos aún no producidos, extinción aún no operada, regidos por la nueva ley, si es más favorable para el consumidor.

Principio de inexcusabilidad (ignorancia): La ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento, si la excepción no está autorizada por el ordenamiento jurídico.

Una vez que una ley se publica en el boletín oficial, se presume conocido para todos. Nadie puede eludir la obligatoriedad de la ley aduciendo desconocimiento de la ley una vez publicada.

Jerarquías

1) Constitución nacional y tratados internacionales en materia de derechos humanos.

2) Leyes de congreso nacional y leyes provinciales.

3) Decretos reglamentarios.

4) Resoluciones administrativas.

5) Ordenanzas municipales.

6) Edictos policiales.

Ejercicio de los derechos / principios fundamentales

El Capítulo 3 del Título Preliminar dedicado al "Ejercicio de los derechos", es dable señalar que este está dirigido en especial a los ciudadanos, siendo ellos quienes deben actuar de buena fe; no abusar del derecho; no abusar de su posición dominante; observar la ley, siendo imposible renunciar a ella, reconociéndoles tanto derechos individuales como de incidencia colectiva.

Desde el punto de vista sistémico, se puede aseverar que estos principios en el ejercicio de derechos subjetivos son, a la par, fuentes del derecho y pautas de interpretación hábiles para determinar la razonabilidad de una decisión judicial y la coherencia con todo el ordenamiento jurídico.

Principio de buena fe: Los derechos deben ser ejercidos de buena fe, actuando siempre con buenas intenciones, sin buscar perjudicar al otro, sino siempre buscando una solución lo más justa posible.

Abuso del derecho: El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto.
La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres.
El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización.

Concepto; abuso del derecho es el ejercicio abusivo de ese derecho que a mí me asiste para producirle un daño a otro.
Ejemplo: Tengo un vecino que tiene un terreno al lado de mi casa, y decide un día comenzar a construir y yo soy consciente de que está pasando $20[cm]$ sobre el mío $\Longrightarrow$ yo dejo que cave los cimientos, levante la pared etc.; pero cuando está a punto de techar le digo "disculpe, pero usted se pasó $20[cm]$ a mi propiedad"; a lo que él responde "si lo sabía ¿Por qué no lo dijo antes?" ∴ Se podría creer que yo actué de mala fe.

La víctima del ejercicio abusivo de un derecho no está obligada a probar una determinada intención en el sujeto activo de la conducta que la afecta; le basta con demostrar la inequidad de los efectos de ella.

Abuso de posición dominante: Lo dispuesto en los artículos 9 y 10 (buena fe y abuso del derecho) se aplica cuando se abuse de una posición dominante en el mercado, sin perjuicio de las disposiciones específicas en leyes especiales.

Concepto; La posición dominante en el mercado es la que posibilita que un determinado prestador (o conjunto de prestadores) se abuse de su posición de fortaleza en la relación establecida con un sujeto que se encuentra en situación de debilidad jurídica, social o económica.
∴ Es claro que esto puede darse cuando existe una situación de monopolio (una sola empresa domina el mercado) u oligopolio en la provisión de un determinado bien o servicio; pero tal cuando la naturaleza de las relaciones y circunstancias en las que se proporcionan las prestaciones generan un fenómeno de cautividad o de vulnerabilidad en quien las recibe.
Ejemplo: Si yo consumo energía eléctrica ¿A dónde debo caer? Si o si a EDET S.A. por una convención de 100 años que tiene (monopolio) / Se subordinan la adquisición de un producto o servicio a la adquisición de otros (te hacen un enganche, no te lo vendo si no me compras lo otro)

Orden público. Fraude a la ley: Las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está interesado el orden público.

El acto respecto del cual se invoque el amparo de un texto legal, que persiga un resultado sustancialmente análogo al prohibido por una norma imperativa, se considera otorgado en fraude a la ley. En ese caso, el acto debe someterse a la norma imperativa que se trata de eludir.

El art. 12 contiene dos conceptos vinculados. En el primer párrafo, determina los límites de la autonomía individual, identificados con el concepto de orden público. En el segundo, determina la noción de acto otorgado en fraude a la ley y sus efectos.

- ***Orden público:*** Conjunto de principios fundamentales de orden social, publico, político, económico y jurídico que configuran la organización la organización general de la nación.
  El de orden público es un concepto variable, bastante estable pero dinámico, porque muta paulatinamente junto con los cambios operados en la sociedad. Puede decirse que comprende el conjunto de normas imperativas, indisponibles para la voluntad de los particulares, y de los principios que en cada momento se consideran necesarios para la organización y funcionamiento de la sociedad y para el respeto adecuado de los derechos fundamentales de quienes la integran.
  La complejidad de las relaciones jurídicas establecidas hoy en la comunidad determina, por otra parte, que ya no trabajemos con un concepto unívoco de orden público; en doctrina se distinguen subcategorías, entre las que cabe mencionar las siguientes:

  a) El orden público de coordinación: Integrado por el conjunto de normas imperativas que determina la licitud o ilicitud de los actos jurídicos.

  b) El orden público de dirección: Orientado a la regulación de las relaciones de mercado, de la organización económica de la sociedad.

  c) El orden público de protección: Destinado a la protección de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad jurídica, social, económica o cognoscitiva; estableciendo reglas y principios que permiten superar desigualdades estructurales.

- ***Fraude a la ley:*** Hace referencia a actos realizados con el objeto de burlar a la ley. La estipulación contempla la existencia de un determinado acto, realizado bajo la cobertura de una norma, pero destinado a soslayar o burlar una prohibición establecida por otra, de carácter imperativo.

  Se caracteriza por la realización de actos aisladamente válidos pero nulos en tanto tienen como finalidad la de eludir una prohibición de orden público. Es la causa la que priva de eficacia jurídica al acto fraudulento.
  Ejemplo: Se celebra un matrimonio, pero esta celebración del matrimonio solo es para tener beneficios sociales o para obtener una ciudadanía de otro país.

  - *Consecuencia del acto en fraude a la ley:*

    El acto en fraude a la ley es ineficaz, pues se ve privado de los efectos pretendidos por las partes en razón de su intención de violar una ley imperativa que debe ser aplicada, desplazando al acto fraudulento.

    El fraude a la ley ocurre mucho también en el derecho internacional privado, se busca con el fraude a la ley, dejar de lado una ley en un país y aplicar la ley de otro país que es más favorable. La aplicación de la ley extranjera es válida cuando no está en contra del orden público.
    Ejemplo: Alguien sabe que tiene un cáncer que se está muriendo y quiere dejar todo de herencia a su concubina y dejar de lado a los hijos ⟹ cuando se entera, fija domicilio en un país que no tenga legitima (por ejemplo, Austria), se va a ese país, tiene domicilio por un tiempo cortito porque sabe que se va a morir, se van los 2 a ese domicilio ∴ queda defraudada la ley argentina y quedan defraudado los hijos.
    Se deja sin efecto esa ley y se aplica la ley argentina y los hijos quedan con su herencia como corresponde.

Renuncia: Está prohibida la renuncia general de las leyes. Los efectos de la ley pueden ser renunciados en el caso particular, excepto que el ordenamiento jurídico lo prohíba.

No se puede renunciar a una ley en sí misma, pero si a los derechos conferidos por la misma, siempre que esto solo afecte al interés individual (no al interés u orden público) y que no esté prohibida la renuncia a los derechos de dicha ley. Es decir, que se trate de derechos no exigibles
⟹ Distinguimos derechos que pueden ser renunciables o irrenunciables.

- *Ejemplos de derechos irrenunciables:*
  - Puedo acordar trabajar por debajo del salario mínimo, incluso habiendo firmado un documento, pero luego puedo reclamar lo adeudado.
  - En los contratos laborales no puedo renunciar a las vacaciones pagas o aguinaldos.

- Derecho a la educación.
- Un trabajador no podría renunciar a pertenecer a un gremio, aunque lo que sí es posible es renunciar a determinados beneficios de ese gremio.

■ *Ejemplos de derechos renunciables:*

- Si un inquilino quiere abandonar la propiedad porque no puede pagar el alquiler de $3000, el dueño de la propiedad podría proponer (a través de un pacto, no contrato) pagar solo $2000 por mes y prorratear el resto ⟹ el dueño estaría renunciando a cobrar el monto pactado inicialmente.

Derechos individuales y de incidencia colectiva: En este Código se reconocen:

a) Derechos individuales

b) Derechos de incidencia colectiva

La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general.

En el segundo párrafo del artículo en análisis, se prevé un supuesto específico de ejercicio abusivo, referido a la afectación de intereses colectivos, como los relacionados con el ambiente y los derechos de incidencia colectiva en general, de especial aplicación a los casos en los que, por ejemplo, una industria desarrolla su actividad con desprecio por el medio ambiente, generando contaminación perjudicial para las personas u otras especies del biosistema.

Es claro que en tales casos, el juez a quien le corresponda intervenir podrá adoptar las medidas y ejercer las funciones a las que se ha hecho referencia en el comentario al art. 10.

■ *Clasificación general de los derechos*

De acuerdo a lo establecido en esta norma, el CCyC regula dos tipos de derechos:

a) ***Los derechos individuales:*** En este caso el interés es individual, lo que se proyecta en la legitimación, pues los derechos sobre bienes jurídicos individuales deben ser ejercidos por su titular, aun cuando sean varias las personas afectadas.

b) ***Los derechos de incidencia colectiva:*** Estos pueden ser invocados por sujetos que presentan un interés difuso, colectivo o público. En tal supuesto, el interés jurídico protegido es colectivo, por lo que existe una legitimación activa difusa.

Se trata de una particularidad de la regulación del CCyC, porque los sistemas normativos de derecho privado comparado solo regulan los derechos individuales. Dado que una de las características del actual derecho privado es que presenta una fuerte vinculación con categorías tradicionalmente vinculadas con el derecho público, la clasificación resulta apropiada y acorde a los postulados de nuestro sistema constitucional.

Los intervalos de tiempo en derecho

El modo de contar los intervalos del derecho es el siguiente:

Plazo en días: Día es el intervalo que corre de medianoche a medianoche. En los plazos fijados en días, a contar de uno determinado, queda éste excluido del cómputo, el cual debe empezar al siguiente.

Plazos en meses y años: Los plazos de meses o años se computan de fecha a fecha. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entiende que el plazo expira el último día de ese mes.

Plazos en horas: En los plazos fijados en horas, a contar desde una hora determinada, queda ésta excluida del cómputo, el cual debe empezar desde la hora siguiente.

■ *Observaciones:*

- Los días, meses y años se contarán para todos los efectos legales por el calendario Gregoriano.

- Los plazos vencen a la hora 24 del día del vencimiento respectivo.
- El cómputo civil de los plazos es de días completos y continuos, y no se excluyen los días inhábiles o no laborables.
- Las leyes o las partes pueden disponer que el cómputo se efectúe de otro modo.

Costumbre: usos y practicas técnicas

Las costumbres: Es la reiteración o repetición de actos que con el paso del tiempo la gente las ves como obligatorios y por necesidad, y con consentimiento colectivo y apoyo del poder político llega a convertirse en ley.

Las costumbres indican reiteración de actos en forma voluntaria. Suponen reiteración general de los hechos durante un tiempo determinado, con convicción jurídica. Pueden crear derechos cuando las leyes se refieran a ellos o en situaciones no reguladas legalmente.

- *Las costumbres pueden darse de 3 formas:*

1) ***Según la ley:*** Se crea conforme a la ley, escogiendo una de las posibilidades comprendidas en la ley y ateniéndose a ella, tiene un valor.
2) ***Contra la ley:*** Ocurre cuando no ha sido admitida nunca por el derecho escrito, o si la admitió momentáneamente, la derogó después por actos a ella contrarios (no tiene ningún valor).
3) ***Fuera de la ley:*** Son las que se crean al margen de la ley en materia no contemplada por ella (lagunas legales o jurídicas; no existen leyes al respecto).

Generalmente se distinguen entre las que cuentan con la aprobación social, y las consideradas "malas costumbres", que son relativamente comunes pero que no cuentan con la aprobación social, y suelen promulgarse leyes para tratar de modificar las costumbres.

Usos: Repetición de actos en el transcurso del tiempo, pero nadie los siente con peso jurídico.

Importancia de la jurisprudencia y la doctrina

Jurisprudencia: Es el pronunciamiento de los jueces a través de la sentencia (fallo de los juicios, acto judicial que resuelve los conflictos). Prevalece más el precedente que la disposición actual (casos anteriores ya resueltos). En definitiva, es la interpretación de la norma que hace el juez, llevado a un paso concreto.
Es el conjunto de fallos del PJ sobre una determinada materia, que sirven como solución para futuros casos similares. El cumplimiento de fallos se asegura por medio de juicios.

Cabe destacar que la versión sancionada quitó como fuente expresa del derecho a la jurisprudencia, la cual estaba prevista en la versión elaborada por la comisión redactora que, después de la primera oración, agregaba la siguiente: *"A tal fin, se tendrá en cuenta la jurisprudencia en consonancia con las circunstancias del caso".* Ello no significa que la jurisprudencia no sea fuente de derecho —en este caso, implícita—, sino que no está mencionada como las fuentes del derecho principales porque es cierto que la fuerza de los precedentes, a veces, es un argumento de peso para que el derecho no se dinamice, sino que, por el contrario, quede rígido o estancado, con la consecuente dificultad de aggiornar y modernizar la legislación a través de interpretaciones que acompañen los cambios sociales.

En otras palabras, la intención que tiene el CCyC es que cada caso se resuelva según la plataforma, constancias e implicancias propias. Ello no impide que se pueda apelar a la jurisprudencia como fuente inspiradora de la solución a la cual se arribe, pero se tratará de una sentencia que será fruto y resultado de la "creación" del derecho y no una mera actividad mecánica de "aplicación" o "subsunción".

Es una fuente indirecta o secundaria, ya que es la interpretación de la ley.

La doctrina: Es la interpretación y opinión de temas jurídicos por parte de los estudiosos del tema. Se forma con las opiniones de profesionales especializados en temas jurídicos que permite una interpretación más acabada de una norma jurídica y que sirve a los jueces para fundamentar sus fallos. Ellos pueden interpretar la ley analizando sus términos y alcances para modificaciones e iniciativas tendientes a la sanción de nuevas leyes.

Es la interpretación y opinión de temas jurídicos por parte de estudiosos del derecho, que contribuyen a modificar o crear nuevas normas. Es decir, es el pensamiento de los que son doctrinarios de la ciencia del derecho.

La doctrina se forma con las opiniones de los profesionales especializados en determinado tema, que permiten sostener una interpretación más acabada de una norma jurídica y que sirve a los jueces para fundamentar sus fallos.

El sistema político federal y la legislación

El sistema argentino es:

Representativo (forma de gobierno): Los gobernantes son elegidos por el pueblo. Es una forma representativa porque el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por la constitución.

Republicano (forma de gobierno): El poder reside en el pueblo (que elige a sus representantes), personificada en un jefe máximo cuya autoridad no es absoluta, sino compartida con otras autoridades elegidas por el pueblo. En definitiva, es una forma de gobierno republicana porque reconoce la soberanía del pueblo como base de todo gobierno (el pueblo tiene todo el poder). De este principio se derivan las demás características del sistema: elección de los representantes, periocidad de sus funciones, división de poderes, responsabilidad de los funcionarios etc.

Federal (forma de estado): Porque las provincias son relativamente autónomas para elegir sus autoridades en el ámbito local. En general, diremos que la forma de gobierno de nuestro país es federal porque está formado por la unión de las provincias que componen la nación.
Se distinguen 2 niveles de decisión: Nacional y Provincial.

La división de poderes es un recurso de los gobiernos republicanos que evita abuso de autoridad. Nuestra constitución establece que el estado está constituido por 3 poderes:

- ***Poder legislativo (legisla):*** Tiene la función de sancionar leyes (diputados y senadores). Ejerce control sobre el PE. A nivel nacional está formado por 2 cámaras que constituyen el congreso:
    - ***Cámara de senadores:*** Representan a las provincias, existiendo una cantidad fija de representantes de cada provincia (3 de cada provincia 3 de capital federal).
    - ***Cámara de diputados:*** Representan al pueblo, es así que la cantidad de diputados es una dada que queda definida en función de la población de la misma.
- ***Poder ejecutivo (ejecuta):*** Tiene a su cargo la administración general del país. Ejecuta las leyes emanadas por el PL (presidente y vicepresidente de la nación). Es un poder unipersonal (presidente). El vicepresidente solo ejerce funciones ejecutivas en caso de enfermedad, ausencia, muerte o renuncia del presidente.
- ***Poder judicial (controla):*** Cuando no se cumplen las leyes, se encarga de hacerlas cumplir (por la fuerza) con sus correspondientes penas. Exige el cumplimiento de la ley y controla al PE y PL. Está formado por los miembros de la corte suprema de justicia y tribunales inferiores.

Facultades

Las facultades son aptitudes para regular políticas de gobierno. Nuestro gobierno se compone de un poder central, con facultades delegadas y una serie de provincias con facultades reservadas, existiendo, además, facultades concurrentes entre el congreso nacional y las legislaturas locales.

Facultades reservadas: Son las que las provincias se reservan para sí mismas.

Facultades delegadas: Las provincias delegan al estado central o federal ciertas normativas o procesos administrativos.
Ejemplo: La celebración de tratados internacionales / La emisión de moneda / El dictado de leyes de fondo, tales como el CC.

Facultades concurrentes: Aquellas que, tanto el estado nacional como provincial, pueden llevar a cabo. Son llamadas poderes compartidos.
Ejemplo: Las disposiciones administrativas de orden local como obras públicas.

Código Civil y Comercial Argentino: Leyes de fondo y de forma

~~***Leyes de fondo:*** Son las que regulan directamente la convivencia social, es decir, los derechos y obligaciones reciprocas de las personas, y están dadas por el cogito civil y comercial, código penal, etc.~~
~~Son el "que", los derechos y obligaciones.~~

~~***Leyes de forma (o procesales):*** Son las que establecen los medios para hacer efectivas las leyes de fondo. Son el "cómo", los pasos a seguir para hacer valer el derecho que establece la ley de fondo.~~
~~Cada provincia dicta sus propias leyes de forma (código procesal penal – código procesal civil).~~

Sistemas de incorporación y codificación

~~***De incorporación:*** Las leyes dictadas no responden a un único texto. Las leyes se dictan a medida que las circunstancias lo exigen. Se llaman códigos abiertos.~~

~~***De codificación:*** En este sistema las leyes están comprendidas en un único texto, llamado código (código civil – código penal – de comercio, etc).~~

Antecedentes y orientación del CC y C Argentino

~~Luego de la formación del primer gobierno patrio en 1810, siguieron en vigencia las leyes y códigos usados en España, debido a la ausencia de una legislación nuestra propia. Posteriormente el código civil argentino fue sancionado en 1869 por el congreso y entro en vigencia en 1871. Fue redactado por Dalmasio Vélez Sarfield.~~

- ~~*Las fuentes de inspiración del CC fueron:*~~
  - ~~Derecho romano~~
  - ~~Derecho español~~
  - ~~La obra jurídica de Freitas (Brasil)~~
  - ~~Derecho canonico~~
  - ~~Doctrinas internacionales~~
  - ~~Derechos y costumbres nacionales~~

Estructura

Títulos preliminares
1) Derecho
2) Ley
3) Ejercicio de los derechos
4) Derechos y bienes

Libro 1ro (parte general) → Subdividido en
1) Persona humana
2) Persona jurídica
3) Bienes

4) Hechos y actos jurídicos
5) Transmisión de los derechos

Libro 2do (relaciones de familia) → Subdividido en
1) Matrimonio
2) Régimen patrimonial del patrimonio
3) Uniones convivenciales
4) Parentesco
5) Filiación
6) Adopción
7) Responsabilidad parental
8) Procesos de familia

Libro 3ro (derechos personales) → Subdividido en
1) Obligaciones en general
2) Contratos en general
3) Contratos de consumo
4) Contratos en particular
5) Otras fuentes de las obligaciones

Libro 4to (derechos reales) → Subdividido en
1) Disposiciones generales
2) Posesión y tenencia
3) Dominio
4) Condominio
5) Propiedad horizontal
6) Conjuntos inmobiliarios
7) Superficie
8) Usufructo
9) Uso
10) Habitación
11) Servidumbre
12) Derechos reales de garantía
13) Acciones posesorias y acciones reales

Libro 5to (transmisión de derechos por causa de muerte) → Subdividido en
1) Sucesiones
2) Aceptación y renuncia de la herencia
3) Cesión de herencia
4) Petición de herencia
5) Responsabilidad de los herederos y legatarios. Liquidación del pasivo
6) Estado de indivisión
7) Proceso sucesorio
8) Partición
9) Sucesiones intestadas
10) Porción legitima
11) Sucesiones testamentarias

Libro 6to (disposiciones comunes a los derechos personales y reales) → Subdividido en
1) Prescripción y caducidad
2) Privilegios
3) Derechos de retención
4) Disposiciones de derecho internacional privado

Fuentes del derecho

~~***Fuentes y aplicación (Art. 1):*** Los casos que este Código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho.~~

~~Son fuentes del derecho~~
- ~~La ley~~
- ~~Usos, prácticas y costumbres~~

~~Según surge del articulado en análisis, las fuentes del derecho privado son:~~

~~***3)*** Leyes aplicables (es decir, el propio CCyC y las leyes complementarias), las que deben estar en total consonancia con la CN y los tratados de derechos humanos en los que el país sea parte —tanto los que tengan jerarquía constitucional como los de jerarquía originaria, y los que carezcan de tal valoración normativa pero que hayan sido ratificados por el país.~~

~~***4)*** En un segundo nivel, los usos, prácticas y costumbres en las siguientes condiciones:~~

~~***d)*** Cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos~~

~~***e)*** En situaciones no regladas legalmente~~

~~***f)*** Siempre que no sean contrarios a derecho.~~

~~■ *Observaciones:*~~

- ~~En lo que respecta a los usos y costumbres, cabe recordar que el art. 17 CC regulaba de manera autónoma esta cuestión en el mismo sentido que lo hace el CCyC. Así, dicha normativa disponía: *"Los usos y costumbres no pueden crear derechos sino cuando las leyes se refieran a ellos o en situaciones no regladas legalmente"*. Nuevamente el texto del CCyC amplía la regulación de esta cuestión al referirse al uso, las costumbres, pero también a las prácticas, es decir, se alude a 3 conceptos, no a 2.~~

- ~~Además, el texto del CCyC alude al supuesto de leyes que se refieran a ellas (a usos, prácticas y costumbres) pero también permite y valora que los propios interesados tengan en cuenta tales usos, prácticas y costumbres, lo que puede acontecer perfectamente en el derecho de los contratos.~~

- ~~Por último, se agrega que la relevancia en el campo jurídico de los usos, prácticas y costumbres está condicionada o sujeta a que ellos no sean contrarios a derecho; advertencia que no hacía la legislación derogada (CC).~~

Persona humana - Nacimiento, existencia y fin

Comienzo de la existencia: Según nuestra legislación, las personas existen desde el momento de la concepción (natural o asistida) ∴ desde el momento de nuestra concepción somos considerados personas y por ende gozamos de derechos.

Nacimiento: Es la separación del feto y la madre, el nacimiento se considera cierto cuando hay testigos que puedan apreciar: respiración, voz u otro signo de vida en el recién nacido.

Los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió. En caso de duda se presume el nacimiento con vida.

Ejemplo:

a) Si nace con vida y se le asigna una casa ⟹ se hace efectiva la donación.

b) Si nace con vida y luego muere ⟹ se inicia el juicio sucesorio (la casa pasaría a los padres).

c) Si no nace con vida ⟹ el proceso no se contempla y la casa permanece en poder del donante.

Existencia:

Menor de edad: Es la persona que no ha cumplido 18 años.

- ***Niñez:*** Personas desde el día 1 de su nacimiento hasta los 13 años
- ***Adolescente:*** Persona menor de edad que cumplió 13 años (hasta los 18 años).

■ *La condición de adolescencia y sus efectos jurídicos*

La incorporación de la categoría diferenciada "adolescente" en el CCyC no es una mera cuestión nominal, sino que provoca concretos efectos jurídicos. En efecto, ubicarse en la franja adolescente genera una presunción de

madurez para determinados actos que habilita su ejercicio por la persona menor de edad, a pesar de su condición de minoridad. *Ejemplos:*

- ✓ A partir de los 13 años el adolescente puede decidir por sí respecto a tratamientos de salud no invasivos o que no impliquen riesgo para su salud o su vida (art. 26 CCyC).
- ✓ En los casos de conflicto de intereses con sus representantes legales naturales —padres— en los que corresponda la designación de tutor especial, si el menor de edad es adolescente puede actuar por sí, en cuyo caso el juez puede decidir que no es necesaria la designación de tutor especial, actuando entonces el joven con patrocinio letrado (art. 109, inc. a) CCyC).
- ✓ La facultad de iniciar una acción autónoma para conocer los orígenes (art. 596 CCyC) se concede en favor del adolescente, además del derecho de todo adoptado con edad y madurez suficiente para acceder a los expedientes administrativos y judiciales y a toda información registral relacionada con su adopción
- ✓ El ejercicio de la responsabilidad parental en forma personal se reconoce en favor de los progenitores adolescentes (art. 644 CCyC).
- ✓ Existe una presunción de autonomía del hijo adolescente para intervenir en un proceso en forma conjunta con sus progenitores o de manera autónoma con asistencia letrada (art. 677 CCyC).
- ✓ Se le reconoce la facultad para iniciar juicio contra un tercero, aun con oposición de sus padres, si cuenta con autorización judicial, actuando en el proceso el adolescente con asistencia letrada (art. 678 CCyC).
- ✓ La posibilidad de actuar en juicio criminal cuando es acusado sin necesidad de autorización de sus padres ni judicial.
- ✓ Igual facultad para reconocer hijos (art. 680 CCyC)
- ✓ Persona menor de edad con título profesional habilitante (Art 30). La persona menor de edad que ha obtenido título habilitante para el ejercicio de una profesión puede ejercerla por cuenta propia sin necesidad de previa autorización. Tiene la administración y disposición de los bienes que adquiere con el producto de su profesión y puede estar en juicio civil o penal por cuestiones vinculadas a ella (mal ejercicio de su profesión).
- ✓ Entre otros.

■ *Emancipación (Art. 27):*

La celebración del matrimonio antes de los 18 años emancipa a la persona menor de edad.
La persona emancipada goza de plena capacidad de ejercicio con las limitaciones previstas en este Código.

La emancipación es irrevocable. La nulidad del matrimonio no deja sin efecto la emancipación, excepto respecto del cónyuge de mala fe para quien cesa a partir del día en que la sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada.

Si algo es debido a la persona menor de edad con cláusula de no poder percibirlo hasta la mayoría de edad, la emancipación no altera la obligación ni el tiempo de su exigibilidad.

Es un acto jurídico en el cual un menor de edad es liberado de la patria potestad o tutela (o de ambas) y adquiere el gobierno de su persona, así como el goce y administración de sus bienes dentro de los límites fijados por la ley.

La emancipación será automática cuando el sujeto cumpla la edad fijada en la ley para tener plena capacidad (mayoría de edad). Otra forma de emancipación es mediante la celebración del matrimonio, el matrimonio antes de los 18 años emancipa a la persona menor de edad ⟹ puede gozar de plena capacidad de ejercicio con las limitaciones previstas en el CCyC. Se debe resaltar que esta emancipación es irrevocable y se necesita del consentimiento de los padres.

Es requisito para la celebración del matrimonio contar con la edad de 18 años (art. 403, inc. f, CCyC), pero ¿qué sucede en caso de la pretensión de una persona menor de dicha edad, es decir, de alguien que carece de la edad nupcial? En este aspecto el CCyC establece una solución diversa en el caso de adolescentes mayores o menores de 16 años. Si el adolescente que pretende contraer matrimonio cuenta con 16 años puede contraer nupcias con autorización de sus representantes legales. En caso de no contar con esta venia se requiere dispensa judicial. En cambio, si el adolescente es menor de 16 años, se exige la previa dispensa judicial (art. 404 CCyC).

En uno u otro caso, la celebración del matrimonio emancipa a la persona menor de edad. La emancipación tiene como efecto la adquisición de capacidad por la persona menor de edad, con las únicas excepciones que son establecidas en el artículo siguiente, el art. 28

- *Actos prohibidos a la persona emancipada (Art. 28)*

  La persona emancipada no puede, ni con autorización judicial:

  a) Aprobar las cuentas de sus tutores y darles finiquito.

  b) Hacer donación de bienes que hubiese recibido a título gratuito.

  c) Afianzar obligaciones.

- *Actos sujetos a autorización judicial (Art. 29)*

  El emancipado requiere autorización judicial para disponer de los bienes recibidos a título gratuito. La autorización debe ser otorgada cuando el acto sea de toda necesidad o de ventaja evidente.

Mayor de edad: A partir de los 18 años se adquiere la mayoría de edad, lo cual supone el ejercicio pleno de sus derechos y el cumplimiento de las obligaciones a través de uno mismo.
Adulto: Personas mayores de 18 años

- *Observaciones respecto a las personas mayores de edad:*

  La mayoría de edad, que se cumple a los 18 años (en el caso de no estar emancipado por matrimonio) los padres mantienen la obligación de proveer alimento al hijo hasta los 21 años y si estudia hasta los 25 años (siempre y cuando tenga un desempeño aceptable en la carrera).

Fin de la existencia: La existencia de la persona humana termina por su muerte. Esta circunstancia deberá ser comprobada de acuerdo a los estándares médicos aceptados.

- *Observaciones*

  - Yo tengo decisión sobre qué hacer con mi cuerpo (cremación, entierro etc.), lo cual se puede dejar por testamento o bien cuando se infiera la voluntad de la persona (es decir, en vida dejo pagado la cremación).

  - Algo similar ocurre con la donación de órganos, pero ahora invirtieron la prueba, es decir, si yo no me opongo, lo puede disponer mi hija/marido/papá etc. También puedo disponer mi cuerpo para investigación.

- *Ausencia*

  El concepto de ausencia (no presencia) de una persona, en sentido técnico jurídico, incluye la incertidumbre acerca de su existencia con vida, que se acentúa en la medida que transcurre mayor tiempo.

  La ausencia de una persona puede ser simple o calificada.

  ✓ La ausencia simple consiste en la desaparición de una persona de su domicilio, sin tener noticias de ella, ni haber dejado apoderado o, en caso de existir apoderado, que aquel cuente con poder insuficiente o no desempeñe el mandato convenientemente. La ausencia simple no debería generar, en principio, sospechas de fallecimiento ni adoptar medidas sobre sus bienes en tanto la ausencia no se prolongue en el tiempo. Se encuentra regulada por los arts. 79 al 84 CCyC.

  ✓ La ausencia calificada ocurre cuando, en virtud del transcurso prolongado del tiempo (caso ordinario) o de las circunstancias de la desaparición —como un naufragio o un accidente aéreo— (caso extraordinario), cabe presumir que la persona ausente se encuentra fallecida. En estos últimos supuestos no hay certezas de la muerte de la persona ausente, por lo que puede aparecer posteriormente con vida. Sin embargo, se le atribuye el efecto de la presunción de fallecimiento por reunir determinados elementos que revisten interés para el orden jurídico.

- *¿Qué sucede con el cónyuge?*

  La ruptura del matrimonio se produce por divorcio o muerte (esto habilita a volver a casarse en el futuro).
  En cuanto a los efectos del matrimonio, el Código prevé expresamente que la sentencia firme de declaración de ausencia con presunción de fallecimiento produce su disolución. En la hipótesis de reaparición del ausente, para continuar la vida en común, deberán optar por volver a contraer nupcias o, si prefiriesen, ingresar al régimen de uniones convivenciales.

Ausencia simple: Si una persona ha desaparecido de su domicilio, sin tenerse noticias de ella, y sin haber dejado apoderado, puede designarse un curador a sus bienes si el cuidado de éstos lo exige. La misma regla se debe aplicar si existe apoderado, pero sus poderes son insuficientes o no desempeña convenientemente el mandato.

■ *Observaciones*

- Los supuestos a los que refieren los arts. 79 a 84 CCyC se verifican cuando una persona se ausenta de su domicilio o del lugar habitual de su residencia o actividades sin que se tenga noticia alguna de ella y no pueda deducirse, prima facie, que la persona haya fallecido. Esta es la ausencia simple que, en realidad, supone una situación de incertidumbre sobre el estado de la persona.

- El significado técnico de la palabra "ausencia" corresponde a la persona humana que no está presente y de la que no se tienen noticias, sin que pueda inferirse que la persona haya fallecido. En dicho supuesto, se habilita la posibilidad de peticionar ante el juez competente.

- Dentro de la situación descripta pueden darse distintos casos, dado que la persona ausente pudo o no dejar apoderado o indicar paradero y, en cada supuesto, el sistema jurídico interviene en defensa del ausente como objetivo primario de esta regulación.

- Función tuitiva que tiene importancia en aquellas relaciones jurídicas pendientes del ausente, en las demandas que puedan interponerse en su contra y cuando existen bienes que deban conservarse.

■ *Legitimados*

Pueden pedir la declaración de ausencia, el Ministerio Público y toda persona que tenga interés legítimo respecto delos bienes del ausente.

■ *Procedimiento*

El presunto ausente debe ser citado por edictos durante 5 días, y si vencido el plazo no comparece, se debe dar intervención al defensor oficial o en su defecto, nombrarse defensor al ausente. El Ministerio Público es parte necesaria en el juicio.

Si antes de la declaración de ausencia se promueven acciones contra el ausente, debe representarlo el defensor.

En caso de urgencia, el juez puede designar un administrador provisional o adoptar las medidas que las circunstancias aconsejan.

■ *Sentencia*

Oído el defensor, si concurren los extremos legales, se debe declarar la ausencia y nombrar curador. Para la designación se debe estar a lo previsto para el discernimiento de curatela.

El curador sólo puede realizar los actos de conservación y administración ordinaria de los bienes. Todo acto que exceda la administración ordinaria debe ser autorizado por el juez; la autorización debe ser otorgada sólo en caso de necesidad evidente e impostergable.

Los frutos de los bienes administrados deben ser utilizados para el sostenimiento de los descendientes, cónyuge, conviviente y ascendientes del ausente.

■ *Conclusión de la curatela*

Termina la curatela del ausente por:

a) La presentación del ausente, personalmente o por apoderado.

b) Su muerte.

c) Su fallecimiento presunto judicialmente declarado.

La presentación del ausente, personalmente o por apoderado, supone la reinserción del sujeto en el sistema jurídico. Cesa, de esta manera, aquella imposibilidad de conservar su patrimonio y, por ende, considerar abstracta la continuidad del proceso.

Tanto la muerte como el fallecimiento presunto judicialmente declarado, dan cuenta del cambio de estado de la persona por el fin

acreditado de su existencia, quedando subordinada la cuestión bajo otro orden legal.

Ausentes con presunción de fallecimiento: Es la situación jurídica que afecta a una persona que habiendo desaparecido por un tiempo prolongado se va a presumir que ha muerto pese a no haberse podido encontrar su cadáver para determinar su muerte mediante un médico. La declaración de muerte presunta permite declarar a la persona que ha desaparecido como fallecida a fin de que sus familiares/herederos puedan disponer de sus bienes y acceder a las prestaciones que en su caso puedan derivarse de su muerte; tal cual sucede en un fallecimiento normal. La presunción de muerte se da por:

1) ***Caso ordinario***

La ausencia de una persona de su domicilio sin que se tenga noticia de ella por el término de 3 años, causa la presunción de su fallecimiento, aunque haya dejado apoderado.
El plazo debe contarse desde la fecha de la última noticia del ausente.

- *La irrelevancia de la existencia de apoderado*

El Código no distingue los supuestos en que se haya dejado o no apoderado. De ese modo, se simplifica la regla. Cabe recordar que la ausencia simple no procede en el caso de que se dejase apoderado con mandato suficiente.
Resulta irrelevante esa circunstancia porque el acento no está puesto en determinar con certeza si la persona está fallecida, sino en establecer si se la puede considerar presuntivamente fallecida, con los efectos que ello implica.

2) ***Caso extraordinario***

a) Se presume también el fallecimiento de un ausente:

b) Si por última vez se encontró en el lugar de un incendio, terremoto, acción de guerra u otro suceso semejante, susceptible de ocasionar la muerte, o participó de una actividad que implique el mismo riesgo, y no se tiene noticia de él por el término de 2 años, contados desde el día en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido.

c) Si encontrándose en un buque o aeronave naufragados o perdidos, no se tuviese noticia de su existencia por el término de 6 meses desde el día en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido.

- *Legitimados*

Cualquiera que tenga algún derecho subordinado a la muerte de la persona de que se trate, puede pedir la declaración de fallecimiento presunto, justificando los extremos legales y la realización de diligencias tendientes a la averiguación de la existencia del ausente.
Es competente el juez del domicilio del ausente.

El Código adopta un criterio amplio de legitimidad activa. Es decir, cualquier persona que acredite tener algún derecho derivado de la muerte de la persona ausente puede peticionar judicialmente la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento. La norma no distingue entre los casos ordinarios ni extraordinarios previstos en los arts. 85 y 86 CCyC, respectivamente.

Cabe destacar que la acción no se limita a quienes tienen vocación hereditaria o son eventuales herederos testamentarios o legatarios. La posibilidad de que toda persona que tenga algún derecho subordinado a la muerte del ausente pueda iniciar el proceso resulta razonable en tanto pueden ser personas interesadas: un ex cónyuge aun cuando estuvieren divorciados, los acreedores cuando tengan subordinada la posibilidad de exigir la prestación a plazo o condición de muerte, los socios, condóminos, el representante del Fisco, el Ministerio Público de la Defensa, el beneficiario de un seguro de vida, el mandatario, el progenitor que comparta la responsabilidad paternal de un niño, etc.

- *Procedimiento. Curador a los bienes*

El juez debe nombrar defensor al ausente o dar intervención al defensor oficial, y citar a aquél por edictos una vez por mes durante 6 meses. También debe designar un curador a sus bienes, si no hay mandatario con poderes suficientes, o si por cualquier causa aquél no desempeña correctamente el mandato.

La declaración de simple ausencia no constituye presupuesto necesario para la declaración de fallecimiento presunto, ni suple la comprobación de las diligencias realizadas para conocer la existencia del ausente.

■ *Declaración del fallecimiento presunto*

Pasados los 6 meses, recibida la prueba y oído el defensor, el juez debe declarar el fallecimiento presunto si están acreditados los extremos legales, fijar el día presuntivo del fallecimiento y disponer la inscripción de la sentencia.

■ *Día presuntivo del fallecimiento*

Debe fijarse como día presuntivo del fallecimiento:

a) En el caso ordinario, el último día del primer año y medio.

b) En el primero de los casos extraordinarios, el día del suceso, y si no está determinado, el día del término medio de la época en que ocurrió o pudo haber ocurrido.

c) En el segundo caso extraordinario, el último día en que se tuvo noticia del buque o aeronave perdidos.

d) Si es posible, la sentencia debe determinar también la hora presuntiva del fallecimiento; en caso contrario, se tiene por sucedido a la expiración del día declarado como presuntivo del fallecimiento.

■ *Entrega de los bienes. Inventario*

Los herederos y los legatarios deben recibir los bienes del declarado presuntamente fallecido, previa formación de inventario. El dominio debe inscribirse en el registro correspondiente con la prenotación del caso; puede hacerse la partición de los bienes, pero no enajenarlos ni gravarlos sin autorización judicial.

Si entregados los bienes se presenta el ausente o se tiene noticia cierta de su existencia, queda sin efecto la declaración de fallecimiento, procediéndose a la devolución de aquéllos a petición del interesado.

En el caso de los bienes inmuebles y muebles registrables, ellos deben anotarse en el respectivo registro con un preaviso o constancia que el Código denomina "prenotación".
La prenotación consiste en la anotación marginal en el folio del registro correspondiente al bien inmueble o mueble registrable de que el transmitente es una persona que ha sido declarada ausente con presunción de fallecimiento. Los sucesores del ausente declarado son titulares de un dominio que es revocable ante la reaparición del ausente o por la existencia de noticias de aquel. Por ello, el dominio así inscripto es un dominio imperfecto.

Desde la fecha de ese registro comienza a computarse un plazo de 5 años o hasta que el presunto ausente cumpliese 80 años (art. 92 CCyC), durante el cual no podrá enajenarse ni gravarse, sin la previa autorización judicial.

Es decir, podrán realizarse actos de administración, e inclusive de partición del bien prenotado (con la salvedad de estar sujeta a la eventualidad de que reaparezca el ausente).
Pero únicamente podrá enajenarse o gravarse mediante orden judicial. El motivo de esa prohibición consiste en que la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento puede proceder aun cuando existiesen sospechas de que la persona está viva y, en caso de que la persona aparezca, podría pedir la devolución de la cosa.

Si entregados los bienes se presenta el ausente o se tiene noticia cierta de su existencia, queda sin efecto la declaración de fallecimiento. En tal caso, el interesado podrá solicitar que le sean reintegrados todos los bienes. Sucede que la declaración de fallecimiento presunto no causa cosa juzgada material, esto quiere decir, que puede ser modificado en caso de pruebas en contrario.

Una vez concluido el período de prenotación por las causas previstas en el art. 92 CCyC (es decir, que transcurriesen 5 años desde la fecha presuntiva de fallecimiento u 80 años desde el nacimiento de la persona) o si reaparece el presunto ausente, se ordenará el levantamiento de la prenotación en el respectivo registro.

■ *Conclusión de la prenotación*

La prenotación queda sin efecto transcurridos 5 años desde la fecha presuntiva del fallecimiento u 80 años desde el nacimiento de la persona. Desde ese momento puede disponerse libremente de los bienes.

Si el ausente reaparece puede reclamar:

a) La entrega de los bienes que existen en el estado en que se encuentran.

b) Los adquiridos con el valor de los que faltan.

c) El precio adeudado de los enajenados.

d) Los frutos no consumidos.

Pero si pasaron 5 años de la fecha presuntiva de fallecimiento u 80 años desde el nacimiento de la persona ⟹ el heredero puede disponer libremente de los bienes; lo cual significa que si el ausente reaparece y el heredero malgasto sus bienes no tiene derecho a pedir rendición de

cuentas y lo recibe en el estado que se encuentre. Por otro lado, si bien los herederos están obligados a devolver los bienes, hacen suyos los frutos que obtuvieron durante el tiempo que duro la posesión de buena fe.

Atributos de la persona humana

Son aquellas propiedades o características de identidad propias de las personas.

Nombre: Es el conjunto de letras y palabras que sirven para identificar e individualizar a una persona dentro de una comunidad determinada, para el ejercicio de sus derechos. No solo identifica a la persona sino también a su grupo familiar. El nombre está compuesto por "$\underbrace{\text{Nombre (elegido)}}_{\text{Prenombre}}$+ Apellido (hereditario)"

- *Derecho y deber*

  La persona humana tiene el derecho y el deber de usar el prenombre y el apellido que le corresponden.

- *El nombre presente los siguientes caracteres:*

  a) ***Obligatoriedad:*** Toda persona tiene (además del derecho) el deber de llevar un nombre.

  b) ***Inmutabilidad o, con mayor precisión, estabilidad o fijeza:*** Por principio, ninguna persona se encuentra facultada para cambiar su nombre excepto en aquellos supuestos contemplados por la ley.

  c) ***Unidad:*** Ningún sujeto puede tener más de un nombre.

  d) ***Indisponibilidad:*** Al ser un elemento de la personalidad se encuentra fuera del comercio, en consecuencia, nadie puede enajenar, ceder ni donar su nombre.

  e) ***Irrenunciabilidad:*** De igual forma no se puede renunciar al nombre.

  f) ***Imprescriptibilidad:*** El nombre no se puede adquirir o perder por prescripción; empero, en determinadas circunstancias, habiéndolo utilizado durante un largo tiempo, el sujeto puede lograr, a través de una acción judicial, que se le reconozca en forma legal ese nombre.

- *Reglas concernientes al prenombre*

  La elección del prenombre está sujeta a las reglas siguientes:

  a) Corresponde a los padres o a las personas a quienes ellos den su autorización para tal fin; a falta o impedimento de uno de los padres, corresponde la elección o dar la autorización al otro; en defecto de todos, debe hacerse por los guardadores, el Ministerio Público o el funcionario del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

  b) No pueden inscribirse más de tres prenombres, apellidos como prenombres, primeros prenombres idénticos a primeros prenombres de hermanos vivos; tampoco pueden inscribirse prenombres extravagantes.

  c) Se reconoce la posibilidad de inscribir nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes autóctonas y latinoamericanas (algo que hasta ahora no estaba reglamentado).

- *Apellido de los hijos:*

  El hijo matrimonial lleva el primer apellido de alguno de los cónyuges, algo que hasta ahora era hereditario (el del padre). En caso de no haber acuerdo, se determina por sorteo realizado en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las personas. A pedido de los padres o del interesado con edad y madurez suficientes, se puede agregar el apellido del otro.

  Todos los hijos de un mismo matrimonio deben llevar el apellido y la integración compuesta que se haya decidido para el primero de los hijos.

- *Cónyuges:*

  Cualquiera de los conyugues puede optar por usar el apellido del otro, con la preposición "de" o sin ella.

  La persona divorciada o cuyo matrimonio ha sido declarado nulo no puede usar el apellido del otro cónyuge, excepto que, por motivos razonables, el juez la autorice a conservarlo.

  El cónyuge viudo puede seguir usando el apellido del otro cónyuge mientras no contraiga nuevas nupcias, ni constituya unión convivencial.

■ *Cambio de nombre*

El cambio de nombre o apellido sólo procede si existen justos motivos a criterio del juez.

Domicilio: El domicilio es un lugar dentro del ámbito geográfico territorial que la ley atribuye como asiento jurídico de la persona para la producción de determinados efectos jurídicos.

Esta imposición legal resulta necesaria a fin de que las personas puedan ser localizadas para el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos. Es decir, toda persona humana tiene el deber y el derecho de tener un domicilio, para así garantizar el funcionamiento del estado de derecho

Domicilio real (1): La persona humana tiene domicilio real en el lugar de su residencia habitual.
Si ejerce actividad profesional o económica lo tiene en el lugar donde la desempeña para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de dicha actividad.

■ *Observaciones*

- Aun en los casos excepcionales en que la persona no tenga un lugar de residencia habitual, porque se trate de un viajero constante, o se encuentre en estado de indigencia, o haya sufrido una catástrofe, o por otro motivo; no impide a que jurídicamente se considere que la persona tiene domicilio, pues a dichos supuestos se aplican las previsiones del art. 74, inc. c), o eventualmente las del art. 76 CCyC, en cuanto disponen en definitiva que la persona tiene su domicilio "en el lugar de su residencia actual" o "en el lugar donde se encuentre"

- La cohabitación ya no es requisito en el matrimonio (el hombre puede vivir en un lugar y su esposa en otro).

- De la conexión de los arts. 73 y 77 CCyC se sigue que el domicilio real se conforma por dos elementos: uno de tipo objetivo, que es la residencia habitual, y el otro de carácter subjetivo, que consiste en la intención de permanecer en él.

■ *Caracteres:*

- ***Unicidad:*** La persona humana no puede tener más que un solo domicilio, pues los efectos generales que dimanan de él no admiten la coexistencia de varios domicilios reales, ya que dicha indeterminación generaría un caos jurídico.

  En este sentido, cabe acotar que, si bien el CCyC prevé la existencia de 4 tipos de domicilios diferentes para las personas humanas, debe atenderse a la extensión de los efectos asignados a cada uno de ellos: si son de carácter general, un solo domicilio puede tener virtualidad jurídica, sea el real o el legal; en cambio, si los efectos rigen para determinadas situaciones jurídicas particulares, no existe contradicción entre ellos y pueden subsistir válidamente en forma conjunta uno comercial o profesional y otro especial, junto al real o al legal.

  Asimismo, cabe indicar que la persona puede ser centro de imputación jurídica en domicilios de otro tipo que haya consignado, conforme otras normas ajenas al CCyC, como la ley procesal en relación al domicilio constituido en juicio, o la ley administrativa en cuanto prevé la constitución de domicilio fiscal, que incluso, en ambos casos, pueden ser de carácter electrónico.

- ***Es voluntario*** (depende de la voluntad de las personas)

- ***Es mutable:*** Ya que el domicilio puede modificarse de un lugar a otro, lo cual garantiza la libertad humana y resulta concordante con los principios constitucionales que la instituyen (arts. 14, 19, 33 CN y conc.), así como con las disposiciones de este Código en cuanto establece que no puede ser coartada dicha facultad ni por contrato ni por disposición de última voluntad (art. 77 CCyC).

- ***Es inviolable:*** El domicilio real, además, resulta inviolable en los términos del art. 18 CN, es decir, solo fundado en ley puede determinarse en qué casos y con qué justificativos puede procederse al allanamiento y ocupación del mismo.

■ *Prueba del domicilio:*

Tratándose de la comprobación de una situación de hecho, cuya afectación puede ir en desmedro de importantes principios constitucionales (como los de defensa en juicio y debido proceso) y derivar en perjuicios graves al patrimonio de la persona, debe permitirse la mayor amplitud probatoria posible, de manera tal que se permita acreditar en forma fehaciente dónde reside efectivamente una persona en forma habitual; claro que lo dicho también rige para su refutación.

Es así que el domicilio puede probarse por constancias de documentos públicos (como los documentos de identidad, partidas, inscripción de los registros cívicos y otros) por declaraciones testimoniales, por documentos privados (cartas, postales y otros) y demás medios que los ordenamientos procesales u otras leyes especiales pongan a disposición de las partes.

D0micilio comercial o profesional: En los casos en que una persona física ejerza el comercio por sí, o alguna actividad profesional, o más ampliamente alguna actividad económica, el artículo dispone que, a los fines del cumplimiento de las obligaciones de quienes hayan contratado con él o que deriven de dicha actividad, su domicilio se sitúa en el lugar donde se desarrollan dichas tareas.

Tal solución, que da preferencia a este domicilio por sobre el domicilio real de la persona, resulta de toda justicia, pues no obliga a realizar averiguaciones o investigaciones respecto de la residencia habitual del agente económico para reclamar por eventuales incumplimientos y permite producir efectos jurídicos en el lugar donde se desempeña la actividad, lo cual concuerda con los efectos del domicilio que regula el art. 78 CCyC.

Domicilio legal (2): El domicilio legal es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Sólo la ley puede establecerlo, y sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales:

a) Los funcionarios públicos, tienen su domicilio en el lugar en que deben cumplir sus funciones, no siendo éstas temporarias, periódicas, o de simple comisión.

b) Los militares en servicio activo tienen su domicilio en el lugar en que lo están prestando.

c) Los transeúntes o las personas de ejercicio ambulante, como los que no tienen domicilio conocido, lo tienen en el lugar de su residencia actual.

d) Las personas incapaces lo tienen en el domicilio de sus representantes.

Ejemplo: El decano tendría como domicilio legal a la facultad, el presidente a la casa rosada, el gobernador a la casa de gobierno; Sin embargo, una persona que no desempeñe un papel de relevancia, como por ejemplo el dactilógrafo de la casa de gobierno, no tendrá a ésta como domicilio legal.

■ *Observaciones*

- Se denomina "domicilio legal" al lugar fijado por la ley para el cumplimiento de efectos jurídicos en general, tal como se establece para el domicilio real, aunque atendiendo a circunstancias que pueden ser distintas de la residencia habitual. En estos casos la ley atiende a situaciones jurídicas especiales, y en virtud de ellas, asigna el domicilio legal a la persona.
- Tiene carácter forzoso, lo cual implica que su elección y modificación no pueden ser realizadas libremente por la persona y, en esto, se diferencia del domicilio real.
- ***Domicilio de origen:*** Es el domicilio de los padres al momento del nacimiento de la persona. Este tipo de domicilio, que regulaba el art. 89 CC y que instituía como domicilio del recién nacido el lugar del domicilio del padre, no constituía sino un supuesto más de domicilio legal. En el Código desaparece como categoría, debiendo remitirse a la regla establecida en el art. 74, inc. d) CCyC, que dispone que los incapaces tienen su domicilio en el de sus representantes.

Domicilio especial (3): Las partes de un contrato pueden elegir un domicilio para el ejercicio de los derechos y obligaciones que de él emanan.

■ *Observaciones*

- Se establecen para el ejercicio de sus derechos y obligaciones.
- Las notificaciones se dirigen al domicilio en donde se encuentra la persona.
  Ejemplo: Si mi domicilio real es en Jujuy, pero estoy viviendo en Tucumán, las notificaciones llegarán a este último domicilio especial / Para distintos contratos se pueden tener diferentes domicilios especiales ∴ también se les llama domicilios contractuales (como es el caso de un contrato de compraventa).

■ *Caracteres:*

- Voluntario

- Facultativo
- No está sujeto a formalidad alguna, conforme al principio de libertad de formas que rige el ámbito contractual. No obstante, en cuanto a su constitución y modificación, debe seguir la forma que se hubiera establecido para cada contrato en particular, de acuerdo al Libro Tercero, Título II, Capítulo 7 CCyC.

Domicilio ignorado (4): La persona cuyo domicilio no es conocido lo tiene en el lugar donde se encuentra; y si este también se ignora en el último domicilio conocido.

■ *Observaciones*

Ello emana del principio de que ninguna persona puede carecer de domicilio, por ser este uno de los atributos de la personalidad. Así pues, como se dijo en el análisis del art. 73 CCyC, es necesario que las personas cuenten necesariamente con aquel, a fin de poder ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones.

Domicilio constituido: Es el domicilio que exige el derecho procesal de constituir cuando se entabla un proceso judicial. Se constituye para que se dirijan todas las notificaciones (por lo general, es el domicilio del abogado). Puede ser múltiple (por cada causa tengo un domicilio).

Cambio de domicilio (Art. 77): El domicilio puede cambiarse de un lugar a otro. Esta facultad no puede ser coartada por contrato, ni por disposición de última voluntad. El cambio de domicilio se verifica instantáneamente por el hecho de trasladar la residencia de un lugar a otro con ánimo de permanecer en ella.

■ *Observaciones*

- Así pues, el cambio de domicilio opera de manera instantánea cuando coexisten un elemento objetivo —consistente en el cambio de la residencia— y uno subjetivo —representado por la intención de permanecer en el nuevo domicilio—. Es decir, el traspaso del domicilio de la persona humana se da cuando ella toma una nueva residencia y tiene la intención de permanecer en la misma.
- Por ende, la simple intención, sin ser acompañada por el objetivo hecho del traslado, no implica cambio de domicilio. En esa inteligencia, el mero abandono material de la residencia no implica el cambio del domicilio, como así tampoco el traslado de la residencia por cuestiones de enfermedad; excepto que, en este último caso, la intención definitiva sea permanecer en aquella. Además, el fin de cambiar el domicilio debe ser veraz, no con el solo ánimo de evadir obligaciones, perjudicar intereses de terceros o burlar la jurisdicción correspondiente a su efectivo domicilio o, en otros términos, que haya habido ejercicio abusivo de la facultad de cambiar domicilio.
- En cuanto a la prueba del cambio de domicilio, debe apuntarse que dicha circunstancia puede ser acreditada mediante cualquiera de las probanzas establecidas por los códigos procesales, inclusive por medio de presunciones.
- A su vez cabe resaltar que, en tanto no se acredite su mudanza definitiva a otro punto, debe considerarse subsistente el domicilio anterior, que se conserva con la sola intención de no cambiarlo.

Efecto (Art. 78): El domicilio determina la competencia de las autoridades en las relaciones jurídicas. La elección de un domicilio produce la prórroga de la competencia.

■ *Prórroga de la competencia*

El efecto sobresaliente de la elección de un domicilio especial es conferir competencia a los jueces con jurisdicción en el domicilio elegido. Es decir, la elección de un domicilio especial importa la prórroga de la competencia territorial. Por ende, mediante la elección de un domicilio constituido, las partes pueden someter el procedimiento a un magistrado que, de acuerdo a las normas procesales que rigen la competencia territorial, carecería de competencia para entender en el proceso, siempre y cuando no se vea afectado el orden público.

Ahora bien, debe señalarse que la prórroga de la competencia producida por la elección de un domicilio no se puede admitir cuando aquella no pueda ser atribuida en virtud de la materia en cuestión. Cabe citar, como ejemplo, aquellas cuestiones en que indefectiblemente deba entender la Justicia Federal.

A su vez, también puede perder eficacia la prórroga de competencia frente a cuestiones procesales que determinen el desplazamiento de aquella, como se presenta en supuestos de conexidad y acumulación de procesos.

Capacidad: La capacidad, en términos generales, es la aptitud de la persona para ser titular de derechos, adquirir obligaciones y ejercer dichos derechos por sí misma (se basa en el estado de las personas).
La carencia de esta aptitud se denomina *"Incapacidad"*.

➢ ***Capacidad de derecho:*** Toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples actos, o actos jurídicos determinados.

La capacidad de derecho es la llamada titularidad, es la capacidad de gozar de un derecho del cual se es titular.

Las personas jurídicas tienen capacidad de derecho.

- ***Capacidad de ejercicio:*** Toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en este código y en una sentencia judicial.

  Se refiere a la aptitud para actuar por sí los derechos reconocidos por el ordenamiento.

Estado (civil): Este atributo es exclusivo de las personas físicas. Es el posicionamiento de una persona frente a la sociedad en relación a la vinculación que tiene con otra persona. La importancia del estado civil es que influye directamente en el régimen patrimonial de la persona (bienes gananciales).

- *Se clasifica en:*
  - *Soltero*
  - *Casado* (el código nuevo contempla además la unión de personas del mismo sexo)
  - *Divorciado*
  - *Viudo*

- *El Estado Civil presenta los siguientes caracteres:*
  - *Inalienable* (está fuera del comercio)
  - *Imprescriptible* (el ministerio público interviene siempre como parte en los casos de instancias judiciales).

Patrimonio: Se denomina patrimonio al conjunto de los derechos y obligaciones de una persona, susceptibles de apreciación pecuniaria (dineraria). El conjunto de bienes de una persona constituye su patrimonio.

Implica siempre un balance entre un activo y un pasivo, es por eso que podemos decir que el patrimonio puede ser positivo, negativo, neutro o nulo. No se concibe persona sin patrimonio (aún si mi patrimonio es cero, sigue siendo un patrimonio en cuento a balance).

Puede estar formado por bienes físicos (tangibles) con valor económico que ocupan un lugar en el espacio y/o bienes intangibles (derechos), como ser los derechos de autor o intelectuales.

El patrimonio se transmite a los herederos en caso de muerte del titular (sucesión).

Se puede analizar como atributo de la personalidad o como prenda común de los acreedores.

- *Caracteres del patrimonio:*
  1) ***Es una Universalidad jurídica***, la unidad de la pluralidad de elementos que lo componen está dada por la ley.
  2) ***Es necesario***, todo patrimonio pertenece a un titular (persona visible o ideal).
  3) ***Es único e indivisible,*** lo que significa que nadie puede ser titular de más de un patrimonio general. Este concepto de unicidad tiene dos excepciones: el beneficio de inventario y la separación de bienes (ambos, funcionan en materia del derecho sucesorio).
  4) ***Es inalienable***, ya que no puede existir si no en cabeza del titular. Pueden venderse los bienes particulares comprendidos en el patrimonio, pero no éste, ni aun fraccionariamente.
  5) ***Es idéntico a sí mismo***, no obstante, las evoluciones de su contenido.
  6) ***Es la prenda común de los acreedores,*** los cuales pueden cobrarse a través de este.

Incapacidades de derecho y ejercicio

Incapacidad de derecho: Las puntuales limitaciones establecidas por ley en relación a estos hechos, simples actos o actos jurídicos, calificadas como concretas incapacidades de derecho, se fundan en la protección del orden público y, por ello, en estos casos la incapacidad que ostenta la persona no puede ser suplida por la actuación o intermediación de otra (tal como sí ocurre, en cambio, en la incapacidad de hecho).

La incapacidad de derecho apunta a la consideración de dicha persona frente a determinados actos concretos; así, por ejemplo, las incapacidades establecidas en relación a la celebración de determinados contratos —compraventa, donación—, los contratos prohibidos entre padres e hijos en el ejercicio de la responsabilidad parental, ente el tutor y su pupilo, las inhabilidades para suceder, etc.

- ***Incapacidad absoluta:*** En nuestra legislación no existe porque significaría el reconocimiento de la esclavitud o la muerte civil. No se concibe que una persona no sea titular de algún derecho.

- ***Incapacidad relativa:*** La incapacidad de derecho, es siempre relativa, se origina por ley, es excepcional, las incapacidades responden a causas significativas.
  Son los derechos que se tienen, pero no lo podés ejercer.
  Ejemplo: Los padres no pueden adquirir los bienes de sus hijos si estos están bajo su patria potestad / No pueden votar los menores de 16 años.

Incapacidad de ejercicio: La norma enumera a quienes resultan las personas incapaces de ejercer su capacidad jurídica (capacidad de ejercicio, goce o de hecho). En estos casos, la respuesta legal para suplir dicha incapacidad es la figura de la representación, conforme regula el art. 100 y ss. CCyC.

Bajo el Capítulo 10 —titulado Representación y asistencia. Tutela y curatela—, el CCyC reglamenta la tradicional "representación de los incapaces" introduciendo un giro conceptual trascendente: la consideración permanente de la condición de persona humana de aquel que no puede ejercer por sí los actos jurídicos y, en consecuencia, la necesidad de respetar el ejercicio de su derecho a ser oído y a participar en la medida posible en la toma de decisiones.

Son incapaces de ejercicio:

a) La persona por nacer.

b) La persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente, con el alcance dispuesto en la Sección 2ª de este Capítulo.

c) La persona declarada incapaz por sentencia judicial, en la extensión dispuesta en esa decisión.

Como regla general, el Código establece en los arts. 100 y 101 CCyC que las personas incapaces ejercen, por medio de sus representantes, los derechos que no pueden ejercer por sí. Son los representantes: de las personas por nacer, sus padres; de los menores de edad no emancipados, sus padres o tutor; y de las personas con capacidad restringida, el curador que se les nombre.

■ *Reglas generales:*

La restricción al ejercicio de la capacidad jurídica se rige por las siguientes reglas generales:

a) La capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume, aun cuando se encuentre internada en un establecimiento asistencial.

b) Las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la persona.

c) La intervención estatal tiene siempre carácter interdisciplinario, tanto en el tratamiento como en el proceso judicial.

d) La persona tiene derecho a recibir información a través de medios y tecnologías adecuadas para su comprensión.

e) La persona tiene derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada, que debe ser proporcionada por el Estado si carece de medios.

f) Deben priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y libertades.

■ *Ejercicio de los derechos por la persona menor de edad:*

- La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales.

  a) En el caso de tener padres ⟹ los representan los padres.

  b) En ausencia de los padres ⟹ los representan los tutores.

  c) Si a su vez la persona es incapaz por algún impedimento que no lo hace valerse por sí mismo, las personas que los representan se llaman curadores.

> *Curador:* Es el representante para los actos de la vida civil de una persona declarada (a través de una sentencia judicial) incapaz en razón de una dificultad de sus facultades

No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada.

- La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne, así como a participar en las decisiones sobre su persona.
- Se presume que el adolescente entre 13 y 16 años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física.
- Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores; el conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico.
- A partir de los 16 años el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo.

■ *Persona con discapacidad y con incapacidad*

A veces confundimos el término de "discapacidad" con el de "incapacidad" y no son dos términos sinónimos en absoluto. La persona con ***incapacidad*** es aquella que no puede valerse por sí misma, es decir, no tiene la aptitud suficiente para dirigir su persona o administrar sus bienes a causa de una "discapacidad mental".
La persona con ***discapacidad*** es aquella persona que tiene una disminución de una capacidad en algún área específica ∴ Discapacidad ≡ capacidad restringida o limitada

Tipos de discapacidad	*Física:* Aquella que afecta a los movimientos *Sensoriales:* Afectan a uno o más sentidos como la ceguera o la sordera *Cognitivas:* Como el autismo o síndrome de Down *Psiquiátricas:* Como la depresión o la esquizofrenia

Ejemplo: Si a mí me falta un brazo no significa que soy incapaz y necesito ser representado por alguien; pero claro está que tengo un grado de discapacidad y por ello tengo derecho a un certificado que refleje esto, con los beneficios incluidos.

Persona con capacidad restringida y con incapacidad (Art. 32): El juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de 13 años que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada, de suficiente gravedad, siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes.

En relación con dichos actos, el juez debe designar el o los apoyos necesarios que prevé el artículo 43, especificando las funciones con los ajustes razonables en función de las necesidades y circunstancias de la persona.

El o los apoyos designados deben promover la autonomía y favorecer las decisiones que respondan a las preferencias de la persona protegida.

Por excepción, cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado y el sistema de apoyos resulte ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y designar un curador.

Legitimados. Están legitimados para solicitar la declaración de incapacidad y de capacidad restringida:

a) El propio interesado.

b) El cónyuge no separado de hecho y el conviviente mientras la convivencia no haya cesado.

c) Los parientes dentro del cuarto grado; si fueran por afinidad, dentro del segundo grado.

d) El Ministerio Público.

Persona jurídica

Definición: Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligación para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación.

Comienzo de la existencia: La existencia de la persona jurídica privada comienza desde su constitución. No necesita autorización legal para funcionar, excepto disposición legal en contrario. En los casos en que se requiere autorización estatal, la persona jurídica no puede funcionar antes de obtenerla.

La regla es que no necesita autorización legal para funcionar, pero hay determinados casos que la ley así lo determinan donde si es necesario la autorización legal.
Las personas jurídicas nacen por ley o por actos administrativos.

Personalidad diferenciada (Art. 143): La persona jurídica tiene una personalidad distinta de la de sus miembros.
Los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica, excepto en los supuestos que expresamente se prevén en este Título y lo que disponga la ley especial.

Ejemplo: Si fabrico una casa a nombre de "Juan Pérez", quien deberá responder a futuro es "Juan Pérez", sin embargo, si la edificación está a nombre de "Pepito S.A.", no responde el socio gerente ni el director de la compañía, sino que va a responder esta "sociedad diferenciada" en función del patrimonio afectado a dicha explotación.

Cada vez más el mundo va en busca de esta diferenciación de estas responsabilidades y de estos patrimonios. El ser humano se las ingenia y cada vez van apareciendo nuevas figuras legales en donde el usuario queda mucho más desprotegido ¿Por qué? Porque el efecto de responsabilidades del que tiene que satisfacer las necesidades es mucho más reducido, por ejemplo, citemos el caso de los Fideicomisos.

Supongamos una empresa constructora que se dedica a la construcción de edificios en altura. ¿Qué es lo que necesita para construir? Fundamentalmente un terreno, el cual hoy por hoy es un bien escaso, limitado por la oferta y que cada vez valen más dado que en este país es en lo que se invierte con cierta seguridad, esto da pie a que quién tenga la posibilidad de desprenderse de uno pida un precio elevado o bien pretender transmitir este bien de su propiedad a otra persona (en este caso jurídica) para que construya un edificio de departamentos sobre él y de alguna forma garantizar el pago del terreno con un cierta cantidad de departamentos del total que hay en la torre, es decir una permutación.

Al momento de la creación del fideicomiso, ninguna de las partes es propietaria del bien objeto del fideicomiso, por lo que no puede ser perseguido por los acreedores de ninguno de ellos, ni afectado por la quiebra de ambos o de alguno de ellos ⟹ como vemos también es una forma de resguardarnos de los acreedores que podamos tener. Obviamente esto tampoco es tan simple, pero esa sería más o menos una idea básica del fideicomiso.

Inoponibilidad de la personalidad jurídica: La actuación que esté destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica, constituya un recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de cualquier persona, se imputa a quienes, a título de socios, asociados, miembros o controlantes directos o indirectos, la hicieron posible quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados.
Lo dispuesto se aplica sin afectar los derechos de los terceros de buena fe y sin perjuicio de las responsabilidades personales de que puedan ser pasibles los participantes en los hechos por los perjuicios causados.

En efecto, el principio de separación de la personalidad no es absoluto. Cuando la persona jurídica es usada para obtener finalidades distintas de aquella para la cual ha sido creada, y ello provoca perjuicio a un tercero, resulta lícito indagar qué hay detrás del ente creado e imputar la responsabilidad directamente a sus integrantes (socios, asociados, miembros o controlantes directos o indirectos)

Cuando la sociedad es utilizada como "pantalla" para realizar actos antijurídicos (ilícitos) el juez puede dejar de lado la personalidad jurídica y atribuirles las responsabilidades a los socios, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. Se aplica la Inoponibilidad de la persona jurídica cuando la sociedad encubra actos con fines extrasocietarios, o cuando la sociedad realice actos para violar la ley y el orden público, y cuando se afecte derechos de terceros.

Clasificación de las personas jurídicas: públicas y privadas

- ***Personas jurídicas públicas:***
  - ***a)*** El Estado Nacional, las provincias, los municipios, las entidades autárquicas (autosuficientes, ejemplo: universidad) y las demás organizaciones constituidas en la republica a las que el ordenamiento jurídico atribuya ese carácter.

b) Los estados extranjeros, las organizaciones a las que el derecho internacional público reconozca personalidad jurídica y toda otra persona jurídica constituida en el extranjero cuyo carácter público resulte de su derecho aplicable (entre las personas jurídicas internacionales podemos mencionar: La ONU y UNICEF, entre otras)

c) La Iglesia Católica (no así las Iglesias de cualquier otro credo)

■ *Otras personas jurídicas públicas no estatales (art. 146, inc. a) última parte, CCyC)*

La doctrina del derecho administrativo ha impuesto la noción de ente público no estatal para explicar la naturaleza de algunas personas que, aunque ejercen algún tipo de función pública, están integradas por particulares y, en su constitución, el Estado puede o no haber tenido injerencia decisiva. Estas personas desempeñan funciones que, directa o indirectamente, se vinculan con los fines del Estado, y este carácter "público" las distingue de las entidades que se rigen exclusivamente por el derecho privado. No están enumeradas en el CC, pero su existencia está fuera de toda duda.
En esta categoría se encuentran, entre otros:

a) Los colegios profesionales, que tienen potestades de gobierno de las respectivas matrículas de los profesionales

b) Los sindicatos, que tienen facultades para establecer convenciones colectivas de trabajo y aportes obligatorios para los trabajadores afiliados.

c) Las obras sociales del Estado nacional, empresas y sociedades del Estado, entre otras.

➢ ***Personas jurídicas privadas:***

a) Las sociedades

b) Asociaciones civiles

c) Asociaciones simples

d) Fundaciones

e) Las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas

f) Las mutuales

g) Las cooperativas

h) Los consorcios de las propiedades horizontales

i) Toda otra contemplada en disposiciones de este código o en otras leyes y cuyo carácter de tal se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento.

■ *Participación del Estado (Art. 149)*

La participación del Estado en personas jurídicas privadas no modifica el carácter de éstas. Sin embargo, la ley o el estatuto pueden prever derechos y obligaciones diferenciados, considerando el interés público comprometido en dicha participación.

En efecto, puede ocurrir que el Estado tome participación activa en empresas en cuyo desarrollo existe primordialmente un interés público. Es el caso, por ejemplo, de EDEMSA —Empresa Distribuidora de Energía Mendoza SA—, que es la concesionaria (privatizada oportunamente) de la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica en gran parte de la provincia de Mendoza. En dicha sociedad anónima son socios personas jurídicas privadas y, además, el Estado provincial.

Régimen legal (ley aplicable)

- Las personas jurídicas públicas se rigen en cuanto a su reconocimiento, comienzo, capacidad, funcionamiento, organización y fin de su existencia, por las leyes y ordenamientos de su constitución.

- Las personas jurídicas privadas que se constituyen en la república, se rigen:
  - ***a)*** Por las normas imperativas de la ley especial o, en su defecto, de este Código
  - ***b)*** Por las normas del acto constitutivo con sus modificaciones y de los reglamentos, prevaleciendo las primeras en caso de divergencia.
  - ***c)*** Por las normas supletorias de leyes especiales, o en su defecto, por las de este Título.

Las personas jurídicas privadas que se constituyen en el extranjero se rigen por lo dispuesto en la ley general de sociedades.

Duración: La duración de la persona jurídica es ilimitada en el tiempo, excepto que la ley o el estatuto dispongan lo contrario.

Con esta disposición se aclara el tiempo durante el cual tendrá vigencia la persona jurídica como sujeto de derechos. En términos generales, podríamos afirmar que el límite temporal de actuación lo establecen sus fundadores en el acto de creación, sus integrantes si deciden disolverla, o el Estado, en los casos en que se le retire la autorización para funcionar o cuando se decrete su quiebra.

La regla es que su duración es ilimitada (por ejemplo, asociaciones civiles, art. 170 CCyC). No es obligatorio para los fundadores fijar estatutariamente un plazo cierto que sirva de tope temporal. Sin embargo, la vigencia puede limitarse:

a) Por el pacto en contrario en el estatuto.

b) Por disposición legal expresa que así lo disponga (por ejemplo, las fundaciones, art. 195, inc. e, CCyC).

Objeto: El objeto de la persona jurídica debe ser preciso y determinado.

El objeto (propósito declarado en el estatuto) es un elemento esencial que determina la capacidad y, por ende, los límites a la actividad de la persona jurídica y de sus administradores y representantes. Existe una vinculación entre el objeto social y la medida de la personalidad jurídica de la entidad.
Ejemplo: Si una sociedad anónima tiene por objeto la compra y venta de ropa de vestir, y el representante legal compra un inmueble para instalar el fondo de comercio donde va a funcionar la casa de ventas, ¿queda obligada la sociedad por la compra de ese inmueble? o, en otras palabras, ¿tiene capacidad para adquirir el derecho de dominio sobre ese inmueble y la obligación de pagar el precio por esa compra?, ¿ha actuado dentro de los límites del poder representativo (fijado por el objeto social) el representante legal de la sociedad?
Todas estas preguntas tienen respuesta afirmativa, pues el acto jurídico ejecutado por el representante legal no es extraño al objeto social. Por el contrario, lo facilita, pues sin inmueble en el que se ubique el establecimiento mercantil, a la sociedad le resultaría muy difícil llevar a cabo su actividad empresaria. Con mayor razón, si el representante legal
compró una partida de telas para la confección de camisas para venderlas, actuó en el ámbito del objeto social, y obligó válidamente a la sociedad.

Atributos de la persona jurídica

Nombre: La persona jurídica debe tener un nombre que la identifique como tal, con el aditamento indicativo de la forma jurídica adoptada. La persona jurídica en liquidación debe aclarar esta circunstancia en la utilización de su nombre.

El nombre debe satisfacer recaudos de veracidad, novedad y aptitud distintiva, tanto respecto de otros nombres, como de marcas, nombres de fantasía u otras formas de referencia a bienes o servicios, se relacionen o no con el objeto de la persona jurídica.

No puede contener términos o expresiones contrarios a la ley, el orden público o las buenas costumbres ni inducir a error sobre la clase u objeto de la persona jurídica. La inclusión en el nombre de la persona jurídica del nombre de personas humanas requiere la conformidad de éstas, que se presume si son miembros. Sus herederos pueden oponerse a la continuación del uso, si acreditan perjuicios materiales o morales.

Es siempre a elección y muchas veces identifica a un producto dado.
Ejemplo: Coca cola a las gaseosas

Domicilio: Es el fijado en sus estatutos o en la autorización que se le dio para funcionar. La persona jurídica que posee muchos establecimientos o sucursales tiene su domicilio especial en el lugar de dichos establecimientos sólo para la ejecución de sus obligaciones allí contraídas. El cambio de domicilio requiere modificación del estatuto. El cambio de sede, si no forma parte del estatuto, puede ser resuelto por el órgano de administración.

Como todo sujeto de derecho, la persona jurídica tiene un domicilio general, que es el fijado en el lugar indicado por sus estatutos, o subsidiariamente, donde se ubica la sede de su dirección o administración.
Independientemente del domicilio general, las sucursales de la casa matriz tienen un domicilio especial, en el lugar del respectivo establecimiento, solo "para la ejecución de las obligaciones allí contraídas por los agentes locales".
Ejemplo: La sociedad "La Esperanza" es titular de un fondo de comercio dedicado a la explotación de un supermercado. Tiene su casa central en la ciudad de Buenos Aires y una sucursal en Mendoza. La sociedad decide tomar un préstamo bancario en la provincia de Mendoza; vencido el plazo concedido, "La Esperanza" no devuelve al banco el dinero prestado. Pues bien, salvo pacto expreso en contrario en el contrato de mutuo, la entidad financiera puede reclamar judicialmente el pago de la deuda a la sociedad ante los tribunales porteños, o bien, ante los tribunales mendocinos, aún cuando el domicilio en Mendoza no sea el general. En efecto, el domicilio ubicado en Buenos Aires es el domicilio general en el cual la sociedad puede ser demandada por cualquier tipo de deuda que haya concertado, incluso las contraídas a través de las sucursales. El domicilio situado en Mendoza es un domicilio especial y la sociedad solo puede ser demandada ahí con motivo de las obligaciones contraídas en esta provincia, como ocurre con el préstamo bancario mencionado. Por el incumplimiento del resto de las obligaciones, debe ser demandada en Buenos Aires.

- *Alcance del domicilio. Notificaciones (Art. 153)*

  Se tienen por válidas y vinculantes para la persona jurídica todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta.

Patrimonio: La persona jurídica debe tener un patrimonio. Los bienes que pertenecen a la persona jurídica no pertenecen a ninguno de sus miembros, ni a todos ellos, ya que la persona jurídica es considerada una persona completamente separada de sus miembros.
La persona jurídica en formación puede inscribir preventivamente a su nombre los bienes registrables.

Como todo sujeto de derecho, la persona jurídica tiene un patrimonio que no se confunde con el de los individuos que concurren a conformar el sustrato material de la entidad. En efecto, dado que para el derecho argentino el patrimonio es un atributo de la persona, si la persona jurídica careciese de todo patrimonio, se le estaría negando su propia personalidad.

Persona jurídica - Funcionamiento

Modificación del estatuto: El estatuto de las personas jurídicas puede ser modificado en la forma que el mismo o la ley establezcan.
La modificación del estatuto produce efectos desde su otorgamiento. Si requiere inscripción es oponible a terceros a partir de ésta, excepto que el tercero la conozca.

- *Interpretación*

  Comienza refiriéndose a la modificación del estatuto, que es el alma de la entidad, que contiene los elementos esenciales que rigen los destinos de la misma, su organización y funcionamiento (por ejemplo, identificación de los constituyentes; el nombre; el objeto; la sede social; las causales de extinción; el régimen de administración y representación; el régimen de ingreso, admisión, renuncia, sanciones disciplinarias, exclusión de asociados y recursos contra las decisiones; los órganos sociales de gobierno, administración y representación; el procedimiento de liquidación). En cuanto a su modificación, aclara que el mismo puede ser modificado en la forma que el propio estatuto o la ley establezcan.

Produce efectos desde su otorgamiento (simples asociaciones), salvo que requiera inscripción (asociaciones civiles) en cuyo caso es oponible a terceros a partir de esta, excepto que el tercero conozca la modificación no inscripta, o sea, la realidad extraregistral. Se trata de una aplicación del principio de la buena fe (art. 9º CCyC) parámetro conforme al cual deben ejercerse los derechos.

Gobierno, administración y fiscalización: El estatuto debe contener normas sobre el gobierno, la administración y representación y, si la ley la exige, sobre la fiscalización interna de la persona jurídica.

En ausencia de previsiones especiales rigen las siguientes reglas:

a) Si todos los que deben participar del acto lo consienten, pueden participar en una asamblea o reunión del órgano de gobierno, utilizando medios que les permitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos. El acta debe ser suscripta por el presidente y otro administrador, indicándose la modalidad adoptada, debiendo guardarse las constancias, de acuerdo al medio utilizado para comunicarse.

b) Los miembros que deban participar en una asamblea, o los integrantes del consejo, pueden autoconvocarse para deliberar, sin necesidad de citación previa. Las decisiones que se tomen son válidas, si concurren todos y el temario a tratar es aprobado por unanimidad.

Deber de lealtad y diligencia. Interés contrario: Los administradores de la persona jurídica deben obrar con lealtad y diligencia.

No pueden perseguir ni favorecer intereses contrarios a los de la persona jurídica. Si en determinada operación los tuvieran por sí o por interpósita persona, deben hacerlo saber a los demás miembros del órgano de administración o en su caso al órgano de gobierno y abstenerse de cualquier intervención relacionada con dicha operación.

Les corresponde implementar sistemas y medios preventivos que reduzcan el riesgo de conflictos de intereses en sus relaciones con la persona jurídica.

Responsabilidad de los administradores: Los administradores responden en forma ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica, sus miembros y terceros, por los daños causados por su culpa en el ejercicio de sus funciones, por acción u omisión.

Obstáculos que impiden adoptar decisiones: Si como consecuencia de la oposición u omisión sistemáticas en el desempeño de las funciones del administrador, o de los administradores si los hubiera, la persona jurídica no puede adoptar decisiones válidas, se debe proceder de la siguiente forma:

a) El presidente, o alguno de los coadministradores, si los hay, pueden ejecutar los actos conservatorios.

b) Los actos así ejecutados deben ser puestos en conocimiento de la asamblea que se convoque al efecto dentro de los 10 días de comenzada su ejecución.

c) La asamblea puede conferir facultades extraordinarias al presidente o a la minoría, para realizar actos urgentes o necesarios; también puede remover al administrador.

Transformación. Fusión. Escisión: Las personas jurídicas pueden transformarse, fusionarse o escindirse en los casos previstos por el código o por la ley especial. En todos los casos es necesaria la conformidad unánime de los miembros de la persona o personas jurídicas, excepto disposición especial o estipulación en contrario al estatuto.

- *Interpretación*

Hay ***transformación*** cuando una persona jurídica adopta otra de las formas jurídicas previstas legalmente (por ejemplo, cuando una sociedad adopta un nuevo tipo social). No se disuelve la entidad ni se alteran sus derechos y obligaciones.
La Ley General de Sociedades 19.550 regula la transformación de las sociedades, autorizando
la modificación del tipo social adoptado originalmente por los socios (arts. 74 a 81). Las fundaciones no pueden ser objeto de una transformación porque carecen de un órgano soberano que pueda decidir; son simplemente un patrimonio de afectación que no tiene voluntad por sí para transformarse, pues la única voluntad es la del fundador, estratificada en el estatuto. Es diferente en las asociaciones, pues ellas sí tienen su voluntad, que se forma en la asamblea y podrá incluso resolver, transformar la asociación en una fundación. En cambio, la fundación no puede alterarse ya que carece de sustrato subjetivo.

Hay ***fusión*** cuando dos o más personas jurídicas se disuelven sin liquidarse para constituir una nueva; o cuando una ya existente incorpora a una u otras que, sin liquidarse, son disueltas. La nueva entidad o la incorporante adquiere la titularidad de los derechos y obligaciones de las personas jurídicas disueltas, produciéndose la transferencia total de sus respectivos patrimonios en la forma y en el momento que dispone la ley.
La Ley General de Sociedades 19.550 regula este instituto en los arts. 82 a 87. Lo propio ocurre con las fundaciones (art. 223, inc. b, CCyC).

Hay ***escisión*** cuando:

a) Una persona jurídica, sin disolverse, destina parte de su patrimonio para fusionarse con otras entidades existentes o para participar con ellas en la creación de una nueva persona.

b) Una entidad, sin disolverse, destina parte de su patrimonio para constituir una o varias personas jurídicas nuevas.

c) Una persona jurídica se disuelve sin liquidarse para constituir, con la totalidad de su patrimonio, nuevas entidades.

Este instituto es utilizado, particularmente, en materia societaria (art. 88 de la ley 19.550).

En todos los casos es necesaria la conformidad unánime de los miembros de la persona o personas jurídicas, excepto disposición especial o estipulación en contrario del estatuto. Así, por ejemplo, según la Ley Orgánica de Asociaciones Mutuales 20.321, "Las asociaciones mutuales podrán fusionarse entre sí. Para ello se requerirá: a) Haber sido aprobada previamente la fusión en Asamblea de socios y b) Aprobación del Instituto Nacional de Acción Mutual" (art. 30).

Persona jurídica - Disolución y liquidación

Causales: La persona jurídica se disuelve por:

a) La decisión de sus miembros adoptada por unanimidad o por la mayoría establecida por el estatuto o disposición especial.

b) El cumplimiento de la condición resolutoria a la que el acto constitutivo subordinó su existencia.

c) La consecución del objeto para el cual la persona jurídica se formó, o la imposibilidad sobreviniente de cumplirlo.

d) El vencimiento del plazo.

e) La declaración de quiebra; la disolución queda sin efecto si la quiebra concluye por avenimiento o se dispone la conversión del trámite en concurso preventivo, o si la ley especial prevé un régimen distinto.

f) La fusión respecto de las personas jurídicas que se fusionan o la persona o personas jurídicas cuyo patrimonio es absorbido; y la escisión respecto de la persona jurídica que se divide y destina todo su patrimonio.

g) La reducción a uno del número de miembros, si la ley especial exige pluralidad de ellos y ésta no es restablecida dentro de los tres meses.

h) La denegatoria o revocación firmes de la autorización estatal para funcionar, cuando ésta sea requerida.

i) El agotamiento de los bienes destinados a sostenerla.

j) Cualquier otra causa prevista en el estatuto o en otras disposiciones de este Título o de ley especial.

Liquidación y responsabilidades: Vencido el plazo de duración, resuelta la disolución u ocurrida otra causa y declarada en su caso por los miembros, la persona jurídica no puede realizar operaciones, debiendo en su liquidación concluir las pendientes.

La liquidación consiste en el cumplimiento de las obligaciones pendientes con los bienes del activo del patrimonio de la persona jurídica o su producido en dinero.
Previo pago de los gastos de liquidación y de las obligaciones fiscales, el remanente, si lo hay, se entrega a sus miembros o a terceros, conforme lo establece el estatuto o lo exige la ley.

En caso de infracción responden ilimitada y solidariamente sus administradores y aquellos miembros que, conociendo o debiendo conocer la situación y pudiendo hacer algo para evitarlo no lo hicieron.

Desde una perspectiva tradicional, las regulaciones jurídicas han diseñado como justificación o fundamento de estas incapacidades la protección del sujeto; las restricciones admisibles a la capacidad de hecho se fundan en ciertas condiciones de la persona (tradicionalmente, la minoría de edad y la condición de salud mental) que la tornan vulnerable frente a terceros, exponiéndola a riesgo de perjuicio o abuso en el libre tráfico jurídico.
Así, la restricción a la capacidad aparece fundada en la pretensión de protección de la persona por el ordenamiento, auxiliando la ejecución de los actos a través de mecanismos de asistencia para su celebración.

Como respuesta a la limitación que importa la incapacidad, se establece la figura que represente a esta persona impedida de obrar; en el caso de los menores de edad, sus representantes legales —padres o tutores—, y en el de las personas mayores de edad, su curador.

El CC, siguiendo la clasificación de Freitas que fue tomada por Vélez Sarsfield, estableció la distinción entre incapacidades de hecho absolutas y relativas.

- ***Incapacidad absoluta:*** Significaban la privación total de la aptitud de ejercer derechos por sí mismo. En esta categoría Vélez ubicó:
  - Las personas por nacer
  - Los menores impúberes (menores de 14 años),
  - Los “dementes”
  - Los sordomudos que no saben darse a entender por escrito” (art. 54 CC).

- ***Incapacidad relativa:*** Posibilitaba el reconocimiento de ciertas excepciones a la regla de incapacidad en casos particulares, comprendiendo la situación de los llamados “menores adultos” (mayores de 14 años), quienes podían ejercer determinados actos reconocidos por el ordenamiento (art. 55 CC).

- ***Incapacidad absoluta:*** La privación total de la aptitud de ejercer derechos por sí mismo.

  a) Persona por nacer (representantes: sus padres y a falta de estos, los curadores que se les nombre).

  b) Personas menores de edad no emancipadas (representantes: sus padres, si faltan los padres, o ambos son incapaces, o están privados de la responsabilidad parental, o suspendidos en su ejercicio, el tutor que se les designe).

  c) Persona incapaz por algún impedimento que no lo hace valerse por sí mismo (representante: curadores que se les nombre).

- ***Incapacidad relativa:*** Son relativamente incapaces de ejercicio los menores, pero tienen plena capacidad de derecho, por ello efectúan actos jurídicos a través de sus representantes.

- ***Otras incapacidades***

  a) A quienes por embriaguez o uso de estupefacientes estén expuestos a otorgar actos jurídicos perjudiciales a su persona o patrimonio.

  b) A los disminuidos en sus facultades cuando el juez determine que el ejercicio de su plena capacidad pueda dañar su persona o patrimonio.

  c) A quienes por la mala administración y disposición de sus bienes expusieran a su familia a la pérdida del patrimonio, Etc.

Objeto de las relaciones jurídicas: bienes y cosas. concepto

Titularidad de derechos (Art. 15): Las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio conforme con lo que se establece en este código.

Bienes y cosas (Art. 16): Los derechos referidos en el primer párrafo del artículo 15 pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico. Los bienes materiales se llaman cosas. Las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre.

Bienes. Concepto: Se denominan bienes, a los objetos materiales e inmateriales, susceptibles de valor. El conjunto de bienes de una persona constituye su patrimonio.

Si un bien integra el patrimonio de una persona, existe un derecho individual de ella con relación a ese bien; derecho que debe ser ejercido por su titular.

El concepto de persona empleado abarca tanto a las humanas como a las jurídicas.

El concepto de "bien" resulta notablemente ampliado en comparación a la anterior legislación. Para el Código de Vélez los bienes entendidos en "sentido amplio" abarcaban las cosas (objetos materiales) y los derechos (objetos inmateriales) con valor económico. No obstante, la nueva legislación expande el concepto de tal forma que, actualmente, los bienes en "sentido amplio" comprenden también:

a) Los derechos individuales de las personas sobre bienes que integran su patrimonio (arts. 15, 16, 225, 235 y ss. y 1882 y ss.)

b) Los derechos individuales de las personas sobre el cuerpo humano (art. 17)

c) Los derechos de las comunidades indígenas sobre bienes comunitarios (art. 18)

d) Los derechos de incidencia colectiva (art. 14, 240, 241)

En síntesis, para el CCyC el término "bien" en "sentido amplio" abarca:

1) Los bienes del individuo (cosas y derechos con valor económico y el cuerpo humano o sus partes, los cuales no tienen valor económico)

2) Los bienes colectivos.

3) Los bienes comunitarios.

Bienes del individuo: Denominamos "bienes del individuo" a aquellos que poseen un valor (elemento tipificante del concepto de "bien") y sobre los cuales las personas pueden ser titulares de derechos individuales.

El art. 15 CCyC reza: *"las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio"*, más el art. 16 CCyC establece que *"los derechos referidos en el primer párrafo del art. 15 pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico"* da cuenta de que las personas "pueden" ser también titulares de derechos individuales sobre bienes que no tienen valor económico (por ello no forman parte del patrimonio).

⟹ Por los motivos brindados, en rigor, los bienes del individuo se subclasifican en:

a) Bienes con valor económico: La norma establece que los derechos individuales pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico, concepto amplio que comprende tanto a las cosas como a los bienes que no son cosas.

- ***Cosas:*** El art. 2311 CC —luego de la Reforma de la ley 17.711— rezaba: *"se llaman cosas en este código, los objetos materiales susceptibles de tener un valor"*. La doctrina vacilaba alrededor de la clase de "valor" que debían tener los objetos materiales para que ellos puedan ser considerados jurídicamente como "cosas".

  El art. 16 del CCyC se limita tan solo a señalar que *"los bienes materiales se llaman cosas"*, sin aludir al valor como elemento, aunque este sea esencial. Pero considerando que las cosas requieren de un valor para ser tales, debemos dar por supuesta su inclusión. Resta definir si este valor debe o no ser económico. Nos inclinamos por la primera opción ya que las cosas pueden ser objeto de derechos subjetivos (como es el caso de los derechos personales o reales) que integran el patrimonio del sujeto (los elementos de los que se

compone el patrimonio se encuentran *"bajo la relación de un valor pecuniario"*, segundo párrafo de la nota al art. 2312 CC).

Respecto de las "cosas", es ineludible su contenido pecuniario, aunque existan supuestos donde el valor económico coexista con otro de naturaleza "social", como es el caso del agua.

∴ Definimos como ***cosas*** a los objetos materiales susceptibles de tener valor económico, todo aquello que ocupe un lugar en el espacio y sea perceptible con los sentidos.

Siguiendo el criterio legislativo previo, las disposiciones referentes a las cosas se aplican a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre, categoría que comprende a las distintas formas de producción de energía (hidroeléctrica, eólica, nuclear, solar, térmica, etc.).
Ejemplo: La electricidad, el patrimonio cultural

Las cosas tienen en este código una regulación específica, contenida en una diversidad de artículos, entre los que se encuentran, por ejemplo:

- ✓ Los relativos a las obligaciones de dar (Libro Tercero, Título I, Capítulo 3)
- ✓ Los contratos referidos a su transmisión (como compraventa, permuta, donación, etc.).
- ✓ La regulación misma de los derechos reales.

- ***Bienes que no son cosas:*** Son bienes inmateriales, es decir, sin tangibilidad material, susceptibles de tener valor.
  EL CCyC omite la referencia a los "objetos inmateriales", no obstante, a pesar de ello la categoría existe y el código no puede desconocerla, ya que sería negar una realidad.
  Ejemplo: Los derechos que se refieren a los derechos patrimoniales, como la propiedad intelectual (derecho que tiene el autor de una obra científica, literaria o artística para disponer de ella y explotarla económicamente por cualquier medio).

  También en el CCyC se regulan las obligaciones relativas a bienes que no son cosas (art. 764 concs. CCyC) y los contratos habitualmente empleados para su transmisión (por ejemplo, cesión, factoraje, etc.).

b) *Bienes sin valor económico:* Este es el caso de los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes que no tienen un valor comercial, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social.

> *El art. 17 CC y C, bajo el epígrafe "Derechos sobre el cuerpo humano", establece que "los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes no tienen un valor comercial, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social y solo pueden ser disponibles por su titular siempre que se respete alguno de esos valores y según lo dispongan las leyes especiales".*

Al respecto, la solución que provee este artículo es crear una categoría de objeto de derechos que no tienen un valor económico, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social. El valor configura un elemento de la tipicidad de la noción de bien y está calificado porque es afectivo (representa algún interés no patrimonial para su titular), terapéutico (tiene un valor para la curación de enfermedades), científico (tiene valor para la experimentación), humanitario (tiene valor para el conjunto de la sociedad). En todos los casos se trata de valores que califican la noción de bien como un elemento de tipicidad. En síntesis, sobre este "nuevo" objeto recaen derechos individuales que no forman parte del patrimonio del sujeto en virtud de que no poseen valor económico.

Bienes colectivos: Son aquellos que pertenecen a toda la comunidad, siendo indivisibles y no admitiendo exclusión alguna; asimismo, respecto de esta clase de bienes, no existe un derecho de apropiación individual ya que sobre ellos no recaen derechos subjetivos.
Ejemplo: El ambiente, el cual es un bien de naturaleza colectiva que corresponde a toda la comunidad y no a una pluralidad de sujetos.

La Corte precisa que los bienes colectivos "no tienen por titulares a una pluralidad indeterminada de personas, ya que ello implicaría que si se determinara el sujeto en el proceso este sería el titular, lo cual no es admisible. Tampoco hay una comunidad en sentido técnico, ya que ello importaría la posibilidad de peticionar la extinción del régimen de cotitularidad".

Bienes comunitarios - Derechos de las comunidades indígenas (art 18): Las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo establezca la ley, de conformidad con lo dispuesto por el art. 75 inc. 17 de la CN.

Conclusión: Además de bienes con valor económico e integración al patrimonio de un sujeto que ejerce sobre ellos derechos individuales, es posible determinar la existencia tanto de bienes que pertenecen a las personas y tienen una utilidad, pero no valor económico (por ejemplo, órganos o material genético) como de otros que pertenecen a comunidades (art. 18) o que integran la categoría de bienes colectivos (ambiente).

Bienes con relación a las personas y los derechos de incidencia colectiva: limite al ejercicio de los derechos individuales

Límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes: El ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. Debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial.

Clasificación de los bienes

Clasificación

- a) En sí mismos (como son; es decir, por su naturaleza)
  - Muebles e inmuebles
  - Divisibles e indivisibles
  - Principales y accesorios
  - Consumibles y no consumibles
  - Fungibles y no fungibles
  - Enajenables y no enajenables
- b) En relación a las personas (titular de las cosas)
  - Del estado
    - Dominio público
    - Dominio privado
  - Comunidades indígenas originarias
  - De los particulares

Clasificación: a) En sí mismos

Muebles e inmuebles

Cosas muebles: Son las que pueden desplazarse por sí mismas o por una fuerza externa.

La norma alude a las cosas muebles por su naturaleza, contemplado sus requisitos:

- *"Son cosas muebles las que pueden desplazarse por sí mismas"*: Son cosas muebles por su naturaleza las que pueden moverse de forma autónoma.
  Ejemplo: Los animales (semovientes).
- *"… o por una fuerza externa":* Son también cosas muebles por su naturaleza las que, sin tener autonomía en el movimiento (para poder desplazarse), pueden ser llevadas de un lugar al otro en virtud de una fuerza externa.
  Ejemplo: Una silla / un cuadro / un jarrón / o de artefactos rodantes dotados de propulsión propia (automóviles, motocicletas, trenes, etc.)

Cosas inmuebles: Son las cosas que están fijas en un lugar determinado, no pudiendo ser trasladadas a otro lugar.

- ***Por su naturaleza:*** Son inmuebles por su naturaleza el suelo, las cosas incorporadas a él de una manera orgánica y las que se encuentran bajo el suelo sin el hecho del hombre. Es decir, no depende de la acción del hombre.

- *"las cosas que se encuentran por sí mismas inmovilizadas, como el suelo y todas las partes sólidas o fluidas que forman su superficie y profundidad".*

- *"... las cosas incorporadas a él de una manera orgánica...":* El enunciado alude a los vegetales cualquiera sea su clase, siempre y cuando se encuentren incorporados al suelo de una manera orgánica.
  Ejemplo: Árboles / arbustos / plantas / pastos, etc.
  No son inmuebles por su naturaleza las plantas que se encuentran en macetas ya que ellas son cosas muebles en virtud de poder transportarse de un lugar a otro.

- *"... y las que se encuentran bajo el suelo sin el hecho del hombre":* Todo aquello que se encuentre debajo del suelo sin la concurrencia de la actividad del hombre.
  Ejemplo: Los minerales sólidos, líquidos o gaseosos / minas de metales preciosos / napas petrolíferas o gaseosas / No son inmuebles por su naturaleza los minerales extraídos, los tesoros, monedas y otros objetos puestos bajo el suelo ya que ellos son puestos bajo el suelo por el hombre.

➢ ***Por accesión:*** Son inmuebles por accesión las cosas muebles que se encuentran inmovilizadas por su adhesión física al suelo, con carácter perdurable. En este caso, los muebles forman un todo con el inmueble y no pueden ser objeto de un derecho separado sin la voluntad del propietario. No se consideran inmuebles por accesión las cosas afectadas a la explotación del inmueble o a la actividad del propietario.

Para que una cosa sea un inmueble por accesión física deben darse los siguientes requisitos:

- *"... cosas muebles...":* Los inmuebles por accesión física son originariamente cosas muebles. Sin embargo, mutan en su naturaleza jurídica al encontrarse inmovilizadas en razón de su adhesión física al suelo con carácter perdurable.
  Ejemplo: Los materiales con los que se construye un edificio son, en el momento en que se las emplea, cosas esencialmente muebles; vienen a ser inmuebles a medida que se las incorpora al edificio; porque el edificio del que vienen a formar en adelante una parte necesaria, es el mismo inmueble, como parte integrante del suelo, del que no se pueden separar sin destruirlo.

- *"... que se encuentran inmovilizadas por su adhesión física al suelo...":* Para que las cosas muebles cambien de naturaleza y pasen a ser inmuebles por accesión física es necesario que ellas se encuentren "inmovilizadas" como producto de una adhesión física al suelo provocada por el hecho del hombre. De esta forma se descartan aquellas cosas inmovilizadas por sí mismas al suelo, ya que serían cosas inmuebles por su naturaleza.
  Ejemplo: Los edificios, pues no obstante haberse formado de partes muebles (ladrillos, cañerías, cemento, puertas, ventanas, etc.), el todo forma algo separado y diferente de las partes que solo puede existir adherido físicamente al suelo / Los molinos / Las galerías de una mina / Los pozos de petróleo.

- *"... con carácter perdurable":* El art. 2315 del CC rezaba: "con tal que esta adhesión tenga el carácter de perpetuidad". El gran cambio que introduce el art. 226 del CCyC, respecto del art. 2315 del CC se da en que el actual art. 226 demanda un "carácter perdurable" de la inmovilización de la cosa mueble por su adhesión física al suelo. El cambio produce una mayor flexibilidad, si se entiende que perdurable es lo que dura mucho tiempo, mientras que perpetuo es lo que dura y permanece para siempre. No obstante, lo central es que cualquiera sea la fórmula que se escoja (perpetuidad, permanencia, perdurabilidad), no son inmuebles por accesión física las cosas muebles adheridas al suelo con carácter temporario o provisorio.
  Ejemplo: No son inmuebles por accesión física las casillas, tinglados, pabellones o galpones que se arman para ocasiones determinadas, ya que todas ellas son adhesiones transitorias.

Derogación de los inmuebles por accesión moral y por carácter representativo: El Código elimina en materia de cosas inmuebles la subclasificación de:

➢ ***Inmuebles por accesión moral:*** El art. 2316 CC establecía que *"son también inmuebles las cosas muebles que se encuentran puestas intencionalmente, como accesorios de un inmueble, por el propietario de este, sin estarlo físicamente".*
Ejemplo: Son inmuebles por accesión las cosas muebles que se inmovilizan por adhesión física al suelo (casa) o por accesión moral (los muebles que hay en la casa).

- ***Inmuebles por carácter representativo:*** El art. 2317 CC expresaba: *"son inmuebles por su carácter representativo los instrumentos públicos de donde constare la adquisición de derechos reales sobre bienes inmuebles, con exclusión de los derechos reales de hipoteca y anticresis".*

Divisibles e indivisibles

Cosas divisibles: Son aquellas que pueden ser divididas en porciones reales sin ser destruida (no pierden su esencia como tal). Cada porción real, producto de la división, forma un todo homogéneo y análogo tanto a las otras partes como a la cosa misma.
Las cosas no pueden ser divididas si su fraccionamiento convierte en antieconómico su uso y aprovechamiento. En materia de inmuebles, la reglamentación del fraccionamiento parcelario corresponde a las autoridades locales.
Ejemplos: Los granos / una torta / la tierra / el dinero.

- *Observación:*

  Comparando con el CC, la única modificación que se evidencia es el cambio de la fórmula *"aquellas que sin ser destruidas enteramente",* por el de *"sin ser destruidas".* Por definición, "enteramente" significa "de manera completa o total", razón por la cual era viable la división de una cosa que, aunque se destruya parcialmente durante el proceso de división, no tornara a la parte dividida en antieconómica para su uso y aprovechamiento. Mas ello ya no es posible, porque la cosa no puede ser destruida ni parcialmente, aunque esa destrucción no incida en su capacidad de uso ni en su aptitud económica.

Cosas indivisibles: Son aquellas que al ser divididas pierden su esencia como tal, se destruyen o si su fraccionamiento convierte en antieconómico su uso y aprovechamiento.
Ejemplos: Si parto una mesa ya no es más una mesa / una silla / un libro / un automóvil / animales, etc.

- *Divisibilidad económica:*

  Por último, señalamos que los requisitos de la "divisibilidad material y económica" se proyectan sobre la prestación de las obligaciones divisibles e indivisibles. El art. 806 CC y C señala que *"la prestación jurídicamente divisible exige la concurrencia de los siguientes requisitos:*

  a) Ser materialmente fraccionable, de modo que cada una de las partes tenga la misma calidad del todo.

  b) No quedar afectado significativamente el valor del objeto, ni ser antieconómico su uso y goce, por efecto de la división.

Principales y accesorios

Cosas principales: Son las que pueden existir por sí mismas. No dependen de otra cosa para su existencia.
Ejemplo: Lote de terreno / una mesa, etc.

- *Observación:*

  El CC trataba esta clasificación en el art. 2327, estableciendo que las cosas principales eran *"las que pueden existir para sí mismas y por sí mismas"*. Se advierte cómo el CC y C elimina la expresión *"para sí mismas"*. Sin perjuicio de esto, lo esencial de las cosas principales es que poseen independencia en cuanto a su existencia; por ello poseen un régimen jurídico propio. Por último, señalamos que la cosa principal puede ser mueble o inmueble.

Cosas accesorias: Son aquellas cuya existencia y naturaleza son determinadas por otra cosa de la cual dependen o a la cual están adheridas. Su régimen jurídico es el de la cosa principal, excepto disposición legal en contrario.
Si las cosas muebles se adhieren entre sí para formar un todo sin que sea posible distinguir la accesoria de la principal, es principal la de mayor valor. Si son del mismo valor no hay cosa principal ni accesoria.
Ejemplo: Una ventana necesita una pared / una casa necesita un terreno / una joya engarzada en la que hay una piedra preciosa (la principal es la piedra, lo accesorio, el engarce) / los artefactos sanitarios e instalaciones sanitarias / los medidores de luz y gas / estatuas / espejos, etc.

■ *Observación:*

Lo accesorio es "el objeto reunido accesoriamente, esto es, como dependiente, como apéndice, como parte sometida a una cosa principal". Se definen las cosas accesorias como aquellas que, no obstantes su individualidad, se hallan relacionadas de tal manera con otras, que no es posible concebir su ser, sin la previa existencia de las otras ⟹ Carecen de un régimen propio y autónomo y, en consecuencia, deben seguir el régimen de la cosa principal a la cual se hallan adheridas o de la cual dependen.
Ejemplo: No se han considerado como cosas accesorias los galpones para guardar materiales / techos desmontables / estufas / despensas / letreros luminosos, etc.

Consumibles y no consumibles

Cosas consumibles: Son aquellas cuya existencia termina con el primer uso.
Ejemplo: Los alimentos y las bebidas al ser ingeridos.

■ *Observación:*

Se advierte que el CC y C reduce el concepto de cosa consumible al consumo "natural, material o absoluto". Para esta clase de consumo, las cosas consumibles son aquellas "cuya existencia termina con el primer uso", entendido este último como aquel que, siendo normal (adecuado a la naturaleza y al destino de la cosa), fatalmente deriva en la destrucción de la cosa.

Respecto de las cosas consumibles —cuyo consumo es "material"—, la doctrina remarca la nota de la "destrucción" de la cosa. No obstante, "la noción de consumibilidad se debe entender en sentido no físico, sino técnico jurídico". La consumibilidad física no coincide con la jurídica. Consumición jurídica no quiere decir destrucción de la materia (ya que, físicamente, la materia jamás se destruye, sino que se transforma siempre), sino transformación de la función económico-social de la cosa.
Ejemplo: Cuando quemo leña, físicamente he transformado, pero no destruido materia alguna; jurídicamente, por el contrario, he destruido aquella entidad que primeramente era leña y que ahora ya no lo es.

Cosas no consumibles: Las que no dejan de existir por el primer uso que de ellas se hace, aunque sean susceptibles de consumirse o deteriorarse después de algún tiempo.
Ejemplo: La mayoría de los muebles que constituyen el ajuar de una casa (como mesas, sillas, utensilios de cocina, etc.), que no dejan de existir por el primer uso que de ellas se haga, aunque el paso del tiempo y el propio uso las vayan estropeando / un libro / un auto, etc.

■ *Observación:*

Respecto de las cosas no consumibles, no se extinguen con el primer uso, aunque puedan sufrir algún menoscabo o deterioro normal por su utilización a lo largo del tiempo.

Fungibles y no fungibles

Cosas fungibles: Son aquellas en que todo individuo de la especie equivale a otro individuo de la misma especie, y pueden sustituirse por otras de la misma calidad y en igual cantidad.
Ejemplo: Dinero / vino / cereales / si pido un huevo puedo devolver un huevo ya que son reemplazables.

■ *Observación:*

- Biondi ensena que "toda cosa, individualmente considerada, desde el punto de vista rigurosamente físico, presenta caracteres y elementos que la individualizan y la hacen distinguir de las demás, aunque esté comprendida en la misma categoría. En la naturaleza no existen entidades absolutamente idénticas, ni hombres ni cosas: un billete de banco o una cierta cantidad de trigo son cosas físicamente distintas de otro billete del mismo tipo y valor o de una igual cantidad de trigo de la misma calidad (…) Pero, desde el punto de vista práctico, en la valoración social se trata de cosas absolutamente idénticas, porque no hay interés en tener un determinado billete o una determinada cantidad de trigo de la misma calidad (…) Una cosa puede sustituir muy bien a otra precisamente porque se trata de cosas socialmente idénticas".

  El art. 232 continúa: *"… y pueden sustituirse por otras de la misma calidad y en igual cantidad".*
  En virtud de la falta de individualidad propia de las cosas fungibles es que resulta una consecuencia natural que ellas puedan "sustituirse por otras de la misma calidad y en igual cantidad".

- Por último, las cosas fungibles son objeto del contrato de mutuo (art. 1525); el comodato por definición legal tiene por objeto cosas no fungibles (art. 1533), pero puede recaer sobre cosas fungibles (art. 1534); el usufructo tiene por objeto cosas no fungibles (art.2130,inc. a) y, excepcionalmente, una cosa fungible cuando recae sobre un conjunto de animales (art. 2130, inc. c).

Cosas no fungibles: No tiene equivalencia con ninguna otra cosa, son irreemplazables, no equiparables.
Ejemplos: La vida / una casa / un caballo de carreras / Si presto un anillo con afecto sentimental y me lo pierden, por más que me devuelvan otro anillo igual físicamente, no son equivalentes principalmente por el valor afectivo adicional.

Bienes dentro y fuera del comercio

Bienes fuera del comercio (no enajenables o inenajenables): Están fuera del comercio los bienes cuya transmisión está expresamente prohibida (cosa absolutamente inajenable):

a. Por la ley.

b. Por actos jurídicos, en cuanto este Código permite tales prohibiciones.

Ejemplo: Nadie puede vender una escuela / una calle, etc.

Las cosas relativamente inenajenables son las que necesitan una autorización previa para su enajenación (es el caso de los bienes cuyos titulares sean menores o incapaces).

Bienes dentro del comercio (enajenables): Son aquellas que están en el comercio y cuya enajenación no fuera prohibida expresamente o dependiere de una autorización pública, es decir, se pueden comprar o vender.
Ejemplo: Automóvil.

- *Bienes "dentro" y "fuera" del comercio:*

  Los bienes se encuentran dentro o fuera del comercio, según sean o no libremente transmisibles por su titular. La regla es que los bienes se encuentran dentro del comercio, mientras que los bienes fuera del comercio constituyen la excepción.

Clasificación: b) En relación a su titularidad

Del estado

Bienes pertenecientes al dominio público: Los bienes del dominio público del estado pertenecen a él, en su carácter de órgano político de la sociedad.

- *Son bienes pertenecientes al dominio público, excepto lo dispuesto por leyes especiales:*

  a) El mar territorial hasta la distancia que determinen los tratados internacionales y la legislación especial (se entiende por mar territorial el agua, el lecho y el subsuelo).

  b) Las aguas interiores, bahías, golfos, ensenadas, puertos, ancladeros y las playas marítimas.

  c) Los ríos, arroyos y demás aguas que corren por cauces naturales, los lagos y lagunas navegables, los glaciares y el ambiente periglacial y toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general.

  d) Las islas formadas o que se formen en el mar territorial o en toda clase de ríos, estuarios, arroyos, o en los lagos o lagunas navegables, excepto las que pertenecen a particulares.

  e) El espacio aéreo suprayacente al territorio y a las aguas jurisdiccionales de la Nación Argentina.

  f) Las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra pública construida para utilidad o comodidad común.

  g) Los documentos oficiales del Estado.

  h) Las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos.

■ *Uso y goce:*

Los bienes del dominio público del estado están afectados al uso y goce de todas las personas, sujeto a las disposiciones generales y locales.

■ *Caracteres:*

El art. 237 comienza con la enunciación de los caracteres inherentes a los bienes públicos del Estado.

- ***Inalienables:*** Los bienes del dominio público, al estar destinados a la utilidad y la comodidad de toda la sociedad, se encuentran fuera del comercio privado. Se deriva de la inalienabilidad el hecho de que no puedan embargarse tales bienes.
- ***Imprescriptibles:*** No pueden adquirirse por prescripción. Ni siquiera podría un particular alegar una "posesión inmemorial" sobre aquellos con el objeto de adquirirlos por usucapión[1]. Ello, en tanto los particulares no ejercen el uso sobre las cosas del dominio público del Estado por medio de la posesión, sino que aquel uso se efectiviza mediante la tenencia absoluta de la cosa perteneciente al Estado.

Usucapión[1]: Adquisición de un derecho mediante su ejercicio en las condiciones y durante el tiempo previstos en ley.

- ***Inembargables:*** No puedo echar manos al bien para producir el desapoderamiento del mismo y subastarlo o apoderarme; no se pueden obtener bienes de esta naturaleza ya que mi interés particular está por debajo del interés público. No pueden ser entregados para el cumplimiento de una deuda.

Los bienes públicos del estado son inenajenables, inembargables y son imprescriptibles (excepto aplicación de proceso de desafectación). Cesa el carácter de bien del dominio público, por su "desafectación de su destino". Es decisión del estado, y corresponde al PL, de entender que la cosa ha dejado de servir directamente al uso y goce público, esta desafectación hace ingresar esos bienes, como bienes privados del Estado.
Ejemplo: Tierras ocupadas por caminos abandonados.

■ *Hay dos formas especiales de uso de los bienes públicos del Estado:*

1) ***Concesión:*** Contrato por el cual, se le permite a un individuo realizar cierta actividad durante un tiempo determinado, sobre ese bien público. Ejemplo Confitería, bares en el parque.
2) ***Permiso:*** Es una autorización a usar espacios públicos que son bienes públicos. Ejemplos: sillas en las peatonales, que son de los bares.

Bienes pertenecientes al dominio privado: Son los que el estado necesita para su funcionamiento.

■ *Pertenecen al Estado nacional, provincial o municipal, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales:*

a) Los inmuebles que carecen de dueño.

b) Las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas, sustancias fósiles y toda otra de interés similar, según lo normado por el Código de Minería.

c) Los lagos no navegables que carecen de dueño.

d) Las cosas muebles de dueño desconocido que no sean abandonadas, excepto los tesoros.

☐ *Observación:*

Este inciso se corresponde con el inciso 3) del art. 2342 CC que establecía *"los bienes vacantes o mostrencos, y los de las personas que mueren sin tener herederos, según las disposiciones de este Código"*. Los bienes vacantes son las cosas inmuebles de propietario desconocido, y a falta de titular actual, eran atribuidos al Estado. Los bienes mostrencos, por su parte, son las cosas muebles que no tienen dueño. La alusión a los bienes que dejare una persona sin herederos podría cuadrar dentro de los bienes vacantes o mostrencos, dependiendo la naturaleza mueble o inmueble de las cosas que dejare luego de su muerte.

Se advierte que el inc. d) solamente refiere a "las cosas muebles de dueño desconocido que no sean abandonadas", lo que significa que no contempla a los bienes vacantes, sino que apunta solamente a los bienes mostrencos. En función de lo expuesto, parecería que quedan excluidos del dominio privado del Estado los inmuebles de propietario desconocido (bienes vacantes). Se podría decir, entonces, que este caso se cobija en el inc. a) —inmuebles que carecen de dueño— pero, el inc. a) alude técnicamente a los inmuebles que "nunca" pertenecieron a los particulares. Prueba de ello es que tal inciso reemplaza al

inciso 1) del art. 2342 CC, razón por la cual estamos en presencia de dos supuestos diferentes: 1) inmuebles que nunca han sido de los particulares (inc. a); y 2) inmuebles que siendo de los particulares, no tienen propietario actual (bienes vacantes); estos fueron omitidos por la nueva legislación.

e) Los bienes adquiridos por el Estado nacional, provincial o municipal por cualquier título.

- *Uso y goce:*

Los bienes del dominio privado del estado no son susceptibles del uso directo o indirecto de la comunidad.

- *Caracteres:*
  - ***Enajenables***
  - ***Prescriptibles***
  - ***Embargables***

Determinación y caracteres de las cosas del Estado. Uso y goce (art. 237): Los bienes públicos del Estado son inenajenables, inembargables e imprescriptibles. Las personas tienen su uso y goce, sujeto a las disposiciones generales y locales.
La Constitución Nacional, la legislación federal y el derecho público local determinan el carácter nacional, provincial o municipal de los bienes enumerados en los dos artículos 235 y 236.

La diferencia entre el dominio público y privado del Estado radica en el distinto "régimen jurídico" que se aplica en uno y otro caso. Por ello, cobra cabal importancia saber cuándo un bien queda sometido al régimen jurídico del dominio público ya que de él se derivan consecuencias tales como la inalienabilidad e imprescriptibilidad de dicho bien. En cambio, si el bien se encuentra sometido al dominio privado, el régimen aplicable será el de la propiedad privada con todas sus características ordinarias. Para que un bien quede sometido al régimen del dominio público, es menester que este se encuentre afectado al uso público, ya sea directa o indirectamente.

De Comunidades indígenas originarias

Bienes comunitarios - Derechos de las comunidades indígenas (art 18): Las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo establezca la ley, de conformidad con lo dispuesto por el art. 75 inc. 17 de la CN.

Se reconoce la preexistencia del dominio de las tierras a las comunidades aborígenes organizadas como tal.

Bienes de los particulares

Bienes de los particulares: Los bienes que no son del Estado nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipal, son bienes de los particulares sin distinción de las personas que tengan derecho sobre ellos, salvo aquellas establecidas por leyes especiales.

El artículo define por exclusión los bienes de los particulares, estableciendo que son aquellos que no son del Estado nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipal. Bajo este criterio, no importa la figura de la persona que se adjudica derechos sobre tales bienes ya que la persona no incide en su calificación como "de los particulares", a menos que una ley especial disponga lo contrario. En otras palabras, solo basta que los bienes no pertenezcan al Estado. La norma reproduce el art. 2347 CC, pero excluye la referencia a los bienes de la iglesia.

- *Casos particulares:*
  - Los puentes, caminos y cualquier otra construcción hecha por particulares en terrenos propios, son del dominio privado de los particulares, aunque permitan su uso y goce a todos.
  - Las vertientes que nacen y mueren dentro de una misma heredad, pertenecen en propiedad, uso y goce, al dueño de la heredad.
  - El uso y goce de los lagos que no son navegables, pertenecen a los propietarios ribereños.
  - Las aguas que surgen de los terrenos de los particulares, pertenecen a sus dueños, siempre que no formen cauce natural.

■ *Caracteres:*

Los bienes de los particulares están afectados por la enajenables y embargables. Salvo disposiciones especiales (la casa como bien de familia).

- ***Enajenables***
- ***Prescriptibles***
- ***Embargables***

■ *Clasificación:*

Sus titulares pueden aprovechar sus frutos y productos, disponer de ellos de acuerdo a la ley común y reclamar cuando un tercero los tenga indebidamente en su poder.

➢ ***Frutos:*** Son los objetos que un bien produce, de modo renovable, sin que se altere o disminuya su sustancia.

- Frutos naturales son las producciones espontaneas de la naturaleza.
- Frutos industriales son los que se producen por la industria del hombre o la cultura de la tierra.
- Frutos civiles son las rentas que la cosa produce. Las remuneraciones del trabajo se asimilan a los frutos civiles.

➢ ***Producto:*** Son los objetos no renovables que separados o sacados de la cosa alteran o disminuyen su existencia.

Los frutos naturales e industriales y los productos forman un todo con la cosa, si no son separados

Patrimonio

Este tema se encuentra en el Capítulo 2 del Título III bajo el nombre de ***"Función de Garantía***".

El CC y C omite consagrar la definición de patrimonio, y se limita solo a mencionarlo en el art. 15 *"las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio".* Por tal razón, parece adecuado tomar la definición de patrimonio que nos brindaba Vélez, aunque ajustándola con las precisiones que sean necesarias y conformes al "nuevo paradigma" en materia de bienes que instaura la nueva codificación.
El art. 2312 CC disponía que *"los objetos inmateriales susceptibles de valor, e igualmente las cosas, se llaman 'bienes'". El conjunto de los bienes de una persona constituye su "patrimonio".*

Se vislumbra, así, la diferencia que existe entre el contenido del art. 15 CC y C y el art. 2312 CC, en cuanto este último goza de mayor precisión, sobre todo al momento de determinar el contenido del patrimonio, ya que aquel manifiesta que el patrimonio se compone de "bienes", sin puntualizar el alcance de este vocablo.
⟹ De esta manera, el patrimonio se conforma de derechos de objeto y contenidos susceptibles de tener un valor económico, siendo la fuente de tal valor la aptitud que tienen aquellos para ser transferidos a título oneroso, gratuito o fiduciario; de ahí que los derechos personales, reales e intelectuales (estos últimos cuanto a su explotación pecuniaria) sean derechos subjetivos "patrimoniales". Por oposición, se encuentran los derechos extrapatrimoniales (como, por ejemplo, los derechos personalísimos, derechos derivados de las relaciones de familia, el derecho moral de autor, los derechos sobre el cuerpo humano y sus partes, entre otros).

Otro punto a remarcar es el hecho de comprender que estrictamente las cosas no integran el patrimonio de las personas, sino los derechos que tenemos sobre ellas.

Definición: Es el conjunto de bienes de las personas. Implica siempre un balance entre un activo y un pasivo, es decir, el patrimonio puede ser positivo, negativo, neutro o nulo. No se concibe persona sin patrimonio (aún si mi patrimonio es cero, sigue siendo un patrimonio en cuento a balance).
Al patrimonio, se lo puede analizar como atributo de la personalidad o como prenda común de los acreedores.

Caracteres del patrimonio:

a) ***Único e indivisible:*** Cada persona puede tener un patrimonio general único, lo que significa que nadie puede ser titular de más de un patrimonio general.

b) ***Es una universalidad jurídica:*** Es considerado en su conjunto, no interesan los derechos concretos que integran el patrimonio, pues los bienes que se incorporan al patrimonio responden aún por las deudas que existían antes. La unidad de la pluralidad de elementos que lo componen está dada por la ley.

c) ***Es necesario:*** Toda persona tiene un patrimonio, aunque no tenga bienes porque tiene la aptitud de poseerlos y eso es suficiente para concebir la existencia de patrimonio.

d) ***Es inalienable:*** Se pueden transmitir los bienes particulares que lo integran, pero no el patrimonio en su totalidad.

e) ***Es la prenda de los acreedores,*** Los cuales pueden cobrarse a través de este. El patrimonio está gravado por las deudas que contrae el titular; pero los acreedores no pueden ir contra los bienes que lo integran individualmente considerados.

Derechos patrimoniales (composición): Son aquellos que sirven para la satisfacción de las necesidades económicas del titular de dichos derechos.

1) ***Derechos Creditorios:*** Facultan al titular para exigir que una persona determinada cumpla una obligación de dar, hacer o no hacer. Implica una relación jurídica entre un sujeto acreedor (activo) y otro deudor (pasivo).
Ejemplo: Compraventa en general.

2) ***Derechos Reales:*** Tratan las relaciones directas entre una persona y bienes o cosas. Son los poderes o facultades que el titular de ellos tiene de actuar directamente sobre una cosa
Ejemplo: Derechos reales de dominio (implica potestades, facultades que las personas tenemos sobre las cosas).

3) ***Derechos Intelectuales:*** Tratan las relaciones entre personas y sus creaciones intelectuales. El titular tiene la facultad de disponer, usar o gozar de sus creaciones intelectuales.
Ejemplo: Partituras, softwares, etc.

Patrimonio como atributo de la personalidad

El patrimonio como atributo: Cada individuo tiene un patrimonio único, intransmitible o inseparable de la persona misma. Forman un todo indivisible.

- *Existen 2 excepciones de la indivisibilidad del patrimonio:*

1) ***Beneficio de inventario:*** Se pide cuando la herencia dejada tiene deudas. Significa que al aceptar la herencia uno responde por las deudas en función de lo que recibe.

2) ***Separación de bienes:*** Se produce cuando se quiere evitar confusión entre el patrimonio heredo (propio, del heredero) y el patrimonio heredado. Los acreedores deben solicitarlo en forma expresa.

En el derecho Civil sucesorio, existen medios para evitar que los acreedores del causante, concurran junto con los acreedores del heredero, ello provocaría una inseguridad, ya que verían disminuida la garantía patrimonial que representaba para ellos el patrimonio del causante.

Es justamente por lo anterior que existe esta figura dentro del Derecho Civil Sucesorio, llamado beneficio de separación de bienes o separación de patrimonios, el cual es un derecho que tienen los acreedores del difunto, para pedir que no se confundan los bienes de la herencia con los bienes del que hereda.

Patrimonio como prenda común de los acreedores

El Patrimonio como prenda común de los acreedores: El patrimonio es la garantía que los acreedores tienen para el resarcimiento de las deudas.

Todos los bienes de una persona están afectados al cumplimiento de sus obligaciones, lo cual enuncia con una formula, según la cual "El patrimonio es la prenda común de los acreedores".
Con esto no quiere decir que los acreedores tienen constituido un derecho real sobre los bienes del deudor, sino que ellos pueden dirigirse sobre dichos bienes y ejecutarlos, a fin de obtener la satisfacción de sus créditos.
Con excepción de aquellos bienes que sean inembargables o inejecutables.

Garantía común (art 242): Todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y constituyen la garantía común de sus acreedores, con excepción de aquellos que este Código o leyes especiales declaran inembargables o inejecutables. Los patrimonios especiales autorizados por la ley sólo tienen por garantía los bienes que los integran.

El art. 242 en su primer párrafo señala como principio general, *"todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y constituyen la garantía común de sus acreedores".* A modo de ejemplo, señalamos como aplicaciones concretas que se derivan de esta regla:

- El art. 724 que consagra la definición legal de "obligación", donde puede leerse que, ante el incumplimiento de la prestación destinada a satisfacer el interés lícito del acreedor, este tiene el derecho *"a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés".*
- El art. 730 que regula los efectos de las obligaciones respecto del acreedor.
- El Capítulo 2 del Libro Tercero, Título I, bajo el epígrafe Acciones y garantía común de los acreedores, se legisla en:
  - ✓ La sección 1ª la "acción directa" (art. 736)
  - ✓ La sección 2ª, la "acción subrogatoria" (art. 739)
  - ✓ La sección 3ª, los "bienes que constituyen la garantía" (art. 743)

Bienes que constituyen la garantía (art. 743): Los bienes presentes y futuros del deudor constituyen la garantía común de sus acreedores. El acreedor puede exigir la venta judicial de los bienes del deudor, pero sólo en la medida necesaria para satisfacer su crédito. Todos los acreedores pueden ejecutar estos bienes en posición igualitaria, excepto que exista una causa legal de preferencia.

No obstante, el principio de la "garantía común" no es absoluto. La segunda parte del art. 242 establece que los bienes del deudor son la garantía común de los acreedores *"con excepción de aquellos que este Código o leyes especiales declaran inembargables o inejecutables".* El art. 744, bajo el título "bienes excluidos de la garantía común", realiza una enumeración de bienes que exceptúan la regla general.

Bienes excluidos de la garantía común (744): Quedan excluidos de la garantía prevista en el art. 743:

a) Las ropas y muebles de uso indispensable del deudor, de su cónyuge o conviviente, y de sus hijos.

b) Los instrumentos necesarios para el ejercicio personal de la profesión, arte u oficio del deudor.

c) Los sepulcros afectados a su destino, excepto que se reclame su precio de venta, construcción o reparación.

d) Los bienes afectados a cualquier religión reconocida por el Estado.

e) Los derechos de usufructo, uso y habitación, así como las servidumbres prediales, que sólo pueden ejecutarse en los términos de los artículos 2144, 2157 y 2178.

f) Las indemnizaciones que corresponden al deudor por daño moral y por daño material derivado de lesiones a su integridad psicofísica.

g) La indemnización por alimentos que corresponde al cónyuge, al conviviente y a los hijos con derecho alimentario, en caso de homicidio.

h) Los demás bienes declarados inembargables o excluidos por otras leyes.

i) Por último, agregamos también el supuesto del inmueble afectado a protección de la vivienda (el inmueble queda excluido de la garantía común).

Como te explicaron antes, los bienes son las cosas que posees, y por lo tanto los bienes excluidos son aquellos que han quedado por fuera en determinado momento, sobretodo en asuntos judiciales, por ejemplo, en un divorcio los bienes exentos son aquellos adquiridos antes del matrimonio o por objeto de una herencia, entre otros. También en cuestiones fiscales los bienes excluidos no causan Iva y por tal razón no se pueden descontar los valores pagados por Iva, y como consecuencia no tienen derecho a devolución de Iva, es por esto que muchas empresas prefieren manejar los bienes exentos ya que dan derecho al descontar el Iva pagado, y como el Iva generado es del 0%, siempre resultará

un saldo a favor, el cual pueden solicitar en devolución. Que bien, a quien comercialice un bien exento le devuelven el Iva.

Bienes afectados directamente a un servicio público (art 243): Si se trata de los bienes de los particulares afectados directamente a la prestación de un servicio público, el poder de agresión de los acreedores no puede perjudicar la prestación del servicio.

- *Las necesidades de la sociedad como límite al poder de agresión de los acreedores*

  El art. 242 consagra de forma expresa la función de garantía del patrimonio al disponer que *"todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y constituyen la garantía común de sus acreedores".* Sin embargo, el art. 243 limita el poder de agresión cuando los bienes que integran la "garantía común" se encuentren afectados a un servicio público. De esta forma, el artículo establece que *"si se trata de los bienes de los particulares afectados directamente a la prestación de un servicio público, el poder de agresión de los acreedores no puede perjudicar la prestación del servicio".*

  El Código, si bien no excluye estos bienes de la "garantía común", es cierto que mengua las facultades de los acreedores, ya que ellos no las pueden hacer valer si con su ejercicio lesionan la prestación del servicio. Es más, entendemos que, si el bien afectado es esencial a la prestación del servicio, aquel queda excluido, ya que con ello se evitaría un potencial mal mayor derivado de la misma falta del servicio público ⟹ Se desprende una fuerte impronta social de la norma, ya que las necesidades de los ciudadanos —que son cubiertas a través de los distintos servicios públicos (agua, luz, gas)— no pueden quedar insatisfechas en razón de los poderes de los acreedores. En otras palabras, la norma prioriza el interés social por sobre el interés individual.

Clases de acreedores

El patrimonio es la garantía que los acreedores tienen para el resarcimiento de las deudas. Puede suceder que los bienes subastados no alcancen para cubrir las deudas. La ley distingue distintos tipos de acreedores a los efectos de sus posibilidades de cobrar los créditos.

1) Acreedores privilegiados: Son los que tienen el privilegio, conferido por la ley, de cobrar antes que los demás acreedores. Los privilegios derivan siempre de la ley, el deudor no puede constituir privilegios en favor de tal o cual acreedor.

Estos privilegios pueden ser:

- ***Generales:*** Sus derechos recaen sobre todos los bienes del deudor, sean estos muebles o inmuebles. En orden de prioridad son:
  - ***a)*** Gastos de justicia.
  - ***b)*** Costos honorarios.
  - ***c)*** Créditos del fisco impuestos públicos.
  - ***d)*** Gastos funerarios.
  - ***e)*** Gastos de última enfermedad durante 6 meses.
  - ***f)*** Los salarios de los dependientes por 6 meses.

- ***Especiales:*** Aquellos que recaen sobre un bien (mueble o inmueble) determinado del deudor.
  Ejemplo: Acreedores hipotecarios, que son los que constituyeron una hipoteca sobre un bien inmueble del deudor / El locador tiene privilegios para el cobro de alquileres adeudados sobre los bienes muebles que sean propiedad del locatario.

2) Acreedores con derecho real de garantía: El privilegio alcanza hasta el valor de la cosa mueble o inmueble, dada en garantía (hipoteca o prenda). Son los que tienen establecido un derecho real a su favor, sobre algún bien determinado del deudor. Si la deuda no se cubre, el saldo quedaría para ser incluido en acreedores quirografarios.
El bien que se da en la garantía no llega a cubrir la deuda; para cobrar el saldo, este acreedor pasa a ser quirografario.
Ejemplo: Acreedores hipotecarios.

3) Acreedores quirografarios o comunes: Son los que carecen de toda preferencia. Su derecho entra a hacerse efectivo, sobre los bienes del deudor, después de haber sido pagados los acreedores privilegiados y los que tienen acreedores con garantía real.
Si los bienes que quedan, no alcanzan para pagar a todos los acreedores comunes, se hace un pago a "prorrata". Es decir, se distribuye al activo del deudor, entre sus acreedores en proporción al monto de sus créditos. De esa manera, cada acreedor sufre una merma proporcional de su deuda.

Vías de ejecución y liquidación

Existen dos vías por el cual los acreedores hacen efectivos sus créditos:

1) Acción individual: Es el conocido juicio ejecutivo contra la presentación de un título que prueba la existencia de una obligación, se intima al deudor a pagar la deuda más una suma en la que incluye la actualización monetaria (inflación) e intereses. También se pueden incluir costos adicionales (honorarios).

Los pasos a seguir son:

a) ***Intimación al pago***
Ejemplo: Demanda través de carta documento. "Se debe presentar a pagar tal deuda el día tal en tal lugar"

b) ***Embargo de los bienes del deudor:*** Si no paga se traba embargo sobre bienes del deudor. Los bienes embargados no pueden ser enajenados, tampoco los sueldos y jubilaciones salvo un cierto porcentaje. Los bienes inejecutables son inembargables.

c) ***Si no pagan aún dentro del límite establecido se dicta sentencia de trance y remate.*** En el caso de un bien, este es secuestrado para su posterior remate. Lo producido por el remate se afecta al pago de obligaciones y costos.

2) Acción Colectiva: (Se da cuando existen varios acreedores) ésta tiene lugar frente a una insolvencia o cesación de pagos del deudor. Esta acción puede provenir de un acreedor o deudor. Se puede pedir la quiebra en caso que el deudor sea comerciante o concurso civil en caso de que no sea comerciante. El deudor puede declararse en quiebra o los acreedores pedir que se declare.

Los pasos a seguir son:

a) ***Pedido de quiebra o concurso:*** Se llama a convocatoria de acreedores y junto con el deudor se ve si se puede refinanciar la deuda, si hay arreglo el pedido termina en lo que se llama "concordato", arreglan los términos en que pagará la deuda; si no hay arreglo se pasa a la instancia siguiente.

b) ***Declaración en quiebra:*** Los bienes del deudor pasan a manos de una tercera persona llamado "síndico" (conjunto de contadores), que es la persona que desde ese momento comenzará a administrar el patrimonio del deudor.

c) ***Liquidación del patrimonio del deudor:*** Ya sea que se rematen los bienes o si los acreedores están de acuerdo se realiza una venta directa para obtener mejores precios que por vía del remate.

d) ***Pago a los acreedores:*** Se realiza de acuerdo al orden de privilegio.

> *ARTÍCULO 745.- Prioridad del primer embargante. El acreedor que obtuvo el embargo de bienes de su deudor tiene derecho a cobrar su crédito, intereses y costas, con preferencia a otros acreedores.*
> *Esta prioridad sólo es oponible a los acreedores quirografarios en los procesos individuales.*
> *Si varios acreedores embargan el mismo bien del deudor, el rango entre ellos se determina por la fecha de la traba de la medida.*
> *Los embargos posteriores deben afectar únicamente el sobrante que quede después de pagados los créditos que hayan obtenido embargos anteriores.*

Jurisdicción: Cualquiera sea la jurisdicción en que se ejerzan los derechos, debe respetarse la normativa sobre presupuestos mínimos que resulte aplicable.

Vivienda

Afectación: Puede afectarse, un inmueble destinado a vivienda, por su totalidad o hasta una parte de su valor. Esta protección no excluye la concedida por otras disposiciones legales.

La afectación se inscribe en el registro de la propiedad inmueble según las formas previstas en las reglas locales, y la prioridad temporal se rige por las normas contenidas en la ley nacional del registro inmobiliario.

No puede afectarse más de un inmueble. Si alguien resulta ser propietario único de dos o más inmuebles afectados, debe optar por la subsistencia de uno solo en ese carácter dentro del plazo que fije la autoridad de aplicación, bajo apercibimiento de considerarse afectado el constituido en primer término.

Legitimados: La afectación puede ser solicitada por el titular registral; si el inmueble está en condominio, deben solicitarla todos los cotitulares conjuntamente.

La afectación puede disponerse por actos de última voluntad; en este caso, el juez debe ordenar la inscripción a pedido de cualquiera de los beneficiarios, o del Ministerio Público, o de oficio si hay beneficiarios incapaces o con capacidad restringida.

La afectación también puede ser decidida por el juez, a petición de parte, en la resolución que atribuye la vivienda en el juicio de divorcio o en el que resuelve las cuestiones relativas a la conclusión de la convivencia, si hay beneficiarios incapaces o con capacidad restringida.

Beneficiarios: Son beneficiarios de la afectación:

a) El propietario constituyente, su cónyuge, su conviviente, sus ascendientes o descendientes;

b) En defecto de ellos, sus parientes colaterales dentro del tercer grado que convivan con el constituyente.

Habitación efectiva: Si la afectación es peticionada por el titular registral, se requiere que al menos uno de los beneficiarios habite el inmueble.

En todos los casos, para que los efectos subsistan, basta que uno de ellos permanezca en el inmueble.

Subrogación real: La afectación se transmite a la vivienda adquirida en sustitución de la afectada y a los importes que la sustituyen en concepto de indemnización o precio.

Efecto principal de la afectación: La afectación es inoponible a los acreedores de causa anterior a esa afectación.

La vivienda afectada no es susceptible de ejecución por deudas posteriores a su inscripción, excepto:

a) Obligaciones por expensas comunes y por impuestos, tasas o contribuciones que gravan directamente al inmueble.

b) Obligaciones con garantía real sobre el inmueble, constituida de conformidad a lo previsto en el art. 250.

c) Obligaciones que tienen origen en construcciones u otras mejoras realizadas en la vivienda.

d) Obligaciones alimentarias a cargo del titular a favor de sus hijos menores de edad, incapaces, o con capacidad restringida.

Los acreedores sin derecho a requerir la ejecución no pueden cobrar sus créditos sobre el inmueble afectado, ni sobre los importes que la sustituyen en concepto de indemnización o precio, aunque sea obtenido en subasta judicial, sea ésta ordenada en una ejecución individual o colectiva.

Si el inmueble se subasta y queda remanente, éste se entrega al propietario del inmueble.
En el proceso concursal, la ejecución de la vivienda sólo puede ser solicitada por los acreedores enumerados en este artículo.

Hechos y actos jurídicos: concepto

Hechos jurídicos: Es el acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas.

Son todos los acontecimientos susceptibles de producir alguna adquisición, modificación, transferencia o extinción de los derechos u obligaciones. El concepto comprende todos los acontecimientos que puedan ser percibidos por nosotros producidos por la acción del hombre o por circunstancias exteriores.

- *Clasificación de los hechos jurídicos*
  - ***Exteriores:*** Son extraños a la acción humana y sobre los cuales el hombre no puede influir. Estos hechos pueden ocasionar pérdidas.
    Ejemplo: Hechos de la naturaleza.
  - ***Humanos:*** Son los que ejecuta el hombre. Se dividen en dos: voluntarios e involuntarios.

Simple acto licito: Es la acción voluntaria no prohibida por la ley, de la que resulta alguna adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas.

Actos jurídicos: Son los actos voluntarios lícitos que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas.

Acto voluntario e involuntario: concepto

Acto voluntario: Son los ejecutados con discernimiento, intención y libertad, que se manifiesta por un hecho humano.

Acto involuntario: Son los ejecutados sin discernimiento, intención ni libertad.

Discernimiento: Capacidad para definir los actos que se efectúan.

Intención: Es la voluntad de realizar el acto; la intención se ve afectada por los vicios de error o dolo.

Libertad: Es la determinación de llevar a cabo el hecho sin presión alguna; la violencia restringe este aspecto del hecho jurídico.

- *Es involuntario por falta de discernimiento:*
  - El acto de quien, al momento de realizarlo, esta privado de la razón.
  - El acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 10 años.
  - El acto licito de la persona menor de edad que no ha cumplido 13 años.

Manifestación de la voluntad

Manifestación de la voluntad: Los actos pueden exteriorizarse oralmente, por escrito, por signos inequívocos o por la ejecución de un hecho material por el cual un sujeto expresa lo que quiere.

El silencio, manifestación tácita de la voluntad: El silencio opuesto a actos o a una interrogación no es considerado como una manifestación de voluntad conforme al acto o la interrogación, excepto en los casos en que haya un deber de expedirse que puede resultar de la ley, de la voluntad de las partes, de los usos y prácticas, o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes.

Actos jurídicos

Objeto de los actos jurídicos: Es la cosa o hecho sobre el cual cae la obligación contraída. Deben ser cosas que estén en el comercio o que por un motivo especial no se hubiese prohibido, que sean objeto de algún acto jurídico, que no sean ilícitos, contrarios a las buenas costumbres o prohibidas por ley, o que perjudiquen los derechos de terceros. Los actos que no sean conformes a esta disposición serán nulos

Convalidación: El acto jurídico sujeto a plazo o condición suspensiva es válido, aunque el objeto haya sido inicialmente imposible.

Causa: Es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad. También integran la causa los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa, o tácitamente si son esenciales para ambas partes.

Forma y prueba

Formas de los actos jurídicos: Son el conjunto de solemnidades que la ley exige que deben cumplirse para que un acto jurídico pueda considerarse válido. La falta de formalidades trae como consecuencia la nulidad del acto (ejemplo: escritura del acta, presencia de testigos).

- *Libertad de formas:*

  Hay libertad de formas, si la ley no designo una forma determinada para la exteriorización de la voluntad, las partes pueden utilizar lo que estimen conveniente, también las partes pueden convenir una forma más exigente que la impuesta por la ley.

- *Forma impuesta:*

  El acto que no se otorgue en la forma exigida por la ley, no queda concluido como tal, mientras no se haya otorgado el instrumento previsto, pero vale, como acto en el que las partes se han obligado a cumplir con lo expreso formalidad.

- *Expresión escrita:*

  Puede tener lugar por instrumento público o por instrumento privado firmado o no firmado.

Firma: La firma prueba la autoría de la declaración de voluntad. Consiste en el nombre del firmante o en un signo. En medios electrónicos se usa una firma digital.

Instrumentos públicos y privados: En ambos casos se trata de documentos donde se registra el otorgamiento de actos jurídicos.

- ***Instrumentos públicos:*** Son aquellos documentos que prueban la verdad de su contenido, sin necesidad de recurrir al reconocimiento de las firmas. En general, en el instrumento público ha intervenido un oficial público (escribano). Este instrumento da fe por sí mismo y se supone siempre valido, a menos que se pruebe lo contrario.
  El instrumento público se tiene por cierto y hace fe pública. Prueban la verdad de su contenido.

  - *Entre los instrumentos públicos podemos citar:*

    a) Las escrituras públicas y sus copias o testimonios.

    b) Los instrumentos que extienden los escribanos o los funcionarios públicos con los requisitos que establecen las leyes.

    c) Los títulos emitidos por el Estado nacional, provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a las leyes que autorizan su emisión.

  - *Requisitos del instrumento público:*

    a) La actuación del oficial público en los límites de sus atribuciones y de su competencia.

    b) Las firmas del oficial público, de las partes, y en su caso de sus representantes.

- ***Instrumentos privados:*** Son otorgados en forma privada, no están sometidos a formalidad alguna, siendo esencial para su validez, la firma de cada una de las partes.
  Las partes pueden formarlos en el idioma y con las solemnidades que juzguen más convenientes. Sin embargo, existen ciertas exigencias.

  - *Exigencias esenciales:*

    a) La firma de las partes es una condición esencial para la existencia de todo acto bajo forma privada. No puede ser reemplazada por signos ni por iniciales de los nombres o apellidos.

    b) En algunos casos los actos que contengan convenciones perfectamente bilaterales deben ser redactados en tantos originales como partes haya con un interés distinto.

    c) El testamento ológrafo debe ser escrito todo entero, fechado y firmado por la mano misma del testador. La falta de alguna de estas formalidades anula todo su contenido.

Modalidades

Modalidades: Son elementos accidentales que traen los actos jurídicos.

Condición: Es la cláusula de los actos jurídicos por la cual las partes subordinan su existencia a un hecho futuro o incierto. Si la condición no se cumple se considera que jamás existió obligación alguna.
Ejemplo: Te daré algo si ocurre tal cosa.

- *Efecto:*
  Es retroactiva.
- *Condiciones prohibidas:*
  El acto es nulo cuando está sujeto a un hecho imposible, contrario a la moral, las buenas costumbres, la ley.
- *Inejecución de la condición:*
  El incumplimiento de la condición no puede ser invocado por la parte que impide su realización.

Plazo: Es cuando se subordina el ejercicio de un dicho a un hecho futuro pero cierto.
Ejemplo: Te regalo mi auto, pero lo ocuparas recién cuando sea navidad.

- *Plago anticipado:*
  El cumple antes del plazo no puede repetir lo pagado (devolver).
- *Beneficiario:*
  Se presume establecido en beneficio del obligado a no ser que ha sido previsto a favor del acreedor o ambas partes.

Cargo: El cargo es una obligación accesoria impuesta al adquirente de un derecho. No impide los efectos del acto, excepto que su cumplimiento se· haya previsto como condición suspensiva, ni los resuelve, excepto que su cumplimiento se haya estipulado como condición resolutoria. En caso de duda, se entiende que tal condición no existe.
Ejemplo: Te regalo mi casa, pero tienes que hacer un monumento en mi honor.

Ineficacia: Los actos jurídicos pueden ser ineficaces en razón de su nulidad respecto de determinadas personas.

Nulidad total y parcial: La nulidad es una sanción legal que priva de sus efectos propios a un acto jurídico.
La nulidad total es la que se extiende a todo el acto. La parcial es la que afecta a una o varias de sus disposiciones (si sus disposiciones no son separables, se declara nulidad total)

Son de nulidad absoluta los actos que contravienen el orden público, la moral o las buenas costumbres. Son de nulidad relativa los actos a los cuales la ley impone esta sanción sólo en protección del interés de ciertas personas.

- ***Actos Nulos:*** La ley puede por sí misma y sin la cooperación de otro órgano o poder, aniquilar el acto lo que ocurre cuando imperfección de este es determinado y visible.
  Ejemplo: Actos jurídicos realizados por personas con incapacidad absoluta de hecho.
- ***Actos Anulables:*** Conservan su validez hasta que son impugnados porque había incapacidad o no se cumplió con la formalidad.

Confirmación: Hay confirmación cuando la parte que puede articular la nulidad relativa manifiesta expresa o tácitamente su voluntad de tener al acto por válido, después de haber desaparecido la causa de nulidad. El acto de confirmación no requiere la conformidad de la otra parte.

Inoponibilidad: Es cuando un acto jurídico no puede ser expuesto o presentado como valido frente a los acreedores.
El acto inoponible solo vale entre las partes y no tiene efectos con respecto a terceros, los cuales pueden valerse de ella, para que dicho acto no les afecte, en los casos en que la ley lo permite para protegerlos. Se otorga la inoponibilidad cuando se ha querido burlar los derechos de otras personas, o cuando era imposible para esos terceros conocer la nueva situación. La inoponibilidad puede hacerse valer en cualquier momento, sin perjuicio del derecho de la otra parte a oponer la prescripción o la caducidad.

Ejemplo: En el acto fraudulento realizado por el deudor en perjuicio de su acreedor, cuya deuda fue constituida antes del acto fraudulento.

Transmisión de derechos: Todos los derechos son transmisibles, excepto de aquellos que resulten de una prohibición legal, buena fe, buenas costumbres.
Sucesor universal es el que recibe todo o una parte indivisa del patrimonio de otro; sucesor singular el que recibe un derecho en particular.

Clasificación de los actos jurídicos

1) Actos positivos y negativos

Se clasifican en
2) Actos unilaterales o bilaterales
3) Actos entre vivos o de última voluntad
4) Actos onerosos y gratuitos
5) Actos formales y no formales
6) Actos patrimoniales y extrapatrimoniales

1) Actos positivos y negativos

- ***Positivos:*** Aquellos en los que es necesaria la realización de un acto para que un derecho comience o acabe.
  Ejemplo: Honorarios de un profesional al terminar el servicio / El contrato de compra-venta es un acto positivo porque requiere la entrega de la cosa.

- ***Negativos:*** Aquellos en los que es necesaria la omisión de un acto para que un derecho comience o acabe.
  Ejemplo: Un pacto celebrado porque no se eleve una pared arriba de cierta medida / Prescripción adquisitiva de un inmueble.

2) Actos unilaterales o bilaterales

- ***Unilaterales:*** Cuando basta la voluntad de una sola persona para formarlos.
  Ejemplo: El testamento / El divorcio

- ***Bilaterales:*** Cuando se requiere el consentimiento unánime de dos o más personas.
  Ejemplo: Un contrato / El matrimonio

3) Actos entre vivos o de última voluntad

- ***Actos entre vivos:*** Aquellos actos cuya eficacia no depende del fallecimiento de aquellos de cuya voluntad emanan.
  Ejemplo: Los contratos

- ***De última voluntad:*** Producen efecto después del fallecimiento de aquellos de cuya voluntad emanan.
  Ejemplo: Cremación o donaciones de órganos / testamentos

4) Actos onerosos y gratuitos

- ***Oneroso:*** Son aquellos que confieren alguna ventaja económica a las partes, que a la vez queda obligada a satisfacer determinadas contraprestaciones.
  Ejemplo: La compraventa

- ***Gratuitos:*** Son las que benefician exclusivamente a una de las partes, sin que ella quede obligada a una contraprestación
  Ejemplo: La donación

5) Actos formales y no formales

- ***Formales:*** La ley impone el medio por el cual deben celebrase los mismos. Cuando cumpla las solemnidades dispuestas por la Ley. Pueden ser:
  - ***Solemnes:*** El incumplimiento de la forma exigida por la ley para celebrarlo crea su nulidad.
  - ***No Solemnes:*** Cuando la forma que la ley establece no es exigible para la validez del acto.

- ***No formales:*** Aquellos actos jurídicos cuya forma no se especifica en el CC o en las leyes. En este caso los interesados pueden usar las formas que juzgaran convenientes. Pueden celebrarse por instrumentos públicos o privados.
  Ejemplo: Cláusulas de un contrato

6) Actos patrimoniales y extrapatrimoniales

- ***Patrimoniales:*** Son aquellos que tienen un contenido económico.
  Ejemplo: El contrato de sociedad

- ***Extrapatrimoniales:*** Son los que se refieren a derechos y obligaciones no susceptibles de valor económico
  Ejemplo: El matrimonio

Vicios de los actos jurídicos

- Vicios de los actos jurídicos
  - 1) De la voluntad
    - 1.1) Error o ignorancia
    - 1.2) Dolo
    - 1.3) Violencia
  - 2) La simulación
  - 3) El fraude
  - 4) La lesión

1) De la voluntad

1) Vicios de la voluntad: Los vicios de la voluntad son ciertos defectos que tienen los actos jurídicos, susceptibles de producir la invalidez de los actos.

1.1) Error o ignorancia: El error es el falso conocimiento que se tiene de una cosa, mientras que la ignorancia es la ausencia de conocimientos acerca de algo.

- *El error puede ser:*
  - ***Error de hecho esencial:*** Vicia la voluntad y causa la nulidad del acto. Son los que impiden la formación del acto, recaen sobre algún elemento constitutivo del acto (causa, objeto forma).
    Si el acto es bilateral o unilateral recepticio, el error debe, además, ser reconocible por el destinatario para causar la nulidad.
  - ***Error de derecho:*** Este error recae sobre el régimen legal aplicable al acto o relación jurídica. Ello reposa en el carácter obligatorio de la ley, que se presume conocida por todos.
  - ***Error de cálculo:*** No da lugar a la nulidad del acto, sino solamente a su rectificación, excepto que sea determinante del consentimiento.

1.2) Dolo: Acción dolosa en toda aserción de lo falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se cumple para la celebración del acto. La omisión dolosa causa los mismos efectos que la acción dolosa, cuando el acto no se habría realizado sin la reticencia u ocultación.

- *Sujetos:* Puede ser una de las partes o un tercero.
- *El dolo puede ser:*
  - ***Dolo esencial:*** Es el engaño determinante de la voluntad ajena, si es grave causa la nulidad del acto, porque causa un daño importante.
  - ***Dolo incidental:*** No es determinante del engaño de la voluntad, no afecta la validez del acto.
- *Responsabilidad por daños:* El autor del dolo esencial o incidental debe reparar el daño causado.

1.3) Violencia: Es la coerción (fuerza) grave, irresistible, injusto ejercido sobre una persona para determinarla a actuar contra su voluntad.

La fuerza irresistible y las amenazas que generan el temor de sufrir un mal grave o inminente que no se puedan contrarrestar o evitar en la persona o bienes de la parte o de un tercero, causan la nulidad del acto.

La relevancia de las amenazas debe ser juzgada teniendo en cuenta la situación del amenazado y las demás circunstancias del caso.

- *Sujetos:* Puede ser una de las partes o un tercero.
- *La violencia puede ser:*
  - ***Física:*** La voluntad se manifiesta por el imperio presión física irresistible.
    Ejemplo: Presos en las comisarías que son golpeados.
  - ***Moral:*** Consiste en la amenaza de un sufrimiento futuro.
- *Responsabilidad por daños:* El autor de la violencia debe reparar el daño causado.

2) La simulación

2) Simulación: Cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro.

- *La simulación puede ser:*
  - **Absoluta:** Cuando el acto jurídico ejecutado es totalmente no real.
  - **Relativa:** Cuando a un acto jurídico se le da la apariencia de otro.

3) El fraude

3) El fraude: Cuando una de las partes de un acto jurídico decide formar con otro para perjudicar o engañar a un tercero. Sucede cuando una persona insolvente vende sus bienes, a fin de sustraerlos de la ejecución de sus acreedores

- *Requisitos para que proceda el fraude:*
  - Que el crédito sea anterior al acto impugnado.
    Ejemplo: Vendo un bien para que no sea embargado.
  - Que el acto haya causado o agravado la insolvencia del deudor.
    Ejemplo: Como cambia el dueño del bien, tengo menos bienes ⟹ mi patrimonio disminuye ⟹ el acreedor tiene menos de dónde cobrar.
  - Que quien contrato con el deudor o titulo ameroso, haya conocido o debido conocer ….???

4) Lesión

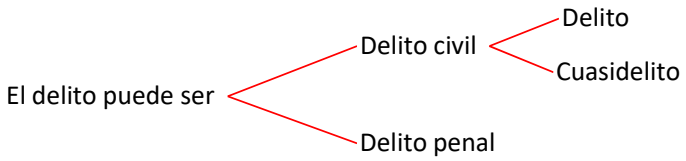
4) Lesión: Existe cuando una parte (explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra) obtiene una ventaja patrimonial desproporcionada y sin justificación.

Actos ilícitos

Todo acto voluntario tendrá el carácter de ilícito si fuera expresamente prohibido por las leyes, ordenanzas municipales o reglamentos policiales.

- *Los actos ilícitos son aquellos que:*
  - No cumplieren con algún requisito legal para su existencia.
  - En apariencia reúnen todos los requisitos, pero no es así, por cuando está viciada la voluntad del interviniente como deudor.
  - La ley considera que no se los debe ejecutar, en defensa del orden público o de los incapaces, por ejemplo.

Delito



Delito civil: Son dos los delitos civiles, en ambos casos se responde con el patrimonio.

- **Delito:** Es toda acción u omisión penada por la ley, efectuada con conocimiento e intención de causar daño. Hay delito cuando hay violación de la ley, intención dirigida y daño ocasionado.
  Ejemplo: Conducir ebrio
- **Cuasidelito:** Es un hecho ilícito cometido por culpa o negligencia, pero sin la intención de producir daño. Dan la obligación de indemnizar los daños causados.
  Ejemplo: Quema de cañaverales y se incendió cañaveral vecino

Delito penal: Es la violación de la norma contenida en el Código Penal. Puede afectar a la persona, la honestidad, el honor, el estado civil, la libertad, la propiedad, la seguridad común, la tranquilidad pública la seguridad de la Nación, la fe pública, la administración pública, el orden institucional.
Lo comete siempre una persona de existencia visible

- *Para considerarlo delito deben reunirse 2 elementos* (en ambos casos se responde con la persona (libertad)):
  - ***Imputabilidad:*** Es atribuir a una persona la autoría de un hecho y sus consecuencias. Debe tratarse de una persona capaz de cometer el delito con conciencia y voluntad. No son imputables los dementes, los menores de edad, los ebrios.
  - ***Culpabilidad:***
    - ***Dolosa:*** Cuando el delito es cometido a sabiendas y/o con intención de hacer daño.
    - ***Culposa:*** Cuando el delito resulta de una conducta negligente o de impericia.

DIFERENCIAS	
DELITO CIVIL	***DELITO PENAL***
Se responde con el patrimonio.	Se responde con la persona.
La ley tiende a obligar a la reparación económica.	No sólo produce pérdidas individuales, sino que daña principios sobre los que se fundamenta la vida social.
Debe producir daño para que haya castigo (indemnización).	No es necesario que haya daño para que haya castigo (pena)
A la muerte del deudor se puede continuar la acción a sus herederos.	A la muerte del infractor se terminan las acciones legales.

Causales de imputabilidad

Son las causas por las cuales un deudor no da cumplimiento a la obligación. Cuando el deudor no cumple, el incumplimiento se considera que se debe a un acto del deudor, es decir, se imputa al deudor ese cumplimiento.

Causales de imputabilidad que me generan el derecho a satisfacer forzosamente o no el cumplimiento de la obligación.

Estas son
- Mora
- Culpa
- Dolo

Mora: Es el no cumplimiento de la obligación o bien el cumplimiento tardío de la misma, a partir del momento que esta era exigible. El solo vencimiento del plazo produce la mora.
Es habitual que se obligue al deudor a indemnizar con el pago de intereses de demora.

- *El plazo puede ser:*
  - ***Expreso:*** Que el plazo esté convenido expresamente (la mora es automática; luego de ese plazo automáticamente se pasa a ser moroso).
  - ***Implícito:*** Que el plazo nazca de la naturaleza misma de la obligación, aunque no se haya fijado
    Ejemplo: Si queremos colocar un stand de la sociedad rural, a pesar de que no tengamos una fecha establecida, sabemos por la naturaleza de la obligación, que es en septiembre (por decir alguna fecha). En este caso, se tiene una fecha previsible.
  - ***Sumarial:*** Se establece en forma judicial, cuando no se ha establecido un plazo. En ese caso puede darse:
    - La acción de fijación del plazo, que está librada a la emisión de un juicio por parte de un entendido (perito).
    - Cuando se considera que el tiempo transcurrido es suficiente, inicio acción de fijación de plazo y de cumplimiento del contrato simultáneamente.

- *Observaciones:*
  - El deudor es responsable por los daños y perjuicios que su morosidad cause al acreedor, en el cumplimiento de la obligación.
  - El acreedor incurre en mora si el deudor le efectúa una oferta de pago de conformidad con el artículo 867 y se rehúsa injustificadamente a recibirlo.
  - Para eximirse de las consecuencias jurídicas derivadas de la mora, el deudor debe probar que no le es imputable, cualquiera sea el lugar de pago de la obligación.

Culpa: En el cumplimiento de las obligaciones consiste en la omisión de aquellas diligencias que siguiera la naturaleza de la obligación y que correspondiesen a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar.

Es cuando una persona produce un daño sin tener la intención de dañar. Es decir, cuando hubo imprudencia, negligencia. No existe intención de dañar, pero si impericia y/o falta de cuidado. El deudor es responsable de los daños e intereses cuando, por culpa propia ha dejado de cumplir la obligación.

Dolo: En el cumplimiento de las obligaciones hay dolo cuando el deudor no cumple porque no quiere o porque tiene la voluntad de no cumplir. La intención del daño está presente o somos conscientes que nuestra conducta puede perjudicar al otro. Los efectos son pagar los daños y perjuicios.
Ejemplo: Esto se da mucho en la construcción, donde muchas veces se construye con materiales de bajo calidad o no normalizados y somos conscientes de que eso puede generar un costo elevadísimo en cuanto a daño.

- *Ejemplo comparativo:*

  Supongamos una persona que conduce un automóvil a gran velocidad por una calle céntrica y atropella a un peatón que cruzaba dicha arteria. Habrá conducta culposa si lo hizo pensando en que no se produciría el accidente por su habilidad para el manejo, y habrá conducta dolosa si condujo en tal forma sin importarle el atropellar o no a alguien.

Causales de inimputabilidad

Son aquellas situaciones que, aunque la conducta es antijurídica, hacen que no sea posible atribuir el acto realizado al sujeto, es decir lo exime de responsabilidad u obligación alguna.

- *Causales que liberan al deudor de la obligación:* Hay 2 causales de inimputabilidad:

  Caso fortuito: Todo aquello que no puede ser previsto, o que previsto no puede evitarse. Es un hecho de la naturaleza.
  Ejemplo: Terremotos / Lluvias / Inundaciones etc.

  Fuerza mayor: Cuando el acto proviene del hecho del hombre (ya no natural, como el caso anterior), pero es ajeno a las partes.
  Ejemplo: Debido una guerra no se debe pagar por el incumplimiento de las responsabilidades / En el caso de una huelga / Tengo la necesidad de viajar en avión, pero cuando arribo a Aeroparque me comunican que hay paro de aeronáuticos.

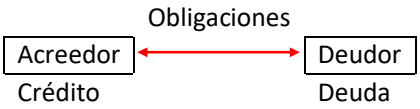
- *Caso fortuito o fuerza mayor (Art. 1730):*

  El nuevo CC y C emplea los términos "Caso fortuito" y "Fuerza mayor" como sinónimos. Se considera caso fortuito o fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto o que, habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado. El caso fortuito o fuerza mayor exime de responsabilidad, excepto disposición en contrario. Es decir, cuando se sabía la magnitud del daño y no se hizo nada, tal cual sucedió con las fuertes tormentas en esta provincia a principio de año, que desbordaron los canales, arrastraron puentes por falta de mantenimiento, desmalezamiento irresponsable.

Derechos personales

Concepto: Es una relación jurídica entre dos personas en virtud de la cual una de las partes (sujeto activo o acreedor) tiene el derecho a exigir a la otra (sujeto pasivo o deudor) el cumplimiento de una prestación que consiste en dar, hacer, o no hacer.

Desde el punto de vista del acreedor, la relación personal se llama crédito y desde el punto de vista del deudor la relación personal se llama deuda.



Las obligaciones entre acreedor y deudor son recíprocas.
Ejemplo: En la venta de una casa, el acreedor debe entregarle la casa al deudor, y el deudor debe entregarle el dinero correspondiente al acreedor.

Obligaciones

Definición: La obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y, ante el incumplimiento, la puede obtener forzadamente.
Ejemplo: Contrato a un ing. civil para que me construya mi casa en un terreno de mi propiedad y pactamos en un anticipo del 20% del costo total al comenzar la obra y a medida que avance iré depositando el dinero restante. Puede suceder que haya algunas diferencias, lo cual implica que yo puedo llegar a tener pagado el 100% del precio pactado y el avance de obra es de un 80% o al revés, que el ing. haya terminado la obra y yo todavía quede con un saldo por pagar $\Longrightarrow$ el ing. tiene el derecho a retener la obra (casa) hasta tanto no termine de depositar todo el precio convenido de la obra. A esto es lo que hace referencia el código cuando habla de *"obtener forzosamente la satisfacción de dicho interés"*. El CC lo llamaba a esto como cumplimiento indirecto.

Objeto: Es siempre un dar, un hacer o un no hacer. El objeto de la obligación es el cumplimiento de la prestación.
Sin objeto no existe la obligación.

Causa: No hay obligaciones sin causa (es el hecho que da origen a la obligación).

Sujetos:
- *Acreedor:* A quien se debe cumplir la prestación.
- *Deudor:* Quien debe cumplir la prestación. Puede ser persona física, jurídica o ambas.

Requisitos: La prestación que constituye el objeto de la obligación debe ser material y jurídicamente posible, lícita, determinada o determinable, susceptible de valoración económica y debe corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial del acreedor.

Efectos: Las obligaciones no producen efecto sino entre acreedor y deudor, y sus sucesores a quienes se transmitiesen (algunas obligaciones no pueden ser transmitidas).
Se entiende por ***sucesor*** a aquella persona a la cual se trasmiten derechos de otras personas; de modo que, en adelante, puede ejercer tales derechos en su propio nombre. Los sucesores pueden ser:

- *Universal:* Aquel a quien pasa todo, o parte alícuota del patrimonio de otra persona. Reciben tanto la parte activa como la pasiva, o sea, la totalidad del patrimonio.
- *Singular:* Es aquel al cual se le transmite un objeto particular que sale de los bienes de otra persona.

Los efectos de las obligaciones son 2

- ***Respecto al acreedor***
  - ***a)*** Le da derechos de usar medios legales para hacer que la deuda se cumpla.
  - ***b)*** Le da derecho a hacer cumplir la deuda por un tercero a costa del deudor.
  - ***c)*** Le da derecho a exigir al deudor el pago de las indemnizaciones correspondientes.
- ***Respecto al deudor***
  - ***a)*** El cumplimiento exacto de la obligación le da derecho de liberarse de ella.
  - ***b)*** Le da derecho de repeler las acciones del acreedor, si la obligación estuviera extinguida.
  - ***c)*** El deudor puede transferir la deuda por el acto llamado "sesión de deudas", es importante el consentimiento del acreedor.

Prueba de la existencia de la obligación: Presunción de fuente legítima. La existencia de la obligación no se presume. La interpretación respecto de la existencia y extensión de la obligación es restrictiva. Probada la obligación, se presume que nace de fuente legítima mientras no se acredite lo contrario.

Buena fe: Deudor y acreedor deben obrar con cuidado, previsión y según las exigencias de la buena fe.

Cumplimiento por deber moral: Lo entregado en cumplimiento de deberes morales o de conciencia es irrepetible.

Reconocimiento de la obligación: El reconocimiento consiste en una manifestación de voluntad, expresa o tácita, por la que el deudor admite estar obligado al cumplimiento de una prestación.

- ***Reconocimiento y promesa autónoma:*** El reconocimiento puede referirse a un título o causa anterior; también puede constituir una promesa autónoma de deuda.
- ***Reconocimiento causal:*** Si el acto del reconocimiento agrava la prestación original, o la modifica en perjuicio del deudor, debe estarse al título originario, si no hay una nueva y lícita causa de deber.

Acción directa y subrogatoria

Todo acreedor tiene derecho a cobrar el importe que sus deudores le deban, para eso la ley le concede la vía judicial y las acciones para evitar todo tipo de fraude y artimañas.

Acción directa: Es la que compete al acreedor para percibir lo que un tercero debe a su deudor, hasta el importe del propio crédito. El acreedor la ejerce por derecho propio y en su exclusivo beneficio. Tiene carácter excepcional, es de interpretación restrictiva, y sólo procede en los casos expresamente previstos por la ley.
∴ Es decir que es la acción por la cual los acreedores, en los casos expresamente previstos por la ley, pueden reclamar directamente al deudor de su propio deudor el cumplimiento de la prestación.

- *Requisitos de ejercicio:*

  El ejercicio de la acción directa por el acreedor requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos:

  a) Un crédito exigible del acreedor contra su propio deudor.

  b) Una deuda correlativa exigible del tercero demandado a favor del deudor.

  c) Homogeneidad de ambos créditos entre sí.

  d) Ninguno de los dos créditos debe haber sido objeto de embargo anterior a la promoción de la acción directa.

  e) Citación del deudor a juicio.

- *La acción directa produce los siguientes efectos:*

  a) La notificación de la demanda causa el embargo del crédito a favor del demandante.

  b) El reclamo sólo puede prosperar hasta el monto menor de las dos obligaciones.

  c) El tercero demandado puede oponer al progreso de la acción todas las defensas que tenga contra su propio acreedor y contra el demandante.

  d) El monto percibido por el actor ingresa directamente a su patrimonio.

  e) El deudor se libera frente a su acreedor en la medida en que corresponda en función del pago efectuado por el demandado.

Acción subrogatoria: El acreedor de un crédito cierto, exigible o no, puede ejercer judicialmente los derechos patrimoniales de su deudor, si éste es remiso en hacerlo y esa omisión afecta el cobro de su acreencia.
∴ La acción subrogatoria es el medio por el cual el acreedor puede reemplazar al deudor (se subroga en los derechos del deudor, por ejemplo, se presenta como heredero en un juicio sucesorio) a fin de poder cobrar lo que le corresponde.
Subrogar es sustituir, colocarse en el lugar del otro.
El acreedor no goza de preferencia alguna sobre los bienes obtenidos por ese medio.

- *Están excluidos de la acción subrogatoria, los siguientes derechos:*

  1. Los derechos y acciones que, por su naturaleza o por disposición de la ley, sólo pueden ser ejercidos por su titular.
  2. Los derechos y acciones sustraídos de la garantía colectiva de los acreedores.
  3. Las meras facultades, excepto que de su ejercicio pueda resultar una mejora en la situación patrimonial del deudor.

Fuentes de las obligaciones

Contrato

Se dividen en
- Tradicionales
  - Cuasicontrato
  - Delito
  - Cuasidelito
  - Ley
- Modernas
  - Enriquecimiento sin causa
  - Voluntad unilateral
  - Abuso del derecho

Fuentes tradicionales

Contrato: Hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a reglar sus derechos; resulta un acuerdo de voluntades. El elemento fundamental para que exista contrato es el consentimiento. Está determinado por dos partes (dos etapas): la oferta y la aceptación. De modo que la oferta puede ser retractada en la medida en que la misma no ha sido aceptada.
Un contrato es una de las fuentes principales de las obligaciones o derechos personales, dado que ocurre con mayor frecuencia.
Ejemplo: El contrato de compraventa de una casa; en donde una parte está obligada a entregar la casa y la otra, el dinero.

Cuasicontrato: Hay un vínculo jurídico, pero a diferencia de los contratos, no hay consentimiento de una de las partes; es decir, falta el elemento central del contrato (consentimiento) aunque sí se contraen y asumen obligaciones como en el caso de aquellos.
Ejemplo: Me voy de vacaciones 2 meses, mi vecino paga mis impuestos; cuando regreso el vecino me presenta las facturas. En este caso, no hubo consentimiento, pero sí existe una obligación de devolución (reembolso); pues si bien la obligación no surge de un acuerdo, termina produciendo sus efectos a partir de la distribución de estos beneficios.

Delito: En el ámbito civil, se entiende como tal a toda infracción a la ley de carácter doloso y que tiene como consecuencia producir un daño, con intención previa de cometerlo. Es necesario que existan el daño y la intención (hay dolo).
Es una fuente de obligación, porque el que causa un daño debe resarcir los daños ocasionados al afectado.

Cuasidelito: Para que exista cuasidelito, debe verificarse que no ha habido intención predeterminada de producir el daño. Es decir, no hay intención (dolo) pero sí daño; no hay intención, pero sí culpa. Se produce ya sea por negligencia o descuido.

***Ley*:** Las obligaciones surgen de la ley. Es la fuente más amplia de obligaciones.

Fuentes modernas

Enriquecimiento sin causa: Cuando un patrimonio aumenta como resultado de la disminución o extinción de otro, sin que hubiera causas jurídicamente justificadas.
Ejemplo: Cuando compro una casa, pacto un precio, y luego la economía cambia desfavorablemente para alguno de los dos, se puede pedir la revisión del contrato / Para el caso de pedir un préstamo, donde pacto las cuotas y luego se genera una inflación, el equilibrio original al tiempo del contrato se desestabiliza, entonces se busca que el patrimonio más débil, no salga tan perjudicado, ya sea reequilibrando el contrato (reajuste) o anulándolo / Pago de un sueldo de más.

Voluntad unilateral: Las obligaciones nacen por la simple voluntad de las personas (una de las partes se obliga sin intervención de la otra).
Ejemplo: Pago de una recompensa por algo.

Abuso del derecho (es una figura de prudencia): Cuándo se actúa en contra de los fines de la ley, o cuando exceden los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres, es decir, son daños producidos por el uso abusivo de un derecho que nos fue concebido.
Ejemplo: Mi vecino construye una pared y ocupa $20[cm]$ de mi terreno y me doy cuenta. Aun así, espero a que termine toda la construcción para ejercer mi derecho de propiedad. En este caso, la ley no ampara ese ejercicio abusivo y el problema se soluciona, por ejemplo, si el vecino compra los $20[cm]$ del terreno (en realidad, ambas partes se benefician y perjudican a la vez). Destacamos que, si bien puede haber indicios que indiquen un uso abusivo de algún derecho, no siempre resultan evidentes.

Clasificación de las obligaciones

Clasificación
- 1) Según su exigibilidad
  - Obligaciones civiles
  - Obligaciones naturales
- 2) Según la naturaleza de la prestación
  - Obligaciones de dar
  - Obligaciones de hacer
  - Obligaciones de no hacer
- 3) Según su dependencia
  - Obligaciones principales
  - Obligaciones accesorias
- 4) Según su objeto
  - Obligaciones alternativas
  - Obligaciones facultativas
  - Obligaciones divisibles
  - Obligaciones indivisibles
- 5) Obligaciones de sujeto múltiples → Obligaciones Mancomunadas
  - Simples
  - Solidarias
  - Concurrentes
- 6) Obligaciones disyuntivas
- 7) Obligaciones con cláusula penal y sanciones comunitarias

1) Según su exigibilidad

Civiles: Son aquellas cuyo cumplimiento puede ser exigido judicialmente. Las obligaciones civiles no sólo obligan al acreedor y al deudor, sino también a sus sucesores universales. Están fundadas en el derecho positivo.

Naturales: Son aquellas que están fundadas en el derecho natural, por lo tanto, no es exigible su cumplimiento, no generan acciones ante la justicia, pero sí autorizan a la prestación.
Ejemplo: Obligaciones extinguidas por prescripción, procedentes de actos jurídicos nulos por falta de forma.

2) Según la naturaleza de la prestación

Obligaciones de dar: Tienen por objeto una cosa específica. El deudor se comprometer a entregar la cosa. Es de cumplimiento compulsivo. El deudor de una cosa específica está obligado a conservarla en el mismo estado en que estaba cuando contrajo la obligación.
Ejemplo: Compro un par de zapatos y lo pago, pero como no hay número me dicen que pase a retirarlos otro día. Al volver, ellos tienen la obligación de entregar el par de zapatos que ya pagué.

Obligaciones de hacer: Es aquella cuyo objeto consiste en la prestación de un servicio o en la realización de un hecho, en el tiempo, lugar y modo acordados por las partes.

Obligaciones de no hacer: Es aquella que tiene por objeto una abstención del deudor o tolerar una actividad ajena. Su incumplimiento imputable permite reclamar la destrucción física de lo hecho, y los daños y perjuicios.
Ejemplo: Pactar un compromiso de no vender determinados productos dentro de un plazo y zona determinados (no ejercer actividad comercial específica).

3) Según su dependencia

Obligación principal: Existen y subsisten por sí mismas, no está condicionada a otra obligación.

Obligación accesoria: Nacen y subsisten en función de una obligación principal. Si la obligación principal se extingue, también lo hacen las accesorias.
Ejemplo: La obligación de una concesionaria de entregar un auto de determinado color, la principal es el auto, lo accesorio es el color.

4) Según su objeto

Obligaciones alternativas: Tiene por objeto una prestación entre varias que son independientes y distintas entre sí. El deudor está obligado a cumplir una sola de ellas (excepto estipulación en contrario, la facultad de elegir corresponde al deudor).

Obligaciones facultativas: Tiene una prestación principal y otra accesoria. El acreedor solo puede exigir la principal, pero el deudor puede liberarse cumpliendo la accesoria. El deudor dispone hasta el momento del pago para ejercitar la facultad de optar.
La obligación facultativa se extingue si la prestación principal resulta imposible, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder.

- *Observación:*

  En caso de duda respecto a si la obligación es alternativa o facultativa, se la tiene por alternativa.

Obligación divisible: Es la que tiene por objeto prestaciones susceptibles de cumplimiento parcial (se puede cumplir por partes). Si solo hay un acreedor y un deudor no hay divisibilidad, si hay más de un acreedor o deudor se debe fraccionar en partes iguales (principio de división).
Ejemplo: Dinero, pago de cuotas, prestamos. Servicios, se puede pagar por varias sesiones.

- *Requisitos:*
  - ***a)*** Ser materialmente fraccionable, de modo que cada una de sus partes tenga la misma calidad del todo.
  - ***b)*** No quedar afectado significativamente el valor del objeto, ni ser antieconómico su uso y goce, por efecto de la división.

Obligaciones indivisibles: Son indivisibles las obligaciones no susceptibles de cumplimiento parcial.
Ejemplo: Si para la mitad del precio de un auto, no me pueden dar la mitad del auto.

- *Hay indivisibilidad:*
  - ***a)*** Si la prestación no pueda ser dividida materialmente.
  - ***b)*** Si la indivisibilidad es convenida.
  - ***c)*** Si la ley dispone que es indivisible.

- *Se consideran indivisibles:*
  - De dar una cierta cosa
  - De hacer o no hacer
  - Accesorias si la principal no es divisible

5) Obligaciones de sujetos múltiples

Obligaciones Mancomunadas: Varían la cantidad de acreedores y deudores (son obligaciones de sujetos múltiples), generalmente suele haber un acreedor y varios deudores.

- *Partiendo de que existen más de un deudor, se clasifican en:*

- ***La obligación simplemente mancomunada:*** Es aquella en la que el crédito o la deuda se fracciona en tantas relaciones particulares independientes entre sí como acreedores o deudores haya. Las cuotas respectivas se consideran deudas o créditos distintos los unos de los otros.
  Es decir, cada deudor está obligado al pago del porcentaje de la obligación-deuda que ha contraído.

- ***Mancomunadas solidarias:*** Hay solidaridad en las obligaciones con pluralidad de sujetos y originadas en una causa única cuando, en razón del título constitutivo o de la ley, su cumplimiento total puede exigirse a cualquiera de los deudores, por cualquiera de los acreedores, es decir, cualquiera de los deudores responde por el 100% de la deuda.
  Ejemplo: Una persona vende un inmueble a 5 hermanos, imponiéndose la solidaridad entre ellos, cualquiera puede ser demandado al pago total del inmueble.

- ***Mancomunadas concurrentes:*** Son aquellas en las que varios deudores deben el mismo objeto en razón de causas diferentes. El acreedor tiene derecho a requerir el pago a uno, a varios o a todos los codeudores, simultánea o sucesivamente. El pago de uno de los deudores extingue la obligación de los otros.
  Ejemplo: Cuando deseamos construir un anfiteatro; por la ruina responden tres sujetos (proyectista, contratista, director técnico); además, en este caso, se hacen contratos por aparte, entonces tengo obligaciones concurrentes con cada uno, y cualquiera me responde por el 100%. Hay distintos contratos / Juan es propietario de un inmueble que es incendiado intencionalmente por Pedro; pero Juan, a su vez, posee un seguro contra incendio de su vivienda en la compañía de seguros "X" que asumió dicho riesgo. En razón de dicho acto ilícito, Juan puede reclamar la reparación del daño producido en su inmueble por el incendio, tanto contra Pedro como contra la aseguradora "X". Existen, en consecuencia, dos obligaciones conexas que poseen el mismo acreedor (Juan) y el mismo objeto (reparación del daño sufrido en la vivienda por el incendio); pero, sin embargo, tienen causas y deudores distintos (Pedro debe responder por el hecho ilícito que ha cometido y la aseguradora "X" por el contrato de seguro que lo une a Juan)

6) Obligaciones disyuntivas

Si la obligación debe ser cumplida por uno de varios sujetos, excepto estipulación en contrario, el acreedor elige cuál de ellos debe realizar el pago. Mientras el acreedor no demande a uno de los sujetos, cualquiera de ellos tiene derecho de pagar. El que paga no tiene derecho de exigir contribución o reembolso de los otros sujetos obligados.

7) Obligaciones con cláusula penal y sanciones comunitarias

La cláusula penal: Es aquella por la cual una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena o multa en caso de retardar o de no ejecutar la obligación.
La cláusula penal puede tener por objeto el pago de una suma de dinero, o cualquiera otra prestación que pueda ser objeto de las obligaciones, bien sea en beneficio del acreedor o de un tercero.
El deudor que no cumple la obligación en el tiempo convenido debe la pena, si no prueba la causa extraña que suprime la relación causal. La eximente del caso fortuito debe ser interpretada y aplicada restrictivamente.
Ejemplo: Contratos de compra venta, la parte vendedora se compromete a entregar el bien inmueble de acuerdo a las características descritas anteriormente xxx en la fecha xxx. La parte compradora se compromete a liquidar la cantidad de xxx a la entrega de la propiedad por la parte vendedora. CLÁUSULA DE PENAL: En caso de que cualquiera de las partes se desistiere del compromiso aquí pactado, pagará un porcentaje del X% como indemnización a la contraparte por daños y perjuicios.

Sanciones conminatorias: Los jueces pueden imponer en beneficio del titular del derecho, condiciones conminatorias de carácter pecuniario a quienes no cumplen deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial. Las condenas se deben graduar en proporción al caudal económico de quien debe satisfacerlas y pueden ser dejadas sin efecto o reajustadas si aquél desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder.

Responsabilidad civil

La **responsabilidad civil** es la obligación que recae sobre una persona de cumplir su obligación (responsabilidad contractual) o de reparar el daño que ha causado a otro (responsabilidad extracontractual), sea en naturaleza o bien por un equivalente monetario, habitualmente mediante el pago de una indemnización de perjuicios.

El nuevo Código tiene como fin la protección de la "persona", a diferencia del Código Civil de Vélez Sarsfield basado en una fuerte focalización en los bienes.
La constitucionalización del derecho privado nacional provoca que se haya incorporado al Código el principio "*alterum non laedere*" ("no dañar a otro") como un norte a seguirse. Se unificaron las consecuencias jurídicas de los actuales regímenes de responsabilidad civil extracontractual y contractual, igualándose, entre otros efectos, los plazos de prescripción de la acción por daños en ambos en tres años, incrementándose así en un año el plazo actual de dos años, por ejemplo para accidentes de tránsito, y reduciéndose a tres años el plazo de diez años de la responsabilidad civil contractual, por ejemplo para accidentes sufridos por espectadores de espectáculos deportivos. En ambos casos se tiende a la seguridad jurídica, para evitar la confusión existente por distintos plazos, y al reducirse el extenso de diez años a tres años se logra también que no pierda efectividad la prueba (declaraciones testimoniales o periciales efectuadas muchísimos años después de los ilícitos que provocaron el juicio de daños que podría iniciarse dentro de los 10 años de ocurrido el evento).
Se reconoce y regula en forma expresa la doble función de la responsabilidad: a) preventiva y b) resarcitoria. Durante mucho tiempo se debatió acerca de que si la responsabilidad civil debía tener un componente preventivo o punitivo. Finalmente, el aspecto punitivo quedó excluido del nuevo Código.
La función de la responsabilidad civil ya no es solamente la "resarcitoria" sino que, además y en primer lugar la función esencial es la "preventiva".

Acción preventiva y punición excesiva: Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de:

- ***a)*** Evitar causar un daño no justificado.
- ***b)*** Adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud; si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable, tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos en que incurrió, conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa.
- ***c)*** No agravar el daño, si ya se produjo.

Art. 1711.- Acción preventiva. La acción preventiva procede cuando una acción u omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento. No es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución.
Art. 1714.- Punición excesiva. Si la aplicación de condenaciones pecuniarias administrativas, penales o civiles respecto de un hecho provoca una punición irrazonable o excesiva, el juez debe computarla a los fines de fijar prudencialmente su monto.

Función resarcitoria (Deber de reparar): La violación del deber de no dañar a otro, o el incumplimiento de una obligación, da lugar a la reparación del daño causado, conforme con las disposiciones de este Código.
ARTICULO 1727.- Tipos de consecuencias. Las consecuencias de un hecho que acostumbran a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas, se llaman en este Código "consecuencias inmediatas". Las consecuencias que resultan solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto, se llaman "consecuencias mediatas". Las consecuencias mediatas que no pueden preverse se llaman "consecuencias casuales".
ARTICULO 1728.- Previsibilidad contractual. En los contratos se responde por las consecuencias que las partes previeron o pudieron haber previsto al momento de su celebración. Cuando existe dolo del deudor, la responsabilidad se fija tomando en cuenta estas consecuencias también al momento del incumplimiento.
ARTICULO 1729.- Hecho del damnificado. La responsabilidad puede ser excluida o limitada por la incidencia del hecho del damnificado en la producción del daño, excepto que la ley o el contrato dispongan que debe tratarse de su culpa, de su dolo, o de cualquier otra circunstancia especial.

ARTICULO 1730.- Caso fortuito. Fuerza mayor. Se considera caso fortuito o fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto o que, habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado. El caso fortuito o fuerza mayor exime de responsabilidad, excepto disposición en contrario.

Este Código emplea los términos "caso fortuito" y "fuerza mayor" como sinónimos.
Función disuasiva:

Daño resarcible

Concepto de daño: Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia colectiva

Indemnización: Es la suma monetaria que debe abonar el responsable del daño a la víctima por el daño causado y comprende el daño emergente y el lucro cesante. Incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida.

> ***Daño emergente:*** Es la pérdida o disminución de valores económicos ya existentes; esto es, un empobrecimiento del patrimonio.
>
> ***Lucro cesante:*** Implica la frustración de ventajas económicas esperadas, es decir, la pérdida de un enriquecimiento patrimonial previsto.

Para la procedencia de la indemnización debe existir un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente.

- ***Indemnización por fallecimiento:*** En caso de muerte, la indemnización debe consistir en:

  a) Los gastos necesarios para asistencia y posterior funeral de la víctima. El derecho a repetirlos incumbe a quien los paga, aunque sea en razón de una obligación legal.

  b) Lo necesario para alimentos del cónyuge, del conviviente, de los hijos menores de veintiún años de edad con derecho alimentario, de los hijos incapaces o con capacidad restringida, aunque no hayan sido declarados tales judicialmente; esta indemnización procede aun cuando otra persona deba prestar alimentos al damnificado indirecto; el juez, para fijar la reparación, debe tener en cuenta el tiempo probable de vida de la víctima, sus condiciones personales y las de los reclamantes.

  c) La pérdida de chance de ayuda futura como consecuencia de la muerte de los hijos; este derecho también compete a quien tenga la guarda del menor fallecido.

- ***Indemnización por lesiones o incapacidad física o psíquica:*** En caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades. Se presumen los gastos médicos, farmacéuticos y por transporte que resultan razonables en función de la índole de las lesiones o la incapacidad. En el supuesto de incapacidad permanente se debe indemnizar el daño aunque el damnificado continúe ejerciendo una tarea remunerada. Esta indemnización procede aun cuando otra persona deba prestar alimentos al damnificado.

Reparación plena: La reparación del daño debe ser plena. Consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie. La víctima puede optar por el reintegro específico, excepto que sea parcial o totalmente imposible, excesivamente oneroso o abusivo, en cuyo caso se debe fijar en dinero. En el caso de daños derivados de la lesión del honor, la intimidad o la identidad personal, el juez puede, a pedido de parte, ordenar la publicación de la sentencia, o de sus partes pertinentes, a costa del responsable.

Prueba del daño: El daño debe ser acreditado por quien lo invoca, excepto que la ley lo impute o presuma, o que surja notorio de los propios hechos.

Acumulabilidad del daño moratorio: El resarcimiento del daño moratorio es acumulable al del daño compensatorio o al valor de la prestación y, en su caso, a la cláusula penal compensatoria, sin perjuicio de la facultad morigeradora del juez cuando esa acumulación resulte abusiva.

Intereses

Concepto: Porcentaje establecido en la ley para incrementar la deuda por el transcurso del tiempo desde el momento en que hubiera debido abonarse.

Clases:

- ***Intereses compensatorios:*** La obligación puede llevar intereses y son válidos los que se han convenido entre el deudor y el acreedor, como también la tasa fijada para su liquidación. Si no fue acordada por las partes, ni por las leyes, ni resulta de los usos, la tasa de interés compensatorio puede ser fijada por los jueces.
  Al que es debido por la indisponibilidad del capital.

Ejemplo: Decido construir una casa sobre un terreno de mi propiedad y para eso llamo a un Ing. Civil, el cual me cobra $\$\,200.000 \Longrightarrow$ yo decido ir al banco y pedir un préstamo por $\$\,200.000$, pero debido a los descuentos que me hace la entidad bancaria logro sacar en bruto $\$\,195.000$. Ahora bien, claro está que yo tendré que devolver los $\$\,200.000$ más unos intereses que significan que en lugar de estar el dinero en la bóveda del banco, está bajo mi posesión, por así decir. O sea, el interés compensatorio se aplica simplemente por el mero uso del dinero ajeno. En estos intereses está el "negocio del banco".

- ***Intereses moratorios:*** Es la indemnización que debe pagar el deudor ante el cumplimiento tardío de su obligación. Es decir, comienzan a regir desde el momento del vencimiento de la obligación.
  Generalmente, cuando se efectúa un préstamo, se determina una cuota mensual a pagar que es la suma de:
  - Una cantidad que amortiza el capital prestado.
  - Los intereses generados por ese periodo de tiempo.
  - Puede darse muchas veces casos en donde se aplican intereses sobre los intereses de mora, esto se conoce como "anatocismo". El CC y C comercial dice que el anatocismo está prohibido excepto que se lo haya pactado en una clausula, en cuyo caso es totalmente válido aplicar este "sobre interés".

- ***Intereses punitorios:*** Los intereses punitorios convencionales se rigen por las normas que regulan la cláusula penal. Son intereses que se "suman" a los compensatorios y moratorios, y como su nombre lo indica, pretenden aplicar una "pena" por falta de pago. Este interés se aplica cuando hay una mora reincidente.

Curso de los intereses: El curso de los intereses comienza desde que se produce cada perjuicio.

Responsabilidades

Responsabilidad directa
Sujetos responsables. Es responsable directo quien incumple una obligación u ocasiona un daño injustificado por acción u omisión. Si varias personas participan en la producción del daño que tiene una causa única, se aplican las reglas de las obligaciones solidarias. Si la pluralidad deriva de causas distintas, se aplican las reglas de las obligaciones concurrentes.
El encubridor responde en cuanto su cooperación ha causado daño.

Responsabilidad derivada de la intervención de cosas y de ciertas actividades Hecho de las cosas y actividades riesgosas. Toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización.

La responsabilidad es objetiva. No son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención.

Sujetos responsables. El dueño y el guardián son responsables concurrentes del daño causado por las cosas. Se considera guardián a quien ejerce, por sí o por terceros, el uso, la dirección y el control de la cosa, o a quien obtiene un provecho de ella. El dueño y el guardián no responden si prueban que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta.

Responsabilidad colectiva y anónima Cosa suspendida o arrojada.

- ***Colectiva:*** Si un grupo realiza una actividad peligrosa para terceros, todos sus integrantes responden solidariamente por el daño causado por uno o más de sus miembros. Solo se libera quien demuestra que no integraba el grupo.
  Ejemplo: Si de una parte de un edificio cae una cosa, o si ésta es arrojada, los dueños y ocupantes de dicha parte responden solidariamente por el daño que cause. Sólo se libera quien demuestre que no participó en su producción.

- ***Anónima:*** Si el daño proviene de un miembro no identificado de un grupo determinado responden solidariamente todos sus integrantes, excepto aquel que demuestre que no ha contribuido a su producción.

Ejercicio de la acción de responsabilidad: Daños causados a cosas o bienes. Sujetos legitimados:
La reparación del menoscabo a un bien o a una cosa puede ser reclamado por:

a) El titular de un derecho real sobre la cosa o bien.

b) El tenedor y el poseedor de buena fe de la cosa o bien.

Acción contra el responsable directo e indirecto. El legitimado tiene derecho a interponer su acción, conjunta o separadamente, contra el responsable directo y el indirecto.

Gestión de negocios

Definición: Hay gestión de negocios cuando una persona asume oficiosamente la gestión de un negocio ajeno por un motivo razonable, sin intención de hacer una liberalidad y sin estar autorizada ni obligada, convencional o legalmente.

- *El gestor está obligado a:*
  - Avisar sin demora al dueño del negocio que asumió la gestión, y aguardar su respuesta, siempre que esperarla no resulte perjudicial.
  - Actuar conforme a la conveniencia y a la intención, real o presunta, del dueño del negocio.
  - Continuar la gestión hasta que el dueño del negocio tenga posibilidad de asumirla por sí mismo o, en su caso, hasta concluirla.
  - Proporcionar al dueño del negocio información adecuada respecto de la gestión.
  - Una vez concluida la gestión, rendir cuentas al dueño del negocio.

- *La gestión concluye:*
  - Cuando el dueño le prohíbe al gestor continuar actuando. El gestor, sin embargo, puede continuarla, bajo su responsabilidad, en la medida en que lo haga por un interés propio.
  - Cuando el negocio concluye.

Acciones civil y penal

Independencia: La acción civil y la acción penal resultantes del mismo hecho pueden ser ejercidas independientemente. En los casos en que el hecho dañoso configure al mismo tiempo un delito del derecho criminal, la acción civil puede interponerse ante los jueces penales, conforme a las disposiciones de los códigos procesales o las leyes especiales.

Suspensión del dictado de la sentencia civil (art. 1775): Si la acción penal precede a la acción civil, o es intentada durante su curso, el dictado de la sentencia definitiva debe suspenderse en el proceso civil hasta la conclusión del proceso penal, con excepción de los siguientes casos:

a) Si median causas de extinción de la acción penal.

b) Si la dilación del procedimiento penal provoca, en los hechos, una frustración efectiva del derecho a ser indemnizado.

c) Si la acción civil por reparación del daño está fundada en un factor objetivo de responsabilidad.

Condena penal (art. 1776): La sentencia penal condenatoria produce efectos de cosa juzgada en el proceso civil respecto de la existencia del hecho principal que constituye el delito y de la culpa del condenado.

Inexistencia del hecho, de autoría, de delito o de responsabilidad penal (art. 1777): Si la sentencia penal decide que el hecho no existió o que el sindicado como responsable no participó, estas circunstancias no pueden ser discutidas en el proceso civil.

Si la sentencia penal decide que un hecho no constituye delito penal o que no compromete la responsabilidad penal del agente, en el proceso civil puede discutirse libremente ese mismo hecho en cuanto generador de responsabilidad civil.

Excusas absolutorias (art. 1778): Las excusas absolutorias penales no afectan a la acción civil, excepto disposición legal expresa en contrario.

Impedimento de reparación del daño (art. 1779): Impiden la reparación del daño:

a) La prueba de la verdad del hecho reputado calumnioso.

b) En los delitos contra la vida, haber sido coautor o cómplice, o no haber impedido el hecho pudiendo hacerlo.

Sentencia penal posterior (art. 1780): La sentencia penal posterior a la sentencia civil no produce ningún efecto sobre ella, excepto en el caso de revisión. La revisión procede exclusivamente, y a petición de parte interesada, en los siguientes supuestos:

a) Si la sentencia civil asigna alcances de cosa juzgada a cuestiones resueltas por la sentencia penal y ésta es revisada respecto de esas cuestiones, excepto que derive de un cambio en la legislación.

b) En el caso previsto en el artículo 1775 inciso c) si quien fue juzgado responsable en la acción civil es absuelto en el juicio criminal por inexistencia del hecho que funda la condena civil, o por no ser su autor.

c) Otros casos previstos por la ley.

Enriquecimiento sin causa

Cuando un patrimonio aumento como resultado de la disminución o extinción de otro sin que hubiera cause jurídicamente justificable.

Toda persona que sin una causa lícita se enriquezca a expensas de otro, está obligada, en la medida de su beneficio, a resarcir el detrimento patrimonial del empobrecido.

Si el enriquecimiento consiste en la incorporación a su patrimonio de un bien determinado, debe restituirlo si subsiste en su poder al tiempo de la demanda.

Ejemplos: Cuando se compra una casa, se pacta un precio, y luego la economía cambia desfavorablemente para alguno de los dos, se puede pedir revisión del contrato / Pedir un préstamo, teniendo las cuotas pactadas, siendo que luego se genera una inflación, el equilibrio original al tiempo de contrato se desestabiliza, entonces se busca que el patrimonio más débil no salga tan perjudicado, ya sea reajustando el contrato o anulándolo.

Pago indebido

El pago indebido es una especie del género enriquecimiento sin causa.
Hay pago indebido cuando falta uno de los elementos del pago: sujetos, objeto (aquello que se paga) y causa (entendiendo por tal tanto la fuente deuda anterior que sirve de antecedente al pago, cuanto el fin u objetivo al que se orienta el deudor la extinción de la deuda), que, justamente, lo despojan del carácter de pago.
Casos. El pago es repetible, si:

- ***a)*** La causa de deber no existe, o no subsiste, porque no hay obligación válida; esa causa deja de existir; o es realizado en consideración a una causa futura, que no se va a producir.
- ***b)*** Paga quien no está obligado, o no lo está en los alcances en que paga, a menos que lo haga como tercero.
- ***c)*** Recibe el pago quien no es acreedor, a menos que se entregue como liberalidad.
- ***d)*** La causa del pago es ilícita o inmoral.
- ***e)*** El pago es obtenido por medios ilícitos.

Distintas formas de voluntad unilateral

Declaración unilateral: Manifestación de la voluntad donde una de las partes asume su compromiso de forma voluntaria y se obliga con un sujeto indeterminado.
Ejemplo: La oferta.

Regla general: La declaración unilateral de voluntad causa una obligación jurídicamente exigible en los casos previstos por la ley o por los usos y costumbres. Se le aplican subsidiariamente las normas relativas a los contratos.

Voluntad unilateral: Se trata del caso en el cual una de las partes se obliga sin intervención o requerimiento de la otra.
Ejemplo: La recompensa ante una pérdida de un perro, por parte de su dueño.

Formas de voluntad unilateral

Promesa pública de recompensa

- ***Obligatoriedad:*** El que mediante anuncios públicos promete recompensar, con una prestación pecuniaria o una distinción, a quien ejecute determinado acto, cumpla determinados requisitos o se encuentre en cierta situación, queda obligado por esa promesa desde el momento en que llega a conocimiento del público.

- ***Plazo expreso o tácito:*** La promesa formulada sin plazo, expreso ni tácito, caduca dentro del plazo de seis meses del último acto de publicidad, si nadie comunica al promitente el acaecimiento del hecho o de la situación prevista.

- ***Revocación:*** La promesa sin plazo puede ser retractada en todo tiempo por el promitente. Si tiene plazo, sólo puede revocarse antes del vencimiento, con justa causa. En ambos casos, la revocación surte efecto desde que es hecha pública por un medio de publicidad idéntico o equivalente al utilizado para la promesa. Es inoponible a quien ha efectuado el hecho o verificado la situación prevista antes del primer acto de publicidad de la revocación.

- ***Atribución de la recompensa. Cooperación de varias personas:*** Si varias personas acreditan por separado el cumplimiento del hecho, los requisitos o la situación previstos en la promesa, la recompensa corresponde a quien primero lo ha comunicado al promitente en forma fehaciente.

Si la notificación es simultánea, el promitente debe distribuir la recompensa en partes iguales; si la prestación es indivisible, la debe atribuir por sorteo.

Concurso público: La promesa de recompensa al vencedor de un concurso, requiere para su validez que el anuncio respectivo contenga el plazo de presentación de los interesados y de realización de los trabajos previstos.

El dictamen del jurado designado en los anuncios obliga a los interesados. A falta de designación, se entiende que la adjudicación queda reservada al promitente.

- ***Destinatarios:*** La promesa referida puede ser efectuada respecto de cualquier persona o personas determinadas por ciertas calidades que deben ser claramente anunciadas. No pueden efectuarse llamados que realicen diferencias arbitrarias por raza, sexo, religión, ideología, nacionalidad, opinión política o gremial, posición económica o social, o basadas en otra discriminación ilegal.

Garantías unilaterales: Constituyen una declaración unilateral de voluntad y están regidas por las llamadas "garantías de cumplimiento a primera demanda", "a primer requerimiento" y aquellas en que de cualquier otra manera se establece que el emisor garantiza el cumplimiento de las obligaciones de otro y se obliga a pagarlas, o a pagar una suma de dinero u otra prestación determinada, independientemente de las excepciones o defensas que el ordenante pueda tener, aunque mantenga el derecho de repetición contra el beneficiario, el ordenante o ambos.

- ***Sujetos:*** Pueden emitir esta clase de garantías:
  - ***a)*** Las personas públicas.
  - ***b)*** Las personas jurídicas privadas en las que sus socios, fundadores o integrantes no responden ilimitadamente.
  - ***c)*** En cualquier caso, las entidades financieras y compañías de seguros, y los importadores y exportadores por operaciones de comercio exterior, sean o no parte directa en ellas.

En resumen, se regulan las declaraciones unilaterales de voluntad por las cuales el emisor personas públicas; personas jurídicas privadas en las que sus socios, fundadores o integrantes no responden ilimitadamente; entidades financieras; aseguradoras; e importadores y exportadores por operaciones de comercio exterior garantiza el cumplimiento de obligaciones de otra persona con renuncia a oponer las defensas o excepciones que pudiera tener contra el acreedor, garantía irrevocable salvo cláusula en contrario.

Formas de extinción

Formas
- Pago
- Compensación
- Confusión
- Novación
- Dación en pago
- Renuncia y remisión
- Imposibilidad de cumplimiento
- Transacción
- Prescripción extensiva

1) Pago: Es el cumplimiento de la prestación que es objeto de obligación, ya sea obligación de dar o hacer. La mora del deudor se produce por el solo transcurso del tiempo fijado para el cumplimiento de la obligación. El acreedor incurre en mora si el deudor le efectúa una oferta de pago y se rehúsa injustificadamente a recibirlo.

- *El pago puede ser:*
  - ***Pago directo:*** Se da o se hace lo convenido.
    Ejemplo: Vi en una tienda de ropa un pantalón que me gustó mucho, entonces entro al local, pregunto el precio, me lo pruebo y me gusta cómo me queda y decido comprarlo, luego la vendedora me lo envuelve y me lo llevo, previo pago.
  - ***Pago a mejor fortuna:*** Las partes pueden acordar que el deudor pague cuando pueda, o mejore de fortuna; en este supuesto, se aplican las reglas de las obligaciones a plazo indeterminado.
  - ***Pago por consignación:*** El pago por consignación sucede cuando el deudor no puede realizar un pago seguro y válido por causa que no le es imputable o el acreedor fue constituido en mora, es decir, si la persona a quien se debe pagar no acepta, cabe la posibilidad de consignar jurídicamente el pago, es decir, se obliga a recibir el pago que uno está ejecutando.
    Las obligaciones que pueden pagarse por consignación son solo las obligaciones de dar.
    Ejemplo: Hago un contrato de alquiler de $\$1000$ por 3 años y al año me quieren subir a $\$1500$, lo cual por contrato no es posible. Cuando quiero pagar los $\$1000$ mensuales el acreedor no quiere aceptarlos $\Longrightarrow$ lo íntimo a recibir la plata (juicio de pago por consignación de haberes).

- *Efectos:*

  La consignación judicial, no impugnada por el acreedor, o declarada válida por reunir los requisitos del pago, extingue la deuda desde el día en que se notifica la demanda.

- *Consignación extrajudicial:*
  - ***Pago por subrogación:*** El pago por subrogación transmite al tercero que paga todos los derechos y acciones del acreedor. La subrogación puede ser legal o convencional.

2) Compensación: La compensación de las obligaciones tiene lugar cuando dos personas, por derecho propio, reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente, cualesquiera que sean las causas de una y otra deuda. Extingue con fuerza de pago las dos deudas, hasta el monto de la menor, desde el tiempo en que ambas obligaciones comenzaron a coexistir en condiciones de ser compensables.
$\therefore$ Cuando dos personas revisten el carácter de deudor y acreedor recíprocamente, las obligaciones pueden compensarse hasta el importe de la menor.
Ejemplo: Si A es deudor de B por $\$100.000$ y B lo es de A por $\$70.000$, por efecto de la compensación se extingue totalmente la deuda menor, o sea, la de B con A y la deuda mayor se extingue hasta el monto de la menor, o sea, que la deuda de A con B se extingue hasta por $\$70.000$, quedando a deber solo $\$30.000$

3) Confusión: La obligación se extingue por confusión cuando las calidades de acreedor y de deudor se reúnen en una misma persona y en un mismo patrimonio.
La obligación queda extinguida, total o parcialmente, en proporción a la parte de la deuda en que se produce la confusión.
Ejemplo: Debo a otro $\$1000$ o este me los debe y posteriormente resulto ser su heredero universal. La obligación se extingue porque yo no puedo ser acreedor o deudor de mí mismo, respectivamente.
4) Novación: La novación es la extinción de una obligación por la creación de otra nueva, destinada a reemplazarla. La novación se produce cuando cambia el sujeto obligado o la cosa convenida.

- ***Novación por cambio de la cosa:*** Pago el 100% del plan de un auto y resulta que por algún motivo el auto no llega, entonces me ofrecen un modelo similar y yo acepto el nuevo auto.
- ***Novación por cambio de deudor:*** Requiere el consentimiento del acreedor. Este cambio supone una subrogación personal.
- ***Novación por cambio de acreedor:*** La novación por cambio de acreedor requiere el consentimiento del deudor. Si este consentimiento no es prestado, hay cesión de crédito.

5) Dación en pago: La obligación se extingue cuando el acreedor voluntariamente acepta en pago una prestación diversa de la adeudada.
Ejemplo: Se debía $\$15000$, y en vez de entregar el dinero se entrega una moto del mismo valor.

- *Reglas aplicables*:

  La dación en pago se rige por las disposiciones aplicables al contrato con el que tenga mayor afinidad. El deudor responde por la evicción y los vicios redhibitorios de lo entregado; estos efectos no hacen renacer la obligación primitiva, excepto pacto expreso y sin perjuicio de terceros.

6) Renuncia y remisión: Toda persona puede renunciar a los derechos conferidos por la ley cuando la renuncia no está prohibida y sólo afecta intereses privados. No se admite la renuncia anticipada de las defensas que puedan hacerse valer en juicio.

- ***Renuncia:*** Es la renuncia del acreedor a su derecho de exigir el cumplimiento de la prestación. Hecha y aceptada la renuncia, la obligación queda extinguida.
- ***Remisión:*** Se considera remitida la deuda, excepto prueba en contrario, cuando el acreedor entrega voluntariamente al deudor el documento original en que consta la deuda (por ejemplo un cheque). Pero el deudor no puede alegar la extinción de la obligación por haberla cumplido.

7) Imposibilidad de cumplimiento: La imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva de la prestación, producida por caso fortuito o fuerza mayor, extingue la obligación, sin responsabilidad. Si la imposibilidad sobreviene debido a causas imputables al deudor, la obligación modifica su objeto y se convierte en la de pagar una indemnización de los daños causados.
Ejemplo: La cosa que debía entregarse se rompe y es irremplazable.

- ***Caso fortuito:*** Todo aquello que no puede ser previsto o que previsto no se puede evitar.
- ***Caso de fuerza mayor:*** Cuando el acto proviene del hecho del hombre, pero es ajeno a las partes.

- *Imposibilidad temporaria:*

  La imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y temporaria de la prestación tiene efecto extintivo cuando el plazo es esencial, o cuando su duración frustra el interés del acreedor de modo irreversible.

8) Transacción: Es un acto jurídico bilateral por el cual ambas partes hacen concesiones reciprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas.
Ejemplo: El regateo: Sujeto A: Aqui tiene los $\$10.000$ que le debo // Sujeto B: No son $\$10.000$ sino $\$15.000$ // Sujeto A: ¿En cuánto podemos transar? // Sujeto B: $\$12.500$ $\therefore$ Es decir que el sujeto A cede $\$2.500$ porque paga de más y el sujeto B también cede $\$2.500$ porque cobra de menos.

9) Prescripción extintiva: Es el modo de extinguirse un derecho como consecuencia de su falta de ejercicio durante el tiempo establecido por la ley.

- ***Prescripción liberatoria:*** Libera al deudor de toda obligación por el sólo silencio o inacción del acreedor durante el tiempo designado por la ley. Las deudas prescriptas quedan pagadas, no puedo arrepentirme. Cada obligación tiene un plazo de prescripción específico (en el nuevo código hay una modificación sustancial de los plazos). Transcurridos los plazos dispuestos, la ley declara prescripta la acción de ejercer el reclamo sobre los derechos no ejercidos.
- ***Prescripción adquisitiva o usucapión:*** La prescripción para adquirir es el modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella, mediante la posesión durante el tiempo fijado por la ley.
- ***Prescripción adquisitiva breve:*** La prescripción adquisitiva de derechos reales con justo título y buena fe se produce sobre inmuebles por la posesión durante 10 años. Si la cosa es mueble hurtada o perdida el plazo es de 2 años.
- ***Prescripción adquisitiva larga:*** Si no existe justo título o buena fe, el plazo es de veinte años.

  - *Citación del deudor:* El deudor debe ser citado para que tome intervención en el juicio respectivo.
  - *Defensas oponibles:* Pueden oponerse al acreedor todas las excepciones y causas de extinción de su crédito, aun cuando provengan de hechos del deudor posteriores a la demanda, siempre que éstos no sean en fraude de los derechos del acreedor.

Ejemplos

- Juan compró un inmueble pero no lo ha escriturado porque con posterioridad a esa compra contrajo muchas deudas y no quiere perder el inmueble en manos de sus acreedores.
- Silvia es heredera de su padre, pero no quiere iniciar el juicio sucesorio porque le debe dinero a varias personas y, si hereda su padre toda la herencia va a terminar en manos de sus acreedores.

■ *¿Qué pueden hacer estos acreedores frente a estos deudores negligentes, remisos, etc.?*
El nuevo código define a la acción subrogatoria: "El acreedor de un crédito cierto, exigible o no puede ejercer judicialmente los derechos patrimoniales de su deudor, si este es remiso en hacerlo y esa omisión afecta el cobro de su acreencia". Claramente el artículo está hablando de la actitud del deudor, este no quería cobrar una herencia sabiendo que sus acreedores le exigirían el pago de sus deudas. (Y si este no puede pagarles le liquidarían los bienes y el remanente, si es que hubiera sería para el deudor) En estos casos el deudor debe ser citado obligatoriamente para poder presentarse en el juicio.

Cumplimiento:
- ***Compulsivo:*** Obligaciones de dar y de no hacer. Se puede emplear la fuerza.
- ***No compulsivo:*** Obligación de hacer.
- ***Directo:*** Es la obtención del resultado propuesto voluntariamente o compulsivamente.
- ***Indirecto:*** Que se ejecute por un tercero a costas del deudor. Se aplica generalmente a la prestación de hacer……

Contratos en general

Definición (Art 957): Contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiesta su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales.

Concepto: Es un acuerdo de voluntades que se establecen entre dos o más personas para adquirir, modificar o extinguir derechos entre las partes. Consta de un elemento fundamental que es el consentimiento, el cual presenta dos etapas perfectamente diferenciadas.

- ***Oferta:*** La realiza quién propone el negocio. Es un acto unilateral, que en principio puede ser dejada sin efecto por la persona que la propuso. Es decir, puede ser cambiada o retirada siempre que no se haya producido la aceptación.

- ***Aceptación:*** La realiza quién acepta el negocio (la oferta). También es un acto unilateral.

Un contrato es una de las fuentes principales de las obligaciones o derechos personales, dado que ocurre con mayor frecuencia. Esta obligación surge de un acuerdo de voluntades entre dos o más personas que celebran este acto jurídico.
Este acuerdo tiene un efecto vinculante en función del cual los sujetos asumen obligaciones que son reciprocas.
Ejemplo: En la compraventa donde una de las partes es deudora de entregar la cosa, pero acreedora de cobrar el precio, y recíprocamente, la otra parte será acreedora de recibir la cosa y deudora de pagar el precio por ella.

Un acto jurídico es todo aquel acto voluntario (libre), lícito (es decir que no tiene que ser contrario a la ley ni a las buenas costumbres) que tiene por objeto crear, regular, modificar, transferir o extinguir derechos. Los actos jurídicos pueden ser unilaterales o bilaterales $\Longrightarrow$ por su esencia, el contrato es un acto jurídico bilateral, porque supone necesariamente la presencia de dos sujetos para celebrarlo.

$\therefore$ Podríamos decir que un contrato es un tipo de acto jurídico (voluntario, lícito) en el que interviene dos o más personas y está destinado a crear derechos y generar obligaciones (relaciones jurídicas patrimoniales en el CC y C). Se perfeccionan por el mero consentimiento de las partes que lo celebran.

Como dijimos, un contrato es un tipo de acto jurídico ya que un ***testamento*** también es un acto jurídico típico, pero de última voluntad en virtud del cual una persona dispone de sus bienes a favor de terceros para después de su muerte, es decir, también es un acto jurídico voluntario, licito, pero en este caso tiene por objeto crear derechos en cabeza de un tercero.

■ El CC y C aclara que las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido, dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres.

- □ La moral y las buenas costumbres generan, quizás, discrepancia porque para algunos sujetos algo podrá ser inmoral y para otros no. Es por ello que en cada particular será el juez quien en definitiva determine si dicho acto jurídico que se celebra es contrario o no a la moral y las buenas costumbres.

- ¿Cuándo una ley es de orden público? (suele ser pregunta de examen)

  La ley es toda regla social obligatoria emanada de una autoridad competente (por ejemplo, del PL). Cuando se habla de orden público es porque indudablemente está presente el Estado para regular el cumplimiento de los derechos que rigen en los contratos y que no pueden ser desconocidos por las partes que lo celebran.

  Es decir, hay contratos que se rigen por normas de orden público que no son otra cosa que reglas que establecen de manera concreta cómo se deben celebrar dichos contratos, que las partes no pueden dejar de lado. Un ejemplo típico de este tipo de contratos es el de Trabajo.

En el contrato de trabajo no rige el principio de libertad (contractual) al cual hicimos referencia cuando dimos la definición de lo que es un contrato, porque las partes no son libres de contratar como quieran, será el Estado el encargado de regular esta relación jurídica a modo de garantizar y asegurar la situación de los trabajadores, dado que el trabajador siempre está en una situación de inferioridad frente al empleador porque necesita trabajar y eso muchas veces lo puede llevar a renunciar a derechos que el Estado considera indispensables (jordana laboral, vacaciones, licencias, salario mínimo, etc.). Con el objeto de garantizar el cumplimiento de estos derechos, el Estado fija condiciones con respecto a cuales van a ser el alcance de los derechos y obligaciones que asumirán las partes.
Si bien el contrato de trabajo no es contrato que este alcanzado por una ley civil, es un ejemplo de Ley de orden público.
Efecto vinculante: Una expresión que se usa mucho en materia de contratos para referirse o explicar el alcance de este acto jurídico, es que el mismo es Ley para las partes que lo celebran, con lo cual queremos decir que el contrato sólo crea derechos y obligaciones en las partes que lo celebraron, no en terceros.
⟹ El contrato solo tiene efecto entre las partes contratantes, no lo tiene con respecto a terceros, exceptos en casos previstos por la ley y se extienden activa y pasivamente a los sucesores universales, a no ser que las obligaciones sean inherentes a la persona.

Todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Su contenido sólo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes o en los supuestos en que la ley lo prevé.

Facultades de los jueces: Los jueces no tienen las facultades para modificar las estipulaciones de los contratos, excepto que sea a pedido de una de las partes cuando lo autoriza la ley, o de oficio cuando se afecta, de modo manifiesto, el orden público.

Principio de la buena fe contractual (Art 961): Los contratos deben celebrase, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Obligan no sólo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidos en ellos, con los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor.

Normas indispensables:

Hay otra noción importante en materia de contratos que es la ley supletoria ¿qué significa esto? Todas las normas que están en el CC y C son normas que rigen "supletoriamente", o sea, rigen para el supuesto en que las partes que celebran el contrato no hayan previsto cuestiones que el CC y C sí las contempla. Siempre y cuando estemos hablando de normas que no sean de orden público. Por ejemplo, a falta de disposición expresa del lugar dónde debe realizarse el pago, el CC y C aclara esta cuestión. Obviamente si las partes fijan el lugar de pago, rige lo que las partes hayan convenido.

Las normas legales relativas a los contratos son supletorias (reemplazables) de la voluntad de las partes, a menos que de su modo de expresión, de su contenido, o de su contexto, resulte su carácter indisponible. O sea, las normas indisponibles serían aquellas normas tuitivas (tutoras) de un interés superior al interés contractual, privado y patrimonial, como ser la moral, las buenas costumbres y el orden público.
Tutelan derechos irrenunciables para las partes. Son de orden público, no se pueden modificar.
Ejemplo: Contrato de trabajo (no puedo trabajar 24 Hs.)

Prelación normativa: Cuando concurren disposiciones de este código y de alguna ley especial, las normas se aplican con el siguiente orden de prelación:

1) Normas indisponibles de la ley especial y del código.
2) Normas particulares del contrato.

3) Normas supletorias de la ley especial.

4) Normas supletorias del CC y C.

Integración: El contenido del contrato se integra con:

1) Las normas indisponibles, que se aplican en sustitución de las cláusulas incompatibles con ellas.

2) Las normas supletorias.

3) Los usos y prácticas del lugar de celebración, en cuanto sean aplicables porque hayan sido declaradas obligatorios por las partes o porque sean ampliamente conocidos y regularmente observados en el ámbito en que se celebra el contrato, excepto que su aplicación sea irrazonable.

Derecho de propiedad: Los derechos resultantes de los contratos integran el derecho de propiedad del contratante.

Formación del consentimiento

Los contratos se concluyen con la recepción de la aceptación de una oferta o por una conducta de las partes que sea suficiente para demostrar la existencia de un acuerdo.

Clasificación de los contratos

Clasificación:
- Contratos unilaterales y bilaterales
- Contratos a título oneroso y a título gratuito
- Contratos conmutativos y aleatorios
- Contratos formales y no formales
- Contratos nominados e innominados
- Contratos de adhesión o celebrados libremente
- Contratos de larga duración o de ejecución inmediata

Contratos unilaterales y bilaterales:

- ***Contrato unilateral:*** Los contratos son unilaterales cuando genera obligación para una sola de las partes que celebran el contrato.
  Ejemplo: Contrato de donación, en el cual la obligación solo pesa sobre el donante en favor del donatario.

- ***Contrato bilateral:*** Son bilaterales cuando las partes se obligan recíprocamente la una hacia la otra.
  Ejemplo: Contrato de compra-venta, en el cual la obligación pesa sobre ambos contratantes (uno tiene la obligación de efectuar el pago de la cosa y el otro a entregarla). Es decir, hay obligaciones reciprocas entre el vendedor y el comprador.

El CC y C enuncia que las normas de los "contratos bilaterales" se aplican supletoriamente a los "contratos plurilaterales", es decir, aquellos en los que intervienen más de dos sujetos.
Ejemplo: Sociedades, fideicomisos, etc.

Contratos a título oneroso y a título gratuito

- ***Contratos onerosos:*** Cuando producen ventajas en ambas partes que celebran el contrato.
  Ejemplo: Contratos de servicio, contratos de obras, en los cuales se acuerda prestar un servicio a cambio de un precio.

- ***Contratos gratuitos:*** Cuando producen ventajas en una sola de las partes que celebran el contrato.

Ejemplo: Contrato de donación, en el cual el donatario (favorecido) en principio no tiene que realizar ninguna contraprestación.

Contratos conmutativos y aleatorios:

- ***Contratos conmutativos:*** Las obligaciones que recibe cada parte son ciertas y están definidas desde el primer momento; es decir, no dependen del azar o suerte.
  Ejemplo: Contratos de compra-venta.

- ***Contratos aleatorios:*** Las ventajas o pérdidas, para uno de ellos o para todos, dependen de un acontecimiento incierto o futuro.
  Ejemplo: Contrato de seguro.

Contratos formales y no formales: Según la ley exija o no una forma específica o particular de celebrarse el contrato para certificar su validez. La ley establece para cada tipo de contrato una forma específica.
Las "formas" están directamente relacionadas con la importancia del contrato en lo que se conoce como "trafico jurídico".
Ejemplo: Tal es así que no son iguales las formalidades que la ley exige para la venta de un inmueble que para la venta de mercadería común (supermercado).
En el caso de la venta de un inmueble, la ley exige que se concrete necesariamente por escritura pública, caso contrario pierde validez. Es decir, no existe compra-venta del inmueble si se hace por el llamado boleto de compra-venta, que es un contrato pero que no satisface las formalidades que la ley exige para celebrar la compra-venta del inmueble, no obstante, una vez emitido, las partes se obligan a vender y celebrar el acto jurídico conforme a lo que la ley exige. O sea, si bien este contrato no vale como contrato de compra-venta (no va a producir el efecto de transferir el derecho de propiedad), si vale como contrato que vincula a las partes y que los obliga a uno a hacer la escritura y al otro a pagar el precio. Caso contrario, se puede recurrir al juez y exigir que quien me haya vendido el inmueble haga la escrituración correspondiente, de esa manera cerrar el círculo de la operación, perfeccionarla y conocerle al comprador su derecho de propiedad sobre el inmueble.
∴ Si el contrato no se celebra según la forma que exige la ley para ese tipo de contrato en particular se declara nulo.

Contratos nominados e innominados:

- ***Contratos nominados:*** Son aquellos a los que el CC y C les da un nombre particular y los regula.
  Ejemplo: Contratos de compra-venta, locación de obra, donación, sucesión, mandato, etc.

- ***Contratos innominados:*** Cuando el contrato, que las partes celebran libremente, no responde a ninguno de estos tipos de contratos.

Contratos de adhesión o celebrados libremente:

- ***Contratos de adhesión:*** Son aquellos en el cual una de las dos partes no tiene posibilidad de discutir los términos del contrato, sino que acepta o no contratar, bajo las condiciones impuestas por la otra parte.
  Ejemplo: Cuando voy al supermercado, desde un inicio sé que voy a poder o no pagar el producto, su precio no se discute ni se negocia.

- ***Contratos celebrados libremente:*** Son aquellos en el cual las partes están en condiciones de discutir las condiciones de dicho contrato.
  Ejemplo: Contrato de locación de un inmueble, si bien es cierto que por lo general se usa un modelo típico de contrato que lo redactan las inmobiliarias, el vendedor está en condiciones de pactar con el comprador la forma en que se va a llevar a cabo la operación en cuanto a cuánto tiempo va a durar, el precio, y si produce una actualización del mismo de cuánto será la misma, y demás cuestiones que hacen al contrato en sí.

Contratos de larga duración o de ejecución inmediata:

- ***Contratos de ejecución inmediata:*** Son aquellos que agotan sus efectos en el mismo momento en que se celebran.
  Ejemplo: Compraventa de un producto en un supermercado, en donde pago la cosa e inmediatamente pasa a mi poder.

- ***Contratos de larga duración:*** Son aquellos en los que se prolonga o dilata por un periodo de tiempo más o menos considerable.

Ejemplo: Contrato de obra.

Estos contratos de larga duración son especiales, a los cuales el CC y C les da cierta importancia particular, dado que las condiciones del contrato (fijadas en el mismo momento de contratar) pueden variar considerablemente (o radicalmente) durante el desarrollo del contrato. Un ejemplo típico seria que un comerciante compró cierta mercadería por adelantado y resulta que cuando se la van a entregar el precio es otro.

Tratativas contractuales

Libertad de negociación: Las partes son libres para promover tratativas dirigidas a la formación del contrato, y para abandonarlas en cualquier momento.

Deber de buena fe: Durante las tratativas preliminares, y aunque no se haya formulado una oferta, las partes deben obrar de buena fe para no frustrarlas injustificadamente. El incumplimiento de este deber genera la responsabilidad de resarcir el daño que sufra el afectado por haber confiado, sin su culpa, en la celebración del contrato.

Deber de confidencialidad: Si durante las negociaciones, una de las partes facilita a la otra una información con carácter confidencial, el que la recibió tiene el deber de no revelarla y de no usarla inapropiadamente en su propio interés. La parte que incumple este deber queda obligada a reparar el daño sufrido por la otra y, si ha obtenido una ventaja indebida de la información confidencial, queda obligada a indemnizar a la otra parte en la medida de su propio enriquecimiento.

Cartas de intención: Los instrumentos. mediante los cuales una parte, o todas ellas, expresan un consentimiento para negociar sobre ciertas bases, limitado a cuestiones relativas a un futuro contrato, son de interpretación restrictiva. Sólo tienen la fuerza obligatoria de la oferta si cumplen sus requisitos.

Contratos preliminares

Los contratos preliminares deben contener el acuerdo sobre los elementos esenciales particulares que identifiquen el contrato futuro definitivo (hasta 1 año, plazo de vigencia).

Las partes pueden pactar la obligación de celebrar un contrato futuro. El fututo contrato no puede ser de aquellos para los cuales se exige una forma bajo sanción de nulidad. Es aplicable el régimen de las obligaciones de hacer.

Precontrato (código viejo) = contrato preliminar (nuevo)

Uniones transitorias

Cuando las partes se unen para el desarrollo o ejecución de obras, servicios o suministros concretos, dentro o fuera de la república.

Incapacidad e inhabilidad para contratar

Declarada la nulidad del contrato celebrado por la persona incapaz o con capacidad restringida, la parte capaz no tiene derecho para exigir la restitución o el reembolso de lo que ha pagado o gastado, excepto si el contrato enriqueció a la parte incapaz o con capacidad restringida y en cuanto se haya enriquecido.

No pueden contratar, en interés propio o ajeno, según sea el caso, los que están impedidos para hacerlo conforme a disposiciones especiales. Los contratos cuya celebración está prohibida a determinados sujetos tampoco pueden ser otorgados por interpósita persona.

No pueden contratar en interés propio:

- Los funcionarios públicos, respecto de bienes de cuya administración o enajenación están o han estado encargados.
- Los jueces, funcionarios y auxiliares de la justicia, los árbitros y mediadores, y sus auxiliares, respecto de bienes relacionados con procesos en los que intervienen o han intervenido.
- Los abogados y procuradores, respecto de bienes litigiosos en procesos en los que intervienen o han intervenido.
- Los cónyuges, bajo el régimen de comunidad, entre sí.

Elementos de los contratos

Objeto: El objeto de los contratos es el mismo que la ley señala para los actos jurídicos. El objeto debe ser licito (no contrario a la moral ni a las buenas costumbres) y jurídicamente posible, es decir aquello que se estipula como obligación de las partes tiene que ser posible (un ejemplo burdo: no podemos decir que voy venderle a alguien la luna), a los fines de poder asegurar el cumplimiento o pedir la nulidad del contrato por medio de la justicia.

Puede ser objeto de contratos algo futuro, es decir, yo me puedo comprometer a vender algo que hoy no forma de mi patrimonio, pero una vez adquirido, me comprometo a transferirlo a quien se la haya vendido.

No pueden ser objeto de contrato los favores sexuales (prostitución), por ejemplo, porque es ilícito. Tampoco pueden ser objeto de contratos bienes fuera del mercado, por ejemplo: una escuela, por más que sea un bien público (del Estado). A menos que el Estado lo desafecto como bien público, es decir, deje de funcionar como escuela.

Causa: La causa debe existir en la formación del contrato y durante su celebración y subsistir durante su ejecución. La falta de causa da lugar, según los casos, a la nulidad, adecuación o extinción del contrato.

Forma: Son los recaudos que la ley impone para su validez. Es el conjunto de solemnidades que la ley establece para que las partes intervinientes en el contrato manifiesten su consentimiento.

Como sabemos hay dos tipos de contratos debido a la forma:

- ***Formales:*** La ley impone el medio por el cual deben celebrarse los mismos. Pueden ser:
  - ***a. Solemnes:*** El incumplimiento de la forma exigida por la ley para celebrarlo crea su nulidad.
  - ***b. No Solemnes:*** El incumplimiento de la forma exigida, crea la obligación a la parte que no cumple, de otorgar el contrato en la forma exigida sin que proceda la nulidad del acto.
- ***No formales:*** Pueden celebrarse en cualquiera de las formas reconocidas por la ley, o sea, por instrumento público o privado.

Prueba: Puede ser probado por todos los medios aptos para llegar a una razonable convicción según las reglas de la sana critica, y con arreglo a lo dispuesto por las leyes procesales, excepto disposición legal (medio por el cual las partes pueden hacer valer sus derechos en caso de discusión).

1) ***Por instrumento público:*** Son escrituras públicas de acuerdo a ciertos requisitos legales con la intervención de un oficial público (escribano). Este da fé de lo consignado y la Ley da derecho a la verdad, o sea, presupone que lo expresado es cierto, salvo prueba contraria.
2) ***Por instrumento privado:*** Son documentos entregados por las partes en forma privada, no están sujetos a formalidad alguna. La condición esencial es la figura de las partes. La firma no puede ser reemplazada por signos o iniciales.
3) ***Por confesión de las partes:*** Es el reconocimiento que hace una persona de un hecho que puede traer consecuencias jurídicas. Puede ser:
   - ***Judicial:*** Ante un juez.
   - ***Extrajudicial:*** Ante oficial público.
4) ***Por juramento judicial:*** Es el reconocimiento, afirmación o negación de un hecho por una persona en juicio fundada en su honor, en su respeto a Dios o a la Patria.
5) ***Por presunción:*** Conclusiones basadas en indicios o datos, pueden ser legales o judiciales.
   - ***Legales:*** Emergen de la ley
   - ***Judiciales:*** Surgen de un juez
6) ***Por testigos:*** Resulta de la declaración de personas vinculadas a la cuestión.

7) ***Por pruebas periciales:*** Tiene lugar el pedido de las partes o por orden del juez. La cuestión se somete a examen o consideración de personas idóneas en el tema o en la materia para que emitan un dictamen técnico ó científico.

Efecto vinculante: El contrato solo tiene efecto entre las partes contratantes, no lo tiene con respecto a terceros, exceptos en casos previstos por la ley.

Los efectos de contrato se extienden activa y pasivamente a los sucesores universales, a no ser que las obligaciones que de él nacen sean inherentes a la persona, o que la transmisión sea incompatible con la naturaleza de la obligación, o esté prohibida por una cláusula del contrato o la ley

Todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Su contenido sólo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes o en los supuestos en que la ley lo prevé.

Suspensión del cumplimiento y fuera mayor: Suspensión del cumplimiento en los contratos bilaterales una de las partes puede suspender el cumplimiento de la prestación hasta que la otra cumpla u ofrezca cumplir.
Una parte puede suspender su cumplimiento cuando la otra parte un menoscabo significativo en su aptitud para cumplir.

Si la prestación es a favor de varios interesados, puede suspenderse la parte debida a cada uno hasta la ejecución completa de la contraprestación.

Obligación de saneamiento: El acreedor de la obligación de saneamiento (el que sufre el daño), tiene derecho a optar el:

a) Reclamar el saneamiento del título (arreglar cosa viciada).

b) Reclamar un bien equivalente (si es fungible).

c) Declarar la resolución del contrato.

Responsabilidad por evicción: Asegura la existencia y legitimidad del derecho transmitido, y se extiende a:

a) Toda turbación de derecho, total o parcial, que recae sobre el bien, por causa anterior o contemporánea a la adquisición.

b) Los reclamos de terceros fundados en derechos resultantes de la propiedad intelectual o industrial, excepto si el enajenante se ajustó a especificaciones suministradas por el adquirente.

c) Las turbaciones de hecho causadas por el transmitente.

Responsabilidad por vicios ocultos: considera tale los efectos que hacen a la cosa impropia para su destino, por razones estructurales o funcionales, que el adquiriente de haberlo conocido, no lo hubiera adquirido, o hubiera pagado un precio menor.

Señal (o arras): Se entrega como confirmación del acto. Se puede entregar dinero o cosas muebles. En caso de arrepentimiento, se pide la señal. Si se arrepiente el receptor, este la devuelve doblada.

Interpretación: El contrato se debe interpretar conforme a la intención común de las partes y a la buena fe. La interpretación debe proteger la confianza y la lealtad de las partes.

Cuando por disposición legal se establece una interpretación restrictiva, debe estarse la literalidad de los términos utilizados.

Las palabras usadas deben entenderse en el sentido que les da el uso general, salvo algunos casos. Debe existir una interpretación contextual.

Subcontrato: Es un contrato nuevo mediante el cual el subcontratante crea a favor del subcontratado una nueva posición contractual derivada de la que aquel tiene en el contrato principal.

Contratos conexos: Hay conexidad cuando dos o más contratos autónomos se hallan vinculados entre sí por una finalidad económica común previamente establecida, de modo que uno de ellos ha sido determinante del otro para alcanzar el resultado perseguido.

Extinción. Modificación y adecuación de los contratos

1) ***Por cumplimiento:*** Cuando el objeto del contrato queda cumplido.

2) ***Por mutuo consentimiento:*** Cuando por voluntad de ambas partes se extinguen las obligaciones contraídas a través del contrato (rescisión bilateral).

3) ***Por nulidad:*** Cuando el contrato nace con un defecto en su origen.
   - ***Nulo:*** El defecto está a la vista.
   - ***Anulable:*** El defecto surge posteriormente.

4) ***Por revocación:*** En los contratos unilaterales, la parte obligada deja sin efecto el contrato (ej: donación).

5) ***Por resolución (es retroactivo):*** Tiene efecto retroactivo, es decir que el vínculo creado desaparece. Es como si el contrato nunca se hubiese celebrado. Puede ser:
   - ***Automática:*** En el contrato hay una condición resolutoria.
   - ***Facultativa:*** No basta con el incumplimiento, una de las partes debe pedir la resolución) del contrato.

6) ***Por recisión:*** La recisión es para el futuro, el contrato vale hasta ese momento; no tiene efectos retroactivos. Está basada en el supuesto de incumplimiento. Es de carácter unilateral.

7) ***Imprevisión contractual:*** En materia de contratos hay dos principios rectores:
   - Principio de buena fe y lealtad.
   - Nadie puede alegar ignorancia ante previsiones normales.

8) ***Por pacto comisorio:*** Su misión es permitir a quien cumplió o estaba dispuesto a hacerlo, a desvincularse de la relación contractual ante la inejecución de la otra parte.

9) ***Por Caducidad:*** Pueden ser por vencimiento o por falta de uso.

10) ***Por muerte de una de las partes:*** Se extingue el contrato por imposibilidad de cumplimiento, en la medida que las obligaciones solo puedan ser cumplidas por el difunto. Puede darse el caso en que las obligaciones pasen a los herederos en la medida en que estos puedan apercibirlas.

11) ***Por Quiebra o Concurso:*** Esta extinción del contrato se produce porque una de las partes tiene la imposibilidad de cumplimiento ante la no posesión de bienes, declarada por juez.

Contratos administrativos

Es un acuerdo de voluntades en donde una de las partes es un órgano estatal y la otra un particular u otro órgano estatal.
Es bilateral, por adhesión (no hay regateo), consensual y no obligatoria.
El objeto es la satisfacción de una necesidad publica

Contrato de seguro

Es aquel por el cual una persona, generalmente jurídica, llamada asegurador, se obliga mediante la percepción de una cantidad llamada “prima” a indemnizar a otra persona (asegurado) por la pérdida o daño que éste pudiera sufrir como resultado de la producción de ciertos riesgos personales o económicos que son el objeto del seguro.
En algunos tipos de seguros el contrato puede hacerse a favor de terceros.

Pacto comisorio

Dijimos que el elemento fundamental para celebrar un contrato es el consentimiento, libre y licito, de las partes. Este consentimiento se forma a partir de dos momentos, a los que la ley refiere como: la oferta y la aceptación. Es decir, en todo contrato hay:

- **Oferta**: La realiza quién propone el negocio.
- **Aceptación**: La realiza quién acepta el negocio (la oferta).

El CC y C establece varias normas con respecto a la oferta y el momento hasta el cual puedo retractarme siempre que no se haya perfeccionado el contrato o la aceptación. Si se produce la aceptación y cambia la oferta, se considera una contraoferta y no hay contrato celebrado hasta tanto la otra parte acepte o exprese conformidad con la misma. Esto rige, fundamentalmente para los contratos celebrados a la distancia.
El CC y C vigente hace referencia a contratos preliminares (o precontratos, en el código anterior), los cuales no son en sí contratos en cuanto a que no hay un acuerdo de voluntades definitivo que permita pactar los derechos y obligaciones que asumirá cada una de las partes, sino que se fijan las condiciones para un acuerdo a futuro. El plazo de vigencia máximo de estas "promesas", fijado por el código, es de un año y no exige forma alguna. Este precontrato puede ser gratuito u oneroso, es decir se puede fijar un precio o una obligación para el compromiso que se asume de contratar bajo estas condiciones.
Esto nos da pie para referirnos a lo que el CC y C clasifica como "arras o señal", que no es otra cosa que la SEÑA que suele darse como intención de asegurar el contrato.
El código fija reglas con respecto al efecto de las señas: *cuando se entrega una seña se asegura la celebración del contrato y quien la recibe tiene la obligación de celebrarlo con esa persona, caso contrario tiene la obligación de devolver la seña pero duplicada. Por el contrario, si quien no celebra el contrato es quien dejo la seña, la pierde en beneficio de la otra parte. Esta es una forma por las cuales que el CC y C pretende resarcir a las partes por daños y perjuicios, que resultan de la no celebración de dicho contrato, dado que quién recibe la seña posiblemente pierde la oportunidad de venderle a un tercero, lo cual puede resultar grave si existe necesidad por vender. Por otro lado, quien deja la seña pierde la oportunidad de adquirir otro bien similar o equivalente. Lo que propone el código con esto es una especie de Sanción.*

Nuevamente, esto nos da pie a referirnos a los "pactos que se dan en los contratos" y a los cuales el código regula. En particular nos interesa conocer sobre los pactos comisorios, los cuales rigen como "clausulas naturales" de los contratos, es decir que existen en todos los contratos y que están implícitos aun cuando el contrato no haga referencia a ellos. Es decir, igualmente rigen. El único supuesto en el que la cláusula no va a tener aplicación es cuando las partes que celebran dicho contrato así lo acordaran.

Pacto comisorio: Es la facultad que las partes que celebran el contrato se reservan para dejar sin efecto el mismo en el caso de que una de las partes no cumpla con la obligación asumida. Ejemplo Contrato de compra-venta de un inmueble. Una de las partes se compromete a entregar la cosa, mientras que la otra a pagar las cuotas que se hayan acordado. Si esta parte no cumple con el pago del precio del inmueble, la parte que cumplió (que entrego el inmueble) tiene la facultad de dejar el contrato sin efecto y esto la habilita a reclamar la devolución del inmueble, devolviendo el dinero recibido menos los daños y perjuicios que hubiera sufrido a raíz del incumplimiento de la otra parte.
El CC y C obviamente habilita a hacer uso de esa facultad siempre que se cumplan ciertos requisitos. Fundamentalmente, exige que previo a disolver el contrato se intime formalmente (mediante carta documento o cualquier otro medio que garantice que la intimación llegue a conocimiento de la parte a quien va dirigida) a la parte deudora, es decir al sujeto del contrato que no cumplió con la obligación asumida, a que lo haga dentro del plazo perentorio, bajo la amenaza de que sí no lo hace el contrato será dejado sin efecto.
Comentario: Si las partes que celebraron el contrato hubieran anulado la cláusula de pacto comisorio, la parte que reclama la devolución del inmueble (siguiendo con el ejemplo) no lo podrá hacer, porque él renuncio a esa posibilidad, lo único que le queda por hacer es exigir el cumplimiento de la obligación más los daños y perjuicios generados por el incumplimiento de la obligación.

Relación de consumo

Relación de consumo: Es el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. Se considera consumidor a la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.

Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa, como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.

- *¿Quiénes son consumidores?*

  Las personas que adquieren o usan bienes o servicios como destinatarios finales, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.

- *Si compro cosas para revender, ¿soy consumidor?*

  No, para ser consumidor tienes que ser el destinatario final del producto, es decir, no haberlo adquirido para obtener ganancias económicas.

- *Para ser considerado consumidor ¿es necesario que haya pagado por el bien?*

  No, podes haberlo adquirido o usado en forma gratuita.

- *¿Sólo pueden ser consumidores las personas humanas?*

  No, también pueden ser consumidores las personas jurídicas como las sociedades, las asociaciones, etc.

- *¿Qué obligaciones generales tiene el proveedor con el consumidor?*

  - Debe darte un trato digno, equitativo y no discriminatorio.
  - Debe respetar a tu libertad de contratar.
  - Debe darte información gratuita, clara cierta y detallada de todas las características de los bienes o servicios, las condiciones de compra o de uso y cualquier otro dato importante.

Contrato de consumo

Concepto: Es el celebrado entre un consumidor o usuario final con una persona humana o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios, pública o privada, que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios, para su uso privado, familiar o social.

Ámbito de aplicación: Las normas son aplicables a todas las personas expuestas a las prácticas comerciales, determinables o no, sean consumidores o sujetos equiparados.

Interpretación y prelación normativa: Las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor y el de acceso al consumo sustentable.

La ley presupone que en toda relación comercial hay una parte débil y otra más poderosa, y que debe intervenirse para proteger al primero. En caso de duda sobre la interpretación de este código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor.

Interpretación del contrato de consumo: El contrato se interpreta en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existen dudas sobre los alcances de su obligación, se adopta la que sea menos gravosa.

- *Principio protectorio*

  Esencialmente, el sistema de protección jurídica del consumidor, progresa a través del nuevo código, por el fortalecimiento del principio protectorio, mediante los arts. 7, 11, 14, 1094 y concordantes:

  a) Las normas que regulan las relaciones de consumo, deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor (art.1094-Interpretacion y prelación normativa).

  b) En caso de duda sobre la interpretación de este Código o las leyes especiales, prevalecerá la más favorable al consumidor (art.1094).

c) Las nuevas leyes supletorias, son de aplicación inmediata a las relaciones de consumo en curso de ejecución, cuando sean más favorables al consumidor (art.7-Eficacia temporal).

d) Principio de acceso al consumo sustentable (art. 1094).

e) Cuando se abuse de una posición dominante en el mercado (art.11- Abuso del derecho), el Código impone la reacción judicial, preventiva y sancionatoria.

f) La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales, cuando pueda afectar a los derechos de incidencia colectiva (art. 14-Derechos individuales y de incidencia colectiva).

Formación del consentimiento

Prácticas abusivas: Los proveedores deben dar a los consumidores un trato digno, equitativo y no discriminatorio. No pueden establecer diferencias basadas en pautas contrarias a la garantía constitucional de igualdad, en especial, la de la nacionalidad de los consumidores. Los proveedores deben abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias.

Están prohibidas las prácticas que limitan la libertad de contratar del consumidor, en especial, las que subordinan la provisión de productos o servicios a la adquisición simultánea de otros, y otras similares que persigan el mismo objetivo.

Información y publicidad dirigida a los consumidores

- ***Información:*** El proveedor está obligado a suministrar información al consumidor en forma cierta y detallada, respecto de todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, las condiciones de su comercialización y toda otra circunstancia relevante para el contrato. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con la claridad necesaria que permita su comprensión.

- ***Publicidad:***

  - *Está prohibida toda publicidad que:*

    a) Contenga indicaciones falsas o de tal naturaleza que induzcan o puedan inducir a error al consumidor, cuando recaigan sobre elementos esenciales del producto o servicio.

    b) Efectúe comparaciones de bienes o servicios que conduzcan a error al consumidor.

    c) Sea abusiva, discriminatoria o induzca al consumidor a comportarse de forma perjudicial o peligrosa para su salud o seguridad.

  - *Acciones:*

    Los consumidores afectados o quienes resulten legalmente legitimados pueden solicitar al juez: la cesación de la publicidad ilícita, la publicación, a cargo del demandado, de anuncios rectificatorios y, en su caso, de la sentencia condenatoria.

  - *Efectos de la publicidad:*

    Las precisiones formuladas en la publicidad o en anuncios, prospectos, circulares u otros medios de difusión se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor y obligan al oferente.

  - *¿Qué pasa cuando la publicidad de un producto da información que no es verdadera? (acciones)*

    Este tipo de publicidad está prohibida cuando se refiere a datos esenciales del producto o servicio. Se puede pedirle a un juez que ordene levantar esa publicidad.

  - *¿Hay publicidades prohibidas?*

    Además de la publicidad que puede llevar a equivocarte sobre los elementos centrales del producto o servicio, está prohibida la publicidad que:

    - Compara bienes o servicios y por ese medio causa error en el consumidor.

- Es abusiva o discriminatoria.
- Lleva al consumidor a comportarse de forma perjudicial o peligrosa para su salud o seguridad.

■ *¿La publicidad obliga al proveedor? (efectos)*

Sí, todos los datos incluidos en una publicidad en anuncios, afiches, folletos, etc. se consideran parte del contrato de consumo y obligan al proveedor.

Modalidades especiales de contratación

Contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales: El CC y C alude a modalidades especiales, haciendo referencia a los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales, caracterizándolos como aquellos en los que resultan de una convocatoria al consumidor o usuario al establecimiento del proveedor o a otro sitio a efectos de celebrar la contratación.

Contratos celebrados a distancia: Son aquellos concluidos entre un proveedor y un consumidor con el uso exclusivo de medios de comunicación a distancia, entendiéndose por tales los que pueden ser utilizados sin la presencia física simultánea de las partes contratantes. En especial, se consideran los medios postales, electrónicos, telecomunicaciones, así como servicios de radio, televisión o prensa.
Ejemplo: Mercado libre

¿Es posible hacer contratos de consumo por internet?

Sí, el nuevo CC y C habla de ese tipo de contratos bajo el nombre "medios electrónicos". También están incluidos los contratos celebrados por teléfono y por cualquier otro medio que signifique que no hay presencia física de las partes del contrato en el mismo lugar y a la vez.

Utilización de medios electrónicos: Siempre que en este código o en leyes especiales se exija que el contrato conste por escrito, este requisito se debe entender satisfecho si el contrato con el consumidor o usuario contiene un soporte electrónico u otra tecnología similar.

■ *Información sobre los medios electrónicos:*

Si las partes se valen de técnicas de comunicación electrónica o similares para la celebración de un contrato de consumo a distancia, el proveedor debe informar al consumidor, además del contenido mínimo del contrato y la facultad de revocar, todos los datos necesarios para utilizar correctamente el medio elegido, para comprender los riesgos derivados de su empleo, y para tener absolutamente claro los riesgos que asume.

□ *¿El deber de información del proveedor es igual que en el resto de los contratos?*

No, en estos casos el deber de información es mayor. Incluye:

- Todos los datos necesarios para usar correctamente el medio electrónico.
- Todos los datos necesarios para comprender los riesgos de la contratación por ese medio electrónico.
- Los datos necesarios para que tengas claro quién asume esos riesgos.
- Informarte que podes dejar sin efecto el contrato.

■ *Ofertas por medios electrónicos:*

Las ofertas de contratación por medios electrónicos o similares deben tener vigencia durante el período que fije el oferente o, en su defecto, durante todo el tiempo que permanezcan accesibles al destinatario. El oferente debe confirmar por vía electrónica y sin demora la llegada de la aceptación.

Lugar de cumplimiento: En los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales, a distancia, y con utilización de medios electrónicos o similares, se considera lugar de cumplimiento aquel en el que el consumidor recibió o debió recibir la prestación. Ese lugar fija la jurisdicción aplicable a los conflictos derivados del contrato. La cláusula de prórroga de jurisdicción se tiene por no escrita.

Ejemplo: Domicilio del consumidor

Revocación: En los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales y a distancia, el consumidor tiene el derecho irrenunciable de revocar la aceptación dentro de los 10 días computados a partir de la celebración del contrato.

- *Arrepentimiento ¿qué hago si compro algo por medios electrónicos y luego me arrepiento?*

  Tienes derecho a arrepentirte dentro de los 10 días. Cualquier limitación a esta facultad de arrepentirte se considera no escrita.
  Si la aceptación es posterior a la entrega del bien, el plazo debe comenzar a correr desde que esta última se produce. Si el plazo vence en día inhábil, se prorroga hasta el primer día hábil siguiente.

- *Deber de informar el derecho a la revocación:*

  El proveedor debe informar al consumidor sobre la facultad de revocación mediante su inclusión en caracteres destacados en todo documento que presenta al consumidor en la etapa de negociaciones o en el documento que instrumenta el contrato concluido, ubicada como disposición inmediatamente anterior a la firma del consumidor o usuario. El derecho de revocación no se extingue si el consumidor no ha sido informado debidamente sobre su derecho.

- *Forma y plazo para notificar la revocación:*

  La revocación debe ser notificada al proveedor por escrito o medios electrónicos o similares, o mediante la devolución de la cosa dentro del plazo de diez días computados.

- *Efectos del ejercicio del derecho de revocación:*

  Si el derecho de revocar es ejercido en tiempo y forma por el consumidor, las partes quedan liberadas de sus obligaciones correspectivas y deben restituirse recíproca y simultáneamente las prestaciones que han cumplido.

- *Imposibilidad de devolución:*

  La imposibilidad de devolver la prestación objeto del contrato no priva al consumidor de su derecho a revocar.
  Si la imposibilidad le es imputable, debe pagar al proveedor el valor de mercado que la prestación tiene al momento del ejercicio del derecho a revocar, excepto que dicho valor sea superior al precio de adquisición, en cuyo caso la obligación queda limitada a este último.

- *Gastos:*

  El ejercicio del derecho de revocación no debe implicar gasto alguno para el consumidor y tiene derecho al reembolso de los gastos necesarios y útiles que realizó en ella.

- *Excepciones al derecho de revocar ¿hay alguna excepción al derecho de arrepentirme?*

  Sí, no podes arrepentirte si compraste por medios electrónicos:

  - Productos personalizados o hechos con tus indicaciones.
  - Productos de rápido deterioro o que por su naturaleza no pueden ser devueltos.
  - Grabaciones sonoras o de video, discos o programas informáticos.
  - Diarios y revistas.

Cláusulas abusivas

Concepto: Las cosas escritas en un contrato que provocan un desequilibrio en los derechos y obligaciones de las partes, en perjuicio del consumidor. Las clausulas incorporadas a un contrato de consumo pueden ser declaras abusivas aun cuando sean negociadas y aprobadas por el consumidor.
Ejemplo: Las que dicen que en caso de atraso en el pago se cobrará un recargo "a determinar" y no indican el monto de ese recargo // Las que establecen que es el consumidor el que tiene que probar no haber recibido el bien o servicio en el momento pactado // Las que indican que, en caso de conflicto, el consumidor deberá presentarse ante el juez del lugar que indique la empresa.

- *¿Qué pasa si el contrato contiene ese tipo de cláusulas?*

Esas cláusulas no tienen validez. Es como si no estuvieran escritas.

■ *Me dicen que el contrato que firmé no es abusivo porque está autorizado por un organismo estatal ¿Puedo pedir igual su control ante un juez?*

Sí, el código es claro al respecto. Los contratos pueden ser controlados por un juez aun cuando hayan sido aprobados por alguna autoridad administrativa.

■ *No pueden ser consideradas abusivas:*

- Las clausulas relativas a la relación entre el precio y el bien o el servicio procurado.
- Las que reflejan disposiciones vigentes en tratados internacionales o en normas legales imperativas.

Contrato de obra

Concepto: El contrato de obra es aquel contrato por el cual una de las partes (contratista) se compromete a realizar una obra, material o intelectual, y la otra (comitente) a pagar por esa obra un precio en dinero (retribución económica).

Este tipo de contrato es común en la vida profesional del ingeniero y cuyo objeto es una obra material o intelectual.
Es un contrato particular en el sentido de que es muy común en la vida profesional del ingeniero que se dedica a trabajar en forma independiente (es decir, en este tipo de contrato no existe la relación de dependencia).

■ *¿Dentro de qué rama del derecho se ubica el contrato de Obra?*

El contrato de obra es un instituto jurídico que está dentro del derecho Civil.

Diferencias con el contrato de servicios, concesión y compraventa

Tradicionalmente, este tipo de contrato (contrato de obra) era considerado como un tipo de "*contrato de locación*". Hay locación cuando dos partes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce de una cosa o a ejecutar una obra, o a prestar un servicio, y la otra a pagar por este uso, goce, obra o servicio, un precio determinado en dinero. Hoy en día el concepto de locación se reduce al de "cosas".
Ejemplo: El alquiler de un departamento.

En el CC y C vigente podemos observar disposiciones que son comunes a los contratos de obra y de servicio, y disposiciones especiales para cada tipo de contrato en particular. Es más, para el contrato de servicio, todas las disposiciones propias del contrato de obra van a ser aplicadas en todas aquellas situaciones particulares que no hayan sido tratadas por este (contrato de servicio).

Contrato de Servicio (Art. 1252): Se entiende que hay "contrato de servicio" cuando la obligación de hacer consiste en realizar cierta actividad independiente de su eficacia. Mientras que el "contrato de obra" promete un resultado eficaz, reproducible o susceptible de entrega.
Los servicios prestados en relación de dependencia se rigen por las normas del derecho laboral y no por las reglas específicas que resulten aplicables a servicios u obras especialmente regulados por este CC y C.

Es decir, el comitente encarga a quién presta un servicio el cumplimiento de una prestación que viene desenvolviéndose en forma permanente en el tiempo pero que no que abarca el compromiso de un resultado determinado.
Ejemplo: Voy al médico por un malestar que me persigue y me dice que me tiene que operar, pero el medico no me promete un resultado favorable sino el cumplimiento de la obligación, es decir no me asegura satisfacción // Como Ing. eléctrico, me encargan la realización de la instalación eléctrica de un inmueble, con lo cual procedo a realizar dos presupuestos (que es lo que se suele hacer), uno de ellos conforme a lo que exige la reglamentación vigente y otro con materiales no normalizados (más baratos, por supuesto). Si bien, la obligación queda cubierta, la instalación realizada con el presupuesto más barato, que por lo general es al que se vuelca la gente por una cuestión de costo más que por una razón de seguridad, no puedo garantizar la eficacia de la instalación ante posibles fallas que puedan presentarse y estar seguro de que los materiales y dispositivos de protección automáticos empleados puedan responder frente a semejante anomalía y provocar daños mayores (incendio, electrocución, etc.).

Recordar

¡Sólo hay contrato de obra cuando se obtiene un resultado!

Contrato de concesión: En el contrato de obra pública la retribución al contratista se hace mediante un precio que paga la administración; mientras que, en la concesión de obra pública, la retribución al contratista la realizan los usuarios puesto que este tiene el privilegio de explotar la obra pública durante un tiempo. En este caso el estado otorga la concesión por un término que le permite cubrir las cargas de capital, es decir, amortización de gastos de construcción, interés de capital invertido y los gastos de explotación.

Resumiendo, en la concesión la administración encomienda a una empresa la realización de una obra o trabajo público, concediéndole dúrate un tiempo la explotación de dicha obra (es como un permiso).

Contrato de compraventa (art. 1125): Compraventa y contrato de obra. Cuando una de las partes se compromete a entregar cosas por un precio, aunque éstas hayan de ser manufacturadas o producidas, se aplican las reglas de la compraventa, a menos que de las circunstancias resulte que la principal de las obligaciones consiste en suministrar mano de obra o prestar otros servicios. Si la parte que encarga la manufactura o producción de las cosas asume la obligación de proporcionar una porción substancial de los materiales necesarios, se aplican las reglas del contrato de obra.

Hay ciertas ramas de la ingeniería donde la gente produce un resultado y lo vende. Por ejemplo, Se le encarga a un ing. civil la construcción de un edifico. Resulta que otro ing. (electricista) especialista en domótica, diseño un sistema eléctrico inteligente para ascensores y se lo ofrece al propietario, a cambio por supuesto de obtener de él un beneficio económico.
Hasta no hace mucho tiempo, las responsabilidades por el solo hecho de estar vinculados por un contrato de obra o por uno de compraventa eran $\neq$, en cuanto a la responsabilidad por el objeto entregado. Esto llevaba a ciertas situaciones de ventaja para quien construía o diseñaba, pero hoy en día, a modo de equilibrar los tantos, desde el punto de la responsabilidad por eventuales vicios de obra ha quedado equiparado al contrato de obra $\therefore$ tendrá todas las características de una compraventa, pero con respecto a los vicios va a ser el de obra, cuando la actividad del quien está vendiendo es habitual y permanente.

Contrato de Leasing (art. 1227): Concepto. En el contrato de leasing el dador conviene transferir al tomador la tenencia de un bien cierto y determinado para su uso y goce, contra el pago de un canon y le confiere una opción de compra por un precio.
$\Rightarrow$ Es un contrato por el cual una parte entrega la tenencia de una cosa a otra para su uso y goce a cambio de un canon, confiriéndole también la opción de compra de la misma por un precio predeterminado o determinable. La particularidad de este contrato es que comienza la relación como un alquiler (locación) pero con la opción de compra.

- *Razón de ser del Leasing:*

  Con la expansión del comercio y la economía, se hizo necesario un mayor esfuerzo a fin de conseguir un adecuado sistema de financiamiento para lograr la renovación continua de equipos y maquinarias necesarias para el desarrollo de un negocio, de acuerdo con el acelerado avance de la tecnología. Frente a ello y a fin de buscar nuevas salidas que hagan posible esto, reduciendo costos y sin que implique una desprotección del acreedor se creó nuevas formas de crédito siendo una de ellas los contratos de Leasing en sus diversas modalidades.
  Este modo de contratar ha adquirido mucha popularidad a lo largo del mundo, empleándose este contrato principalmente para financiar empresas industriales para que usen equipos de continua renovación. Argentina no fue ajeno a esto y por ello el CC y C lo regula.

Régimen del contrato de obra privada y obra publica

Según sea la naturaleza jurídica de quién encarga la obra o el servicio, el contrato tendrá características distintas. No es lo mismo que el contratista sea un particular a que lo sea cualquier organismo del Estado Nacional $\Longrightarrow$ esto nos va a permitir analizar los distintos elementos del contrato a la luz del derecho privado o público.
$\therefore$ Va a depender de la naturaleza jurídica del comitente. Cuando el comitente es un particular, el régimen del contrato será de derecho privado, pero cuando el comitente es el Estado el régimen va a ser de derecho público.

Se considera que el contrato de obras públicas es un contrato administrativo. El cual es una locación de obra en cuya ejecución la Administración procede como poder administrativo, razón por la cual debe considerárselo por su objeto, fin y régimen, como un contrato administrativo con régimen propio

Ubicación del contrato de obra dentro de la clasificación de los contratos en general

Bilateral: Porque necesita el consentimiento de por lo menos dos personas para celebrarlo.
Asimismo, las responsabilidades son reciprocas, es decir se generan obligaciones para ambas partes.

Oneroso: Se originan beneficios (ventajas) para ambas partes que celebran el contrato. Si bien cuando hacemos referencia a un contrato de obra lo asociamos inmediatamente a un contrato oneroso, el CC y C vigente prevé una modificación importante en cuanto a que el contrato de obra también puede ser gratuito, siempre que las partes así lo pactaran (en forma expresa) o cuando por las circunstancias del caso puede presumirse la intención de beneficiar.
Ejemplo: Cuando encargo la realización de una obra a familiares (primos, sobrinos, hijos, etc.) que son profesionales (ingenieros, agrimensores, etc.) y bajo el supuesto de que no esperan obtener retribución económica alguna de mi parte.

Consensual: Basta el consentimiento para que el contrato se perfeccione.

Conmutativo: Las ventajas para los contratantes son ciertas y están pactadas desde el primer momento.

De tracto sucesivo: Porque la construcción no se perfecciona y se realiza en un solo acto. Su cumplimiento se encuentra diferido en el tiempo.

No Formal: Es decir no precisa formas específicas de celebrarlo, salvo en los casos concretos de obras intelectuales.

Nominado: Porque el CC y C le da un nombre (contrato de obra o contrato de servicio) y lo regula.

De adhesión o de libre discusión: Si el comitente es el Estado, es él el que fija de antemano la obra (material) que precisa, por lo tanto, termina siendo un contrato de adhesión. Pero, cuando la obra es intelectual, por ejemplo: Se precisa construir un marcapasos, es el diseñador quien diseña, valga la redundancia, conforme a su criterio, conocimientos, etc. y el contrato resulta de libre discusión.

Sujetos

El Comitente: Quien encarga la ejecución de una obra (material o intelectual) a un precio determinado (encargar no es lo mismo que dirigir). Puede ser una persona física o jurídica. A su vez, las jurídicas se dividen en: Públicas y Privadas. Esto último nos va a terminar condicionando la naturaleza jurídica del contrato: Público o Privado.

En el caso de obra pública, el Estado posee varios profesionales a su disposición para que actúen como comitentes. La selección se lleva a cabo a través de un instrumento de selección: mediante el sistema de concursos.

Contratista: Quien realiza o ejecuta la obra. El nivel de responsabilidad que asume es importante. El Contratista, como contraprestación a la entrega de la obra recibe honorarios profesionales. Claro está que estos honorarios pueden variar en función del prestigio de quien ejecute la obra.
Puede ser una persona física o jurídica.

- En obra privada, el principio para su selección es el de la libre selección.
- En obra pública, se llama a una licitación pública.

El Proyectista: Es el profesional designado por el comitente y que se encarga de hacer los cálculos y entregar los correspondientes planos. Es decir, se encarga de la realización del proyecto de la obra (locación de obra intelectual), el cual me define la obra (el contratista hace la obra partiendo de ese proyecto).

Director Técnico: Tiene la función de controlar, supervisar (implica un trabajo intelectual) que la obra llevada a cabo por el contratista sea ejecutada según lo establecido por el proyectista. Lo más recomendable es que el proyectista ejerza la función de director técnico.

- En obra privada, se habla de director técnico.
- En obra pública, el director técnico es conocido como inspector de la obra.

■ *¿El comitente puede dirigir?*

En principio sí, siempre que sea una persona idónea en el tema. Es decir, si el comitente encarga una obra material (construcción de una casa) y es ing. civil, posiblemente pueda convertirse en "director técnico de la obra", pero si es una persona que no tiene formación como ing. civil o desconoce del tema, no se puede pretender que dirija la obra.

Representante Técnico: Una vez que se ha adjudicado la obra a un contratista determinado, la ley exige que el mismo tenga un representante en la obra: se trata del representante técnico (con "título habilitante"). Este último, en su título debe mantener concordancia con el director técnico. La labor del representante técnico también implica una locación de obra intelectual, percibiendo honorarios a cambio.

Elección del contratista en la obra privada y publica

Si el *Comitente* es una persona de derecho privado (es decir, cualquiera de nosotros) el sistema de elección del *Contratista* es libre ⟹ yo elijo a cualquiera de los que yo considero son personas autorizadas para llevar a cabo la obra conforme a las leyes del arte y del buen consumir, o sea de la especialidad que fuese; sin embargo, cuando el *Comitente* es el Estado ⟹ ya no rige el principio de la libre elección, sino el de ***licitación pública.***

Licitación pública: La licitación pública que se aplica para obras materiales, es una invitación a los interesados a presentar "ofertas", sujetándose a las bases fijadas en el pliego de condiciones ("reglas del juego"), para que el Estado (sea cual fuese el organismo) elija la más conveniente y sea quien se termine adjudicando la obra.

Principios que rigen el proceso de selección y que dan lugar a la TRANSPARENCIA en dicho proceso:

- ***Publicidad:*** El llamado a licitación se debe dar a conocer a través de los medios (de amplia difusión: diarios, radio, televisión, etc.) y con la antelación debida.
- ***Concurrencia:*** Apunta a que sea factible la presentación de la mayor cantidad posible de ofertas, no obstante, los oferentes deben cumplir ciertas exigencias impuestas en la licitación.
- ***Igualdad:*** Significa que todas las ofertas deben ser analizadas bajo el mismo criterio.
- ***Correspondencia (de oferta):*** La oferta debe satisfacer todos los requisitos fijados de antemano por el procedimiento.

Pasos de la licitación:

1) ***Pliego de condiciones:*** Conjunto de disposiciones redactadas por la Administración, destinadas a regir el contrato, tanto en su formación como en su ejecución. Consta de dos partes, las especificaciones generales y las técnicas.

2) ***Llamado a licitación:*** La autoridad competente debe generar el llamado a licitación luego de realizado el pliego de condiciones, este llamado promueve la etapa de publicidad. Debe expresar en forma objetiva:
    - Cuál es el órgano que interviene.
    - Objeto de la Licitación.
    - Lugar donde se encuentra la documentación presupuestaria.
    - Lugar donde pueden presentarse las ofertas.
    - Día, hora y lugar donde se hará la apertura de los sobres.

3) ***Publicación:*** Se debe anunciar tanto en el boletín oficial como en los diarios de mayor circulación.

4) ***Presentación de las Ofertas:*** La presentación de las ofertas se hace a través del doble juego de sobres. En un primer juego de sobres se consignan todos los datos de la empresa, como todos los requisitos que se deben cumplir. En un segundo sobre va la oferta propiamente dicha, incluye el presupuesto privado que confecciona el oferente. Las ofertas se presentan de forma escrita y en sobres cerrados.

5) ***Apertura de Sobres:*** Es un acto formal, donde se hace la apertura de sobres frente a los interesados, se realiza en fecha y hora establecidas en el llamado y se labra un acta donde constan las ofertas y los montos. No se estudian a fondo, sino que solo se controlan los requisitos formales.

6) ***Adjudicación:*** Es la decisión de la administración, por la cual se determina la propuesta más ventajosa y se la declara aceptada. Se adjudica la obra a la oferta más conveniente. Podría también no haber adjudicación y la licitación se declara desierta, es decir, que ninguna de las ofertas es conveniente.

7) ***Contratamiento:*** Se formaliza el contrato. El vínculo contractual queda perfeccionado con la notificación del interesado. Esto cierra el ciclo de licitación y hace valer el contrato. Formaran parte del contrato:

- Bases de la licitación.
- Pliego de condiciones.
- Especificaciones técnicas.

8) ***Certificado de obra:*** Todo crédito documentado que expida la administración al contratista con motivo del contrato de obra pública. Son intransferibles.

■ *¿Se puede impugnar una licitación (llamado)?*

Sí, al considerar que se está violando el principio de igualdad o que las reglas del juego no son justas o el tiempo disponible para presentar la propuesta no es razonable.

■ *Culminación de la licitación*

La licitación culmina con la adjudicación de la obra, seguido de la firma del contrato.

□ *¿Esta se puede impugnar o cuestionar?*

También, dentro de los 5 días de celebrada la misma. Hay todo un proceso especial en el código procesal contencioso administrativo.

Objeto: Concepto. Obra material e intelectual

Objeto: Es la obra en sí misma, puede ser material o intelectual. El objeto debe ser determinado, lícito y posible. El objeto del contrato es la prestación (dar-hacer).

- ***Obra intelectual:*** Es aquella parte que compete al intelecto humano.
  Ejemplo: El diseño de la casa, cálculos y planos o el desarrollo de un software, etc.

- ***Obra material:*** Es la obra en sí, tiene tangibilidad material, es el resultado material. Este resultado corre por cuenta y riesgo del constructor, independientemente de las funciones de colaboración que el comitente debe brindarle al mismo para facilitar la obtención del resultado esperado
  Ejemplo: Una casa, un puente, etc.

Pliegos de especificación técnica

La naturaleza de la obra (material o intelectual) tiene influencia respecto del otro elemento del contrato de obra: *Precio*. ¿Por qué? En una obra material la oferta y la demanda juegan un papel importante en la fijación del precio. Sin embargo, en la obra intelectual la contraprestación ya es honoraria.

En los contratos de obra material, sobre todo aquellas obras de gran envergadura, necesariamente deben contar con los llamados ***"pliegos de especificación técnica".***

En el caso particular de la obra pública estos pliegos ya están definidos de antemano, es decir, cuando yo voy a comprar estos pliegos, en los mismos no solo está definido claramente el objeto de la obra sino quiénes pueden presentarse a la licitación. Son estos pliegos los que me van a acompañar durante toda la ejecución de la obra y de ahí la importancia de su correcta interpretación, dado que el pliego forma parte del contrato.

■ *Especificaciones generales:*

1) Cláusulas que tratan al objeto.
2) Dirección y vigilancia de la obra.
3) Condiciones de pago.
4) Trabajos improvistos y adicionales.
5) Modificaciones del proyecto.

6) Recepción de la obra.

7) Rescisión.

■ *Especificaciones técnicas (varían con la obra):*

1) Método de ejecución de obra.

2) Materiales (calidad).

3) Realización de estructuras.

Modificaciones de obra

Son todos los cambios, a que se somete la construcción de la obra, posteriores a la aprobación del proyecto. El código dice que el constructor no podrá variar el proyecto sin permiso escrito por el dueño.

Definida la obra, en un principio hay que respetar lo especificado en el pliego, pero existe la posibilidad de realizar modificaciones.

- En el caso de que quien quiera hacerlo sea el *Comitente*, el código le reconoce esta facultad, siempre que no termine por desnaturalizar la obra.

- Pero si quien pretende hacerlo es el *Contratista*, el código también le concede esta facultad siempre que la modificación sea necesaria y no haya podido ser advertida desde el primer momento en que se celebró el contrato. En este caso, el constructor tiene también derecho a la modificación (renegociación) del precio. Estas modificaciones (en más o en menos) van a ser obligatorias para el *Comitente* en la medida que no superen el 20% del precio inicial.
  Igualmente, esto está perfectamente regulado en la Ley de obras públicas.

La gran diferencia entre la obra pública y la obra privada está en quién tiene esta facultad para realizar las modificaciones. En el caso concreto de la obra pública la tiene exclusivamente el Estado y va ser obligatorio para el contratista en tanto no supere el 20% del valor inicial, caso contrario el constructor puede plantear la resolución del contrato y no tiene obligación de hacerlo. Evidentemente, el contratista se beneficia a partir de una eventual modificación, porque cuando uno concurre a una licitación, el precio que se fija en base a un precio referencia que lo terminan fijando todos los que concursan y muchas veces se gana la licitación por $1, por así decir. Entonces, esta modificación, como yo voy a tener la posibilidad de renegociar el precio, me permite obtener un margen de ganancia mayor, sobre todo cuando la intención de hacer la modificación por parte del comitente está presente.

Cuando se aplica la **Ley de obras públicas**, el *Contratista* puede imponerle al *Comitente* una renegociación del precio ante una modificación de la obra, siempre que no supere el 20% y la modificación sea realmente necesaria. No es válido, si la modificación es fruto de la falta de seriedad por parte del contratista de haberse olvidado de presupuestar algo que forma parte de la obra y ahora pretende sacar ventaja.

Trabajos imprevistos y adicionales

Imprevistos: Son todos aquellos que siendo indispensables para la realización de la obra, no se han representado en los planos, ni mencionados en el contrato, ya sea por olvido, por negligencia o por situaciones imprevistas que surjan con posterioridad. Estos costos son de cargo exclusivo del empresario.

Adicionales: Aquellos que el comitente manda a ejecutar al margen de lo establecido en el proyecto, presupuesto y demás documentación contractual, no siendo los mismos indispensables para que la obra sea entera, el costo corre por cuenta del comitente.

Precio: concepto

Precio: Contraprestación a cargo del comitente, incluye el costo directo (principalmente, materiales y mano de obra), y además se debe adicionar: impuestos, beneficios (es la ganancia que, si bien se puede pactar libremente, generalmente en el orden público se estima como un 10% del costo directo), gastos generales (normalmente, representa un 15% del costo directo).

Certificación

¿Cómo se paga el precio en un contrato de obra? A través del régimen de la Certificación.

Certificación: Es un sistema a través del cual se realiza el pago. Se forma de 2 elementos fundamentales: la medición y el precio proporcional a lo construido.
Los certificados no son otras cosas que obligaciones a pagar en función de una medición del avance de obra en el periodo de emisión del certificado.

■ *El certificado de obra:*

- Constituye un instrumento público.
- Es la constancia de la realización de la obra, bajo el monto que la administración ha certificado.
- No constituye un medio ni una orden de pago, no es papel del comercio.
- No informa conformidad con la calidad de la obra

■ *Los certificados pueden ser:*

- ***Provisorios***
- ***Definitivos***

■ *Tipos de certificados:*

- ***De obra:*** Recibe el nombre de la figura. Tiene el referente de la medición y valores unitarios.

- ***Ordinario:*** Es aquel que se emite en función del avance de obra y se emite el último día del mes y como lo que se termina pactando son generalmente pagos mensuales se hace la medición de obra generado en ese mes. Este certificado puede ser emitido por el *Comitente* pero en forma conjunta con el *Contratista.* Es decir, este último eleva dicho certificado al *Comitente* para que lo analice y manifieste su conformidad.
  Necesariamente el certificado debe reflejar el consentimiento de ambas partes.

  El certificado en cuestión deber ser pagado dentro de los 55 días posteriores a la realización de la medición, caso contrario el *Comitente* incurre en mora, lo que corresponde el pago de intereses.
  El valor que se toma como referencia es el valor histórico, el cual queda reflejado en mi oferta (los valores que yo puse en el presupuesto). Es por esto que se suele decir que el Certificado Ordinario se lo realiza a valores históricos.

  Los certificados ordinarios son provisorios… ¿Qué significa? que existe la posibilidad de ajuste, pero solo cuando se emite el certificado de cierre de pago.

- ***De intereses***

- ***De redeterminación de precio:*** Permite mantener el equilibrio financiero del contrato. Es el que se emite para redefinir los precios. La ley de obras púbicas establece que deberá ser pagado dentro de los 55 días. Análogamente, si el *Comitente* no hace efectivo el pago incurre en mora con lo que ello implica.
  Los certificados de redeterminación pueden ser provisorios o definitivo (certificado único (ej cierre de obra, no se deben obligaciones)).

- ***De acopio:*** Cuando me permiten acopiar materiales.

- ***De anticipo financiero de la obra:*** Para poder empezar la obra, se cobra en futuras certificaciones en cuotas.

- ***De cierre de obra:*** Certificado definitivo. Implica cumplimiento por parte del comitente y no siempre es él quien lo emite. Es más propio de la obra pública. Es un certificado al que hay que prestarle mucha atención porque una vez que lo firmo estoy liberando a la otra parte de su obligación. Este certificado final está poniendo de manifiesto que la obra finalizó y el contratista cumplió con su obligación ⟹ veremos más adelante qué es lo que perfecciona la liberación del constructor y hablaremos en ese caso de lo que se conoce como *Recepción de obra*

- ***De gastos improductivos:*** No se puede avanzar en la obra por culpa de mora del comitente. Resarcimiento económico por daños y perjuicios. (vigilante, administración, obra parada etc.)

Sistemas de contratación.
Análisis de los distintos sistemas desde el punto de vista técnico y jurídico.

Son los diferentes medios, tanto técnicos como jurídicos, encaminados a la ejecución de la obra. Pueden o no estar relacionados con un contrato de construcción. Se entiende por sistema de ejecución de obras, el estudio económico jurídico de los medios para terminarla.

- - - Sistemas con precios determinados - - -

Sistemas por ajuste alzado: En este sistema la obra se contrata por un precio total, global, único y en principio invariable, definido inicialmente. En este tipo de sistema tiene muchísima importancia la documentación técnica de la obra, la cual debe ser muy completa. Se trata de sistemas normalmente elegidos por las administraciones públicas.

- *Este sistema se subdivide a su vez en:*
  - ***Ajuste alzado absoluto o riguroso:*** Es un sistema en donde el Comitente y el Contratista convienen un precio por obra terminada. No se admiten variaciones de precios (por parte del Contratista). Tampoco se admiten variaciones en la obra (por parte del Comitente). No se admiten los trabajos imprevistos. Si por algún descuido el Contratista no realiza bien el cómputo métrico, este deberá terminar lo que faltare a su cargo, ya que el precio convenido por toda la obra es invariable. Sin embargo, aún sigue siendo aplicable la teoría de imprevisión contractual.
  - ***Ajuste alzado relativo:*** En este caso puede haber modificaciones de la obra por parte del Comitente, ya sea en calidad o en cantidad. Puede cambiarse un ítem por otro, la cantidad del ítem a ejecutar, etc., pero todo esto dentro de ciertos límites fijados en el contrato, de lo contrario, el Contratista puede negarse a hacerlo o bien rescindir el contrato. En este caso también resulta válida la teoría de la imprevisión contractual.

Sistemas por unidad de medida: Toda obra tiene rubros y cada rubro tiene ítems (unidad de medida de una tarea). Se cotiza la unidad técnica de la obra. Se saca el valor de ítems, pasa al rubro y sumo todos los rubros, este valor final se conoce como "valor agregado". Este sistema es el de uso más común en las contrataciones de obras civiles.

- *Este sistema se divide en dos tipos:*
  - ***Con cantidad:*** Es la cantidad de ítems que va a tener la obra, multiplicada por el precio unitario de cada ítem, nos permite saber con anticipación el precio global. Se pagan eventualmente los daños y perjuicios por la rescisión de una cantidad que se había pactado. El pago se efectúa previa medición en obra de las cantidades ejecutadas, de forma periódica y mediante certificados de obra.
  - ***Sin cantidad:*** Cada unidad técnica se computa como una obra independiente y no se establece el número de unidades a realizar. Esto hace que el vínculo contractual sea muy frágil (el contrato no tiene estabilidad jurídica) ya que este sistema faculta a las partes a terminar el vínculo en cualquier momento, pues no hay una obligación de una cantidad fija a construir, pagándose por lo hecho. Este es un sistema de aplicación muy poco frecuente. Se presta para obras muy sencillas. Para el supuesto de una rescisión contractual, por ejemplo, porque pierdo el interés en la obra, la ley me obliga a pagar por lo realizado y por daños y perjuicios.

- - - Sistemas sin precios determinados - - -

Sistema por coste y costas (para obras de alto riesgo): El sistema de costes y costas se adapta a las obras denominadas de alto riesgo, las que son muy difíciles de evaluar tanto económica como técnicamente. No existe un precio determinado, el empresario acepta el precio que el comitente imponga. Lo que el empresario licita es la costa y un porcentaje del costo. El estado se hace cargo de los costes. Este sistema no enuncia precio alguno para los trabajos. Las rendiciones de cuenta del Contratista tienen que estar justificadas en cantidad (debe ser la necesaria y realmente utilizada en los trabajos), calidad (que debe ser la indicada por el tipo de trabajo), y precio (que debe ser el más conveniente al Comitente). En resumen, el contratista invierte lo necesario para la obra y el comitente, en forma periódica, le reconoce el costo y costa acordados en el contrato.

- ***Coste:*** Es el costo directo de la obra (en general, materiales y mano de obra). Es asumido por el comitente (quien paga la obra por la vía del reembolso).
- ***Costas:*** Son los gastos generales y beneficios que percibe el Contratista. Generalmente se determinan como un porcentaje del costo directo.

- *El sistema por coste y costas puede ser:*
  - ***A suma fija:*** El Comitente paga un monto fijo al Contratista (en concepto de costas), acarreando en este caso mayores responsabilidades y riesgos para este último.

- ***A monto porcentual:*** El Comitente paga como costas un porcentaje del coste directo de la obra. Este sistema ofrece más seguridad al empresario.

Contratos únicos y separados

Imprevisión contractual

Se da cuando las obligaciones están pendientes. Cuando hay imprevistos en los contratos, esto sale en auxilio de la parte más perjudicada, para rescindir el contrato o modificándolo para volver al equilibrio alterado por causas ajenas a las partes.

Redeterminación de precios

Es una variación en el precio que permite mantener el equilibrio financiero del contrato (inflación).

Honorarios profesionales

Es la retribución del profesional. Se fijan teniendo en cuenta:

1) Importancia científica y técnica de la labor.
2) Responsabilidad que se adquiere.
3) Éxito.
4) Valor de la obra.
5) Tiempo usado.

Cuando 2 o más profesionales independientes entre sí actúan en conjunto los honorarios fijados por el arancel se dividen en partes iguales y se adiciona un 25% a cada parte.

Prescripción liberatoria: Los honorarios prescriben a los 2 años de no cobrar desde el día estipulado para el pago.

Plazo: concepto, plan de trabajo

Plazo: Tiempo previsto (en días) para la ejecución de la obra. En el plazo se debe presentar un plan de trabajo, en donde se representa el avance de obra mensual previsto en un diagrama de barras y conforme a este poder ver si el pago está siendo conforme al avance de obra o no.
Cuando no se respetan los tiempos estipulados, se pueden aplicar multas (exigentes) como consecuencia del no cumplimiento.
Es decir, si el pago no está siendo conforme al avance de obra, esto justifica la neutralización de los plazos, reducción del ritmo de trabajo o bien la parada total. Cuando se suspenden los trabajos, evidentemente no se está produciendo obra, pero eso no significa que no se sigan generando gastos.
Ejemplo: Pago del vigilante // Seguro, etc.
A estos gastos se los denominan gastos improductivos $\Longrightarrow$ en estos casos, el Estado debe resarcirme económicamente por daños y perjuicios por haber dilatado el plazo.

O si el trabajo está por debajo de la curva $\Longrightarrow$ incumplimiento $\Longrightarrow$ multas (estado)

Recepción de obra

Recepción de obra: Cuando el constructor considera que la obra está terminada conforme a lo pactado con el comitente.

¿Qué significa? si yo encargue a un agrimensor que me haga una mensura, queda automáticamente liberado en el momento que me hace entrega de la misma.
Entonces como esta "Recepción de obra" tiene un efecto liberatorio inmediato, antes de recibir la obra en cuestión debo verificar que realmente la obra esta culminada, ya que como dijimos, una vez hecha la recepción de obra, al producir efecto liberatorio, me está liberando de determinados vicios.

En ***la obra privada*** hay una única recepción, la cual se tiene que formalizar por medio de un instrumento por escrito para no generar gastos improductivos. Es importante entonces dejar por escrito la fecha de recepción de obra a fines de poder computar los distintos tipos de plazos, para ver hasta cuando el constructor tiene que responder por posibles vicios de obra.
La recepción, si lo libera al constructor de los llamados "vicios aparentes", es decir aquellos que se pueden verificar por una inspección mínima. Por ejemplo, si quiero saber si funciona el sistema eléctrico de la obra, tendré que levantar la llave y corroborar que realmente hay energía. Tan simple como eso. Sin interesar

Lo desarrollado anteriormente corresponde a obras privadas… **¿Qué sucede con las obras públicas?**

La obra pública habla de dos tipos de recepción:

Recepción provisoria: Toda obra pública debe recibirse en forma provisional, lo que permite al comitente verificarla para comprobar, si el contratista se ajustó o no a lo pactado. Desde el día de la recepción provisional comienza a correr un plazo (fijado por contrato -3 a 12 meses-), de prueba o garantía que termina con la recepción definitiva.

De esta forma se cubren vicios aparentes.

- *Acta de recepción provisional:*
  1. Lugar y fecha.
  2. Partes intervinientes.
  3. Constancia de la verificación de la obra de acuerdo a los planos.
  4. Constancia de las observaciones y replicas.
  5. Firma autentica de los intervinientes.

- *Efectos de recepción provisoria:*
  1. El contratista queda liberado de vicios aparentes de la obra.
  2. No puede oponérsele falta de conformidad del trabajo con lo estipulado.
  3. No libera al contratista de vicios ocultos que la obra pudiera tener.

Recepción definitiva: Vencido el plazo de recepción provisional y solucionados todos los vicios aparentes detectados, la obra está en condiciones de ser recibida definitivamente por administración. Si la recepción provisional se hubiese llevado a cabo sin problemas la recepción definitiva se operará automáticamente una vez vencido el plazo.

Cubre vicios ocultos que se pagan. Esta no libera al constructor de la responsabilidad de ruina parcial o tal del edificio (caducidad: 10 años)

- *Efectos de recepción definitiva:*
  1. El contratista queda liberado de cualquier vicio oculto que pueda aparecer si este no puede ser causal de ruina.
  2. Da derecho al contratista a que se le cancele la fianza.
  3. El empresario puede recuperar los fondos de reposo que tuviera remitidos.
  4. Ninguno de los efectos anteriores se produce en caso de dolo.

Responsabilidad del constructor

1. Ejecutar el contrato conforme a las previsiones contractuales y a los conocimientos razonablemente requeridos al tiempo de su realización por el arte, la ciencia y la técnica correspondientes a la actividad desarrollada.
2. Informar al comitente sobre los aspectos esenciales del cumplimiento de la obligación comprometida.
3. Proveer los materiales adecuados que son necesarios para la ejecución de la obra o del servicio, excepto que algo distinto se haya pactado o resulte de los usos.
4. Usar diligentemente los materiales provistos por el comitente e informarle inmediatamente en caso de que esos materiales sean impropios o tengan vicios que el contratista o prestador debiese conocer.
5. Ejecutar la obra o el servicio en el tiempo convenido o, en su defecto, en el que razonablemente corresponda según su índole.

Antes de recibir la obra: El constructor es dueño de la obra hasta tanto la entregue (recepción). Es responsable por la destrucción total o parcial por:

1. ***Caso fortuito o fuerza mayor:*** Salvo que haya habido morosidad (por parte del comitente) en recibirlo. En este caso es importante documentar que la obra no quiso ser recibida.
2. ***Mala calidad de materiales:*** Salvo que haya advertido al comitente por escrito. Por mala calidad se entiende no sólo el material de mala calidad sino aquel que fue destinado a un mal uso.
3. ***El constructor es responsable por empleados a su cargo:*** También es responsable por las inobservancias de las disposiciones municipales, policiales, y de todo daño causado a vecinos.

Después de recibir la obra: El comitente recibe del contratista el fin de obra. En obra privada existe una única recepción, mientras que en obra pública existe una recepción provisoria y otra definitiva.

1. Cuando se hace entrega de la obra y el comitente la acepta, se considera cumplido el contrato de locación.
2. La recepción de la obra cubre los vicios aparentes, entendiéndose por estos, aquellos que se pueden captar a simple vista o que se constatan con una prueba sencilla o inspección mínima.
3. La recepción provisoria tiene efectos liberatorios sobre los vicios aparentes para el constructor.

Plazos de garantía, caducidad y prescripción.

Si se conviene o es de uso un plazo de garantía para que el comitente verifique la obra o compruebe su funcionamiento, la recepción se considera provisional y no hace presumir la aceptación. Si se trata de vicios que no afectan la solidez ni hacen la obra impropia para su destino, no se pactó un plazo de garantía ni es de uso otorgarlo, aceptada la obra, el contratista:

1. Queda libre de responsabilidad por los vicios aparentes.
2. Responde de los vicios o defectos no observables al momento de la recepción, con la extensión y en los plazos previstos para la garantía por vicios ocultos.

El adquirente (comitente) tiene la carga de denunciar expresamente la existencia del defecto oculto al garante dentro de los 60 días de haberse manifestado. Si el defecto se manifiesta gradualmente, el plazo se cuenta desde que el adquirente pudo advertirlo. El incumplimiento de esta carga extingue la responsabilidad por defectos ocultos, excepto que el enajenante haya conocido o debido conocer, la existencia de los defectos.

La responsabilidad por vicios ocultos caduca:

1. Si la cosa es inmueble, cuando transcurren 3 años desde que la recibió.
2. Si la cosa es mueble, cuando transcurren 6 meses desde que la recibió o puso en funcionamiento.

El constructor de una obra realizada en inmueble destinada por su naturaleza a tener larga duración responde al comitente y al adquirente de la obra por los daños que comprometen su solidez y por los que la hacen impropia para su destino. El constructor sólo se libera si prueba la incidencia de una causa ajena. No es causa ajena el vicio del suelo, aunque el terreno pertenezca al comitente o a un tercero, ni el vicio de los materiales, aunque no sean provistos por el contratista.

La responsabilidad por ruina: Va a subsistir la responsabilidad a partir de la recepción provisoria hasta los 10 años.
Una vez producida la ruina, el comitente tiene 1 año para demandarlo.
El constructor solo se libera si prueba una causa ajena (no puede ser el suelo ni materiales)

Extinción. Distintas formas y efectos: responsabilidades de todos los sujetos intervinientes

1. Finalización de la obra.
2. Rescisión

2.1. Pedida por el ESTADO

- Muerte o quiebra del contratista, salvo que los herederos manifiesten su voluntad de seguir la obra.
- Dolo, fraude o negligencia del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones.
- Abandono o interrupción de la obra por más de 8 días en 3 ocasiones. También puede ser que la obra no siga la marcha pautada, es decir, con lentitud o sin cumplir tiempos previstos.
- No inicio de la obra por parte del contratista dentro de los 15 días del plazo que debía comenzar. El Estado debe proporcionar el terreno y el proyecto para que este supuesto sea válido.
- Si el empresario viola o infringe las leyes laborales.
- Multas que se aplican al contratista por parte del Estado que superan el del monto de la obra.

■ *Consecuencias:*

- Pago de daños y perjuicios ocasionados al Estado.
- El Estado puede hacer suyos los materiales, maquinarias y equipos, que pudieran estar en la obra, hasta que se haga efectivo el pago de daños y perjuicios.

2.2. Pedida por EMPRESARIO

- Paralización: cuando la obra se detenga por más de 6 meses por causa imputable al Estado.
- Dolo: cuando en forma dolosa el Estado no efectuase el pago de los certificados correspondientes.
- Reducción de la obra: cuando la obra haya disminuido en su volumen en más de un 20%.
- Incumplimiento: cuando el Estado no entrega a tiempo ya sea el terreno o proyecto de la obra.
- Fuerza Mayor: cuando por fuerza mayor existe la imposibilidad de dar cumplimiento.

■ *Consecuencias:*

- Recepción de la obra en forma inmediata y el pago en forma inmediata de los montos adeudados.
- Pago de daños y perjuicios al empresario derivados del incumplimiento.
- El empresario puede solicitar que el Estado haga suyas las maquinarias adquiridas para destinarlas a la obra y las obligaciones contractuales constituidas con terceros pagando dichos contratos.

El constructor, los subcontratistas y los profesionales que intervienen en una construcción están obligados a observar las normas administrativas y son responsables, incluso frente a terceros, de cualquier daño producido por el incumplimiento de tales disposiciones.

Contrato de servicio

Contrato de servicio: Hay contrato de servicio cuando una persona (prestador de servicios) actuando independientemente se obliga a favor de otro a darle un servicio mediante una retribución.

- *Servicios continuados:*

  El contrato de servicios continuados puede pactarse por tiempo determinado o indeterminado. Si nada se ha estipulado, se entiende que lo ha sido por tiempo indeterminado. Cualquiera de las partes puede poner fin al contrato de duración indeterminada; para ello debe dar preaviso con razonable anticipación.

Contrato de fideicomiso

Concepto: Hay contrato de fideicomiso cuando una parte, llamada fiduciante, transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes a otra persona denominada fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio de otra llamada beneficiario, que se designa en el contrato, y a transmitirla al cumplimiento de un plazo o condición al fideicomisario (Art. 1666)

Al momento de la creación del Fideicomiso, ninguna de las partes es propietaria del bien afectado al Fideicomiso y por lo tanto este patrimonio no puede ser perseguido por los acreedores de ninguna de las partes.

Sujetos:

- ***Fiduciante o fideicomitente:*** Es la parte que transfiere a otra, bienes determinados, es el promotor e impulsor del fideicomiso y aporta la dotación de bienes que le confieren sustancia. Tiene que poseer el dominio pleno de los bienes dados en fideicomiso.

- ***Fiduciario:*** Es la parte a quien se transfieren los bienes, y que está obligada a administrarlos con la prudencia y diligencia propias del buen hombre de negocios (administrar lo ajeno como propio), que actúa sobre la base de la confianza depositada en él. Puede ser cualquier persona física o jurídica. Solo pueden ofrecerse como fiduciarios las entidades financieras autorizadas a funcionar como tales.

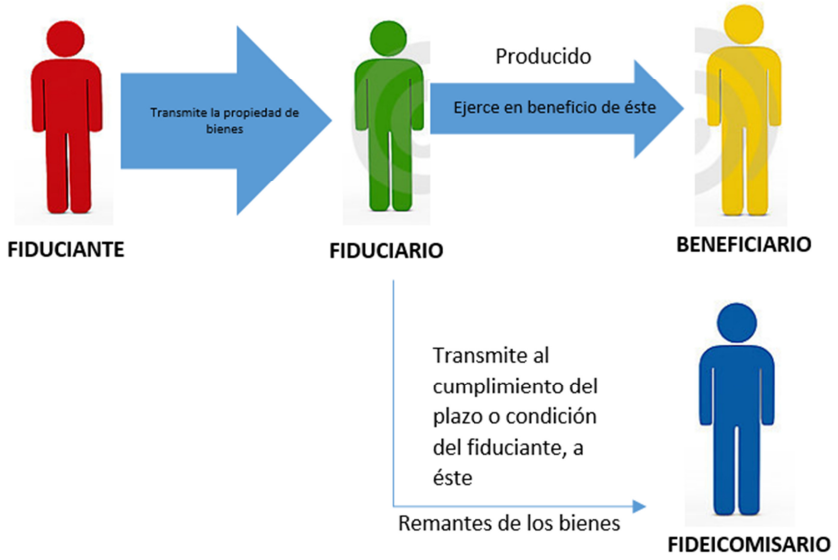
- ***Beneficiario:*** El beneficiario puede ser una persona humana o jurídica, que puede existir o no al tiempo del otorgamiento del contrato; en este último caso deben constar los datos que permitan su individualización futura.

  - *Pueden ser beneficiarios*
    - El fiduciante.
    - El fiduciario.
    - El fideicomisario.

  Pueden designarse varios beneficiarios quienes, excepto disposición en contrario, se benefician por igual; para el caso de no aceptación o renuncia de uno o más designados, o cuando uno u otros no llegan a existir, se puede establecer el derecho de acrecer de los demás o, en su caso, designar beneficiarios sustitutos.

  Si ningún beneficiario acepta, todos renuncian o no llegan a existir, se entiende que el beneficiario es el fideicomisario. Si también el fideicomisario renuncia o no acepta, o si no llega a existir, el beneficiario debe ser el fiduciante.

- ***Fideicomisario:*** El fideicomisario es la persona a quien se transmite la propiedad al concluir el fideicomiso.
  Puede ser el fiduciante, el beneficiario, o una persona distinta de ellos (terceros). No puede ser fideicomisario el fiduciario.
  Si ningún fideicomisario acepta, todos renuncian o no llegan a existir, el fideicomisario es el fiduciante.



Objeto: Pueden ser objeto del fideicomiso todos los bienes que se encuentran en el comercio, incluso universalidades, pero no pueden serlo las herencias futuras.

Ventajas del fideicomiso:

- Su utilidad como herramienta para el negocio inmobiliario.
- Garantiza la estabilidad de la inversión.
- No hay quiebra, en caso de insuficiencia se liquida

Características:

- ***Consensual, pero de efecto real:*** Recordemos que el contrato consensual es aquel que se perfecciona por el mero acuerdo de voluntades, es decir, el simple acuerdo entre las partes que firman el contrato es suficiente para que el contrato quede perfeccionado.
  Es de efecto real, porque este contrato produce la adquisición de la propiedad fiduciaria, es decir, produce la transferencia del dominio o propiedad de un sujeto que es el que constituye el Fideicomiso a favor de otro sujeto, que es quien recibe la propiedad fiduciaria.

- ***Bilateral o Plurilateral:*** Es decir puede ser celebrado entre dos o más sujetos.

- ***Formal:*** Dependiendo de la naturaleza de los bienes que se transmitan en propiedad fiduciaria, porque cuando alguno de esos bienes sean un bien inmueble necesariamente el contrato tendrá que celebrarse por escritura pública porque en el CCyC aparece como condición de validez para la adquisición de derecho reales sobre bienes inmuebles que el contrato se celebre por escritura pública, es decir que ese bien inmueble transferible tiene que quedar necesariamente anotado en el registro de la propiedad, porque es la única manera que el resto de los sujetos que forman parte del contrato, tomen conocimiento de que ese bien inmueble está sometido a un régimen de propiedad fiduciaria.

- ***Oneroso/Gratuito:*** La onerosidad o no de un contrato depende, si quien recibe el bien para administrarlo, percibe algún tipo de remuneración, caso contrario será gratuito.

- ***Basado en la confianza hacia el fiduciario:*** Porque si se trata de un bien inmueble quien aparece como dueño de esa propiedad en el registro inmobiliario es el Fiduciario, con la particularidad que el registro indica expresamente que ese bien está sometido a “dominio fiduciario”.

Contenido: El contrato debe contener:

a) La individualización de los bienes objeto del contrato.

b) La determinación del modo en que otros bienes pueden ser incorporados al fideicomiso.

c) El plazo o condición a que se sujeta la propiedad fiduciaria.

d) La identificación del beneficiario, o la manera de determinarlo.

e) El destino de los bienes a la finalización del fideicomiso, con indicación del fideicomisario a quien deben transmitirse.

f) Los derechos y obligaciones del fiduciario y el modo de sustituirlo, si cesa.

Plazo:

- ***Condición:*** El fideicomiso no puede durar más de 30 años desde la celebración del contrato, excepto que el beneficiario sea una persona incapaz o con capacidad restringida, caso en el que puede durar hasta el cese de la incapacidad o de la restricción a su capacidad, o su muerte.
  Si se pacta un plazo superior, se reduce al tiempo máximo previsto. Cumplida la condición o pasados 30 años desde el contrato sin haberse cumplido, cesa el fideicomiso y los bienes deben transmitirse por el fiduciario a quien se designa en el contrato. A falta de estipulación deben transmitirse al fiduciante o a sus herederos.

Forma: El contrato, que debe inscribirse en el Registro Público que corresponda, puede celebrarse por instrumento público o privado.

Efectos:

- ***Propiedad fiduciaria:*** Sobre los bienes fideicomitidos se constituye una propiedad fiduciaria, regida por las disposiciones de este contrato y por las que correspondan a la naturaleza de los bienes.
  La definimos como un patrimonio de afectación por estar destinado al cumplimiento de un fin determinado en el contrato por el fiduciante.
  Ejemplo: Supongamos que yo tengo una finca en el interior de la provincia y decido armar un fideicomiso para que otra persona administre y gestione esa finca con un fin determinado, por ejemplo, que la renta que esa finca produzca, afectarla a solventar los gastos de alguien en particular, una inversión, etc. // Puedo constituir un fideicomiso a partir de un testamento, es decir, si yo muero puedo dejar un testamento en el que verse que esta finca sea administrada por "tal persona" para que lo producido por esa finca le sea entregado a "mis hijos" hasta que alcancen la mayoría de edad. Una vez adquirida la mayoría de edad, la propiedad sobre esa finca les sea transferida.

  - *Efectos frente a terceros:*

    El carácter fiduciario de la propiedad tiene efectos frente a terceros desde el momento en que se cumplen los requisitos exigidos de acuerdo con la naturaleza de los bienes respectivos.

  - *Registración. Bienes incorporados:*

    Si se trata de bienes registrables, los registros correspondientes deben tomar razón de la calidad fiduciaria de la propiedad a nombre del fiduciario.
    Excepto estipulación en contrario del contrato, el fiduciario adquiere la propiedad fiduciaria de los frutos y productos de los bienes fideicomitidos y de los bienes que adquiera con esos frutos y productos o por subrogación real respecto de todos esos bienes, debiéndose dejar constancia de ello en el título para la adquisición y en los registros pertinentes.

- ***Patrimonio separado:***

  - *Seguro:*

    Los bienes fideicomitidos constituyen un patrimonio separado del patrimonio del fiduciario, del fiduciante, del beneficiario y del fideicomisario.
    Sin perjuicio de su responsabilidad, el fiduciario tiene la obligación de contratar un seguro contra la responsabilidad civil que cubra los daños causados por las cosas objeto del fideicomiso.

  - *Acción por acreedores:*

    Los bienes fideicomitidos quedan exentos de la acción de los acreedores del fiduciario y de los acreedores del fiduciante, quedando a salvo las acciones por fraude y de ineficacia concursal.
    Los acreedores del beneficiario y del fideicomisario pueden subrogarse (ocupar el lugar de éstos) en los derechos de su deudor.

■ *Deudas. Liquidación:*

Los bienes del fiduciario no responden por las obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso, las que sólo son satisfechas con los bienes fideicomitidos. Tampoco responden por esas obligaciones el fiduciante, el beneficiario ni el fideicomisario, excepto compromiso expreso de éstos.

Cese del fiduciario: El fiduciario cesa por:

a) Remoción judicial.

- Por incumplimiento de sus obligaciones o por hallarse imposibilitado material o jurídicamente para el desempeño de su función, a instancia del fiduciante.
- O a pedido del beneficiario o del fideicomisario, con citación del fiduciante.

b) Incapacidad, inhabilitación y capacidad restringida judicialmente declaradas, y muerte, si es una persona humana.

c) Disolución, si es una persona jurídica; esta causal no se aplica en casos de fusión o absorción, sin perjuicio de la aplicación del inciso a), en su caso.

d) Quiebra o liquidación.

e) Renuncia, si en el contrato se la autoriza expresamente, o en caso de causa grave o imposibilidad material o jurídica de desempeño de la función; la renuncia tiene efecto después de la transferencia del patrimonio objeto del fideicomiso al fiduciario sustituto.

■ *Sustitución del fiduciario:*

Producida una causa de cese del fiduciario, lo reemplaza el sustituto indicado en el contrato o el designado de acuerdo al procedimiento previsto por él. Si no lo hay o no acepta, el juez debe designar como fiduciario a una de las entidades autorizadas.

En caso de muerte del fiduciario, los interesados pueden prescindir de la intervención judicial, otorgando los actos necesarios para la transferencia de bienes.

Si la designación del nuevo fiduciario se realiza con intervención judicial, debe ser oído el fiduciante.

Los bienes fideicomitidos deben ser transmitidos al nuevo fiduciario. Si son registrables es forma suficiente del título el instrumento judicial, notarial o privado autenticado, en los que conste la designación del nuevo fiduciario.

Extinción del fideicomiso El fideicomiso se extingue por:

a) El cumplimiento del plazo o la condición a que se ha sometido, o el vencimiento del plazo máximo legal.

b) La revocación del fiduciante, si se ha reservado expresamente esa facultad; la revocación no tiene efecto retroactivo; la revocación es ineficaz en los fideicomisos financieros después de haberse iniciado la oferta pública de los certificados de participación o de los títulos de deuda.

c) Cualquier otra causal prevista en el contrato.

■ *Efectos:*

Producida la extinción del fideicomiso, el fiduciario está obligado a entregar los bienes fideicomitidos al fideicomisario o a sus sucesores, a otorgar los instrumentos y a contribuir a las inscripciones registrales que correspondan.

Fideicomiso financiero

Definición: Fideicomiso financiero es el contrato de fideicomiso sujeto a las reglas precedentes, en el cual el fiduciario es una entidad financiera o una sociedad especialmente autorizada por el organismo de contralor de los mercados de

valores para actuar como fiduciario financiero, y beneficiarios son los titulares de los títulos valores garantizados con los bienes transmitidos. https://www.youtube.com/watch?v=j320FGDP0Cw
https://www.youtube.com/watch?v=FUTRUNI4DbY

Títulos valores: Los títulos valores incorporan una obligación incondicional e irrevocable de una prestación y otorgan a cada titular un derecho autónomo.
Cuando en este Código se hace mención a bienes o cosas muebles registrables, no se comprenden los títulos valores.
Ejemplo: El cheque // El pagaré o la letra de cambio.

- *Autonomía:*

  El portador de buena fe de un título valor que lo adquiere conforme con su ley de circulación, tiene un derecho autónomo, y le son inoponibles las defensas personales que pueden existir contra anteriores portadores.

- *Ofertas al público:*

  Los títulos valores pueden ofrecerse al público en los términos de la normativa sobre oferta pública de títulos valores. En ese supuesto, el organismo de contralor de los mercados de valores debe ser autoridad de aplicación respecto de los fideicomisos financieros, quien puede dictar normas reglamentarias que incluyan la determinación de los requisitos a cumplir para actuar como fiduciario.

Contenido del contrato de fideicomiso financiero: Además de las exigencias de contenido generales previstas, el contrato de fideicomiso financiero debe contener:

- Los términos y condiciones de emisión de los títulos valores.
- Las reglas para la adopción de decisiones por parte de los beneficiarios que incluyan las previsiones para el caso de insuficiencia o insolvencia del patrimonio fideicomitido.
- La denominación o identificación particular del fideicomiso financiero.

Fideicomiso inmobiliario

Concepto: El fideicomiso inmobiliario es un contrato celebrado por escritura pública (ley 24.441) por el cual una persona, el fiduciante, transmite la propiedad fiduciaria de bienes determinados a otro fiduciario, quien estará obligado a ejercerla en beneficio de quien se designe beneficiario y a transmitirlo al cumplimiento de un plazo o condición al fiduciante, beneficiario o fideicomisario.

Este instrumento es apto para desarrollar emprendimientos inmobiliarios con fondos de terceros. Los inversores son los fiduciantes que aportarán los fondos para comprar el terreno y hacer frente a los costos de la obra.

Por su parte, el fiduciario es quien recibe el dominio de los fondos para comprar el inmueble, inscribirlo en forma temporal y condicionada a su nombre y llevar adelante el emprendimiento según las pautas dispuestas en el anteproyecto. Al terminarse las obras proyectadas y una vez afectado el inmueble al Régimen de Propiedad Horizontal o al de Loteo, transmitirá a los beneficiarios el dominio de las unidades que a cada uno le corresponda.

En primer lugar, se debe destacar que el fideicomiso por sí mismo no implica una garantía ni brinda soluciones mágicas frente a otros vehículos para la inversión inmobiliaria. Debe estar estructurado con sentido común para que pueda conseguir los objetivos que se proponen.

En este caso, existen características del fideicomiso que pueden ser muy interesantes para el inversor:
- Quizás el punto más importante y el que lo diferencia de los tradicionales "consorcios al costo" es que el patrimonio entregado en garantía es inembargable. Está aislado y protegido ya que los bienes fideicomitidos (todo lo que forma parte del proyecto inmobiliario) constituyen un patrimonio separado del patrimonio personal de los fiduciantes y del fiduciario. El patrimonio del fideicomiso solo responde por las deudas generadas en el propio negocio y no es atacable por acreedores particulares de las partes.
- Puede servir para financiar la compra de un inmueble.
- Crea un ámbito extrajudicial para resolver potenciales conflictos.

- Permite sumarse a un negocio constituido desde "cero", sin pasivos ocultos ni conflictos heredados.
- Alinea naturalmente los intereses del desarrollador con el de los inversores, ya que todos se benefician si se cumple lo estipulado en el contrato y todos son damnificados si no se cumplen.
- En muchos casos los fideicomisos al costo tienen un componente en dólares (correspondiente al terreno) y otro en pesos (costo de obra), pero una vez terminada la obra las unidades se venderán en dólares. Y aunque a medida que la obra avanza los costos se incrementen, raramente tendrán la misma apreciación que tiene generalmente el dólar, ya que históricamente el valor del dólar superó los costos.
- Desde el punto de vista contable tiene la ventaja de que las posibles contingencias del proyecto no aparecerán en balances de los fiduciantes (reclamos laborales, impositivos, etcétera) y de quienes inviertan en el fideicomiso inmobiliario.
- El mismo patrimonio puede garantizar futuras operaciones sin necesidad de volver a constituir un fideicomiso.
- Los derechos fiduciarios pueden ser negociables.

Dominio fiduciario

Definición: Dominio fiduciario es el que se adquiere con razón de un fideicomiso constituido por contrato o por testamento, y está sometido a durar solamente hasta la extinción del fideicomiso, para el efecto de entregar la cosa a quien corresponda según el contrato, el testamento o la ley.
https://www.youtube.com/watch?v=EnM_yePnLqU
El dominio fiduciario hace excepción a la normativa general del dominio y, en particular, del dominio imperfecto en cuanto es posible incluir en el contrato de fideicomiso las limitaciones a las facultades del propietario contenidas en las disposiciones de los contratos de fideicomiso.
El titular del dominio fiduciario tiene las facultades del dueño perfecto, en tanto los actos jurídicos que realiza se ajusten al fin del fideicomiso y a las disposiciones contractuales pactadas.
Es decir, la transferencia se hace con un dominio fiduciario. Para ello se debe analizar los derechos reales, en este caso el DOMINIO.
Sabiendo que el dominio es el poder que una persona tiene sobre una cosa, de hacer de ella o en ella lo que quisiera. Es el derecho que más facultades otorga a un sujeto sobre la cosa.

Los caracteres del domino son: Absoluto, perpetuo y exclusivo.

El domino puede ser:
Perfecto: Cuando es perpetuo y la cosa no está gravada con ningún derecho real hacia otra persona.

Imperfecto: Si debe resolverse al cabo de cierto tiempo o al advenimiento de una condición. Es decir, tiene afectado alguno de los caracteres del dominio.

En conclusión:
El fiduciario es titular de un dominio, pero este dominio es imperfecto ya que tiene afectado el carácter “perpetuo” sobre ella, porque es un dominio que se va a extinguir en determinado momento. Por otra parte, también se ve afectado el carácter de “absoluto”, porque si bien el fiduciario es propietario, dueño de la cosa, puede tener limitadas sus facultades sobre ella.

Readquisición del dominio perfecto.
Producida la extinción del fideicomiso, el fiduciario de una cosa queda inmediatamente constituido en poseedor a nombre del dueño perfecto. Si la cosa es registrable y el modo suficiente consiste en la inscripción constitutiva, se requiere inscribir la readquisición; si la inscripción no es constitutiva, se requiere a efecto de su oponibilidad.

Cuando la extinción no es retroactiva son oponibles al dueño perfecto todos los actos realizados por el titular del dominio fiduciario.

Si la extinción es retroactiva el dueño perfecto readquiere el dominio libre de todos los actos jurídicos realizados.

Derecho intelectual

Concepto: Son aquellos por los cuales el titular tiene la facultad de disponer, usar o gozar de una creación intelectual, todas las otras personas deben abstenerse de perturbar tal ejercicio, que es exclusivo del titular. Se establece una relación entre el inventor o creador y su descubrimiento, prohibiéndose la reproducción del objeto.
Ejemplo: Derecho de invención // partituras // software etc.

El derecho intelectual es un derecho a la explotación económica de la obra o idea intelectual. A ese derecho estrictamente patrimonial se agrega el derecho moral del autor.

- *El derecho moral*

  Es la atribución del autor de hacer respetar su obra, proclamar su paternidad, mantenerla en el anonimato o hacerla pública y aún de destruirla siempre que no se hubiera publicado. Los derechos morales son una característica secundaria de los derechos intelectuales.

Producción intelectual: Es toda obra científica, literaria, artística, etc. que proviene de la actividad puramente intelectual del hombre, es toda expresión del intelecto, los frutos del intelecto humano, de cuyos beneficios su autor puede gozar y disfrutar.

Su aplicación a las obras de ingeniería:

1) La propiedad intelectual es de dominio exclusivo de los autores durante toda su vida y de sus herederos por 50 años después de muerte del autor.
2) El derecho de propiedad de una obra científica, o de un proyecto, comprende para el autor la facultad de disponer de ella, publicarla, ejecutada, exponerla, enajenarla, traducirla, adaptarla o de reproducirla total o parcialmente de cualquier forma.
3) Nadie tiene el derecho de copiar o publicar una producción intelectual sin el permiso del autor o de sus derechohabientes.
4) El autor o sus derechohabientes pueden enajenar parcial o totalmente su obra, ésta enajenación será solo válida durante el término establecido por la ley y su adquiriente tiene el derecho a su aprovechamiento económico sin poder alterar su título, forma y/o contenido.
5) Los planos y trabajos, destinados para le ejecución de la obra tenida en vista, no pueden ser enajenados.
6) Los derechos de autor son susceptibles de embargo y secuestro, sin perjuicio que lo sean sus productos.
7) La enajenación de una obra científica debe inscribirse en el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual para que tengan validez.
8) El autor conserva el derecho de exigir la fidelidad de su contenido

Alcance de los derechos intelectuales

- *Los titulares del derecho intelectual son 4:*
  1) ***El autor de la obra:*** Será titular mientras viva.
  2) ***Los Herederos:*** Son titulares por un plazo de 50 años, desde que muere el autor.
  3) ***Los que con permiso del autor:*** La traducen, refunden, adaptan, modifican o transportan sobre la nueva obra intelectual resultante. En caso de autorizar la traducción de la obra el autor y el coautor tienen el 50 cada uno sobre el derecho de la obra modificada.
  4) ***El Estado:*** Si al fallecer el autor este no tiene herederos.

- *Comparación con los derechos personales:*

  Los derechos intelectuales son derechos absolutos que se ejercen contra cualquiera, mientras que los personales son derechos relativos pudiéndose ejercer sólo contra la persona a satisfacer la prestación a favor del acreedor.

- *Comparación con los derechos reales:*
  - El dominio es perpetuo, en tanto que la propiedad intelectual caduca a los 50 años de la muerte del autor.
  - El dominio puede adquirirse por prescripción, en cambio el derecho intelectual no.
  - Los derechos reales que quedan sin titular, se incorporan al dominio privado del estado, en tanto que al caducar la propiedad intelectual para el autor y sus sucesores pasa al dominio público, siendo posible una apropiación por cualquier persona.

Régimen legal

La ley 11.723 tiende a proteger las ideas que tienen origen en la inteligencia de una persona. La "Ley de patentes" que es la 111 protege las ideas que son producto del intelecto humano pero que sean tangibles.

El derecho de propiedad de una obra científica literaria o artística comprende para su autor la facultad de disponer de ella, de publicarla, de ejecutarla, de representarla y exponerla en público, de enajenarla, de traducirla, de adaptarla o de autorizar su traducción y de reproducirla de cualquier forma.

Consecuencias de la protección legal de la propiedad intelectual: Para asegurar su protección el autor de una obra intelectual deberá inscribirla en el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual. Este llevara libros necesarios para que toda obra inscripta tenga un folio donde constara:

- Su descripción.
- Nombre del autor - Título.
- Fecha de presentación.
- Contrato que se hubiese constituido sobre la obra.
- Depósito de croquis y fotografía del original, previa entrega de un recibo.

Será reprimido con la pena establecida por el art. 172 del Código Penal, el que defraude los Derechos de Propiedad Intelectual que reconoce la ley (11.723).

- *Serán penados:*
  1) El que edite, venda o reproduzca sin autorización del autor, ya sea una obra inédita o publicada.
  2) El que falsifique obras intelectuales de una obra ya publicada.
  3) El que edite una obra, venda o reproduzca, suprimiendo o cambiando el nombre del autor.
  4) El que edite o reproduzca mayor número de los ejemplares debidamente autorizados.
- *Serán reprimidos con prisión de 1 mes a 6 años:*
  1) El que produzca copias no autorizadas por encargo de terceros mediante un precio. (Fotocopias)
  2) El que almacene o exhiba copias ilícitas y no pueda acreditar su origen, mediante la factura.

Intervención y control por parte de organismos municipales, provinciales y nacionales en la producción intelectual

Procedimiento de registro: El que se presente a inscribir una obra se le dará un recibo provisorio con los datos, fechas y circunstancias que sirven para identificar la obra, haciendo constar su inscripción.

Luego se publica en el boletín oficial por 10 días, para que si existe una obra similar dentro de los 10 días se haga la denuncia en el registro de la propiedad.

La ley protege la creación: La Ley protege la creación: Para marcar esa protección es indispensable que sea novedosa u original, es decir, que haya una labor intelectual creadora que lleve el sello del autor. No es necesaria una originalidad absoluta, basta la organización de elementos conocidos de una manera nueva.

Registro nacional de la propiedad intelectual: Registro Nacional de la Propiedad Intelectual: El Registro lleva los libros necesarios, para que toda obra tenga su folio, número y fecha de inscripción, título, nombre del autor, etc. Percibe por la inscripción aranceles fijados por el Poder Ejecutivo.

Patentes y Modelos de Utilidad

Concepto: Es un certificado que otorga el Estado al inventor que protege un invento u otra actividad u objeto de la industria. Asegura al inventor un dominio exclusivo sobre invenciones y descubrimientos propios.

Calidad de inventos

1) Creaciones que produzcan efectos nuevos en la tecnología.
2) Tiene novedad absoluta (o fuera de él).
3) Aplicación industrial.
4) Revela actividad o inventiva.
5) Nuevos productos industriales o nuevas formas de aplicación.

Facultades: Los nuevos descubrimientos e invenciones en todos los géneros de la industria, confieren a sus autores el derecho exclusivo de explotación.

Vigencia: La patente tiene una duración de 20 años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Transmisibilidad: El que haya obtenido una patente o un certificado, podrá transferir sus derechos, bajo las condiciones que estime convenientes; deberá hacerse siempre en escritura pública y después de satisfecha la totalidad del impuesto, para que la transferencia sea válida respecto de tercero, deberá ser registrada en la oficina de patentes, si fuera en la capital, y en las administraciones de correos indicadas, si fuere en las provincias; para que se haga esta anotación, será necesario la exhibición de la escritura pública de cesión y de la patente.

Marcas y Designaciones

Concepto:

- ***Marca*** es el signo con capacidad distintiva con que se identifica un producto o servicio.
- ***Designación*** es toda distinción de un servicio.

Calidad de marca y de designación: Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad.

Facultades: La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro. Para ser titular de una marca o para ejercer el derecho de oposición a su registro o a su uso se requiere un interés legítimo del solicitante o del oponente.

Vigencia: El término de duración de la marca registrada será de 10 años. Podrá ser renovada indefinidamente por períodos iguales si la misma fue utilizada, dentro de los 5 años previos a cada vencimiento, en la comercialización de un producto, en la prestación de un servicio, o como parte de la designación de una actividad.

Transmisibilidad: La transferencia de la marca registrada es válida respecto de terceros una vez inscripta en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Contratos informáticos

Contratos informáticos: diferentes supuestos, naturaleza jurídica

El contrato informático está comprendido dentro de la definición dada por el CC y C, según la cual, habrá contrato cuando varias partes se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a reglar sus derechos. Así se tiene que los contratos informáticos pueden ser:

- De venta
- De locación: de obra o de servicio
- De licencia

Existen diferentes puntos de vista según los cuales se puede considerar a los contratos informáticos como:

- ***Contrato nominado:*** Cualquiera sea el objeto de las prestaciones siempre se estará ante una compraventa, locación, etc. Donde el contrato informático sólo sería atípico si lo es el negocio contractual que genera las obligaciones de las partes.
- ***Contrato innominado:*** El objeto generalmente es múltiple, existe una diversidad en las prestaciones y pluralidad de las partes.

Contrato sobre equipamiento (hardware): Según la definición del CC y C, una cosa es, todo aquello susceptible de tener valor y que implica la transferencia de su uso o de la propiedad por medio de los tipos contractuales conocidos.

La totalidad de los dispositivos y elementos mecánicos, magnéticos y electrónicos de una instalación o una red de procesamiento de datos conforman el equipamiento informático.

Compraventa de equipos informáticos: El contrato de compraventa regulado en el CC y C es aplicable a la compraventa de equipos informáticos, no obstante, presenta algunas particularidades, especialmente en las contrataciones complejas, que ofrecen algunas dificultades desde el punto de vista jurídico y profesional.
Hay una gran desproporción entre las partes, conocimiento técnico por parte del proveedor.

Derechos y Obligaciones de las partes: El vendedor debe entregar el equipo e instalarlo en el lugar físico en que va a funcionar, debe asumir todos los riesgos hasta la entrega. Además, debe brindar la información necesaria al comprador acerca del funcionamiento del sistema y prevenirlo sobre las instrucciones de uso del equipo, aconsejar con respecto al tema. Transmitir el dominio desde el momento de comenzar a usar el equipo. Debe garantizar el funcionamiento del equipo por un periodo de tiempo. Proveer repuestos y mantenimiento. A su vez tiene el derecho de recibir el precio por la venta del equipo informático.

El comprador tiene la obligación de pagar el precio y respetar las directivas del proveedor. Y tiene el derecho de recibir el equipo en tiempo y forma y en buen funcionamiento, como así también de recibir la información necesaria sobre el funcionamiento del equipo.

El contrato de leasing de material informático

Concepto y modalidades: Es el contrato por el cual una persona humana o jurídica (locador) se obliga a entregar en uso y goce un bien (siendo fabricante o proveedor) a otra persona, quien se obliga a pagar a su vez un alquiler por él, por el término del contrato. Finalizado el contrato, el locatario puede optar entre:

- Solicitar la prórroga del contrato.
- Devolver el bien.
- Adquirirlo.

■ *Se establece una relación jurídica entre:*

a) El proveedor de material informático.

b) La sociedad de leasing.

c) El comerciante o industrial.

Entre a y b se vinculan por un contrato de venta, mientras que b y c celebran un contrato de locación con promesa de venta. El objeto principal del contrato de leasing informático es dar el equipo en arrendamiento con opción a compra.
La propiedad de los bienes es del proveedor, hasta que el locatario ejerza la opción de compra.

Contrato sobre software

Objeto, definición, especificaciones

Se considera al software como una obra intelectual, es decir, una creación original y propia del intelecto humano que la generó, susceptible de apropiación por su autor.

■ *La transferencia de su uso será mediante:*

a) Cesión de derechos de propiedad, venta.

b) Cesión de derechos de uso, licencia.

- *Clasificación de los acuerdos contractuales:*

1) Según la función del software.

2) Según el grado de estandarización.

3) Según la vinculación o no del equipo de computación con el software (conjuntos o independientes).

4) Según el tipo de software transferido y el alcance de las obligaciones del proveedor.

   a. Cesión.

   b. Licencia.

      i. Permanente.

      ii. Temporaria no exclusiva.

      iii. Perpetua no exclusiva.

      iv. Exclusivas.

   c. Software a medida.

5) Celebrados con distintos proveedores.

   a. Empresas de desarrollo de software.

   b. Corredores de software.

   c. Grupos de usuarios.

6) De adhesión, preimpresos, negociados por las partes.

Titularidad del software: La mayoría de los contratos de software se estructuran como acuerdos de licencia. Esta práctica se funda en la suposición de la existencia de Derechos de Propiedad respecto al software, reconocido conforme a la legislación de la propiedad intelectual.

Se suelen incluir frecuentemente en los contratos cláusulas relacionadas al derecho del proveedor sobre el software.

En los contratos de paquetes de software a menudo el proveedor exige la inclusión de un reconocimiento de que la propiedad le pertenece, y de que el software se encuentra protegido por un copyright.

En los contratos de software a medida los derechos de propiedad deberían permanecer en manos del cliente, que financia el desarrollo del nuevo software en su totalidad.

Garantías: Debe ser proporcionada por el proveedor de software, es de vital importancia para equilibrar el cumplimiento de los objetivos perseguidos por el usuario en el momento de firmar el acuerdo.

Pruebas de instalación y aceptación: Un software está instalado cuando se ingresa al equipamiento informático y se encuentra en funcionamiento correcto.

Una vez instalado, debería comenzar un período de prueba durante el cual el usuario puede probar el software bajo condiciones operativas reales, durante este período se halla bajo mantenimiento gratuito.

Una vez que las pruebas se han llevado a cabo con éxito el usuario debería extender un certificado de aceptación, o se establece un límite de tiempo a partir del cual se considera aceptado.

Precio: En los contratos para paquetes de software, se tienen distintos costos:

- Honorarios
- Instalación
- Capacitación

- Mantenimiento
- Copias adicionales
- Tiempo de máquinas
- Conversión y adaptación al cliente del software transferido

Se pueden distinguir a demás tres tipos de contratos:

- Tiempo y material
- Precio fijo
- Precio máximo estimado

Capacitación: Es común estipular la obligación del proveedor de proporcionar su asesoramiento para la puesta en práctica de cursos de capacitación para el personal del usuario.

Mantenimiento: Se incluye:

- Corrección de los errores o fallas en el momento oportuno
- Suministro de mejoras o perfeccionamientos

Restricciones de uso: Representa una herramienta común e importante del proveedor a fin de obtener el máximo de ingresos a partir de la comercialización del software, aumentando el honorario de acuerdo a los usos.

Contrato de mantenimiento: concepto, derecho y obligaciones de las partes

El contrato de mantenimiento generalmente incluye dos obligaciones (preventiva y correctiva)

- Corrección de los errores o fallas en el momento oportuno
- Suministro de mejoras o perfeccionamientos

El suministro de mantenimiento por parte del proveedor es inevitable cuando el usuario recibe sólo el código objeto.

Las disposiciones sobre mantenimiento deberían asegurar un tiempo de respuesta apropiado por parte del proveedor y la obligación por parte del usuario de proporcionar información adecuada acerca de cualquier mal funcionamiento.

En cuanto a las mejoras o perfeccionamiento, el proveedor deberá asegurar su suministro y proporcionar la documentación adecuada.

Derechos reales

Concepto: El derecho real es el poder jurídico, de estructura legal, que se ejerce directamente sobre su objeto, en forma autónoma y que atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencia, y las demás previstas en este Código.

Son aquellos por los cuales el titular tiene la facultad de actuar directamente sobre una cosa, se establece una relación directa e inmediata entre la persona y la cosa objeto del derecho.

El derecho real es aquel que permite a su titular ejercer sobre la cosa un poder absoluto (toda otra persona debe abstenerse de dificultar este ejercicio, que corresponde exclusivamente al titular).
Ejemplo: Derecho real de dominio (derecho de propiedad)

- *Observaciones:*
  - Cuando el CC y C definen al derecho real como una "estructura legal", significa que existe una ley que respalda a este derecho ∴ el derecho real, solo puede ser creado por ley, la cual debe ser Nacional, es decir, una ley emanada del congreso de la nación, sancionada por el PE nacional para que tenga vigencia en todo el territorio argentino.

- Cuando decimos que el derecho real solamente es creado por ley, significa que nuestra legislación adopto el criterio de lo que se conoce como *derechos de números limitados*. En consecuencia, sólo son derechos reales aquellos que están establecidos por el CC y C vigente.

Caracteres: Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, las características fundamentales del derecho real son:

- ***Autonomía:*** Sinónimo de libertad.
- ***Absoluto:*** Su titular puede ejercer sobre la cosa un poder absoluto.
- ***Estructura legal:*** Hay una ley que respalda al derecho real.
- ***Son fijos:*** Los derechos reales sólo pueden ser creados por ley (es una de las diferencias respecto de los derechos creditorios) y esa ley tiene que ser nacional.

Objeto: El derecho real se ejerce sobre la totalidad o una parte material de la cosa que constituye su objeto, por el todo o por una parte indivisa.

Estructura: La regulación de los derechos reales en cuanto a sus elementos, contenido, adquisición, constitución, modificación, transmisión, duración y extinción es establecida sólo por la ley. Es nula la configuración de un derecho real no previsto en la ley, o la modificación de su estructura.

Convalidación: Si quien constituye o transmite un derecho real que no tiene, lo adquiere posteriormente, la constitución o transmisión queda convalidada.

Persecución y preferencia: El derecho real atribuye a su titular la facultad de perseguir la cosa en poder de quien se encuentra, y de hacer valer su preferencia con respecto a otro derecho real o personal que haya obtenido oponibilidad posteriormente (los acreedores con derecho real tienen preferencia sobre los acreedores comunes).

Adquisición: La adquisición derivada por actos entre vivos de un derecho real requiere la concurrencia de título y modo suficientes. Se entiende por título suficiente el acto jurídico revestido de las formas establecidas por la ley, que tiene por finalidad transmitir o constituir el derecho real. Para que el título y el modo sean suficientes para adquirir un derecho real, sus otorgantes deben ser capaces y estar legitimados al efecto.

La tradición posesoria es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales que se ejercen por la posesión.

La inscripción registral es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales sobre cosas registrables en los casos legalmente previstos; y sobre cosas no registrables, cuando el tipo del derecho así lo requiera.

El primer uso es modo suficiente de adquisición de la servidumbre positiva.

Se adquieren por mero efecto de la ley, los condominios con indivisión forzosa perdurable de accesorios indispensables al uso común de varios inmuebles y de muros, cercos y fosos cuando el cerramiento es forzoso, y el que se origina en la accesión de cosas muebles inseparables; la habitación del cónyuge y del conviviente supérstite, y los derechos de los adquirentes y subadquirentes de buena fe.

La posesión de buena fe del subadquirente de cosas muebles no registrables que no sean hurtadas o perdidas es suficiente para adquirir los derechos reales principales excepto que el verdadero propietario pruebe que la adquisición fue gratuita. Respecto de las cosas muebles registrables no existe buena fe sin inscripción a favor de quien la invoca.

La prescripción para adquirir es el modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella, mediante la posesión durante el tiempo fijado por la ley.

Transmisión: Todos los derechos reales son transmisibles, excepto disposición legal en contrario.

Extinción: Sin perjuicio de los medios de extinción de todos los derechos patrimoniales y de los especiales de los derechos reales, éstos se extinguen, por la destrucción total de la cosa si la ley no autoriza su reconstrucción, por su abandono y por la consolidación en los derechos reales sobre cosa ajena.

Inoponibilidad: La adquisición o transmisión de derechos reales constituidos de conformidad a las disposiciones de este Código no son oponibles a terceros interesados y de buena fe mientras no tengan publicidad suficiente.

Se considera publicidad suficiente la inscripción registral o la posesión, según el caso. Si el modo consiste en una inscripción constitutiva, la registración es presupuesto necesario y suficiente para la oponibilidad del derecho real.

No pueden prevalerse de la falta de publicidad quienes participaron en los actos, ni aquellos que conocían o debían conocer la existencia del título del derecho real.

Clasificación - Enumeración

Clasificación
- Derechos reales sobre la cosa propia
  - El dominio
  - El condominio
  - La propiedad horizontal
  - Los conjuntos inmobiliarios
  - El tiempo compartido
  - El cementerio privado
  - La superficie
- Derechos reales sobre la cosa ajena
  - El usufructo
  - El uso
  - La habitación
  - La servidumbre

  } Derechos principales
- Derechos reales de garantía
  - La hipoteca
  - La anticresis
  - La prenda

  } Derechos accesorios

Derechos reales sobre la cosa propia

Dominio perfecto: Es el derecho real que otorga al titular del derecho todas las facultades de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa, dentro de los límites previstos por la ley. El dominio se presume perfecto hasta que se pruebe lo contrario.
Ejemplo: Derecho real sobre inmueble (tiene que estar hecho por escritura pública e inscripto en el registro inmobiliario) / casa / auto etc.

- *Dominio imperfecto:*
  Es imperfecto si está sometido a condición o plazo resolutorios, o si la cosa está gravada (habitación, uso, prenda, hipoteca) con cargas reales.
  Ejemplo: Usufructo (usar y gozar de una cosa ajena).

Condominio: Es el derecho real de propiedad sobre una cosa que pertenece en común a varias personas y que corresponde a cada una por una parte indivisa. Las partes de los condóminos se presumen iguales, excepto que la ley o el título dispongan otra proporción.
El condominio es el derecho real sobre cosa propia que implica pluralidad de sujeto y unicidad de objeto, es decir varios dueños de una misma cosa.

Propiedad horizontal: Es el derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio que otorga a su titular facultades de uso, goce y disposición material y jurídica que se ejercen sobre partes privativas y sobre partes comunes de un edificio.

Conjuntos inmobiliarios: Son conjuntos inmobiliarios los clubes de campo, barrios cerrados o privados, parques industriales, o cualquier otro emprendimiento urbanístico independientemente de que sea para vivienda, laboral, comercial o empresarial que tenga.
El CC y C lo definen al Conjunto Inmobiliario como una propiedad horizontal especial. Es decir, la figura sigue siendo la misma que la Propiedad Horizontal, pero a mayor escala.
La exigencia del código es que efectivamente haya un cerramiento físico.

El tiempo compartido: Se considera que existe tiempo compartido si uno o más bienes están afectados a su uso periódico y por turnos, para alojamiento, hospedaje, comercio, turismo, industria u otros fines y para brindar las prestaciones compatibles con su destino.
El tiempo compartido está integrado con bienes inmuebles y muebles, en tanto la naturaleza de éstos sea compatible con los fines mencionados.
El Tiempo Compartido es un derecho personal, esos que uno compra (una casa) y no la habita de forma permanente sino en temporada. Entonces este derecho real me da la posibilidad de habitar por temporada el inmueble.
Cementerios privados: Se consideran cementerios privados a los inmuebles de propiedad privada afectados a la inhumación de restos humanos.
El titular de dominio debe otorgar una escritura de afectación del inmueble a efectos de destinarlo a la finalidad de cementerio privado, que se inscribe en el Registro de la Propiedad Inmueble juntamente con el reglamento de administración y uso del cementerio. A partir de su habilitación por parte de la municipalidad local el cementerio no puede alterar su destino ni ser gravado con derechos reales de garantía.

Superficie: El derecho de superficie es un derecho real temporario, que se constituye sobre un inmueble ajeno, que otorga a su titular la facultad de uso, goce y disposición material y jurídica del derecho de plantar, forestar o construir, o sobre lo plantado, forestado o construido en el terreno.

Derechos reales sobre la cosa ajena

Servidumbre: Es el derecho real sobre la cosa ajena que permite a su titular usar la cosa ajena, ejercer actos de disposición sobre la cosa o impedir el libre ejercicio de derecho de dominio por parte del titular del dominio.

Usufructo: Es el derecho real de usar, gozar y disponer jurídicamente de un bien ajeno, sin alterar su sustancia. Hay alteración de la sustancia, si es una cosa, cuando se modifica su materia, forma o destino, y si se trata de un derecho, cuando se lo menoscaba.

Esta figura se da normalmente cuando el dueño de la propiedad (titular del dominio) transfiere en vida a los hijos la propiedad $\Longrightarrow$ transfiere el dominio y se reserva (para no quedar en la calle) el usufructo de modo tal de que el que tiene el derecho real de usufructo (padre) termina gozando del uso y disfrute de la cosa.

- *Objeto:*

  El usufructo puede ejercerse sobre la totalidad, sobre una parte material o por una parte indivisa de los siguientes objetos:

  - Una cosa no fungible
  - Un derecho, sólo en los casos en que la ley lo prevé
  - Una cosa fungible cuando recae sobre un conjunto de animales
  - El todo o una parte indivisa de una herencia cuando el usufructo es de origen testamentario

- *Usufructo a favor de varias personas:*

  El usufructo puede establecerse conjunta y simultáneamente a favor de varias personas. Si se extingue para una subsiste para las restantes, pero sin derecho de acrecer (excepto si en el acto constitutivo se prevé lo contrario)

- *Medios de extinción:*

  Son medios especiales de extinción del usufructo:

  - La muerte del usufructuario
  - La extinción de la persona jurídica usufructuaria (si no se pactó la duración, se extingue a los 50 años desde la constitución del usufructo)
  - El no uso por persona alguna durante 10 años, por cualquier razón.
  - El uso abusivo y la alteración de la sustancia comprobada judicialmente.

Uso: El uso es el derecho real que consiste en usar y gozar de una cosa ajena, su parte material o indivisa, en la extensión y con los límites establecidos en el título, sin alterar su sustancia. Si el título no establece la extensión del uso y goce se entiende que se constituye un usufructo.
El derecho real de uso sólo puede constituirse a favor de persona humana.

- *Limitaciones:*

  El usuario no puede constituir derechos reales sobre la cosa.

La habitación: La habitación es el derecho real que consiste en morar en un inmueble ajeno construido, o en parte material de él, sin alterar su sustancia. El derecho real de habitación sólo puede constituirse a favor de persona humana.

- *Limitaciones:*

  La habitación no es transmisible por acto entre vivos ni por causa de muerte, y el habitador no puede constituir derechos reales o personales sobre la cosa. No es ejecutable por los acreedores.

Derechos reales de garantía

Son derechos reales constituidos en garantía de créditos. Solo pueden ser constituidos por contrato, son derechos accesorios del crédito que aseguran, son intransmisibles sin el crédito y se extinguen con el principal.

La hipoteca: La hipoteca es el derecho real de garantía que recae sobre uno o más inmuebles individualizados que continúan en poder del constituyente y que otorga al acreedor, ante el incumplimiento del deudor, las facultades de persecución y preferencia para cobrar sobre su producido el crédito garantizado.

Es el derecho real de garantía que versa sobre bienes inmuebles. No hay traslación del bien. Sigue en manos del sujeto deudor.

- *Legitimación:*

  Pueden constituir hipoteca los titulares de los derechos reales de dominio, condominio, propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios y superficie.

- *Hipoteca de parte indivisa:*

  Un condómino puede hipotecar la cosa por su parte indivisa. El acreedor hipotecario puede ejecutar la parte indivisa sin esperar el resultado de la partición.

- *Forma del contrato constitutivo:*

  La hipoteca se constituye por escritura pública excepto expresa disposición legal en contrario.

- *Determinación del objeto:*

  El inmueble que grava la hipoteca debe estar determinado por su ubicación, medidas perimetrales, superficie, colindancias, datos de registración, nomenclatura catastral, y cuantas especificaciones sean necesarias para su debida individualización.

Anticresis: Es el derecho real de garantía que recae sobre cosas registrables individualizadas, cuya posesión se entrega al acreedor o a un tercero designado por las partes, a quien se autoriza a percibir los frutos para imputarlos a una deuda.

Es el derecho real de garantía que versa sobre bienes inmuebles. Hay traslación del bien.

- *Legitimación:*

  Pueden constituir anticresis los titulares de los derechos reales de dominio, condominio, propiedad horizontal, superficie y usufructo.

- *Plazo máximo:*

  El tiempo de la anticresis no puede exceder de 10 años para cosas inmuebles y de 5 años para cosas muebles registrables.

- *Derechos del acreedor:*

El acreedor adquiere el derecho de usar la cosa dada en anticresis y percibir sus frutos, los cuales se imputan primero a gastos e intereses y luego al capital, de lo que se debe dar cuenta al deudor.

- *Deberes del acreedor:*

El acreedor anticresista debe conservar la cosa. Puede percibir los frutos y explotarla él mismo, o darla en arrendamiento; puede habitar el inmueble o utilizar la cosa mueble imputando como fruto el alquiler que otro pagaría. Excepto pacto en contrario, no puede modificar el destino ni realizar ningún cambio del que resulta que el deudor, después de pagada la deuda, no puede explotar la cosa de la manera que antes lo hacía.

Prenda: Es el derecho real de garantía sobre cosas muebles no registrables o créditos instrumentados. Se constituye por el dueño o la totalidad de los copropietarios, por contrato formalizado en instrumento público o privado y tradición al acreedor prendario o a un tercero designado por las partes.

Es el derecho real de garantía que versa sobre bienes muebles. Es decir, es una cosa u objeto material que se pone en garantía para reclamar una deuda u obligación.

Para asegurar el pago de una suma de dinero, o el cumplimiento de cualquier clase de obligaciones a las que los contrayentes le atribuyen, a los efectos de la garantía prendaria, un valor consistente en una suma de dinero, sobre bienes que deben quedar en poder del deudor o del tercero que los haya prendado en seguridad de una deuda ajena.

- *La prenda puede ser:*
  - ***Prenda con registro***:
    Ejemplo: Un automóvil, el sigue en manos del sujeto deudor.
  - ***Prenda sin registro***: Solamente hay traslación del bien, la cosa pasa de manos del sujeto deudor a manos del sujeto acreedor.
    Ejemplo: Un encendedor pasa al acreedor/banco hasta que el deudor pague-

- *Derechos reales sobre cosas registrables y no registrables:* Los derechos reales recaen sobre cosas registrables cuando la ley requiere la inscripción de los títulos en el respectivo registro a los efectos que correspondan.
  Recaen sobre cosas no registrables, cuando los documentos portantes de derechos sobre su objeto no acceden a un registro a los fines de su inscripción.
- Dice el código que el ejercicio natural del derecho real se ejerce con la posesión, o sea, con usar la cosa.
- Todos los derechos reales sobre inmuebles se ejercen con la posesión, con excepción de la servidumbre y la hipoteca

Posesión y tenencia

Las relaciones de poder del sujeto con una cosa son la posesión y la tenencia.

Posesión

Concepto: Una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa, comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no.

- *Observaciones:*
  - Es una consecuencia inmediata del derecho de dominio.
  - Es un elemento derivado del dominio.
  - ¿Puede haber posesión sin dominio? Si!!! Por ejemplo, el usufructo??

Caracteres de la posesión:

- ***CORPUS*** (elemento material u objetivo) es la detención física de la cosa.
- ***ANIMUS*** (elemento intelectual o subjetivo) es la intención de someter a la cosa al derecho de propiedad.

Clasificación:

- ***Posición absoluta:*** Es aquella que se manifiesta en todos los signos que hacen a la posesión.
- ***Posición legitima:*** Cuando está basada en un título de propiedad. Alguien que tiene un título que acredita que es dueño del derecho de dominio sobre la propiedad y a su vez ejerce actos posesorios sobre la propiedad está ejerciendo una posesión legitima basada en un derecho acreditado por escritura pública.
- ***Posición pública:*** Cuando sea ejercida a la vista de todos.
- ***Posición pacifica:*** Cuando el ejercicio de la misma no sea violento.

Posesión viciosa: La posesión de mala fe es viciosa cuando es de cosas muebles adquiridas por hurto, estafa, o abuso de confianza; y cuando es de inmuebles, adquiridos por violencia, clandestinidad, o abuso de confianza.

Actos posesorios: Son las formas prácticas y evidentes de mostrar la posesión.

- Posesión sobre bienes inmuebles: Se manifiesta en cercarlo al inmueble, en cuidarlo, mantenerlo.
- Si hablamos de un terreno urbano, el elemento fundamental de la posesión es la edificación.

Acciones posesorias (protección:): Las acciones posesorias según haya turbación o desapoderamiento, tienen por finalidad mantener o recuperar el objeto sobre el que se tiene una relación de poder. Se otorgan ante actos materiales, producidos o de inminente producción, ejecutados con intención de tomar la posesión, contra la voluntad del poseedor o tenedor.

- *Requisitos para poder ejercer las acciones posesorias:*

  El poseedor de la cosa no puede entablar acciones posesorias, si su posesión no tuviese por lo menos 1 año de antigüedad, sin los vicios de ser precaria, violenta o clandestina. Para que dé lugar a las acciones posesorias debe ser pública, continua y no interrumpida durante la posesión anual.
  Si se reúne esos requisitos, el que se ve afectado a la posesión puede actuar de acuerdo a 2 defensas que da la ley

  - ***Defensa Extrajudicial:*** El hecho de la posesión da derecho de proteger la cosa con el empleo de una fuerza suficiente, en los casos en que los auxilios de la justicia llegarían demasiado tarde, y el que fuese desposeído podrá recobrarla de propia autoridad sin intervalo de tiempo, con tal que no exceda los límites de la propia defensa.
  - ***Defensa Judicial:*** El que tiene derecho a la posesión y no puede, en caso de oposición, tomar la posesión de una cosa, debe demandarla por las vías legales haciendo uso de las acciones posesorias.

Tiene por objeto la restitución (recuperar) o la manutención (evitar la perturbación por parte de terceros) de la cosa. Puede ser ejercido por cualquiera que demuestre la posesión, sea propietario o no. Si es propietario y se tiene un título, para protegerse de terceros se podría recurrir a acciones posesorias que defiendan la posesión o acciones reales que defiendan el derecho de dominio para los cuales es necesario el título.

Cuando hablamos de *"acciones posesorias"*, lo que hay que mostrar en la justicia es la posesión; distintas son las *"acciones reales"* que tienden a recuperar el dominio.

- ***Acciones posesorias de manutención (mantener la posesión):*** Sólo habrá turbación en la posesión, cuando contra la voluntad del poseedor del inmueble, alguien ejerciere, con intención de poseer, actos de posesión de las que no resultase una exclusión absoluta del poseedor.
- ***Acciones posesorias de obra nueva:*** Habrá turbación de la posesión, cuando por una obra nueva que se comenzara a hacer en inmuebles que no fuesen del poseedor, sean de la clase que fueren, la posesión de este sufriese un menoscabo que cediese en beneficio del que ejecuta la obra nueva. La acción posesoria, en ese caso, tiene el objeto de que la obra se suspenda durante el juicio y que a su terminación se mande a deshacer lo hecho. No se podrá interponer cuando la obra se hubiere terminado o estuviere en su finalización.

- ***Acciones posesorias de recuperación:*** Se aplica al haber perdido la posesión de la cosa y se busca la restitución de ella (solo amparan a los inmuebles), cayeron en desuso.

Tenencia

Concepto: Una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa, y se comporta como representante del poseedor.
Ejemplo: Una persona que alquila un inmueble, donde el inquilino a pesar que hace uso y goce de la cosa, reconoce en el otro la condición de dueño.

Diferencia con posesión: El poseedor tiene la intención de someter la cosa como dueño, mientras que el tenedor de la cosa reconoce la posesión de otro.

Dominio

Antecedentes históricos: El Derecho Romano reconocía al propietario la facultad de usar, tomar los frutos y disponer de la cosa. No era un derecho incondicional.

En la Edad Media la propiedad Feudal la tenían los señores y junto con la tierra se transmitían los siervos.

En la edad moderna se reacciona contra el ejercicio abusivo del derecho de propiedad de los señores.

La doctrina social de la Iglesia, sin desconocer su carácter subjetivo, habla de la función social de la propiedad rechazando tanto doctrinas individualistas (capitalismo) y doctrinas colectivistas (comunismo).

En nuestra época el derecho de propiedad se concibe de una manera diferente, en lugar del derecho absoluto del propietario, predomina, y se aplica cada vez más, la concepción de la propiedad como una función social. Desde este punto de vista hay dos consecuencias:

- Obligación del propietario de no dejar sus bienes sin aprovechar o explotar.
- Obligación del propietario de permitir el uso de la cosa para fines de interés social.

Clases

Dominio perfecto: Es el derecho real que otorga al titular del derecho todas las facultades de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa, dentro de los límites previstos por la ley. El dominio se presume perfecto hasta que se pruebe lo contrario.
Ejemplo: Derecho real sobre inmueble (tiene que estar hecho por escritura pública e inscripto en el registro inmobiliario) / casa / auto etc.

Dominio imperfecto: Es imperfecto si está sometido a condición o plazo resolutorios, o si la cosa está gravada (habitación, uso, prenda, hipoteca) con cargas reales.
Ejemplo: Usufructo (usar y gozar de una cosa ajena).

Dominio perfecto

Caracteres:

- ***Absoluto:*** El titular de la cosa tiene uso y goce pleno sobre la misma. Puedo denigrar a la cosa (hago lo que yo quiero)

- ***Perpetuo:*** No tiene límite en el tiempo y subsiste con independencia de su ejercicio. No se extingue aunque el dueño no ejerza sus facultades, o las ejerza otro, excepto que éste adquiera el dominio por prescripción adquisitiva.

Esto incluye la "usurpación"; es decir, por más que el titular no haga uso de la cosa no quita que siga siendo el dueño de la misma. Por el solo hecho de ser el titular le asisten un sinnúmero de derechos para poder revertir la situación de la usurpación y lograr que la cosa vuelva a retornar a su poder.

- ***Exclusivo:*** El dominio es exclusivo y no puede tener más de un titular. Quien adquiere la cosa por un título, no puede en adelante adquirida por otro, si no es por lo que falta al título.

- ***Derecho de excluyente:*** El dominio es excluyente. El dueño puede excluir a extraños del uso, goce o disposición de la cosa, remover por propia autoridad los objetos puestos en ella, y encerrar sus inmuebles con muros, cercos o fosos, sujetándose a las normas locales.

- ***Extensión:*** El dominio de una cosa comprende los objetos que forman un todo con ella o son sus accesorios.
  - El dominio de una cosa inmueble se extiende al subsuelo y al espacio aéreo, en la medida en que su aprovechamiento sea posible, excepto lo dispuesto por normas especiales.
  - Todas las construcciones, siembras o plantaciones existentes en un inmueble pertenecen a su dueño, excepto lo dispuesto respecto de los derechos de propiedad horizontal y superficie. Se presume que las construcciones, siembras o plantaciones las hizo el dueño del inmueble, si no se prueba lo contrario.

Límites al dominio

Limitaciones al Dominio: Las cuales nos dicen que el dominio no es ni tan exclusivo, ni tan absoluto y ni tan perpetuo. A cada uno de estos caracteres le corresponde una limitación o restricción.

- Al carácter de "absoluto" del dominio se le oponen las restricciones.
  Ejemplo: Una norma contemplada en el código de planeamiento urbano que dice que en cierto sector de la ciudad de San Miguel de Tucumán no se puede construir un edificio de más de 7 pisos. Es decir, por más que el carácter absoluto del dominio me diga que si yo dispongo del dinero y los medios necesarios puedo construir un edificio de la altura que yo quiero, hay ciertas limitaciones.
- Al carácter de "exclusivo" del dominio se le opone la servidumbre.
- Al carácter de "perpetuo" del dominio se opone la expropiación por causa de utilidad pública.

A las limitaciones la podemos clasificar en
- Limitaciones impuestas al dominio privado en el interés público
- Limitaciones impuestas al dominio privado en el interés particular

Limites al dominio
- Normas administrativas
- Cláusulas de inenajenabilidad
- Inmisiones
- Camino de sirga
- Obstáculos al curso de agua
- Vistas y luces
- Instalaciones provisorias y paso de personas que trabajan en una obra
- Árboles, plantas, arbustos

Dice el CC y C que todo lo que signifique ponerle limite al dominio es materia de derecho administrativo.

Termina delegando en las normativas locales, llámense provinciales o municipales todo lo que signifique acotar la absolutez del dominio sobre suelo, terreno, lote, parcela o fundo.

Los deberes impuestos por los límites al dominio no generan indemnización de daños, a menos que por la actividad del hombre se agrave el perjuicio.

Normas administrativas:

- ***Para dejar Hacer:*** Son aquellas disposiciones que obligan a los propietarios a permitir modificaciones en su propiedad para beneficio de la comunidad.
- ***Para no Hacer:*** Son las disposiciones que prohíben a los propietarios a ejecutar determinadas acciones sobre la propiedad en beneficio de la comunidad.
- ***Para Hacer:*** Son las disposiciones que obligan a los propietarios a ejecutar determinadas acciones sobre su propiedad en beneficio de la comunidad.

Cláusulas de inenajenabilidad: En la transmisión de un dominio de un inmueble no es válida la dispensa contractual (o sea la cláusula contractual) con la que se disponga la obligatoriedad de la no enajenaciones de ese inmueble a cualquier persona ni la constitución de otro derecho real $\Longrightarrow$ es decir que al vender el inmueble no puedo imponer al que lo compra que no lo venda nunca más.
Sin embargo, deja abierta la posibilidad que si sea factible impedir que se venda a determinadas personas. Dice el código que si es válida a ciertas personas cuando es oneroso y no puede ser por un plazo máximo de 10 años.
Ejemplo: Si esa transferencia es de padre a hijo, él puede imponer la obligatoriedad de no transferirlo durante 10 años.

En los actos a título oneroso es nula la cláusula de no transmitir a persona alguna el dominio de una cosa determinada o de no constituir sobre ella otros derechos reales.
Estas cláusulas son válidas si se refieren a persona o personas determinadas.

En los actos a título gratuito todas las cláusulas señaladas anteriormente son válidas si su plazo no excede de 10 años.

Si la convención no fija plazo, o establece un plazo incierto o superior a 10 años, se considera celebrada por ese tiempo. Es renovable de manera expresa por un lapso que no exceda de 10 años contados desde que se estableció.

En los actos por causa de muerte son nulas las cláusulas que afectan las porciones legítimas, o implican una sustitución fideicomisaria.

Inmisiones: Las molestias que ocasionan el humo, calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones o inmisiones similares por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos, no deben exceder la normal tolerancia teniendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque medie autorización administrativa para aquéllas.

> La inmisión en sentido amplio o general es algo que penetra en predio ajeno. Constituye entonces un agravio contra el dueño del inmueble afectado quien no está sujeto a la obligación de sufrir tal turbación.

Camino de sirga: El dueño de un inmueble colindante con cualquiera de las orillas de los cauces o sus riberas, aptos para el transporte por agua, debe dejar libre una franja de terreno de $15[m]$ de ancho en toda la extensión del curso, en la que no puede hacer ningún acto que menoscabe aquella actividad.

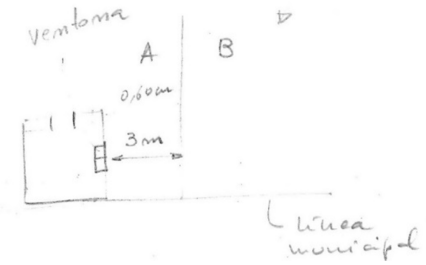
> El camino de sirga es un camino o calle que deben dejar los propietarios ribereños a ríos o canales para uso público, con fines de navegación, hasta la orilla de un río, lago o canal, sin recibir a cambio ninguna indemnización.

Obstáculos al curso de agua: Los dueños de inmuebles linderos a un cauce no pueden realizar ninguna obra que altere el curso natural de las aguas, o modifique su dirección o velocidad, a menos que sea meramente defensiva. Si alguno de ellos resulta perjudicado por trabajos del ribereño o de un tercero, puede remover el obstáculo, construir obras defensivas o reparar las destruidas, con el fin de restablecer las aguas a su estado anterior, y reclamar del autor el valor de los gastos necesarios y la indemnización de los demás daños.

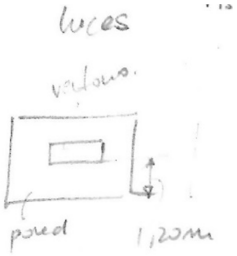
Debe recibirse el agua, la arena o las piedras que se desplazan desde otro fundo si no han sido degradadas ni hubo interferencia del hombre en su desplazamiento.

Vista y luces:

- Excepto que una ley local disponga otras dimensiones, en los muros linderos no pueden tenerse vistas que permitan la visión frontal a menor distancia que la de $3[m]$; ni vistas laterales a menor distancia que la de $60[cm]$, medida perpendicularmente.



- Excepto que una ley local disponga otras dimensiones, en el muro lindero no pueden tenerse luces a menor altura que la de $1{,}8[m]$, medida desde la superficie más elevada del suelo frente a la abertura.



Las distancias mínimas no se aplican si la visión está impedida por elementos fijos de material no transparente.

- ***Luces:*** Quien tiene luces o vistas permitidas en un muro privativo no puede impedir que el colindante ejerza regularmente su derecho de elevar otro muro, aunque lo prive de la luz o de la vista.

Instalaciones provisorias y pasos de personas que trabajan en una obra: Si es indispensable poner andamios u otras instalaciones provisorias en el inmueble lindero, o dejar pasar a las personas que trabajan en la obra, el dueño del inmueble no puede impedirlo, pero quien construye la obra debe reparar los daños causados.

Árboles, plantas, arbustos: El dueño de un inmueble no puede tener árboles, arbustos u otras plantas que causan molestias que exceden de la normal tolerancia. En tal caso, el dueño afectado puede exigir que sean retirados, a menos que el corte de ramas sea suficiente para evitar las molestias. Si las raíces penetran en su inmueble, el propietario puede cortadas por sí mismo.

No fija distancia mínima, pero cae la obligación al que provoca el perjuicio de solucionar el problema

Utilización de pared contigua: ***¿?***

Limites en el interés o publico

- Son aquellas normas de índole local que terminan evitando la absolutez del dominio.
- Siendo límites al dominio la característica fundamental es que tienen que ser racionales (deben tener una razón de ser).
- Otra característica de estas limitaciones es que no generan indemnizaciones.
- Además, son compatibles con el ejercicio del dominio-

Modos especiales de adquisición del dominio

Apropiación: El dominio de las cosas muebles no registrables sin dueño, se adquiere por apropiación. El sujeto debe ser capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones.

- *Son susceptibles de apropiación:*
  - Las cosas abandonadas.
  - Los animales que son el objeto de la caza y de la pesca.
  - El agua pluvial que caiga en lugares públicos o corra por ellos.
- *No son susceptibles de apropiación:*
  - Las cosas perdidas. Si la cosa es de algún valor, se presume que es perdida, excepto prueba en contrario.
  - Los animales domésticos, aunque escapen e ingresen en inmueble ajeno.
  - Los animales domesticados, mientras el dueño no desista de perseguirlos. Si emigran y se habitúan a vivir en otro inmueble, pertenecen al dueño de éste, si no empleó artificios para atraerlos.

- Tesoros.

Sucesión de derechos: El titular fallece y sus bienes pasan a manos de sus herederos.

Transformación: Hay adquisición del dominio por transformación si alguien de buena fe con una cosa ajena, mediante su sola actividad o la incorporación de otra cosa, hace una nueva con intención de adquirirla, sin que sea posible volverla al estado anterior. En tal caso, sólo debe el valor de la primera. Si la transformación se hace de mala fe, el dueño de la materia tiene derecho a ser indemnizado de todo daño, si no prefiere tener la cosa en su nueva forma; en este caso debe pagar al transformador su trabajo o el mayor valor que haya adquirido la cosa, a su elección. Si el transformador es de buena fe y la cosa transformada es reversible a su estado anterior, el dueño de la materia es dueño de la nueva especie; en este caso debe pagar al transformador su trabajo; pero puede optar por exigir el valor de los gastos de la reversión.
Si el transformador es de mala fe, y la cosa transformada es reversible a su estado anterior, el dueño de la cosa puede optar por reclamar la cosa nueva sin pagar nada al que la hizo; o abdicarla con indemnización del valor de la materia y del daño.

Accesión de cosas muebles: Si cosas muebles de distintos dueños acceden entre sí sin que medie hecho del hombre y no es posible separarlas sin deteriorarlas o sin gastos excesivos, la cosa nueva pertenece al dueño de la que tenía mayor valor económico al tiempo de la accesión. Si es imposible determinar qué cosa tenía mayor valor, los propietarios adquieren la nueva por partes iguales.

Accesión de inmuebles:

- ***Natural:***
  - ***Aluvión:*** El acrecentamiento paulatino e insensible del inmueble confinante con aguas durmientes o corrientes que se produce por sedimentación, pertenece al dueño del inmueble.

  - ***Avulsión:*** El acrecentamiento del inmueble por la fuerza súbita de las aguas que produce una adherencia natural pertenece al dueño del inmueble. También le pertenece si ese acrecentamiento se origina en otra fuerza natural.
    Si se desplaza parte de un inmueble hacia otro, su dueño puede reivindicarlo mientras no se adhiera naturalmente.

  - ***Construcción, siembra y plantación:***
    - ✓ Si el dueño de un inmueble construye, siembra o planta con materiales ajenos, los adquiere, pero debe su valor. Si es de mala fe también debe los daños.
    - ✓ Si la construcción, siembra o plantación es realizada por un tercero, los materiales pertenecen al dueño del inmueble, quien debe indemnizar el mayor valor adquirido. Si el tercero es de mala fe, el dueño del inmueble puede exigirle que reponga la cosa al estado anterior a su costa, a menos que la diferencia de valor sea importante, en cuyo caso debe el valor de los materiales y el trabajo, si no prefiere abdicar su derecho con indemnización del valor del inmueble y del daño.
    - ✓ Si la construcción, siembra o plantación es realizada por un tercero con trabajo o materiales ajenos en inmueble ajeno, quien efectúa el trabajo o quien provee los materiales no tiene acción directa contra el dueño del inmueble, pero puede exigirle lo que deba al tercero.

  - ***Invasión de inmueble colindante:*** Quien construye en su inmueble, pero de buena fe invade el inmueble colindante, puede obligar a su dueño a respetar lo construido, si éste no se opuso inmediatamente de conocida la invasión. El dueño del inmueble colindante puede exigir la indemnización del valor de la parte invadida del inmueble. Puede reclamar su adquisición total si se menoscaba significativamente el aprovechamiento normal del inmueble y, en su caso, la disminución del valor de la parte no invadida. Si el invasor no indemniza, puede ser obligado a demoler lo construido. Si el invasor es de mala fe y el dueño del fundo invadido se opuso inmediatamente de conocida la invasión, éste puede pedir la demolición de lo construido. Sin embargo, si resulta manifiestamente abusiva, el juez puede rechazar la petición y ordenar la indemnización.

- ***Artificial:*** Cuando se da por el hecho del hombre.

Tradición: Es la entrega material de la cosa. Generalmente se da en cosas sin títulos. La tradición debe ser a título suficiente para transferir el dominio.

En todos los casos de tradición de dominio debe ser realizada mediante el otorgamiento de la escritura traslativa de dominio y la inscripción en el Registro de la Propiedad de la Jurisdicción.

El propietario debe tener la capacidad para enajenar, y el que la reciba debe ser capaz de adquirir.

Registración: La inscripción registral es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales sobre cosas registrables en los casos legalmente previstos; y sobre cosas no registrables, cuando el tipo del derecho así lo requiera.

Prescripción adquisitiva: La prescripción para adquirir es el modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella, mediante la posesión durante el tiempo fijado por la ley.
Además de ser un derecho otorgado al poseedor, termina siendo un castigo al dueño de la propiedad

- ***Prescripción adquisitiva breve:*** La prescripción adquisitiva de derechos reales con justo título y buena fe se produce sobre inmuebles por la posesión durante 10 años. Si la cosa es mueble hurtada o perdida el plazo es de 2 años.

- ***Prescripción adquisitiva larga:*** Si no existe justo título o buena fe, el plazo es de 20 años. También adquiere el derecho real el que posee durante 10 años una cosa mueble registrable, no hurtada ni perdida, que no inscribe a su nombre pero la recibe del titular registral o de su cesionario sucesivo, siempre que los elementos identificatorios que se prevén en el respectivo régimen especial sean coincidentes.

La posesión para prescribir debe ser ostensible y continua.

Acción reivindicatoria: Las acciones reales son los medios de defender en juicio la existencia, plenitud y libertad de los derechos reales contra ataques que impiden su ejercicio. Las acciones reales son imprescriptibles, sin perjuicio de lo dispuesto en materia de prescripción adquisitiva.

- *Las acciones reales son:*
  - ***Acción reivindicatoria:*** Tiene por finalidad defender la existencia del derecho real que se ejerce por la posesión y corresponde ante actos que producen el desapoderamiento.
  - ***Acción confesoria:*** Tiene por finalidad defender la plenitud del derecho real y corresponde ante actos que impiden ejercer una servidumbre u otro derecho inherente a la posesión.
  - ***Acción negatoria:*** Tiene por finalidad defender la libertad del derecho real que se ejerce por la posesión y corresponde ante actos que constituyen una turbación, especialmente dada por la atribución indebida de una servidumbre u otro derecho inherente a la posesión.
  - ***Acción de deslinde.***

La cosa puede ser reivindicada en su totalidad o en parte material. También puede serio la universalidad de hecho.

- *No son reivindicables:*
  - Los objetos inmateriales.
  - Las cosas indeterminables o fungibles.
  - Los accesorios si no se reivindica la cosa principal.
  - Las cosas futuras al tiempo de hacerse efectiva la restitución.

La acción reivindicatoria debe dirigirse contra el poseedor o tenedor del objeto, aunque lo tenga a nombre del reivindicante.

El tenedor de la cosa a nombre de un tercero puede liberarse de los efectos de la acción si individualiza al poseedor. Si no lo individualiza, queda alcanzado por los efectos de la acción, pero la sentencia no hace cosa juzgada contra el poseedor.

Pregunta de examen: El elemento fundamental para poder plantear esa acción es el título.

Comparación con otros derechos:

• El dominio es perpetuo, en tanto que la propiedad intelectual caduca a los 50 años de la muerte del autor.
• El dominio puede adquirirse por prescripción, en cambio el derecho intelectual no.
• Los derechos reales que quedan sin titular, se incorporan al dominio privado del estado, en tanto que al caducar la propiedad intelectual para el autor y sus sucesores pasa al dominio público, siendo posible una apropiación por cualquier persona.

Condominio

Concepto: Es el derecho real de propiedad sobre una cosa que pertenece en común a varias personas y que corresponde a cada una por una parte indivisa. Las partes de los condóminos se presumen iguales, excepto que la ley o el título dispongan otra proporción.

El condominio es el derecho real sobre cosa propia que implica pluralidad de sujeto y unicidad de objeto, es decir varios dueños de una misma cosa. Se llaman copropietarios o condóminos.

Ejemplo: Si yo soy propietario de una mesa, significa que tengo el Dominio sobre la mesa. Pero podría suceder, para clarificar la idea de Condominio, que yo soy propietario de una fábrica que hace las patas de la mesa, y Pedro es propietario de una fábrica que hace el tablero de la mesa ⟹ el resultado final que es la mesa, desde el punto de vista jurídico, va a aparecer el domino o la propiedad mía de las patas y la de Juan sobre el tablero. Ahora si la mesa es Condominio, significa que el derecho sobre toda la cosa (mesa) está repartido. Es decir, cuando hablamos de condominio de una cosa significa que la totalidad de la cosa esta sometida al derecho, lo que está dividido no es la cosa sino el derecho respecto de la misma / Consideremos el caso de un matrimonio que poseen un inmueble como bien ganancial; si uno de los cónyuges muere, los herederos reciben lo que les corresponde de la proporción que pertenecía al difunto.

Normativa

Aplicación subsidiaria: Las normas de éste Título se aplican, en subsidio de disposición legal o convencional, a todo supuesto de comunión de derechos reales o de otros bienes. Las normas que regulan el dominio se aplican subsidiariamente al condominio.

Destino de la cosa: El destino de la cosa común se determina por la convención, por la naturaleza de la cosa o por el uso al cual estaba afectada de hecho.

Uso y goce de la cosa: Cada condómino, conjunta o individualmente, puede usar y gozar de la cosa común sin alterar su destino. No puede deteriorarla en su propio interés u obstaculizar el ejercicio de iguales facultades por los restantes condóminos. No existe absolutez del derecho porque hay más de una voluntad.

Convenio de uso y goce: Los condóminos pueden convenir el uso y goce alternado de la cosa común o que se ejercite de manera exclusiva y excluyente sobre determinadas partes materiales.

El uso y goce excluyente sobre toda la cosa, en medida mayor o calidad distinta a la convenida, no da derecho a indemnización a los restantes condóminos, sino a partir de la oposición fehaciente y sólo en beneficio del oponente.

Facultades con relación a la parte indivisa: Cada condómino puede enajenar y gravar (por ejemplo hipotecar sobre la alícuota parte) la cosa en la medida de su parte indivisa sin el asentimiento de los restantes condóminos. Los acreedores pueden embargarla y ejecutarla sin esperar el resultado de la partición, que les es inoponible. La renuncia del condómino a su parte acrece a los otros condóminos.

Disposición y mejoras: La disposición jurídica o material de la cosa, o de alguna parte determinada de ella, sólo puede hacerse con la conformidad de todos los condóminos. No se requiere acuerdo para realizar mejoras necesarias. Dentro de los límites de uso y goce de la cosa común, cada condómino puede también, a su costa, hacer en la cosa mejoras útiles que sirvan a su mejor aprovechamiento.

Gastos: Cada condómino debe pagar los gastos de conservación y reparación de la cosa y las mejoras necesarias y reembolsar a los otros lo que hayan pagado en exceso con relación a sus partes indivisas. No puede liberarse de estas obligaciones por la renuncia a su derecho.

El condómino que abona tales gastos puede reclamar intereses desde la fecha del pago.

Si todos se obligaron sin expresión de cuotas y sin estipular solidaridad, deben satisfacer la deuda por partes iguales. Quien ha pagado de más con respecto a la parte indivisa que le corresponde, tiene derecho contra los otros, para que le restituyan lo pagado en esa proporción.

Administración:

- ***Inoponibilidad de uso y goce común:*** Si no es posible el uso y goce en común por razones atinentes a la propia cosa o por la oposición de alguno de los condóminos, éstos reunidos en asamblea deben decidir sobre su administración.
- Designar un administrador
- ***Asamblea:*** Todos los condóminos deben ser informados de la finalidad de la convocatoria y citados a la asamblea en forma fehaciente y con anticipación razonable.

  La resolución de la mayoría absoluta de los condóminos computada según el valor de las partes indivisas, aunque corresponda a uno solo, obliga a todos. En caso de empate, debe decidir la suerte.
- Se deben fijar los gastos para las expensas comunes.
- ***Frutos:*** No habiendo estipulación en contrario, los frutos de la cosa común se deben dividir proporcionalmente al interés de los condóminos.
- Todo se redacta por escritura pública y se inscribe en el registro de propiedad.

Clasificación de condominios

1) Sin indivisión forzosa: Para Vélez Sarfield era el condominio ordinario o divisible: Permite la partición de la cosa, de forma tal que desaparezca la figura del condominio y aparezca la del dominio. Esta partición puede ser física o también el condominio puede ser resuelto por lo que se conoce como partición económica o judicial.

- *Ejemplo de partición física:*

  Si tenemos un lote de $20[m]x30[m]$ que pertenece en condominio a dos sujetos A y B, podría dividir a la cosa de manera tal que A y B se queden cada uno con un lote de $10[m]x30[m]$. Es decir, de arranque tenemos un condominio sobre el terreno que significa que A y B tienen el 50% de derecho sobre la totalidad de la cosa. Al hacer la división, desaparece la figura del condominio y aparece la figura del dominio de A y B sobre cada uno de los terrenos de $10[m]x30[m]$.

  La ordenanza municipal establece que los lotes mínimos son de $10[m]$(frente)$x30[m]$(fondo). No podría tener dos terrenos de $5[m]x30[m]$, por lo que uno de los copropietarios debería comprar la otra parte del terreno, o bien tramitar por la vía judicial un remate y la posterior división del dinero.

- *Ejemplo de partición económica o judicial:*

  Supongamos que A y B fallecen y los suceden los hijos, aparecerían C y D como codominantes de transferencia por sucesión esos inmuebles. Sin embargo, cabe la posibilidad que los sucesores vendan el terreno y cada parte se lleva el 50% que le corresponde o bien uno le vendo al otro su parte.

El CC y C posee una sección única respecto a la partición de la cosa.

- ✓ ***Reglas aplicables.*** Rigen para el condominio las reglas de la división de la herencia, en tanto sean compatibles.
- ✓ ***Derecho a pedir la partición.*** Excepto que se haya convenido la indivisión, todo condómino puede, en cualquier tiempo, pedir la partición de la cosa. La acción es imprescriptible.
- ✓ ***Adquisición por un condómino.*** Sin perjuicio de lo dispuesto en las reglas para la división de la herencia, también se considera partición el supuesto en que uno de los condóminos deviene propietario de toda la cosa.

2) Con indivisión forzosa: A diferencia del ordinario, es aquel en el que nunca se puede pedir la división de la cosa.
Ejemplo: Medianería / Elementos comunes de la propiedad horizontal / Conjuntos inmobiliarios / Cementerios privados.

- ***Temporario:*** Es aquel que acabo de un tiempo van a finalizar todas las obligaciones que derivan de que sea de indivisión forzosa.
  Ejemplo: Límite de dominio, un padre puede imponer a los hijos que el condominio no se venda por 10 años.

El CC y C hace referencia a este tipo de condominio en los siguientes artículos:

- ✓ ***Renuncia a la acción de partición (Art. 1999):*** El condómino no puede renunciar a ejercer la acción de partición por tiempo indeterminado.
- ✓ ***Convenio de suspensión de la partición (Art. 2000):*** Los condóminos pueden convenir suspender la partición por un plazo que no exceda de 10 años. Si la convención no fija plazo, o tiene un plazo incierto o superior a 10 años, se considera celebrada por ese tiempo. El plazo que sea inferior a 10 años puede ser ampliado hasta completar ese límite máximo.
- ✓ ***Partición nociva (Art. 2001):*** Cuando la partición es nociva para cualquiera de los condóminos, por circunstancias graves, o perjudicial a los intereses de todos o al aprovechamiento de la cosa, según su naturaleza y destino económico, el juez puede disponer su postergación por un término adecuado a las circunstancias y que no exceda de 5 años. Este término es renovable por una vez.
- ✓ ***Partición anticipada (Art. 2002):*** A petición de parte, siempre que concurran circunstancias graves, el juez puede autorizar la partición antes del tiempo previsto, haya sido la indivisión convenida u ordenada judicialmente.
- ✓ ***Publicidad de la indivisión o su cese (Art. 2003):*** Las cláusulas de indivisión o el cese anticipado de la indivisión sólo producen efecto respecto de terceros cuando se inscriban en el respectivo registro de la propiedad.

➢ ***Perdurable:*** Incluye la medianería y los elementos comunes a la propiedad horizontal.

Medianería: Es el condominio de indivisión perdurable que se ejerce sobre el elemento separativo entre dos inmuebles colindantes o contiguos.

Lindero, separativo o divisorio: Al que demarca un inmueble y lo delimita del inmueble colindante. Demarcar: *v. tr.* Determinar y marcar con claridad los límites de un terreno. delimitar, deslindar.

Podemos dividirla en
- ***Medianeria urbana:*** Cuando ese elemento es una pared (un muro)
- ***Medianeria rural:*** Cuando ese elemento es un alambre, un cerco, una linea de arboles etc.

Nosotros analizamos solo la medianería urbana

■ *Condominio sobre accesorios indispensables:*

- ***Indivisión forzosa sobre accesorios indispensables.*** Existe indivisión forzosa cuando el condominio recae sobre cosas afectadas como accesorios indispensables al uso común de dos o más heredades que pertenecen a diversos propietarios. Mientras subsiste la afectación, ninguno de los condóminos puede pedir la división.

- ***Uso de la cosa común.*** Cada condómino sólo puede usar la cosa común para la necesidad de los inmuebles a los que está afectada y sin perjudicar el derecho igual de los restantes condóminos.

■ *Condominio sobre muros, cercos y fosos:*

Se trata en los artículos 2006 a 2036. Cabe adelantar que hay 2 maneras generalmente conocidas de clasificar a los muros:

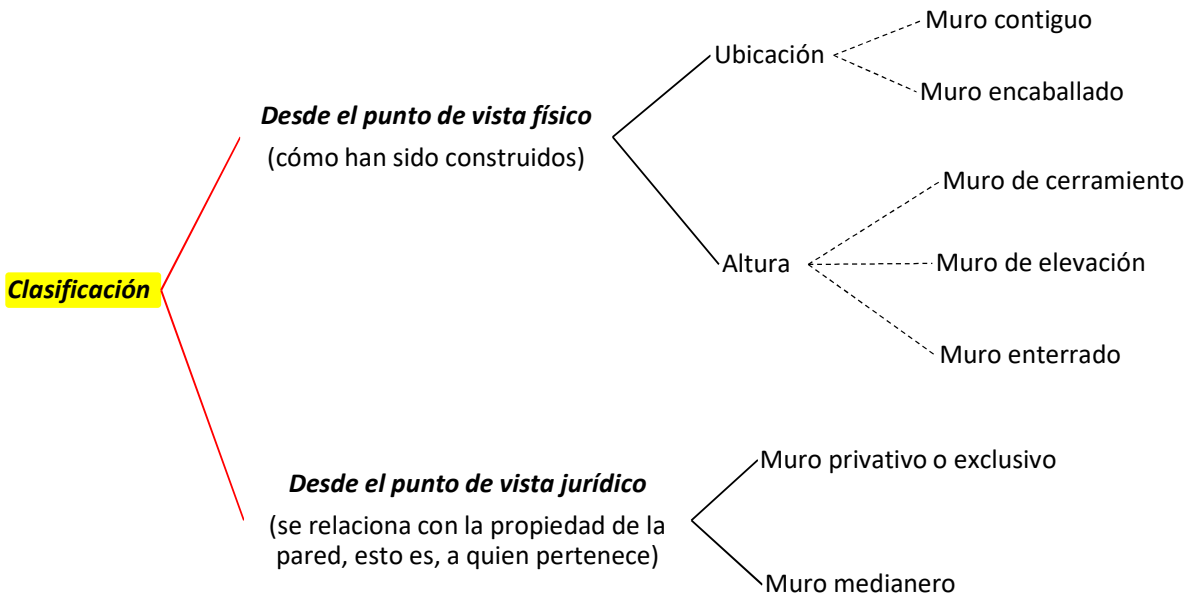
1) Desde el punto de vista físico, esto es, cómo han sido construidos.

2) Desde el punto de vista jurídico, lo que se relaciona con la propiedad de la pared, esto es, a quien pertenece.

Confusión de límites: En muchas propiedades rurales no hay vestigios (alambre, cerca, etc.) que delimite una propiedad de la otra, va a estar en condominio hasta tanto se defina y demarque la línea de separación, a esto se lo conoce como "acción de deslinde".

Condominio sobre muros, cercos o fosos - Clasificación

Condominio sobre muros, cercos o fosos Se trata en los artículos 2006 a 2036. Cabe adelantar que hay 2 maneras generalmente conocidas de clasificar a los muros:



1) Muros desde el punto de vista físico

Ubicación

- ***Muro contiguo:*** Al lindero que se asienta totalmente en uno de los inmuebles colindantes de modo que el filo coincide con el límite separativo; es decir, construido en una sola propiedad.
- ***Muro encaballado:*** Al lindero que se asienta parcialmente en cada uno de los inmuebles colindantes. Puede ser simétrico ($0{,}15[m]$ sobre cada terreno respecto al eje) o asimétrico (si se construye un muro de mayor espesor, debe hacer el excedente sobre su terreno); es decir, construido entre ambas propiedades.

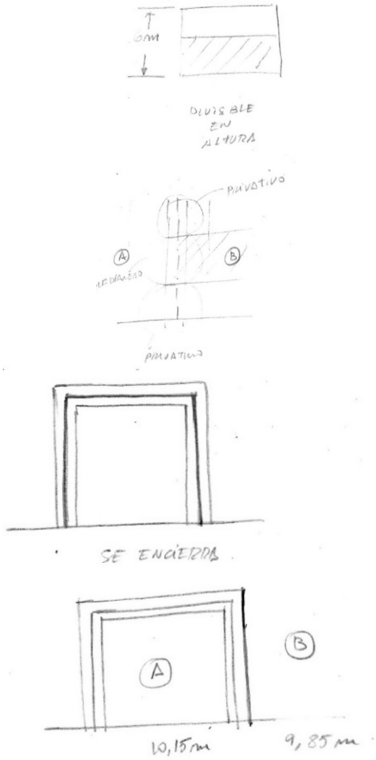
Altura del muro

- ***Muro de cerramiento:*** Al lindero de cerramiento forzoso, sea encaballado o contiguo. Debe ser estable y aislante. Tiene $3[m]$ de altura y $0{,}3[m]$ de espesor.
- ***Muro de elevación:*** Al lindero que excede la altura del muro de cerramiento. Debe ser estable y aislante.
- ***Muro enterrado:*** Al ubicado debajo del nivel del suelo sin servir de cimiento a una construcción en la superficie. Debe ser estable y aislante.
-

2) Muros desde el punto de vista jurídico

Muro privativo o exclusivo: Al lindero que pertenece a uno solo de los colindantes.

- *Formas para muro privativo:*



Muro medianero: Al lindero que es común y pertenece en condominio a ambos colindantes.

Cerramiento forzoso urbano

Cerramiento forzoso: Cada uno de los propietarios de inmuebles ubicados en un núcleo de población o en sus arrabales tiene frente al titular colindante, el derecho y la obligación recíprocos, de construir un muro lindero de cerramiento, al que puede encaballar en el inmueble colindante, hasta la mitad de su espesor.

Esta figura, que se halla entre las más frecuentes fuentes de la medianería, tiene su fundamento en la necesidad de separar las heredades por medio de un solo muro, debido a razones de higiene, seguridad, embellecimiento edilicio, economía de terreno y para asegurar la garantía de la privacidad de los actos humanos.

Es una obligación de orden público. Es evidente que la norma está fundada en fuertes motivos de utilidad pública, como:

- La higiene, que puede verse comprometida por la existencia de terrenos baldíos contiguos a terrenos edificados.
- La seguridad, pues la falta de paredes divisorias facilita el ocultamiento y la fuga de delincuentes.
- El ornato, dado que es deseable que en el recinto de las ciudades y sus arrabales, la edificación de las paredes divisorias se haga en forma uniforme, conforme a las reglamentaciones municipales o, en su defecto, a lo dispuesto en el código.
- La tranquilidad social, que puede verse alterada por discordias vecinales.
- la privacidad de los actos de los hombres que no afecten la moral y las buenas costumbres (art. 19, CN).
- La jurisprudencia también se ha orientado en este sentido.

El primero que construye en los arrabales de un pueblo tiene el derecho de apoyar la mitad del espesor del muro en el terreno del vecino, con la condición que el muro sea de $3[m]$ de altura y $0{,}3[m]$ de espesor y que sea aislante y estable.
Esta posibilidad que el código otorga a quien construye primero en los centros de población constituyó un verdadero hallazgo del codificador, y entre sus ventajas podemos señalar:

- Facilita la adquisición de la medianería por parte del vecino que no ha contribuido a la construcción de la pared, que no deberá soportar la adquisición de la franja de terreno.

- Promueve el cerramiento de los fundos mediante una sola pared a gastos comunes.
- Limita el dominio promoviendo su adecuada explotación económica mediante el ahorro de espacio, materiales y mano de obra y fomenta el progreso edilicio con toda equidad, pues si el vecino constructor no pudiera hacer uso de esta facultad, perdería parte de su propio terreno, circunstancia sumamente gravosa en construcciones de considerable altura.

El muro debe tener, como mínimo, $3[m]$ de altura, pero puede tener más. Cabe advertir que hasta los $3[m]$ el muro será medianero, es decir, les pertenecerá a ambos vecinos. Por encima de esa altura, le pertenecerá a quien lo construyó.

Muro de cerramiento forzoso

Muro de cerramiento forzoso (Art. 2008): El muro de cerramiento forzoso debe ser estable, aislante y de altura no menor a $3[m]$ contados desde la intersección del límite con la superficie de los inmuebles. Esta medida es subsidiaria de las que disponen las reglamentaciones locales.

Adquisición de la medianería: El muro construido conforme a lo dispuesto en el artículo 2008 es medianero hasta la altura de $3[m]$. También es medianero el muro de elevación, si el titular colindante de un derecho real sobre cosa total o parcialmente propia, adquiere la copropiedad por contrato con quien lo construye, o por prescripción adquisitiva.

Cobro de la medianería (Art. 2014): El que construye el muro de cerramiento contiguo tiene derecho a reclamar al titular colindante la mitad del valor del terreno, del muro y de sus cimientos. Si lo construye encaballado, sólo puede exigir la mitad del valor del muro y de sus cimientos.

Adquisición y cobro de los muros de elevación y enterrado (Art. 2016): El titular colindante de un muro de elevación o enterrado, sólo tiene derecho a adquirir la medianería como está construido, aunque exceda los estándares del lugar.

Derecho del que construye el muro (Art. 2017): El que construye el muro de elevación sólo tiene derecho a reclamar al titular colindante la mitad del valor del muro, desde que éste lo utilice efectivamente para sus fines específicos.

El mismo derecho tiene quien construye un muro enterrado, o quien prolonga el muro preexistente en profundidad mayor que la requerida para su cimentación.

Medida de la obligación (Art. 2018): El titular colindante tiene la obligación de pagar el muro de cerramiento en toda su longitud y el de elevación sólo en la parte que utilice efectivamente.

Valor de la medianería (Art. 2019): El valor computable de la medianería es el del muro, cimientos o terreno, según corresponda, a la fecha de la mora.

Inicio del curso de la prescripción extintiva (Art. 2020): El curso de la prescripción de la acción de cobro de la medianería respecto al muro de cerramiento se inicia desde el comienzo de su construcción; y respecto al de elevación o al enterrado, desde su utilización efectiva por el titular colindante.

Facultades materiales. Prolongación (Art. 2021): El condómino puede adosar construcciones al muro, anclarlas en él, empotrar todo tipo de tirantes y abrir cavidades, aun en la totalidad de su espesor, siempre que del ejercicio regular de ese derecho no resulte peligro para la solidez del muro.

Prolongación del muro (Art. 2022): El condómino puede prolongar el muro lindero en altura o profundidad, a su costa, sin indemnizar al otro condómino por el mayor peso que cargue sobre el muro. La nueva extensión es privativa del que la hizo.

Restitución del muro al estado anterior (Art. 2023): Si el ejercicio de estas facultades genera perjuicio para el condómino, éste puede pedir que el muro se restituya a su estado anterior, total o parcialmente.

Reconstrucción (Art. 2024): El condómino puede demoler el muro lindero cuando necesite hacerlo más firme, pero debe reconstruirlo con altura y estabilidad no menores que las del demolido.

Si en la reconstrucción se prolonga el muro en altura o profundidad, se aplica lo dispuesto en el artículo 2022.

Utilización de superficie mayor (Art. 2025): Si para la reconstrucción se utiliza una superficie mayor que la anterior, debe ser tomada del terreno del que la realiza y el nuevo muro, aunque construido por uno de los propietarios, es medianero hasta la altura del antiguo y en todo su espesor.

Diligencia en la reconstrucción (Art. 2026): La reconstrucción debe realizarla a su costa, y el otro condómino no puede reclamar indemnización por las meras molestias, si la reconstrucción es efectuada con la diligencia adecuada según las reglas del arte.

Mejoras en la medianería urbana (Art. 2027): Los condóminos están obligados, en la proporción de sus derechos, a pagar los gastos de reparaciones o reconstrucciones de la pared como mejoras necesarias, pero no están obligados si se trata de gastos de mejoras útiles o suntuarias que no son beneficiosas para el titular colindante.

Cerramiento forzoso rural

Cerramiento forzoso rural (Art. 2031): El titular de un derecho real sobre cosa total o parcialmente propia, de un inmueble ubicado fuera de un núcleo de población o de sus aledaños, tiene el derecho a levantar o excavar un cerramiento, aunque no sea un muro en los términos del cerramiento forzoso. También tiene la obligación de contribuir al cerramiento si su predio queda completamente cerrado.

Atribución, cobro y derechos en la medianería rural (Art. 2032): El cerramiento es siempre medianero, aunque sea excavado.

El que realiza el cerramiento tiene derecho a reclamar al condómino la mitad del valor que corresponde a un cerramiento efectuado conforme a los estándares del lugar.

Aplicación subsidiaria (Art. 2033): Lo dispuesto sobre muros medianeros en cuanto a los derechos y obligaciones de los condóminos entre sí, rige, en lo que es aplicable, en la medianería rural.

Condominio de árboles y arbustos (Art. 2034): Es medianero el árbol y arbusto contiguo o encaballado con relación a muros, cercos o fosos linderos, tanto en predios rurales como urbanos.

Perjuicio debido a un árbol o arbusto Art. 2035): Cualquiera de los condóminos puede exigir, en cualquier tiempo, si le causa perjuicio, que el árbol o arbusto sea arrancado a costa de ambos, excepto que se lo pueda evitar mediante el corte de ramas o raíces.

Reemplazo del árbol o arbusto (Art. 2036): Si el árbol o arbusto se cae o seca, sólo puede reemplazarse con el consentimiento de ambos condóminos.

Formas que provee el CC y C para un muro que es privativo pase a ser medianero

Partimos del supuesto que uno de los colindantes hizo la pared y le reclama al vecino el pago de la mitad del valor para que de ese se constituya y nazca la medianería como derecho real sobre la cosa propia, condominio de indivisión forzosa permanente que se ejerce sobre el muro que separa las 2 propiedades.

- *La 1ra forma que provee el CC y C es la de cerramiento forzoso (urbano)*

  El primero que construye en los arrabales de un pueblo tiene el derecho de apoyar la mitad del espesor del muro en el terreno del vecino, con la condición que el muro sea de $3[m]$ de altura y $0{,}3[m]$ de espesor y que sea aislante y estable $\Longrightarrow$ El que construye el muro de cerramiento contiguo tiene derecho a reclamar al titular colindante la mitad del valor del terreno, del muro y de sus cimientos (para ello otorga un plazo de 10 años). Si lo construye encaballado, sólo puede exigir la mitad del valor del muro y de sus cimientos.

  $\Longrightarrow$ El sujeto vecino tiene 2 opciones: paga o hace uso del abandono de medianería:

  - Esta figura del abandono se da únicamente en la medianería.
  - El abandono se da cuando el sujeto no ha cumplido (no ha pagado), abandona y pierde el terreno.

- *La 2da forma que provee el CC y C es la comunidad de gastos*

  En este caso el muro ya nace medianero.
  Ejemplo: Se ponen de acuerdo A y B, ponen $\$100$ cada uno y hacen la pared.

- *La 3ra forma que provee el CC y C es la compensación*

Es la posibilidad que cuando el muro es privativo y lo construyo el sujeto A, lo faculta a B a derribarlo al muro y le impone la condición de construirlo automáticamente en cuanto al tiempo y de iguales características o superiores al muro original.

- *La 4ta forma que provee el CC y C es la enajenación forzosa*

Según el CC y C, sea construido el muro encaballado o contiguo, y aun por uno solo de los vecinos, hasta la altura de $3[m]$ el muro pertenecerá en condominio a ambos propietarios linderos. Por encima o por debajo de los $3[m]$ puede ser medianero o privativo.

El de elevación (el que supera los $3[m]$) -también el enterrado- puede ser exclusivo, y convertirse en medianero si el vecino contrata o adquiere por usucapión. En el CC y C queda claro que no es posible invocar la prescripción liberatoria; solo se puede adquirir el condominio por contrato o por usucapión (3). El contrato puede ser también sobre un muro ya construido, y que luego se desea adquirir, o bien el vecino lo utiliza efectivamente (4).

Prescripción liberatoria

Tipo de muro	Plazo	Comienzo del plazo	Altura
Encaballado	10 años	Construcción	$3[m]$
Contiguo	10 años	Utilización efectiva	Sin limite
Encaballado $> 3[m]$	10 años	Utilización efectiva	Sin limite

Utilización efectiva: No solo apoyar vigas y construcciones sino también usarlo efectivamente al muro.

Prescripción adquisitiva

Prescripción adquisitiva: En cualquiera de los casos va a ser 20 años de actos posesorios (utilización efectiva)

Propiedad horizontal

Concepto (Art. 2037): La propiedad horizontal es el derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio que otorga a su titular facultades de uso, goce y disposición material y jurídica que se ejercen sobre partes privativas y sobre partes comunes de un edificio, de conformidad con lo que establece este Título y el respectivo reglamento de propiedad horizontal.
Las diversas partes del inmueble así como las facultades que sobre ellas se tienen son interdependientes y conforman un todo no escindible.

Cuando decimos que se ejerce sobre partes privativas y sobre elementos comunes de un edificio significa:

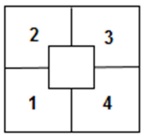


Fig. Vista de planta de un edificio en altura

El *Derecho de Dominio* se ejerce sobre las unidades o dptos. Propios y el *Derecho de Condominio* (de indivisión forzosa) se ejerce sobre las partes comunes del edificio, integrando un todo indivisible, en el que la transferencia de la parte exclusiva lleva implícita la porción común.

Propiedad horizontal
- ***Desde el punto de vista físico:*** La posibilidad de dividir en planos horizontales los distintos pisos de un edificio y/o en planos verticales las distintas unidades de cada piso
- ***Desde el punto de vista jurídico***: Es una yuxtaposición entre el derecho real de dominio y el derecho real de condominio.

Antecedentes históricos: El CCyC, a diferencia del art. 2617 CC, que prohibía en forma expresa la propiedad horizontal, la regula como un derecho real autónomo, tal como surge del art. 1887, inc. c, CCyC.
Por otra parte, la norma en examen, a diferencia de las disposiciones emergentes de la ley 13.512, conceptualiza al derecho real de propiedad horizontal.

Cabe recordar que la ley 13.512 en ningún artículo definió al derecho real de propiedad horizontal, como si lo hace el Código en el art. 2037 CCyC, que conceptualiza al derecho real de propiedad horizontal y señala cuales son los elementos que lo caracterizan. En efecto, la norma en examen, al regular el derecho real de propiedad horizontal en forma clara y precisa, dispone:

a) Que es un derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio.

b) Que el objeto de la propiedad horizontal como derecho real autónomo es una unidad (edifico, lote o conjunto edilicio).

c) Que su titular tiene facultades de uso, goce y disposición material y jurídica sobre las partes privativas y comunes del edificio.

d) Que, dada la naturaleza del derecho real de propiedad horizontal, las facultades antes mencionadas se encuentran limitadas por las disposiciones del Título de éste Código y por las cláusulas pactadas en el reglamento de propiedad horizontal.

e) Que en la propiedad horizontal existen partes privativas y partes comunes.

f) Que las diversas partes del inmueble, así como las facultades que sobre ellas se tienen, son interdependientes y conforman un todo no escindible.

Constitución: A los fines de la división jurídica del edificio, el titular de dominio o los condóminos deben redactar, por escritura pública, el reglamento de propiedad horizontal, que debe inscribirse en el registro inmobiliario.
El reglamento de propiedad horizontal se integra al título suficiente sobre la unidad funcional.

El artículo en examen dispone quienes pueden constituir el derecho real de propiedad horizontal y los requisitos que deben cumplirse desde el punto de vista formal a los efectos de su validez y oponibilidad.

- *Formas de constitución*

  La propiedad horizontal puede nacer de diferentes modos:

  a) supuesto de edificio construido por propietario único que declara la obra nueva y constituye el régimen de propiedad horizontal. Posibilidad ésta permitida por el CCyC, comenzando propiamente el régimen a funcionar a medida que se vayan enajenando los distintos pisos, oficinas, locales, cocheras.

  b) en el caso de que exista un condominio sobre el edificio, los condóminos podrán afectarlo al régimen de la propiedad horizontal, siempre y cuando el edificio cumpla con los requisitos previstos en la ley, es decir, que se trate de unidades funcionales independientes —según su finalidad o destino— y que tengan una comunicación con la vía pública, directamente o por un pasaje común (art. 2039 CCyC).

  c) supuesto de la propiedad horizontal constituida por el superficiario. El titular del derecho real de superficie (superficiario) se encuentra facultado para que la construcción edificada sobre el terreno del propietario se

afecte al régimen de propiedad horizontal. En dicho caso, el derecho de propiedad horizontal se extingue con la extinción del derecho de superficie.

Ejemplo: Por el cumplimiento del plazo convenido. Ello se desprende de la interpretación del art. 2125 CCyC que, al regular los efectos de la extinción, señala: *"Al momento de la extinción del derecho de superficie por el cumplimiento del plazo convencional o legal, el propietario del suelo hace suyo lo construido, plantado o forestado, libre de los derechos reales o personales impuestos por el superficiario. Si el derecho de superficie se extingue antes del cumplimiento del plazo legal o convencional, los derechos reales constituidos sobre la superficie o sobre el suelo continúan gravando separadamente las dos parcelas, como si no hubiese habido extinción, hasta el transcurso del plazo del derecho de superficie.*
Subsisten también los derechos personales durante el tiempo establecido".

En cualquiera de los supuestos mencionados ut supra es requisito indispensable que el reglamento de propiedad horizontal se redacte por escritura pública y se inscriba en el registro de la propiedad inmueble. Dicho reglamento se integra al título suficiente sobre la unidad funcional. En efecto, en la escritura que consta la enajenación de la unidad funcional —ya sea por donación, permuta, venta, dación en pago, entre otras— se deberá dejar constancia que el adquirente conoce y acepta el reglamento de propiedad horizontal

- *Reglamento de propiedad*

El reglamento es de vital importancia no solo porque es un requisito jurídico para afectar un edificio al régimen de la propiedad horizontal, sino también porque es el contrato que regula la organización consorcial. En dicho reglamento se mencionan las unidades funcionales, sus metrajes, sus porcentuales, las unidades complementarias, los bienes propios y comunes, los órganos de gobierno del consorcio de propietarios y clases y forma de convocar a asambleas. El reglamento de propiedad horizontal de un consorcio constituido en los términos previstos en el presente Código forma parte del título de dominio de cada uno de los copropietarios y constituye la ley a la que deben ajustar sus derechos y obligaciones. La persona que adquiere una unidad funcional dentro de ese régimen está en la obligación de someterse a sus disposiciones, como medio de propender al normal desarrollo de las relaciones entre los copropietarios y al buen funcionamiento del régimen establecido por la ley.

- *Naturaleza jurídica*

En cuanto a su naturaleza jurídica, destacamos que se trata de un contrato de adhesión, puesto que tiene la particularidad de que son redactados, en principio, por la persona que afecta su propiedad al régimen jurídico de la propiedad horizontal —salvo en los casos que un derecho real de condominio por voluntad de los condóminos se transforme en propiedad horizontal, en cuyo caso el reglamento es redactado y aprobado por todos los consorcistas—, luego de lo cual cualquier tercero que adquiere una unidad funcional se adhiere a las cláusulas del reglamento, que por otra parte, como ya lo expresáramos, integra el título de adquisición de la unidad funcional.

Unidad funcional: El derecho de propiedad horizontal se determina en la unidad funcional, que consiste en pisos, departamentos, locales u otros espacios susceptibles de aprovechamiento por su naturaleza o destino, que tengan independencia funcional, y comunicación con la vía pública, directamente o por un pasaje común.
La propiedad de la unidad funcional comprende la parte indivisa del terreno, de las cosas y partes de uso común del inmueble o indispensables para mantener su seguridad, y puede abarcar una o más unidades complementarias destinadas a servirla.

El artículo en examen determina en forma precisa y concreta cuál es el alcance de la unidad funcional y como está integrada la misma.

- *Requisitos de afectación de un inmueble al régimen de propiedad horizontal*

La propiedad horizontal, como derecho real autónomo, permite fraccionar los edificios en plantas horizontales y estas, a su vez, por sectores (unidades funcionales) que pueden consistir en pisos, departamentos, locales u otros espacios susceptibles de aprovechamiento por su naturaleza o destino (cocheras, oficinas). Sin perjuicio de ello, la afectación al régimen de la propiedad horizontal consta de dos condiciones:

1) que las unidades funcionales sean independientes entre sí.

2) que tengan una salida directa al exterior autónoma o a través de un pasillo común.

■ *Objeto*

El objeto del derecho real de propiedad horizontal es un inmueble edificado, cuyas unidades funcionales reúnan ciertas características: independencia funcional y salida a la vía pública. Tradicionalmente se ha identificado un objeto inmediato que es la unidad funcional (departamento, cochera, local, etc.), y un objeto mediato constituido por las partes comunes (escalera, ascensores, etc.).

No se trata de dos objetos sino de uno (el inmueble propio), integrado por sectores cuya interdependencia funcional hace imposible separarlos. Es por esta razón que la última parte del art. 2037 CCyC enuncia que *"las diversas partes del inmueble así como las facultades que sobre ellas se tienen son interdependientes y conforman un todo no escindible*", norma que hace referencia al punto de vista espacial y de la disposición jurídica, no así en cuanto a las prerrogativas físicas de cada propietario, que necesariamente deben ser distinguidas.

En definitiva, el objeto del derecho real de propiedad horizontal es la "unidad funcional" compuesta del sector privativo independiente y del porcentaje sobre el terreno y demás partes y cosas comunes.

El espacio propio está conformado por un cubo de aire delimitado por divisiones horizontales y verticales y por cosas propias del titular de la unidad funcional (tabiques divisores de ambientes, las puertas, las ventanas, artefactos de iluminación, artefactos de calefacción y/o refrigeración, sanitarios, revestimientos de los distintos ambientes como por ejemplo alfombras, cerámicas, azulejos, papeles, pisos flotantes o el revestimiento de los balcones, entre otros).

El segundo párrafo de la norma en examen dispone que la propiedad de la unidad funcional comprende la parte indivisa del terreno, como asimismo las cosas y partes de uso común del inmueble, y las unidades complementarias destinadas a servirla.

■ *Unidades complementarias*

Una unidad complementaria es el conjunto de superficies cubiertas y/o semicubiertas y/o descubiertas directamente comunicadas y unidas entre sí, que por su naturaleza tienen por finalidad servir a las unidades funcionales como por ejemplo bauleras, cocheras individuales, etc.

La unidad complementaria, desde el punto de vista legal, es aquella que figura como tal en los planos previamente aprobados por la oficina técnica respectiva y que luego se traduce en la subdivisión horizontal.

En el plano de mensura de propiedad horizontal deben figurar la planilla de unidades funcionales y la planilla de unidades complementarias.

El uso y alcance de las unidades complementarias deben estar especificados en el reglamento de propiedad, ello a fin de evitar eventuales conflictos. Deberá determinarse si dichas unidades pueden ser objeto de disposición a terceros no propietarios o bien si se puede otorgar la tenencia de las mismas a un tercero ya sea por un contrato de locación o de comodato.
Cabe señalar que el art. 2056 CCyC, al mencionar el contenido del reglamento de propiedad horizontal, indica que debe especificar las unidades funcionales y complementarias y, respecto a estas últimas, deberá determinarse las eventuales prohibiciones para la disposición o locación de unidades complementarias hacia terceros no propietarios (ver art. 2056, incs. b y q, CCyC).

Si el reglamento de propiedad no establece prohibición alguna, considero que no existe ningún impedimento para que el propietario ceda el ejercicio de la unidad complementaria a un tercero no propietario o bien a otro propietario del consorcio. Si bien la norma no resulta clara en cuanto a qué se refiere cuando utiliza el término "disposición" considero que no se refriere a los denominados actos de disposición que implica la enajenación, es decir, sacar la cosa —en este caso la unidad complementaria— del patrimonio del propietario, puesto que la unidad complementaria conforma un todo con la unidad funcional a la cual sirve, motivo por el cual no resulta posible su enajenación en forma autónoma.

Cosas y partes comunes (Art. 2040): Son comunes a todas o a algunas de las unidades funcionales las cosas y partes de uso común de ellas o indispensables para mantener su seguridad y las que se determinan en el reglamento de propiedad horizontal. Las cosas y partes cuyo uso no está determinado, se consideran comunes.

Sobre estas cosas y partes ningún propietario puede alegar derecho exclusivo, sin perjuicio de su afectación exclusiva a una o varias unidades funcionales.

Cada propietario puede usar las cosas y partes comunes conforme a su destino, sin perjudicar o restringir los derechos de los otros propietarios.

■ *Observaciones*

- Las partes y cosas comunes son aquellas que surgen de la ley (art. 2041 CCyC) y del reglamento de propiedad horizontal, puesto que la ley solo se limita a realizar una enumeración enunciativa. Cada reglamento, según las características edilicias y la finalidad de las unidades funcionales, detallará en forma precisa y concreta cuales son las partes y cosas comunes.
- Los artículos en examen hacen referencia a partes comunes solo para "algunas unidades", como por ejemplo las terrazas existentes en dos cuerpos de edificación de un mismo consorcio. Por otra parte, dichas normas señalan que ciertas partes comunes pueden estar afectada en forma exclusiva a una o varias unidades funcionales, lo que sin duda hace referencia a los denominados sectores comunes de uso exclusivo.
- ***Bienes comunes de uso exclusivo:*** Son aquellas partes del edificio que por su ubicación no pueden ser usados por todos los propietarios sino por uno o algunos de ellos, con el fin de asegurar el uso de algunos bienes comunes a unidades a las que éstas acceden de modo exclusivo (balcones, patios anexos a una unidad, terrazas).
- ***Bienes comunes de uso común:*** Las cosas y partes cuyo uso no está determinado en la ley o en el reglamento de propiedad, se consideran comunes. Sobre estas cosas y partes ningún propietario puede alegar derecho exclusivo, sin perjuicio de su afectación exclusiva a una o varias unidades funcionales. Cada propietario puede usar las cosas y partes comunes conforme a su destino, sin perjudicar o restringir los derechos de los otros propietarios. Pero como el uso es exclusivo generalmente se determina en los reglamentos, la modalidad de ese uso, las obligaciones de cada usuario en su mantenimiento, los problemas derivados del deterioro proveniente del uso y el deber de conservación, debe estar a cargo, como regla, de la persona que lo aprovecha en forma exclusiva.

Cosas y partes comunes no indispensables: Son cosas y partes comunes no indispensables (esta enumeración tiene carácter enunciativo):

a) La piscina

b) El solárium

c) El gimnasio

d) El lavadero

e) El salón de usos múltiples

Cosas y partes necesariamente comunes (Art. 241):

a) El terreno.

b) Los pasillos, vías o elementos que comunican unidades entre sí y a éstas con el exterior.

c) Los techos, azoteas, terrazas y patios solares.

d) Los cimientos, columnas, vigas portantes, muros maestros y demás estructuras, incluso las de balcones, indispensables para mantener la seguridad.

e) Los locales e instalaciones de los servicios centrales.

f) Las cañerías que conducen fluidos o energía en toda su extensión, y los cableados, hasta su ingreso en la unidad funcional.

g) La vivienda para alojamiento del encargado.

h) Los ascensores, montacargas y escaleras mecánicas.

i) Los muros exteriores y los divisorios de unidades entre sí y con cosas y partes comunes.

j) Las instalaciones necesarias para el acceso y circulación de personas con discapacidad, fijas o móviles, externas a la unidad funcional, y las vías de evacuación alternativas para casos de siniestros.

k) Todos los artefactos o instalaciones existentes para servicios de beneficio común.

l) Los locales destinados a sanitarios o vestuario del personal que trabaja para el consorcio.

Cosas y partes propias: Son necesariamente propias con respecto a la unidad funcional las cosas y partes comprendidas en el volumen limitado por sus estructuras divisorias, los tabiques internos no portantes, las puertas, ventanas, artefactos y los revestimientos, incluso de los balcones.

También son propias las cosas y partes que, susceptibles de un derecho exclusivo, son previstas como tales en el reglamento de propiedad horizontal, sin perjuicio de las restricciones que impone la convivencia ordenada.

Consorcio: El conjunto de los propietarios de las unidades funcionales constituye la persona jurídica consorcio. Tiene su domicilio en el inmueble. Sus órganos son la asamblea, el consejo de propietarios y el administrador.
La personalidad del consorcio se extingue por la desafectación del inmueble del régimen de propiedad horizontal, sea por acuerdo unánime de los propietarios instrumentado en escritura pública o por resolución judicial, inscripta en el registro inmobiliario.

- *Personería jurídica del consorcio de propietarios*

  El artículo en examen, en forma clara y precisa, señala que el conjunto de los propietarios de las unidades funcionales constituye la persona jurídica consorcio y menciona alguno de sus atributos: domicilio y los órganos que lo componen. Otro de los atributos que surge del examen de las normas que regulan la propiedad horizontal es el patrimonio.

  El consorcio tiene su domicilio en el inmueble afectado al régimen de propiedad horizontal; y, como sujeto de derecho, tiene un patrimonio propio que está conformado por el fondo de reserva (si lo hubiere), el monto recaudado por expensas (comunes o extraordinarias) y los intereses generados por cuentas bancarias.

  "Las cosas y partes comunes no forman parte del patrimonio del consorcio ya que conforman un todo inescindible, de modo tal que el derecho real que corresponde a cada propietario sobre las partes comunes no puede ser enajenado o gravado en forma independiente; los consortes no transfieren parte de su patrimonio al consorcio sino solo la administración de las cosas comunes que implica la obligación, para este último, de mantenerlas en buen estado de conservación.
  Cabe recordar en este punto que las cosas comunes no son embargables por cuanto no son propiedad del consorcio, son inseparables de lo principal, como lo señalamos renglones antes, y además son indispensables para el funcionamiento del sistema".

  Los órganos a los que hace referencia la norma (asamblea, el consejo de propietarios y el administrador), son aquellos para que el ente consorcial funcione como tal. Al tratarse de una persona jurídica, necesita sin duda de un representante legal (administrador) que será la persona física y/o jurídica designada a fin de representar al consorcio ante las entidades administrativas, bancarias y judiciales

  Por su parte, la asamblea es el órgano deliberativo conformado por los consorcistas que, por las mayorías legales y/o las establecidas en el reglamento de propiedad, toma las decisiones que deberán ser ejecutadas por el administrador.

  El CCyC introduce la figura del consejo de propietarios que no tiene, en principio, la facultad de representar al consorcio, salvo en el supuesto de acefalía por muerte, ausencia o renuncia del administrador, en cuyo caso ejercerá la administración del consorcio en forma temporaria, tal como lo dispone el art. 2064, inc. d, CCyC.

- *¿Desde cuándo nace el consorcio como persona jurídica?*

  La norma señala que la persona jurídica consorcio está conformada por el conjunto de los propietarios de las unidades funcionales. En definitiva para dar nacimiento a la propiedad horizontal es necesario que existan por

los menos dos consorcistas, razón por la cual la afectación de un inmueble al régimen de la propiedad horizontal y el nacimiento del consorcio como persona jurídica depende de quién efectúe la afectación jurídica.

Si la afectación al régimen jurídico de la propiedad horizontal la realiza quien es titular del inmueble redactando el reglamento de propiedad horizontal e inscribiéndolo en el registro de la propiedad inmueble, la persona jurídica consorcio nace con la primera enajenación que se haga de una de las unidades funcionales, puesto que no se puede concebir un consorcio sin consorcisas, ya que es la propia norma la que establece que el ente consorcial está compuesto por un conjunto de propietarios.

En el supuesto que la afectación al régimen de la propiedad horizontal de un inmueble fuera efectuada por los condóminos del inmueble, la persona jurídica consorcio nace desde el mismo momento en que se inscribe en el registro de la propiedad inmueble el reglamento de propiedad horizontal produciéndose una mutación jurídica ya que el condominio se transforma por voluntad de los condóminos en propiedad horizontal y los mismos pasan a revestir la calidad de propietarios de las unidades funcionales.

- *Desafectación*

El art. 2044, párr. 2, CCyC prevé la extinción de la personalidad del consorcio por la desafectación del inmueble al régimen de la propiedad horizontal.
La norma prevé dos supuestos de desafectación:

a) Por voluntad de la totalidad de los propietarios

b) Por resolución judicial.

En el primer supuesto, la totalidad de los propietarios de las unidades funcionales deberán manifestar, en una asamblea extraordinaria celebrada a tal fin, su voluntad de desafectar el inmueble al régimen de la propiedad horizontal, en cuyo caso, claro está, se requiere como quórum la unanimidad de los consorcistas y la desafectación requiere como mayoría la unanimidad. Una vez manifestada la voluntad en el acto asambleario, deberá concretarse jurídicamente la desafectación mediante la instrumentación por escritura y su inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble. Al producirse la desafectación, los titulares del derecho real de propiedad horizontal se transforman en condóminos del inmueble desafectado, ello en la proporción pactada de común acuerdo.

El segundo supuesto previsto en la norma, será el juez quien, bajo resolución fundada, decida poner fin a la personalidad del consorcio.

- *Quiebra del consorcio*

El CCyC señala que el consorcio de propietarios es una persona jurídica privada tal como surge del art. 148, inc. h, CCyC, y al establecer las causales de liquidación o disolución de dichas personas jurídicas, hace referencia a la quiebra (art. 163, inc. e, CCyC), motivo por el cual podría considerarse que no existe ningún impedimento legal para que se pueda, por vía judicial, decretarse la quiebra del consorcio, puesto que no existe ninguna norma del CCyC que lo prohíba.

Aplicando las normas comerciales al tema en cuestión se afirma que desde el punto de vista estrictamente normativo, la situación del consorcio de propietarios no está contemplada entre las excepciones de la ley 24.522, por lo cual, siendo una persona jurídica con caracteres especiales en cuanto a su objeto, queda encuadrada en los arts. 2° y 5° de la ley de la materia y, aunque no persigue fines de lucro, al realizar contrataciones mediante las cuales cubre las necesidades y obtiene beneficios, contrae obligaciones que al quedar incumplidas lo vuelven pasible del concurso o quiebra.

- *Desafectación por destrucción o demolición del edificio*

Por último, se destaca que la personalidad del consorcio concluye por la destrucción total o la demolición del edificio, transformándose en un condominio sobre el terreno y los escombros.

Propiedad horizontal – Facultades y obligaciones de los propietarios

Facultades (Art 2045): Cada propietario puede, sin necesidad de consentimiento de los demás, enajenar la unidad funcional que le pertenece, o sobre ella constituir derechos reales o personales. La constitución, transmisión o

extinción de un derecho real, gravamen o embargo sobre la unidad funcional, comprende a las cosas y partes comunes y a la unidad complementaria, y no puede realizarse separadamente de éstas.

- *Facultades y obligaciones de los propietarios*

Respecto a su unidad funcional, cada propietario tiene las facultades y derechos propias de un dueño, se puede distinguir entre facultades materiales y jurídicas.

a) Facultades materiales:

- derecho de poseer, ya que la propiedad horizontal es un derecho real sobre cosa propia que se ejerce por la posesión.
- derecho de usar: deberá sujetarse al destino establecido en el reglamento.
- derecho de gozar: puede percibir los frutos que genere la cosa.
- derecho de disponer materialmente: es limitado.

b) Facultades juridicas: Cada propietario puede enajenar la unidad funcional que le pertenece o constituir derechos personales o reales sobre el mismo, por lo tanto tiene los siguientes derechos:

- derecho de enajenar (venta, donación, permuta, dación en pago, etc.).
- derecho de gravar (hipotecar, constituir usufructo uso, habitación);
- derecho de constituir derechos personales (locación, comodato);
- derecho de abandonar.

Obligaciones (Art 2046): El propietario está obligado a:

a) cumplir con las disposiciones del reglamento de propiedad horizontal, y del reglamento interno, si lo hay.

b) conservar en buen estado su unidad funcional.

c) pagar expensas comunes ordinarias y extraordinarias en la proporción de su parte indivisa.

d) contribuir a la integración del fondo de reserva, si lo hay.

e) permitir el acceso a su unidad funcional para realizar reparaciones de cosas y partes comunes y de bienes del consorcio, como asimismo para verificar el funcionamiento de cocinas, calefones, estufas y otras cosas riesgosas o para controlar los trabajos de su instalación.

f) notificar fehacientemente al administrador su domicilio especial si opta por constituir uno diferente del de la unidad funcional.

Prohibiciones (Art 2047): Está prohibido a los propietarios y ocupantes:

a) destinar las unidades funcionales a usos contrarios a la moral o a fines distintos a los previstos en el reglamento de propiedad horizontal.

b) perturbar la tranquilidad de los demás de cualquier manera que exceda la normal tolerancia.

c) ejercer actividades que comprometan la seguridad del inmueble.

d) depositar cosas peligrosas o perjudiciales.

Gastos y contribuciones (Art 2048): Cada propietario debe atender los gastos de conservación y reparación de su propia unidad funcional.

Asimismo, debe pagar las expensas comunes ordinarias de administración y reparación o sustitución de las cosas y partes comunes o bienes del consorcio, necesarias para mantener en buen estado las condiciones de seguridad, comodidad y decoro del inmueble y las resultantes de las obligaciones impuestas al administrador por la ley, por el reglamento o por la asamblea.

Igualmente son expensas comunes ordinarias las requeridas por las instalaciones necesarias para el acceso o circulación de personas con discapacidad, fijas o móviles, y para las vías de evacuación alternativas para casos de siniestros.
Debe también pagar las expensas comunes extraordinarias dispuestas por resolución de la asamblea.

El certificado de deuda expedido por el administrador y aprobado por el consejo de propietarios, si éste existe, es título ejecutivo para el cobro a los propietarios de las expensas y demás contribuciones.

- *¿Qué son las expensas comunes u ordinarias?*

  En el derecho real de propiedad horizontal, los propietarios y los poseedores por cualquier título están obligados al pago de las expensas, en proporción al valor de sus unidades funcionales (pisos, departamentos, oficinas, locales, cocheras, etc.), a fin contribuir a solventar los gastos que demanden la administración, conservación y reparación de las partes comunes. Dicha contribución económica la ley la denomina "expensas comunes ordinarias". Dichas expensas son recaudadas por el administrador del consorcio a los efectos de hacer frente a los gastos de administración y reparación o sustitución de las cosas y partes comunes o bienes del consorcio, necesarias para mantener en buen estado las condiciones de seguridad, comodidad y decoro del inmueble y las resultantes de las obligaciones impuestas al administrador por la ley, por el reglamento o por la asamblea.

  Igualmente, son expensas comunes ordinarias las requeridas por las instalaciones necesarias para el acceso o circulación de personas con discapacidad, fijas o móviles, y para las vías de evacuación alternativas para casos de siniestros. Cuando la norma se refiere a los gastos de administración, consideramos que se encuentran comprendidos los sueldos y cargas sociales del personal (encargado, auxiliares, suplentes, personal de seguridad, personal de mantenimiento de piletas, play rooms, quinchos, etc.), las tarifas de servicios públicos (luz, gas, agua, etc.), los honorarios del administrador, los gastos de liquidación de expensas, servicios bancarios y papelería, etc. Integran esta categoría de expensas los gastos necesarios para hacer frente a las reparaciones de partes y bienes comunes, indispensables para mantener el inmueble en buen estado, o para su seguridad, comodidad o decoro.

  Asimismo, comprende los gastos necesarios de los seguros que debe contratar el administrador tal como surge del art. 2067, inc. h, CCyC (seguros contra incendios, responsabilidad civil y otros riesgos).

- *¿Qué son las expensas comunes extraordinarias?*

  El art. 2048, párr. 4, CCyC hace referencia a las "expensas comunes extraordinarias", es decir a aquellos otros gastos que debe efectuar el consorcio —que también constituyen expensas comunes— pero tienen el carácter de extraordinarias porque no son ordinarias o habituales ya además por quien las dispone.

  Las expensas extraordinarias se fijan por disposición de la asamblea a fin de solventar gastos que no son ordinarios o de administración, como por ejemplo cuando se decide por asamblea realizar innovaciones que hacen al mejoramiento, uso o goce más cómodo de partes comunes.

  También ingresan en esta categoría la recaudación de dinero para afrontar la indemnización por despido del personal del consorcio y/o indemnizaciones a 3^{ros} por daños ocasionados por cosas o partes comunes del consorcio.

- *Importancia del pago de las expensas*

  El pago de las expensas, en el ámbito del derecho real de propiedad horizontal es de fundamental importancia dado que hace al normal funcionamiento del consorcio.

- *Certificado de deuda*

  La parte final del artículo en examen dispone que: *"El certificado de deuda expedido por el administrador y aprobado por el consejo de propietarios, si éste existe, es título ejecutivo para el cobro a los propietarios de las expensas y demás contribuciones",* que es similar a lo dispuesto en el art. 524 CPCCN, que le otorga a la constancia de deuda expedida por el administrador el carácter de título ejecutivo, razón por la cual el consorcio se encuentra legitimado activamente para iniciar el proceso ejecutivo por cobro de expensas.

  Si bien los mencionados artículos son compatibles entre sí, no se puede dejar de mencionar que el art. 2048 CCyC establece un requisito que la norma procesal no contempla, es decir *"el certificado de deuda es expedido por el administrador y aprobado por el Consejo de Propietarios, si éste existe".* Este último requisito es importante porque hace a la habilidad del título, motivo por el cual, al momento de iniciar la acción ejecutiva, deberá acompañarse el certificado de deuda firmado por el administrador del consorcio y aprobado por el consejo de propietarios que por imperio de la ley paso a ser un nuevo órgano del consorcio (optativo; art. 2044 CCyC) y además una de sus atribuciones es la de controlar los aspectos económicos y financieros del consorcio entre los cuales está la percepción por vía judicial de la expensas impagas (art. 2064, inc. b, CCyC).

La aprobación que exige la ley por parte del consejo de administración deberá instrumentarse por escrito mediante un "acta de aprobación" expedida y suscripta por los miembros que integran el mencionado consejo, instrumento que deberá ser acompañado con el certificado de deuda expedido por el administrador a los fines de su habilidad como título ejecutivo.

Defensas (Art 2049): Los propietarios no pueden liberarse del pago de ninguna expensa o contribución a su cargo aun con respecto a las devengadas antes de su adquisición, por renuncia al uso y goce de los bienes o servicios comunes, por enajenación voluntaria o forzosa, ni por abandono de su unidad funcional.

Tampoco pueden rehusar el pago de expensas o contribuciones ni oponer defensas por cualquier causa, fundadas en derechos que ellos invoquen contra el consorcio, excepto compensación, sin perjuicio de su articulación por la vía correspondiente.

El reglamento de propiedad horizontal puede eximir parcialmente de las contribuciones por expensas a las unidades funcionales que no tienen acceso a determinados servicios o sectores del edificio que generan dichas erogaciones.

Obligados al pago de expensas (Art 2050): Además del propietario, y sin implicar liberación de éste, están obligados al pago de los gastos y contribuciones de la propiedad horizontal los que sean poseedores por cualquier título

- *Obligados al pago de las expensas comunes. Distintos supuestos*

  - ***El propietario:*** Ello surge del propio texto de la norma que establece que el propietario es el obligado principal al pago de los gastos y contribuciones de la propiedad horizontal y que no se libera de su obligación aún en el supuesto que existiera otro obligado, como por ejemplo un usufructuario.

    Si la deuda por expensas ha nacido en cabeza del titular del dominio o, en otros términos, si las expensas corresponden a la época en que él era el propietario, las debe como una deuda común y todos sus bienes están afectados. Respecto de las correspondientes al anterior o anteriores propietarios, solo responde con la unidad.

  - ***Poseedor con boleto de compraventa:*** En virtud de lo normado por este artículo, que en su parte final dispone *"están obligados al pago de los gastos y contribuciones de la propiedad horizontal los que sean poseedores por cualquier título",* no cabe duda que el poseedor con boleto de compraventa se encuentra legitimado pasivamente para ser demandado por cobro de expensas.
    La cesión de los derechos derivados del boleto de compraventa de la unidad no libera al cedente —que sigue revistiendo la calidad de propietario— de las obligaciones por expensas contraídas hasta la cesión, sino que se produce una delegación imperfecta de la deuda en virtud de la cual el cesionario tomó a su cargo la deuda por expensas. Por tanto, frente al consorcio acreedor, existen dos deudores en igual situación y grado, ambos obligados por la misma prestación. De ahí que se encuentre facultado para dirigir su reclamo contra ambos.

  - ***El usufructuario:*** El usufructuario es titular de un derecho real que se ejerce por medio de la posesión razón por la cual se está en presencia de un poseedor legítimo de una cosa ajena. Motivo por el cual si el bien objeto del usufructo está sometido al régimen de la propiedad horizontal, el usufructuario se encuentra obligado al pago de las expensas generadas durante la vigencia del usufructo.

    El usufructuario se comporta aparentemente respecto de la cosa como lo haría el propietario: usa y goza de ella en forma casi plena. Pero la distinción es neta; el derecho de dominio, que es el más amplio derecho que se puede tener sobre una cosa, incluye la facultad de disponer de ella, facultad que no tiene el usufructuario; la propiedad es perpetua, mientras que el usufructo es esencialmente temporario. Inclusive la facultad del usufructuario de usar y gozar de la cosa no tiene la misma extensión que la del dueño, ya que aquel debe respetar el destino económico de la cosa, obligación que, en cambio, no tiene el propietario.

La norma en examen no incluye al poseedor sin derecho, aunque es probable que este tenga interés en pagar las expensas, si pretende adquirir por usucapión. Tampoco incluyen al locatario ni al comodatario, si bien titulares de derechos personales, pues no son poseedores.

La obligatoriedad de pagar expensas por parte de los poseedores mencionados en el art. 2050 CCyC no implica conferirles derechos para participar en la conformación del consorcio (art. 2044 CCyC), de la asamblea (art. 2058 CCyC), o del consejo de propietarios, en este caso, tal como el nombre del órgano lo indica (art. 2064 CCyC).

Propiedad horizontal – Modificaciones en cosas y partes comunes

Mejora u obra nueva que requiere mayoría (Art 2051): Para realizar mejoras u obras nuevas sobre cosas y partes comunes, los propietarios o el consorcio requieren consentimiento de la mayoría de los propietarios, previo informe técnico de un profesional autorizado.

Quien solicita la autorización si le es denegada, o la minoría afectada en su interés particular que se opone a la autorización si se concede, tienen acción para que el juez deje sin efecto la decisión de la asamblea.

El juez debe evaluar si la mejora u obra nueva es de costo excesivo, contraria al reglamento o a la ley, y si afecta la seguridad, solidez, salubridad, destino y aspecto arquitectónico exterior o interior del inmueble. La resolución de la mayoría no se suspende sin una orden judicial expresa.

- *Mejora u obra nueva*

  Son aquellas construcciones o modificaciones que se realizan sobre cosas y partes comunes que no alteran sustancialmente al edificio y que para su realización se requiere la mayoría absoluta, puesto que se trata de simples innovaciones.

  Gabás entiende que "innovación" es aquella que tiende específicamente a obtener un mejoramiento, mayor renta, o mejor uso y goce del bien, servicio o parte común, mientras que el concepto de "obra nueva" sería un concepto de carácter residual que comprende todas las demás modificaciones que no tengan algunas de las mencionadas finalidades.

  La innovación es el género, la obra nueva es la especie, "toda obra nueva es una innovación pero no toda innovación constituye una obra nueva", dice el autor, aunque sostiene que deben analizarse los casos particulares. Y agrega: "Desde un punto de vista lógico y aún de equidad, el criterio restrictivo de la ley es correcto; no puede disponerse de una cosa de todos, sin el consenso unánime de los comuneros".

  Ejemplo: La instalación de medidas de seguridad contra incendios en los sectores destinados a cocheras en un edificio sometido a la propiedad horizontal constituye una innovación, pues tiende al mejoramiento y la seguridad de dichos sectores y, por ende, de la integralidad de todo el edificio.
  En tal sentido, dado que la instalación de un grupo electrógeno conllevaría un mejoramiento a todo el consorcio, tanto la jurisprudencia como la doctrina entienden que bastaría una mayoría simple para su decisión, opinión que comparto.

  La mejora u obra nueva en interés particular autorizada por el consorcio, por la que deberá el propietario soportar el pago del costo y los gastos de modificación del reglamento e inscripción, sigue el proyecto la doctrina de su fuente.

Mejora u obra nueva que requiere unanimidad (Art. 2052): Si la mejora u obra nueva, realizada por un propietario o por el consorcio sobre cosas y partes comunes, aun cuando no importe elevar nuevos pisos o hacer excavaciones, gravita o modifica la estructura del inmueble de una manera sustancial, debe realizarse con el acuerdo unánime de los propietarios.

También requiere unanimidad la mejora u obra nueva sobre cosas y partes comunes en interés particular que sólo beneficia a un propietario.

- *Mejora u obra nueva*

  La norma en examen amplía y aclara quienes son los sujetos que pueden realizar la obra nueva, pues además del copropietario incluye al consorcio.

  Implica una excepción al art. 2051 CCyC, puesto que establece la unanimidad de los propietarios del consorcio, cuando esa obra —llevada a cabo por el propietario o por el consorcio— gravita o modifica sustancialmente la estructura del inmueble o cuando sin dicho requisito, la obra es llevada a cabo por un propietario en su interés particular.

Mejora u obra nueva en interés particular (Art. 2053): Si la mejora u obra nueva autorizada sobre cosas y partes comunes es en interés particular, el beneficiario debe efectuarla a su costa y soportar los gastos de la modificación del reglamento de propiedad horizontal y de su inscripción, si hubiera lugar a ellos.

- *Mejoras en interés general*

  Al comentar el art. 2051 CCyC señalamos que contemplaba las obras materiales que los propietarios o el consorcio efectuare sobre las partes comunes y que se trataba de obras o mejoras que no alteraban de manera sustancial al edificio, sino que se trataba de obras que tenían por finalidad modernizarlo, como —por ejemplo— aquellas obras que modificaban arquitectónicamente el hall de entrada, o bien las que trasformaban la azotea en playroom.

  En estos supuestos, la norma solo requiere la autorización de la mayoría (la mitad más uno de los consorcistas) para aprobar las obras.

  Ahora bien, cuando las obras o mejoras a realizarse tienen tal envergadura que modifican la estructura del inmueble de una manera sustancial, deben realizarse con el acuerdo unánime de los propietarios.

  La norma en examen contempla la posibilidad de que la mejora o la obra nueva fuere realizada por el consorcio, en cuyo caso se requiere la unanimidad.

- *Mejora en interés particular*

  El art. 2052, párr. 2, CCyC se refiere a las obras nuevas o mejoras realizadas sobre partes comunes pero que benefician solo a un propietario. En dicho supuesto se requiere la unanimidad para que la obra sea aprobada y, además, el beneficiario debe efectuarla a su costa y soportar los gastos de la modificación del reglamento de propiedad horizontal y de su inscripción, si hubiera lugar a ellos (art. 2053 CCyC).

Reparaciones urgentes (Art. 2054): Cualquier propietario, en ausencia del administrador y de los integrantes del consejo de propietarios puede realizar reparaciones urgentes en las cosas y partes comunes, con carácter de gestor de negocios. Si el gasto resulta injustificado, el consorcio puede negar el reintegro total o parcial y exigir, si corresponde, la restitución de los bienes a su estado anterior, a costa del propietario.

Ante una situación de emergencia Cualquier propietario, en ausencia del administrador y de los integrantes del consejo de propietarios, puede realizar reparaciones pertinentes —urgentes— en las cosas y partes comunes y luego puede solicitar el reintegro de las sumas abonadas si el gasto se encuentra debidamente justificado.
Ejemplo: Rotura de un caño común / electrificación de una pared / un desperfecto en la cerradura de la puerta de ingreso al edificio.

- *Reparaciones urgentes*

  En la práctica, puede suceder que, ante la ausencia del administrador y de los miembros del consejo de administración —es decir, dos de los órganos del consorcio que prevé la nueva normativa—, cualquier propietario proceda a realizar reparaciones urgentes en cosa o partes comunes siempre y cuando medie una situación de urgencia y que el gasto se justifique.

  En definitiva, el propietario que realiza el gasto queda encuadrado en la figura legal del gestor de negocios.
  En razón de ello, el inicio de la gestión ha de ser de carácter espontáneo o voluntario y sin ánimo de lucro. La gestión debe, además, haber sido emprendida por utilidad, en una situación de urgencia, para evitar un perjuicio al consorcio.

  En estos casos el propietario que hizo el gasto, cuando la gestión ha sido conducida útilmente, el consorcio debe cumplir las obligaciones asumidas por el gestor en su nombre y reembolsarle los gastos necesarios o útiles que haya efectuado, más los intereses, desde el día en que se hicieron.

  En caso de negativa por parte del consorcio al reintegro de los gastos, el propietario que realizó la gestión útil tiene legitimación para demandar al consorcio a fin de que se le reintegre el gasto en que incurrió en beneficio de todos.

Grave deterioro o destrucción del edificio (Art. 2055): En caso de grave deterioro o destrucción del edificio, la asamblea por mayoría que represente más de la mitad del valor, puede resolver su demolición y la venta del terreno y de los materiales, la reparación o la reconstrucción.

Si resuelve la reconstrucción, la minoría no puede ser obligada a contribuir a ella, y puede liberarse por transmisión de sus derechos a terceros dispuestos a emprender la obra. Ante la ausencia de interesados, la mayoría puede adquirir la parte de los disconformes, según valuación judicial.

■ *Concepto*

En caso de grave deterioro o destrucción del edificio la mayoría del valor puede decidir su demolición y la venta del terreno y de los materiales, la reparación o la reconstrucción. En este último caso, si la minoría no quiere contribuir, puede resolver la venta de su parte a terceros que quieran continuar la obra; y si no hay interesados, la mayoría puede comprarles.

En el artículo en examen se unifican, en un solo concepto, los casos de destrucción parcial y vetustez, como también que puede enajenar su parte a terceros la minoría disconforme. Pero no se aclara si no consiguen la venta a terceros, debe fijarse el precio que va pagar la mayoría a través de una valuación judicial, cuestión que seguramente va aceptar tanto la doctrina como la jurisprudencia.

En el caso de destrucción total, el inmueble ha desaparecido como objeto del derecho de propiedad horizontal, en tanto que si la destrucción es parcial no solo subsiste el sistema de propiedad horizontal, sino que también es posible que el edificio pueda llegar a ser funcionalmente apto, una vez efectuadas las obras que la situación requiere.

■ *Observaciones:*

- Cabe tener en cuenta que, en el supuesto de destrucción total del edificio, en los hechos desaparece la propiedad horizontal y subyace un derecho real de condominio que autoriza a cualquiera de los propietarios a pedir la división por venta del terreno y los materiales. Por el contrario, en el caso de vetustez, el edificio está en pie, por lo cual el régimen de propiedad horizontal subsiste y su extinción se producirá en la medida que lo decida la mayoría.
- Ambas decisiones deben ser tomadas en asamblea por una mayoría que represente más de la mitad del valor, es decir que no será suficiente la mayoría de votos sino que, aún en el caso que el reglamento dijera lo contrario, estos deben computarse por porcentual.

■ *Gastos de reconstrucción*

Según Highton, decidida la reconstrucción, y no mediando oposición de la minoría, todos los propietarios quedarán obligados al ingreso de las sumas resultantes según sus respectivos porcentuales, y los gastos que se realicen quedarán incluidos en el concepto de expensas comunes y como tales su pago es obligatorio para todos los propietarios pudiendo procederse a la ejecución en caso de retardo en el cumplimiento.

Los gastos de reconstrucción de las partes privativas están a cargo de sus respectivos dueños (art. 2048 CCyC), salvo casos especiales en los cuales los trabajos y las erogaciones consiguientes son realizados por el consorcio para luego liquidarlo con las expensas comunes.

■ *Derecho de la minoría*

Gurfinkel de Wendy sostiene que cuando la mayoría resuelve la reconstrucción del edificio, la minoría no puede ser obligada a contribuir en los costos de reparación, quedando obligada a ceder sus derechos de propiedad horizontal a terceros o a los otros propietarios. En cuanto al precio por el cual se efectúa la cesión del derecho de propiedad horizontal de la minoría, no es necesario efectuar siempre una valuación judicial, sino que se acudirá a esta solución en caso de desacuerdo entre los interesados en cuanto a los valores a pagar.

Contenido (Art. 2056): El reglamento de propiedad horizontal debe contener:

a) Determinación del terreno.

b) Determinación de las unidades funcionales y complementarias.

c) Enumeración de los bienes propios.

d) Enumeración de las cosas y partes comunes.

e) Composición del patrimonio del consorcio.

f) Determinación de la parte proporcional indivisa de cada unidad.

g) Determinación de la proporción en el pago de las expensas comunes.

h) Uso y goce de las cosas y partes comunes.

i) Uso y goce de los bienes del consorcio.

j) Destino de las unidades funcionales.

k) Destino de las partes comunes.

l) Facultades especiales de las asambleas de propietarios.

m) Determinación de la forma de convocar la reunión de propietarios, su periodicidad y su forma de notificación.

n) Especificación de limitaciones a la cantidad de cartas poderes que puede detentar cada titular de unidad funcional para representar a otros en asambleas.

o) Determinación de las mayorías necesarias para las distintas decisiones.

p) Determinación de las mayorías necesarias para modificar el reglamento de propiedad horizontal.

q) Forma de computar las mayorías.

r) Determinación de eventuales prohibiciones para la disposición o locación de unidades complementarias hacia terceros no propietarios.

s) Designación, facultades y obligaciones especiales del administrador.

t) Plazo de ejercicio de la función de administrador.

u) Fijación del ejercicio financiero del consorcio.

v) facultades especiales del consejo de propietarios.

- *Cláusulas obligatorias*

  El reglamento de propiedad horizontal tiene naturaleza contractual y como tal queda regido por el principio de libertad de las convenciones, sin embargo, es imposible derogar determinadas disposiciones de la ley o apartarse de aquellas que constituyen la trama básica del sistema de propiedad horizontal.

  El artículo que comentamos enumera las cuestiones que deben ser contempladas obligatoriamente en el reglamento, puesto que el ordenamiento legal las considera indispensables para el funcionamiento del sistema.

  Si comparamos la enumeración contenida en este artículo con su antecedente (art. 9º, ley 13.512) y con el art. 1998 del Proyecto utilizado como fuente, queda en evidencia el incremento en la cantidad de cláusulas obligatorias, producto de la experiencia acumulada en los años de vigencia del régimen de propiedad horizontal.

  En ese sentido, se han incorporado los incisos k); m); ñ); s); t); u)

  Claro está que la obligatoriedad de incorporar en el reglamento de propiedad horizontal las cláusulas enumeradas en el art. 2056 CCyC, será recién a partir del 1° de agosto de 2015, fecha de entrada en vigencia del Código Civil y Comercial. Entretanto, es deseable que los nuevos reglamentos se redacten de conformidad con las directivas de esa norma.

- *Cláusulas facultativas*

Cumplida la ley en este aspecto, dada la naturaleza contractual del reglamento, las partes pueden insertar otras cuestiones que tienden a regular aspectos que hacen al mejor aprovechamiento de las partes comunes o a fijar pautas de convivencia. La terminología utilizada no significa que las disposiciones facultativas carezcan de la misma fuerza obligatoria que las anteriores, dado que unas y otras, una ver incluidas en el reglamento, configuran la ley para las partes que se adhirieron.

Entre las cláusulas facultativas pueden citarse: las que fijan el procedimiento extrajudicial para perseguir el cobro de expensas atrasadas; los intereses moratorios que se aplicarán en el supuesto de retardo en el cumplimiento; multas en caso de distintas violaciones al reglamento; facultad o prohibición de hacer publicidad y límites en el caso de locales comerciales, entre otras.

Modificación del reglamento (Art. 2057): El reglamento sólo puede modificarse por resolución de los propietarios, mediante una mayoría de dos tercios de la totalidad de los propietarios.

■ *Observaciones:*

- El reglamento de propiedad no es ni más ni menos que un contrato, por lo tanto, su modificación o reforma solamente es viable con el consentimiento de los propietarios reunidos en asamblea y con el concurso de las mayorías que imponga el propio reglamento o el presente Código.
- El artículo en examen señala el reglamento solo puede modificarse por resolución de los propietarios, mediante una mayoría de dos tercios de la totalidad de los propietarios.
- Cabe aclarar que la ley establece una mayoría de dos tercios, pero ello no implica que el reglamento pueda establecer una mayoría agravada, mayor a los dos tercios de la totalidad de los propietarios. Ello es así en razón de que el reglamento es ley para los consorcistas que integran el consorcio.
- Lo que no podría el reglamento de propiedad es establecer una mayoría inferior a la establecida en la norma en examen, dado que las normas que regulan los derechos reales, y en particular la propiedad horizontal, son sustancialmente de orden público.
- Por otra parte, cuando lo que se quiere modificar son cláusulas estatutarias y en particular aquellas que hacen al contenido patrimonial, se requiere como mayoría la unanimidad de la totalidad de los propietarios.
- Por último, no podemos dejar de señalar que la jurisprudencia tiene resuelto que la naturaleza contractual del reglamento no obsta a que la justicia pueda invalidar una o varias cláusulas por razones de legitimidad, sin que ello implique sustituir la voluntad de los propietarios.
- No puede entonces soslayarse que la decisión de utilizar el local común como salón de usos múltiples, y de instalar allí una parrilla, requiere su aprobación por asamblea con unanimidad de votos, en el entendimiento de que afecta el inmueble común con los alcances contemplados en el art. 7° de la ley 13.512.

Propiedad horizontal – Asamblea

Facultades de la asamblea (Art. 2058): La asamblea es la reunión de propietarios facultada para resolver:

a) Las cuestiones que le son atribuidas especialmente por la ley o por el reglamento de propiedad horizontal.

b) Las cuestiones atribuidas al administrador o al consejo de propietarios cuando le son sometidas por cualquiera de éstos o por quien representa el 5% de las partes proporcionales indivisas con relación al conjunto.

c) Las cuestiones sobre la conformidad con el nombramiento y despido del personal del consorcio.

d) Las cuestiones no contempladas como atribuciones del administrador o del consejo de propietarios, si lo hubiere.

Convocatoria y quórum (Art. 2059): Los propietarios deben ser convocados a la asamblea en la forma prevista en el reglamento de propiedad horizontal, con transcripción del orden del día, el que debe redactarse en forma precisa y completa; es nulo el tratamiento de otros temas, excepto si están presentes todos los propietarios y acuerdan por unanimidad tratar el tema.

La asamblea puede autoconvocarse para deliberar. Las decisiones que se adopten son válidas si la autoconvocatoria y el temario a tratar se aprueban por una mayoría de dos tercios de la totalidad de los propietarios.

Son igualmente válidas las decisiones tomadas por voluntad unánime del total de los propietarios aunque no lo hagan en asamblea.

Mayoría absoluta (Art. 2060): Las decisiones de la asamblea se adoptan por mayoría absoluta computada sobre la totalidad de los propietarios de las unidades funcionales y se forma con la doble exigencia del número de unidades y de las partes proporcionales indivisas de éstas con relación al conjunto.

La mayoría de los presentes puede proponer decisiones, las que deben comunicarse por medio fehaciente a los propietarios ausentes y se tienen por aprobadas a los 15 días de notificados, excepto que éstos se opongan antes por igual medio, con mayoría suficiente.

El derecho a promover acción judicial de nulidad de la asamblea caduca a los 30 días contados desde la fecha de la asamblea.

Conformidad expresa del titular (Art. 2061): Para la supresión o limitación de derechos acordados a las unidades que excedan de meras cuestiones de funcionamiento cotidiano, la mayoría debe integrarse con la conformidad expresa de sus titulares.
Los artículos que preceden se refieren al quórum y a las mayorías necesarias para que las decisiones que se adopten por la asamblea tengan eficacia legal y por ende en el ámbito consorcial.

- *Quórum y mayorías*

  El CCyC establece que para que una asamblea llevada a cabo en el régimen de propiedad horizontal tenga eficacia jurídica (validez), deben configurarse una serie de requisitos, entre los que podemos mencionar el quórum, la mayoría necesaria para adoptar la decisión y el orden del día, que debe redactarse en forma precisa y completa: es nulo el tratamiento de otros temas, excepto si están presentes todos los propietarios y acuerdan por unanimidad tratarlo.

  En cuanto a la forma de contar los votos, destacamos que se computan sobre la totalidad de los propietarios de las unidades funcionales —estén o no presentes en la asamblea— y se forma con la doble exigencia del número de unidades y de las partes proporcionales indivisas de estas con relación al conjunto.

  Una vez reunido el quórum, que debe coincidir con la mayoría necesaria para decisión que se pretenda toma, debe procederse a la votación del tema propuesta en el orden del día.

  Ejemplo, para las obras nuevas o mejoras, se requiere por regla la mayoría absoluta, pero excepcionalmente se precisaría la unanimidad cuando la obra beneficie a 1 solo de los propietarios, cuando importe elevar nuevos pisos o construcciones, o bien si *"gravita o modifica la estructura del inmueble de una manera sustancial" (art. 2052 CCyC)*

  Para otras decisiones también se establece que la regla general es la mayoría absoluta (art. 2060 CCyC), la que cederá cuando se exija una mayoría especial. La novedad es que dicha mayoría absoluta será *"computada sobre la totalidad de los propietarios de las unidades funcionales y se forma con la doble exigencia del número de unidades y de las partes proporcionales indivisas de éstas con relación al conjunto".* Esta doble exigencia no estaba impuesta como regla por la ley 13.512, que solo la preveía para el caso de vetustez del edificio (art. 16 de la ley 13.512).

  Esta solución parece más justa y equilibrada, ya que no parece razonable que quien tiene una unidad pequeña tenga en la asamblea la misma fuerza al votar que quien tiene una unidad más grande y afronta mayores gastos. Pero tampoco sería justo que el segundo impusiera su voluntad; de ahí que la solución proyectada, al combinar ambos métodos, se muestra más equilibrada con los intereses en juego.

■ *Forma de la convocatoria y orden del día*

El art. 2059 CCyC dispone que *"los propietarios deben ser convocados a la asamblea en la forma prevista en el reglamento de propiedad horizontal, con transcripción del orden del día, el que debe redactarse en forma precisa y completa".* En concordancia con lo dispuesto por dicha norma, el art. 2056, inc. m, CCyC enumera como una de las cláusulas obligatorias del reglamento de propiedad horizontal aquella que determine la forma de convocar a la reunión de propietarios, su periodicidad y su forma de notificación.

No cabe duda de que debe mediar una notificación fehaciente por un medio fidedigno, ello a fin de evitar el fracaso de la asamblea.

No podemos dejar de señalar que una notificación deficiente que no cumpla con su cometido, como la citación fuera del término previsto reglamentariamente puede provocar la nulidad de la asamblea, la notificación fehaciente evita la posibilidad del planteo de ineficacia.

Son igualmente válidas las decisiones tomadas por voluntad unánime del total de los propietarios aunque no lo hagan en asamblea.

La asamblea debe ser convocada por el administrador (art. 2067, inc. a, CCyC), o por el consejo de propietarios (arts. 2063 y 2064, inc. a, CCyC). Se puede tratar un tema no previsto en el orden del día si están todos y hay acuerdo unánime. Esta novedad es interesante, pues apunta a la mayor agilidad y eficiencia en el funcionamiento del edificio. Si están "todos", ¿para qué dilatar la cuestión fijando una nueva asamblea? El aspecto negativo es que no habría estudio previo del tema y alguno podría ser sorprendido en su buena fe.

El art. 2059, párr. 2, CCyC prevé la autoconvocatoria, sin citación previa. La autoconvocatoria y el temario a tratar, para ser válidos, requieren de la unanimidad, mientras que parece que bastaría la mayoría absoluta (o la que requieran la ley o el reglamento) para el fondo.

El tercer párrafo, si hay unanimidad, otorga validez a las decisiones tomadas fuera de la asamblea (v.g.: por escrito). Esto le quita el carácter deliberativo; es opinable, aunque también hay que reconocer que torna más ágil un sistema actualmente pesado, dada la inercia y desinterés de los partícipes.

■ *Ausencia de los consorcistas*

El CCyC mediante lo dispuesto en el art. 2060, párr. 2, CCyC *"La mayoría de los presentes puede proponer decisiones, las que deben comunicarse por medio fehaciente a los propietarios ausentes y se tienen por aprobadas a los 15 días de notificados, excepto que éstos se opongan antes por igual medio, con mayoría suficiente",* tiene por finalidad solucionar un problema que se presenta habitualmente en el ámbito consorcial: la inasistencia de los consorcistas a la asamblea. Este problema genera la falta del quórum suficiente, por lo que no se pueden someter a votación las cuestiones propuestas en el orden del día. Si bien, en la práctica, en muchas ocasiones igualmente se vota con los propietarios presentes, lo cierto es que lo decidido puede ser atacado de nulidad por alguno de los consorcistas ausentes o bien por alguno de los presentes que se negó a votar por no reunirse el quórum necesario para poder deliberar.

Como se señalara precedentemente, la ley prevé que, ante la falta de quórum, la mayoría de los presentes puede proponer decisiones, es decir, votar la cuestión propuesta en el orden del día y, si es aprobada, a los fines de su validez, deberá ser notificada mediante un medio fehaciente (carta documento, telegrama colacionado, acta notarial) a los propietarios ausentes, quienes dentro del plazo de los 15 días de notificados podrán oponerse por el mismo medio y con mayorías suficientes a la decisión adoptada. En caso de silencio o si carecieren de las mayorías suficientes, se tiene por aprobada la decisión adoptada.

■ *Impugnación de la asamblea*

El art. 2060 CCyC, en su parte final, dispone que el plazo de caducidad para impugnar judicialmente la asamblea es de 30 días. Si bien el plazo parece reducido, lo cierto es que muchas de la decisiones que se adoptan por vía asamblearia en el régimen de propiedad horizontal son de operatividad casi inmediata.

Supongamos la aprobación de la pintura del hall de entrada del edificio, la colocación de una reja de seguridad o la colocación de un sistema de seguridad: ampliar el plazo de caducidad implicaría, en la práctica, la imposibilidad de llevar adelante las decisiones adoptadas.

■ *Facultades de la asamblea*

Dice el CCyC en el art. 2058: La asamblea es la reunión de propietarios facultada para resolver:

a) Las cuestiones que le son atribuidas especialmente por la ley o por el reglamento de propiedad horizontal.

b) Las cuestiones atribuidas al administrador o al consejo de propietarios cuando le son sometidas por cualquiera de éstos o por quien representa el 5% de las partes proporcionales indivisas con relación al conjunto.

c) Las cuestiones sobre la conformidad con el nombramiento y despido del personal del consorcio.

d) Las cuestiones no contempladas como atribuciones del administrador o del consejo de propietarios, si lo hubiere.

La solución del art. 2058 CCyC reproduce la posibilidad que brinda el art. 158, inc. b, CCyC, para todas las personas jurídicas privadas, en ausencia de previsión específica.

El art. 2058, inc. b, CCyC permite tratar cuestiones por "quien representa el 5%" ¿Qué pasa si nadie tiene ese porcentaje pero se juntan más de uno? Cabe entender que el vocablo "quien" admite también que sean más de uno los que obtengan ese porcentaje.
No pide el doble cómputo, como sí lo hace el art. 2060 CCyC.

Tal como está redactado el artículo 2058 CCyC, pareciera que si la cuestión es de competencia del administrador, o del consejo, no puede ser tratada por la asamblea si estos no someten la cuestión, o no es planteado por quienes superen el 5% del valor. Sin embargo, no hay que olvidar que la asamblea es soberana y es el órgano máximo del consorcio, ya que expresa la voluntad de los titulares del derecho real. Además, es la asamblea la que designa a los otros órganos. Por ende, cabe sugerir una interpretación elástica de la asamblea, que no limite su competencia. Claro que si un asunto no interesa a una mayoría que pueda superar el 5% es porque no tiene interés para los demás y, probablemente, no merezca ser tratado.

Pueden presentarse situaciones injustas que habrá que examinar con cuidado. Así, por ejemplo, podría ocurrir que, en un edificio de 2 unidades, uno tenga el 96% y el otro el 4%: este último no tiene chance de ser oído a pesar de representar la mitad de las unidades, pero la situación podría ser abusiva.

Actas (Art. 2062): Sin perjuicio de los restantes libros referidos a la administración del consorcio, es obligatorio llevar un Libro de Actas de Asamblea y un Libro de Registro de firmas de los propietarios.

Debe labrarse acta de cada asamblea en el libro respectivo, en el que los presentes deben firmar como constancia de su asistencia. Las firmas que suscriben cada asamblea deben ser cotejadas por el administrador con las firmas originales registradas.

Las actas deben confeccionarse por un secretario de actas elegido por los propietarios; éstas deben contener el resumen de lo deliberado y la transcripción de las decisiones adoptadas o, en su caso, propuestas por la mayoría de los presentes, y ser firmadas por el presidente de la asamblea y 2 propietarios. Al pie de cada acta, el administrador debe dejar constancia de las comunicaciones enviadas a los ausentes, de las oposiciones recibidas y de las eventuales conformidades expresas.
El artículo en examen menciona 2 de los libros obligatorios que debe llevar el administrador del consorcio y los requisitos formales que deben cumplirse en la oportunidad de confeccionarse el acta en la que se deja constancia los temas decididos por la asamblea.

- *Libros obligatorios*

Uno de ellos es el libro de actas de asamblea en el cual debe quedar debidamente registrado por escrito lo decidido por los consorcistas respeto a la orden del día, que por otra parte debe encontrarse transcrito en el encabezado del acta. El acta, al culminar la asamblea, debe ser firmada por los propietarios o por sus apoderados que hubieran acreditado tal circunstancia en legal forma ante el administrador, ello a fin de acreditar su asistencia, y deben confeccionarse con el resumen de lo deliberado y la transcripción de las decisiones adoptadas o, en su caso, propuestas por la mayoría de los presentes, y ser firmadas por el presidente de la asamblea y 2 propietarios. Al pie de cada acta, el administrador debe dejar constancia de las comunicaciones enviadas a los ausentes, de las oposiciones recibidas y de las eventuales conformidades expresas.

La última parte dice que el administrador debe dejar constancia de las *"comunicaciones enviadas a los ausentes, de las oposiciones recibidas y de las eventuales conformidades expresas".* Ocurre que hay comunicaciones antes

de la asamblea, lo que no armoniza con el art. 2060, párr. 2, CCyC, pero también tiende a agilizar la toma de decisiones, máxime teniendo en cuenta que puede una mayoría de presentes proponer decisiones (art. 2060 CCyC).

Aun teniendo en cuenta que el art. 2062 CCyC dispone que debe labrarse acta "de cada asamblea" en el "Libro de Actas de Asamblea", dado que, como se dijo, está prevista la transcripción de la consulta individual posterior como manifestación de voluntad consorcial no asamblearia, no hay razones para dejar de exigir que las decisiones unánimes de los propietarios no reunidos en asamblea (art. 2059 CCyC) también deban constar en el "Libro de Actas de Asamblea".

- *Otros libros obligatorios que surgen de leyes especiales a nivel nacional*
  - ***Libro de Remuneraciones y Registro de Empleados:*** Previsto en el art. 52 LCT (ley 20.744 y modificatorias). Debe estar rubricado por la autoridad de aplicación laboral de cada ámbito geográfico. Rige para todo el país.
  - ***Libro de Órdenes:*** Está previsto en art. 25 ley 12.981 ("Estatuto del Encargado") y su decreto reglamentario 11296/1949, como así también en el art. 23.13 CCT 378/2004. A los fines de su eficacia legal, debe estar rubricado por la autoridad de aplicación laboral local.

- *Libros obligatorios en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires*
  - ***Libro de Inspección de Ascensores***
  - ***Libro de Registro de Firmas***

Asamblea judicial (Art. 2063): Si el administrador o el consejo de propietarios, en subsidio, omiten convocar a la asamblea, los propietarios que representan el 10% del total pueden solicitar al juez la convocatoria de una asamblea judicial. El juez debe fijar una audiencia a realizarse en su presencia a la que debe convocar a los propietarios. La asamblea judicial puede resolver con mayoría simple de presentes. Si no llega a una decisión, decide el juez en forma sumarísima. Asimismo, y si corresponde, el juez puede disponer medidas cautelares para regularizar la situación del consorcio.

- *Asamblea judicial*

El juez debe fijar una audiencia a realizarse en su presencia a la que debe convocar a los propietarios. La asamblea judicial puede resolver con mayoría simple de presentes. Si no llega a una decisión, decide el juez en forma sumarísima. Asimismo, y si corresponde, el juez puede disponer medidas cautelares para regularizar la situación del consorcio.

Este último está inspirado en el art. 2005 del Proyecto de 1998.

Esto también puede ocurrir si se autoconvocan pero no hay unanimidad para tratar el temario o para tomar la decisión fuera de la reunión (ver art. 2059 CCyC), ya que en otros casos la mayoría de presentes puede proponer decisiones (art. 2060 CCyC). Pero ahora este problema no habilitaría la asamblea judicial. Lo que la justificaría es la falta de convocatoria por parte de quienes lo deben hacer: el administrador o el consejo de propietarios.

Pueden pedirle al juez que convoque si superan el 10%. No pide doble cómputo aunque puede entenderse que es necesario por analogía, aunque pueden surgir dudas teniendo en cuenta que el art. 2058, inc. b, CCyC solo alude al 5% del valor.

Otra novedad es que, delante del juez, resuelve la mayoría simple de presentes (mayoría relativa), o en su defecto el juez.

Se aclara expresamente que el juez puede dictar medidas cautelares, aunque ello sería así aunque nada dijera la norma.

Propiedad horizontal – Consejo de propietarios

Atribuciones (Art. 2064): La asamblea puede designar un consejo integrado por propietarios, con las siguientes atribuciones:

a) Convocar a la asamblea y redactar el orden del día si por cualquier causa el administrador omite hacerlo.

b) Controlar los aspectos económicos y financieros del consorcio.

c) Autorizar al administrador para disponer del fondo de reserva, ante gastos imprevistos y mayores que los ordinarios.

d) Ejercer la administración del consorcio en caso de vacancia o ausencia del administrador, y convocar a la asamblea si el cargo está vacante dentro de los 30 días de producida la vacancia.

Excepto los casos indicados en este artículo, el consejo de propietarios no sustituye al administrador, ni puede cumplir sus obligaciones.

- *Observación:*

  La existencia del consejo de administrador no es obligatoria ya que es optativa de cada ente consorcial tal como surge del texto de la ley que expresa *"la asamblea puede designar un consejo integrado por propietarios"* de lo que se infiere que es una atribución de la asamblea que es el órgano deliberativo por medio del cual se toman las decisiones que hacen a la vida consorcial.

- *Consejo de propietarios*

  Para la designación de los propietarios que integraran el consejo se requiere la reunión de la asamblea que a los fines de sesionar requieren el quórum de la mayoría absoluta y la misma mayoría para la designación.

  Para integrar el consejo de propietarios es condición imprescindible ser "propietario" (titular de dominio), pero el carácter de "titular" no trae consigo la obligación de habitar en el consorcio mismo.

  El consejo de propietarios no sustituye al administrador, ni puede cumplir sus obligaciones, toda vez que estando en funciones el administrador designado por la asamblea es quien debe administrar y representar legal y administrativamente al consorcio.

  En el supuesto que el administrador, por diferentes motivos —vacancia o ausencia— no ejerza el mandato, el consejo de propietarios se encuentra facultado para administrar temporariamente el consorcio, convocando, en caso de vacancia, dentro de los 30 días, a una asamblea extraordinaria a los fines de designar nuevo administrador.

  Los incs. b y c son, claramente, competencias que le dan sentido a la existencia de los consejos, cuya fundamental importancia radica en erigirse en órganos de contralor, supervisión, fiscalización y vigilancia de los movimientos económicos financieros del consorcio, cuyo órgano ejecutivo es el administrador, principal responsable de ellos. Y la función subsidiaria de administración en los supuestos de acefalía del órgano ejecutivo y de representación también resulta aceptable y facilita la operatividad en las decisiones consorciales, sujetas a un ritmo —por lo general— acelerado en su toma.

  La norma en examen no establece la cantidad de miembros con los que debe contar el consejo, ni tampoco se enuncian los criterios para lograr su composición en cuanto al número de integrantes (par o impar, más o menos de 10 miembros o un porcentaje de consorcistas): solo queda claro que debe ser conformado por propietarios, según el nombre elegido para designar a este órgano.

- *El consejo de propietarios se caracteriza por ser:*

  a) Un órgano colegiado, integrado por una pluralidad de consorcistas, siendo aconsejable un número impar que facilite las decisiones. Este carácter colegiado determina su funcionamiento. El mismo deberá ajustarse a las previsiones que a ese respecto contenga el reglamento de copropiedad. Sus decisiones se adoptarán, previa deliberación, por las mayorías que dicha norma convencional establezca.

  b) Tiene carácter permanente. Se parte de la hipótesis de un funcionamiento continuo, facilitado por el número y cercanía de sus miembros.

  c) Tiene origen en la ley y debe regularse en el reglamento de copropiedad y administración.

  d) Sus miembros deben ser consorcistas y mantienen los derechos y prerrogativas de tales. No pueden, individualmente, peticionar ni invocar actuar como consejo.

  e) La función de los integrantes del consejo de administración es gratuita.

Representación legal (Art. 2065): El administrador es representante legal del consorcio con el carácter de mandatario. Puede serlo un propietario o un tercero, persona humana o jurídica.

Designación y remoción (Art. 2066): El administrador designado en el reglamento de propiedad horizontal cesa en oportunidad de la primera asamblea si no es ratificado en ella. La primera asamblea debe realizarse dentro de los noventa días de cumplidos los dos años del otorgamiento del reglamento o del momento en que se encuentren ocupadas el 50% de las unidades funcionales, lo que ocurra primero.

Los administradores sucesivos deben ser nombrados y removidos por la asamblea, sin que ello importe la reforma del reglamento de propiedad horizontal. Pueden ser removidos sin expresión de causa.

Derechos y obligaciones (Art. 2067): El administrador tiene los derechos y obligaciones impuestos por la ley, el reglamento y la asamblea de propietarios. En especial debe:

a) Convocar a la asamblea y redactar el orden del día.

b) Ejecutar las decisiones de la asamblea.

c) Atender a la conservación de las cosas y partes comunes y a la seguridad de la estructura del edificio y dar cumplimiento a todas las normas de seguridad y verificaciones impuestas por las reglamentaciones locales.

d) Practicar la cuenta de expensas y recaudar los fondos necesarios para satisfacerlas. Para disponer total o parcialmente del fondo de reserva, ante gastos imprevistos y mayores que los ordinarios, el administrador debe requerir la autorización previa del consejo de propietarios.

e) Rendir cuenta documentada dentro de los sesenta días de la fecha de cierre del ejercicio financiero fijado en el reglamento de propiedad horizontal.

f) Nombrar y despedir al personal del consorcio, con acuerdo de la asamblea convocada al efecto.

g) Cumplir con las obligaciones derivadas de la legislación laboral, previsional y tributaria.

h) Mantener asegurado el inmueble con un seguro integral de consorcios que incluya incendio, responsabilidad civil y demás riesgos de práctica, aparte de asegurar otros riesgos que la asamblea resuelva cubrir.

i) Llevar en legal forma los libros de actas, de administración, de registro de propietarios, de registros de firmas y cualquier otro que exija la reglamentación local. También debe archivar cronológicamente las liquidaciones de expensas, y conservar todos los antecedentes documentales de la constitución del consorcio y de las sucesivas administraciones.

j) En caso de renuncia o remoción, dentro de los quince días hábiles debe entregar al consejo de propietarios los activos existentes, libros y documentos del consorcio, y rendir cuentas documentadas.

k) Notificar a todos los propietarios inmediatamente, y en ningún caso después de las cuarenta y ocho horas hábiles de recibir la comunicación respectiva, la existencia de reclamos administrativos o judiciales que afecten al consorcio.

l) A pedido de parte interesada, expedir dentro del plazo de 3 días hábiles el certificado de deudas y de créditos del consorcio por todo concepto con constancia de la existencia de reclamos administrativos o judiciales e información sobre los seguros vigentes.

m) Representar al consorcio en todas las gestiones administrativas y judiciales como mandatario exclusivo con todas las facultades propias de su carácter de representante legal.

Los arts. 2065 a 2067 CCyC regulan uno de los órganos del consorcio, el administrador, quien representa legalmente al consorcio y quien debe velar por el cumplimiento del reglamento de propiedad.
Para atender adecuadamente a la satisfacción de las necesidades e intereses comunes a todos los copropietarios, la norma en examen impone un sistema de administración del edificio de propiedad horizontal y obliga a colocar a su frente a un administrador.

- *El administrador es órgano necesario*

La existencia del administrador en el consorcio es de carácter obligatorio, o sea que en materia de propiedad horizontal el administrador es un órgano esencial del que no puede prescindirse, puesto que al tratarse el consorcio de una persona jurídica requiere de un representante legal para poder ejercer sus atribuciones legales.

- *¿A quién representa el administrador?*

El art. 2265 CCyC dispone que el administrador es el representante legal del consorcio con el carácter de mandatario. Es decir que corresponde considerar al administrador no como representante de cada uno de los propietarios en forma individual sino del consorcio constituido por todos ellos sobre la base de un fin común perseguido.

El administrador no es representante voluntario del consorcio, sino legal o estatutario, por lo que el ejercicio de esa representación funcional resulta similar a la que corresponde a los representantes necesarios de otras personas de existencia ideal, es decir, como órgano.

De ahí que no existe obstáculo alguno para que el administrador designe a un letrado apoderado para iniciar acciones judiciales contra uno de los copropietarios. Por otra parte, el otorgamiento de "poder general judicial" o de poder especial para asuntos judiciales que el administrador realice a nombre del consorcio importa un acto previo de la administración, y no la sustitución de un mandato conferido al otorgante, aun cuando el reglamento de copropiedad prevea expresamente que el administrador tiene facultad de representación ante "autoridades judiciales".

- *¿En quién puede recaer la designación?*

Pueden ser elegidos administradores uno o varios de los propietarios, o un tercero en cuyo caso puede ser una persona física o una persona jurídica.

- *Nombramiento y remoción del administrador*

El administrador designado en el reglamento de propiedad y administración cesa en oportunidad de la primera asamblea si no es ratificado en ella.

Los administradores sucesivos deben ser nombrados y removidos por la asamblea, sin que ello importe la reforma del reglamento de propiedad y administración. Pueden ser removidos sin expresión de causa.

El primer administrador está designado en el reglamento (ver art. 2056, inc. r, CCyC). Los demás son designados y también removidos por la asamblea. El primero cesa si no es ratificado por la primera asamblea.

Se aclara expresamente que la nueva designación no importa la reforma del reglamento, lo que implica que basta con la mayoría absoluta, en lugar de $2/3$, salvo que en el reglamento se exija una mayoría superior.

El reglamento puede prever la duración del mandato (art. 2056, inc. s, CCyC). La ley 941 CABA (actualizada por las leyes 3254 y 3291 y reglamentada por el decreto 551/2010), crea un "Registro de Administradores". Dice el art. 13 de la ley 941 que el administrador dura, salvo disposición en contrario del reglamento, un año, que puede ser renovado por la asamblea. También tiene normas sobre mayoría y quórum. Todo parece inconstitucional, en tanto no armonice con la ley nacional.

El art. 2067 CCyC enumera un conjunto de derechos y obligaciones del administrador. Tal como surge del texto de la norma cabe poner de manifiesto que la enumeración no es taxativa ya que dice "en especial, debe", lo que denota que no existe ningún impedimento para que el reglamento de propiedad establezca otros derechos y/o obligaciones que no están expresamente enumeradas en la mencionada disposición legal.

Propiedad horizontal – Subconsorcios

Sectores con independencia (Art. 2068): En edificios cuya estructura o naturaleza lo haga conveniente, el reglamento de propiedad horizontal puede prever la existencia de sectores con independencia funcional o administrativa, en todo aquello que no gravita sobre el edificio en general.

Cada sector puede tener una subasamblea, cuyo funcionamiento y atribuciones deben regularse especialmente y puede designarse a un subadministrador del sector. En caso de conflicto entre los diversos sectores la asamblea resuelve en definitiva.

Frente a terceros responde todo el consorcio sin tener en cuenta los diversos sectores que lo integran.

- *Observaciones:*
  - Esta es una novedad, tomada del art. 2013 del Proyecto de 1998. Puede haber sectores independientes con sus asambleas, subadministradores. Actualmente, la ley 13.512 no parece permitirlo. Debe estar previsto en el reglamento, aunque el art. 2056 CCyC, que se refiere al reglamento, no dice nada sobre esto; es solo para edificios con estructuras especiales (v. gr.: torres separadas).
    La división no opera frente a terceros.

- *Subconsorcios*

  La introducción de la figura del "subconsorcio" puede traer ventajas en el funcionamiento del sistema. Era postulada antes de la reforma por alguna doctrina. Así, por ejemplo, escribió Laje: Supóngase el caso de las llamadas *galerías comerciales*, correspondientes a un consorcio de propietarios gobernado por el régimen tradicional de uniformidad en cuanto a las asambleas, administrador y sistema de contribución al pago de los gastos comunes. De tal régimen surge necesariamente que toda decisión que deba tomarse con relación a elementos comunes, cualquiera sea la naturaleza de ellos, así como los gastos correspondientes, tiene que aprobarse en asamblea general integrada por todos los consorcistas, quienes deberán contribuir al pago de tales gastos en la proporción única que establece el reglamento. Puede ocurrir en alguno de esos casos que los propietarios de las unidades afectadas a *locales de negocio* quieran mejorar las condiciones materiales de ciertas partes comunes directamente vinculadas a dichos locales y que se hallan materialmente separadas de las demás unidades.

  Ejemplo: Aumentar la iluminación de los pasillos por donde circula el público que concurre a los locales / mejorar con nuevos tonos-tipos de pintura las paredes o techos de esos pasillos / renovar los pisos / contratar personal de limpieza o de vigilancia / colocar instalaciones para irradiar música de tipo adecuado para atraer la clientela / etc.

  Cabe prever que en tales supuestos las medidas que se proponen difícilmente contarían con la aprobación de los propietarios de las unidades destinadas a vivienda u oficinas, situadas en las plantas superiores; por un lado, estas últimas unidades ningún beneficio obtendrían con las mejoras; por otro lado, el costo de ellas tendría que pagarse por todos los miembros del consorcio en la proporción establecida por el reglamento para los gastos comunes. De manera que si se propusieran dichas medidas y gastos a una asamblea general, integrada por todos los consorcistas, raramente se contaría con los votos necesarios para su aprobación.
  La misma falta de apoyo se produciría si los propietarios de las unidades destinadas a vivienda u oficinas sometieran a una asamblea general trabajos de mejoramiento sobre partes comunes que no signifiquen ventaja directa alguna para los propietarios de los locales de negocio.

  Similares problemas pueden crearse en otros edificios con unidades afectadas a destinos heterogéneos, como acontecería si partes de ellos estuvieran aplicadas a cocheras y las restantes a locales de negocio, oficinas o departamentos para vivienda. A medida que aumenta la variedad en cuanto a los diferentes destinos posibles de unidades dentro de un mismo edificio, el problema se irá magnificando ∴ las medidas de la naturaleza precitada difícilmente serían aprobadas en asambleas generales, por las razones ya mencionadas y conocidas, a saber, ausentismo que provoca falta de quórum, indiferencia, egoísmo, etc. A todo ello se agrega que una primera negativa que hubieran opuesto los miembros de uno de los sectores a las aspiraciones de los integrantes del otro, puede crear una situación de antagonismo y un espíritu de desquite, contrario a la armonía deseable en estos organismos.

  Las dificultades apuntadas quedarían considerablemente reducidas y quizás totalmente eliminadas, si las cuestiones que interesan exclusivamente a un determinado sector o grupo de unidades fueran decididas por el voto de sus respectivos titulares y pagadas por estos mismos, sin participación de las unidades extrañas a cada situación.

  Responde el artículo así delineado a la más concreta realidad de la propiedad horizontal en nuestros días: la ingobernabilidad de los grandes edificios y complejos inmobiliarios. Es impecable la redacción en lo relativo a la creación de subasambleas y la figura del subadministrador (que se registra hoy en muchos inmuebles) pero siempre supeditados a la decisión unificada de la asamblea general en el supuesto de conflicto. Y en tanto, acierta, por ende, en la asunción de la responsabilidad del "único consorcio" ante terceros.

Régimen (Art. 2069): En caso de violación por un propietario u ocupante de las prohibiciones establecidas en este Código o en el reglamento de propiedad horizontal, y sin perjuicio de las demás acciones que corresponden, el consorcio o cualquier propietario afectado tienen acción para hacer cesar la infracción, la que debe sustanciarse por la vía procesal más breve de que dispone el ordenamiento local. Si el infractor es un ocupante no propietario, puede ser desalojado en caso de reiteración de infracciones.

Propiedad horizontal – Prehorizontalidad

Contratos anteriores a la constitución de la propiedad horizontal (Art. 2070): Los contratos sobre unidades funcionales celebrados antes de la constitución de la propiedad horizontal están incluidos en las disposiciones de este Capítulo.

Seguro obligatorio (Art. 2071): Para poder celebrar contratos sobre unidades construidas o proyectadas bajo el régimen de propiedad horizontal, el titular del dominio del inmueble debe constituir un seguro a favor del adquirente, para el riesgo del fracaso de la operación de acuerdo a lo convenido por cualquier razón, y cuya cobertura comprenda el reintegro de las cuotas abonadas con más un interés retributivo o, en su caso, la liberación de todos los gravámenes que el adquirente no asume en el contrato preliminar.

El incumplimiento de la obligación impuesta en este artículo priva al titular del dominio de todo derecho contra el adquirente a menos que cumpla íntegramente con sus obligaciones, pero no priva al adquirente de sus derechos contra el enajenante.

Exclusiones (Art. 2072): Están excluidos los contratos siguientes:

a) Aquellos en los que la constitución de la propiedad horizontal resulta de la partición o liquidación de comuniones de cosas o bienes, o de la liquidación de personas jurídicas.

b) Los que versan sobre inmuebles del dominio privado del Estado.

c) Los concernientes a construcciones realizadas con financiamiento o fideicomiso de organismos oficiales o de entidades financieras especialmente calificadas por el organismo de control, si de sus cláusulas resulta que los contratos definitivos con los adquirentes deben ser celebrados por el ente financiador o fiduciario, a quien los propietarios deben otorgarle poder irrevocable a ese fin.

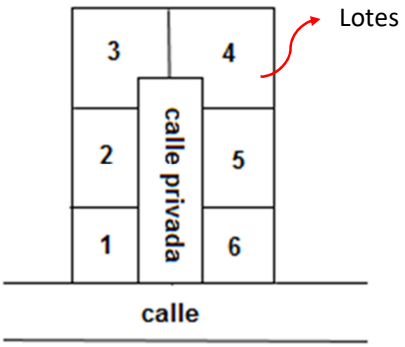
Conjuntos inmobiliarios

Concepto (Art. 2073): Son conjuntos inmobiliarios los clubes de campo, barrios cerrados o privados, parques industriales, empresariales o náuticos, o cualquier otro emprendimiento urbanístico independientemente del destino de vivienda permanente o temporaria, laboral, comercial o empresarial que tenga, comprendidos asimismo aquellos que contemplan usos mixtos, con arreglo a lo dispuesto en las normas administrativas locales.

■ *Observaciones*

- La enumeración del art. 2073 CCyC no clausura la nómina de los emprendimientos que pueden calificar como conjuntos inmobiliarios. La variedad en sus destinos, en su conformación, en el régimen jurídico que adoptaron, en los reglamentos internos que se dictaron, en los servicios o prestaciones que brinden explican por qué los supuestos enumerados resultan solo ejemplificativos, sin que induzca a confusión el nombre de fantasía que se le asigne para facilitar la comercialización de sus productos.

- El CC y C lo definen al *Conjunto Inmobiliario* como una propiedad horizontal especial. Es decir, la figura sigue siendo la misma que la *Propiedad Horizontal,* pero a mayor escala.



Persiste la figura del *Dominio* sobre cada uno de los Dptos. Y el *Condominio* sobre la calle privada o espacio verde (si lo fuese). Cada unidad del edificio es independiente y tiene salida a la vía púbica por una calle común, por eso es una *Propiedad Horizontal* especial.

Características (Art. 2074): Son elementos característicos de estas urbanizaciones, los siguientes: cerramiento, partes comunes y privativas, estado de indivisión forzosa y perpetua de las partes, lugares y bienes comunes, reglamento por el que se establecen órganos de funcionamiento, limitaciones y restricciones a los derechos particulares y régimen disciplinario, obligación de contribuir con los gastos y cargas comunes y entidad con personería jurídica que agrupe a los propietarios de las unidades privativas. Las diversas partes, cosas y sectores comunes y privativos, así como las facultades que sobre ellas se tienen, son interdependientes y conforman un todo no escindible.

■ *Observaciones*

Para la determinación del tipo que queda comprendido en el concepto legal de "conjunto inmobiliario" se debe apelar al enunciado de sus elementos característicos siguiendo las precisiones del art. 2074 CCyC, dispuestas teniendo en cuenta en forma aislada al conjunto inmobiliario, esto es, con independencia de su entorno territorial y de las regulaciones administrativas y urbanísticas aplicables a estos emprendimientos. Estos aspectos fueron considerados en otros artículos.

Sobre el concepto legal de "club de campo", el art. 64 del decreto-ley 8912/1977 ("Ordenamiento territorial y uso del suelo", vigente en la provincia de Buenos Aires) entiende como tal a un área territorial de extensión limitada que no conforme un núcleo urbano y reúna las siguientes características básicas:

a) Esté localizada en área no urbana.

b) Una parte se encuentre equipada para la práctica de actividades deportivas, sociales o culturales en pleno contacto con la naturaleza.

c) La parte restante se encuentre acondicionada para la construcción de viviendas de uso transitorio.

d) El área común de esparcimiento y el área de vivienda deben guardar una mutua e indisoluble relación funcional y jurídica, que las convierte en un todo inescindible. El uso recreativo del área común de esparcimiento no podrá ser modificado, pero podrán reemplearse unas actividades por otras; tampoco podrá

subdividirse dicha área ni enajenarse en forma independiente de las unidades que constituyen el área de vivienda.

- *Interpretación*

El cerramiento sirve como elemento físico para delimitar la extensión territorial del conjunto inmobiliario. Su conformación, altura y demás elementos necesarios para materializarlo lo establecen las normas administrativas de aplicación. Además, tiene utilidad para controlar el ingreso y egreso de personas y vehículos a la urbanización.

Las partes privativas constituyen los sectores de aprovechamiento independiente en los que se subdivida el conjunto inmobiliario, usualmente designados como "unidades funcionales" cuando se los afecta al régimen de la propiedad horizontal. Lo que no compone una parte privativa constituye una parte común la que, juntamente con otros bienes, debe quedar sometida a indivisión forzosa y perpetua. Entre ambas partes se establece una vinculación inseparable, dependencia recíproca que incluye a las facultades que sobre ellas se tengan.

Se deberá reglamentar:

a) La determinación de los órganos del conjunto inmobiliario, su integración y funciones.

b) Los límites y restricciones que se le imponen a los derechos particulares.

c) El régimen disciplinario aplicable y las normas de procedimiento.

d) La obligación de contribuir para solventar gastos y cargos comunes.

e) La designación de una entidad con persona jurídica que agrupe a los propietarios de las unidades privativas.

Marco legal (Art. 2075): Todos los aspectos relativos a las zonas autorizadas, dimensiones, usos, cargas y demás elementos urbanísticos correspondientes a los conjuntos inmobiliarios, se rigen por las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción.

Todos los conjuntos inmobiliarios deben someterse a la normativa del derecho real de propiedad horizontal establecida en el Título V de este Libro, con las modificaciones que establece el presente Título, a los fines de conformar un derecho real de propiedad horizontal especial.

Los conjuntos inmobiliarios preexistentes que se hubiesen establecido como derechos personales o donde coexistan derechos reales y derechos personales se deben adecuar a las previsiones normativas que regulan este derecho real.

Cosas y partes necesariamente comunes (Art. 2076): Son necesariamente comunes o de uso común las partes y lugares del terreno destinadas a vías de circulación, acceso y comunicación, áreas específicas destinadas al desarrollo de actividades deportivas, recreativas y sociales, instalaciones y servicios comunes, y todo otro bien afectado al uso comunitario, calificado como tal por el respectivo reglamento de propiedad horizontal que regula el emprendimiento.

Las cosas y partes cuyo carácter de comunes o propias no esté determinado se consideran comunes.

- *Observaciones*

Dos son los aspectos de mayor relevancia en esta disposición:

a) El uso comunitario de los bienes calificados como tales.

b) Que esa designación conste en el reglamento de propiedad horizontal que rige para el conjunto inmobiliario, sin perder de vista, a propósito de la aplicación obligatoria establecida en el art. 2074 CCyC, lo que establece la última parte del primer párrafo del art. 2040 CCyC: *"… las cosas y partes cuyo uso no está determinado, se consideran comunes."*

Cosas y partes privativas (Art. 2077): La unidad funcional que constituye parte privativa puede hallarse construida o en proceso de construcción, y debe reunir los requisitos de independencia funcional según su destino y salida a la vía pública por vía directa o indirecta.

Facultades y obligaciones del propietario (Art. 2078): Cada propietario debe ejercer su derecho dentro del marco establecido en la presente normativa, con los límites y restricciones que surgen del respectivo reglamento de propiedad horizontal del conjunto inmobiliario, y teniendo en miras el mantenimiento de una buena y normal convivencia y la protección de valores paisajísticos, arquitectónicos y ecológicos.

- *Observaciones*

  Las facultades que cada propietario puede ejercer sobre su unidad funcional y las obligaciones que le vienen impuestas las establecen los arts. 2045 y 2046 del marco regulatorio general previsto para la propiedad horizontal, normativa a la que remite el art. 2075, párr. 2, CCyC respecto de los conjuntos inmobiliarios. Desde el artículo que examinamos y con relación a estos emprendimientos los propietarios deberán, además, ajustar sus conductas a las directivas que se hayan establecido en el respectivo reglamento en cuya redacción se tendrá en cuenta el resguardo de una cordial, respetuosa y armónica convivencia juntamente con los otros factores a los que la norma hace referencia.

Localización y límites perimetrales (Art. 2079): La localización de los conjuntos inmobiliarios depende de lo que dispongan las normas provinciales y municipales aplicables.

Los límites perimetrales de los conjuntos inmobiliarios y el control de acceso pueden materializarse mediante cerramientos en la forma en que las reglamentaciones locales, provinciales o municipales establecen, en función de aspectos urbanísticos y de seguridad.

- *Observaciones*

  - El primer párrafo remite a lo que dispongan los ordenamientos territoriales, propuestos por las comunas locales y aprobados por la autoridad gubernamental, consistentes, entre otros objetivos, en la delimitación de las áreas, en la zonificación según usos procurando que esta organización física de cada espacio territorial no esté desvinculada de la trama circulatoria de su entorno. En su caso, de corresponder, el municipio deberá dictar la ordenanza necesaria que confiera el pertinente cambio normativo que permita el emplazamiento del conjunto inmobiliario de que se trate.
  - Lo que concierne al cerramiento nos remite al art. 2074 CCyC, norma que lo identifica como un elemento característico de estas urbanizaciones, cuya materialización es dependiente de lo que se establezca en las disposiciones aplicables. En tal sentido cabe citar lo que dispone el inc. e del art. 3º del decreto 27/1998 dictado por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, aplicable a los Barrios Cerrados: “El cerramiento del perímetro deberá ser transparente y tratado de manera que no conforme para el entorno un hecho inseguro, quedando expresamente prohibida su ejecución mediante muro aún en condiciones de retiro respecto de la línea municipal”.

Limitaciones y restricciones reglamentarias (Art. 2080): De acuerdo a las normas administrativas aplicables, el reglamento de propiedad horizontal puede establecer limitaciones edilicias o de otra índole, crear servidumbres y restricciones a los dominios particulares, como así también fijar reglas de convivencia, todo ello en miras al beneficio de la comunidad urbanística. Toda limitación o restricción establecida por el reglamento debe ser transcripta en las escrituras traslativas del derecho real de propiedad horizontal especial. Dicho reglamento se considera parte integrante de los títulos de propiedad que se otorgan sobre las unidades funcionales que componen el conjunto inmobiliario, y se presume conocido por todo propietario sin admitir prueba en contrario.

- *Observaciones*

  El reglamento de propiedad horizontal (ver art. 2038 CCyC) servirá de continente al juego de disposiciones a las que se refiere este artículo vinculadas, unas, a las limitaciones urbanísticas que la comuna local puede disponer referidas, por caso, a la altura máxima de las edificaciones; a los retiros de la línea municipal; al destino de las unidades funcionales; al material de los cerramientos perimetrales; al tipo de forestación a emplear como elemento separativo de las unidades linderas; etc., y otras referidas a un doble orden de limitaciones: por una parte, las que conciernen a la constitución de derechos reales (servidumbres) u otras restricciones a los dominios individuales dispuestas para facilitar el aprovechamiento integral del complejo y, por la otra, directivas destinadas

a modular la conducta de todos los habitantes del conjunto inmobiliario dispuestas para alcanzar la mejor y más adecuada armonía en las relaciones interpersonales derivadas de convivir en un mismo entorno inmobiliario.

Gastos y contribuciones (Art. 2081): Los propietarios están obligados a pagar las expensas, gastos y erogaciones comunes para el correcto mantenimiento y funcionamiento del conjunto inmobiliario en la proporción que a tal efecto establece el reglamento de propiedad horizontal.

Dicho reglamento puede determinar otras contribuciones distintas a las expensas legalmente previstas, en caso de utilización de ventajas, servicios e instalaciones comunes por familiares e invitados de los titulares.

■ *Observaciones*

- Es correcto que dentro de las obligaciones a cargo de los propietarios, el artículo distinga las expensas de los gastos y erogaciones que demande mantener funcionando el conjunto inmobiliario. Esto es así porque no son conceptos equivalentes.
- En cuanto a la proporción con la que cada propietario deberá contribuir para afrontar los importes necesarios, la norma remite a lo que establece el reglamento de propiedad y administración, aspecto mencionado en el art. 2056, inc. g, CCyC —contenido del reglamento— que solo la contempla respecto de las expensas comunes. Por tal razón, el reglamento deberá prever cómo se adoptan las decisiones que puedan generar gastos y/o contribuciones y bajo qué términos o condiciones se amortizan.
- Además de lo anterior y por vía reglamentaria se pueden fijar aranceles o tarifas por derechos de admisión y permanencia que deberán abonarse en el caso de que utilice cualquiera de los bienes de aprovechamiento común personas con vínculo de parentesco o amistad con los titulares de las unidades funcionales, o aun como sus invitados. Sobre esto último se tendrá en cuenta lo que establece el art. 2083 CCyC al que nos remitimos.

Servidumbres y otros derechos reales (Art. 2084): Con arreglo a lo que dispongan las normas administrativas aplicables, pueden establecerse servidumbres u otros derechos reales de los conjuntos inmobiliarios entre sí o con terceros conjuntos, a fin de permitir un mejor aprovechamiento de los espacios e instalaciones comunes. Estas decisiones conforman modificación del reglamento y deben decidirse con la mayoría propia de tal reforma, según la prevea el reglamento.

■ *Observaciones*

Desde la lectura lineal del artículo, la constitución de servidumbres u otros derechos reales de disfrute sobre cosa ajena afectando sus espacios e instalaciones de aprovechamiento común, puede establecerse entre los conjuntos inmobiliarios y con otros y, para concretarlo, son necesarias tres condiciones:

a) La existencia de una norma administrativa que lo habilite.

b) La decisión que se adopte con la mayoría legalmente exigible en las asambleas que celebre cada uno de los conjuntos inmobiliarios involucrados.

c) La modificación de los respectivos reglamentos de propiedad y administración con sus correspondientes registraciones inmobiliarias.

Transmisión de unidades (Art. 2085): El reglamento de propiedad horizontal puede prever limitaciones pero no impedir la libre transmisión y consiguiente adquisición de unidades funcionales dentro del conjunto inmobiliario, pudiendo establecer un derecho de preferencia en la adquisición a favor del consorcio de propietarios o del resto de propietarios de las unidades privativas.

Sanciones (Art. 2086): Ante conductas graves o reiteradas de los titulares de las unidades funcionales violatorias del reglamento de propiedad horizontal, el consorcio de propietarios puede aplicar las sanciones previstas en ese instrumento.

■ *Observaciones*

Las conductas indebidas y las sanciones aplicables, de igual modo que el procedimiento que se debe implementar para formular los cargos y los descargos y los recursos disponibles para el imputado, tienen que constar en el reglamento de propiedad horizontal.

Estas son las condiciones necesarias para la operatividad del artículo que se examina.

Tiempo compartido

Concepto: Se considera que existe tiempo compartido si uno o más bienes están afectados a su uso periódico y por turnos, para alojamiento, hospedaje, comercio, turismo, industria u otros fines y para brindar las prestaciones compatibles con su destino.

■ *Observaciones*

- Es un derecho personal, esos que uno compra (una casa) y no la habita de forma permanente sino en temporada. Entonces este derecho real me da la posibilidad de habitar la casa en esos tiempos.
- La ley 26.994, a la par de aprobar el CCyC, en el inc. g de su art. 3° dispuso la derogación de los capítulos tercero, cuarto, quinto y noveno de la citada ley 26.356, manteniendo los seis capítulos restantes como normativa de aplicación supletoria a la presente regulación, que trata principalmente de las disposiciones generales, la designación de la autoridad de aplicación para estos sistemas, lo atinente a la comercialización y publicidad de estos emprendimientos como contratos de consumo, una instancia arbitral para la solución de conflictos y, finalmente, un régimen sancionatorio ante la infracción de la ley.
- Dado que el derecho real de tiempo compartido del CCyC excede el límite del destino turístico o vacacional porque incorpora toda clase de fines o destinos a los que una persona podrá afectar una cosa de su propiedad para su aprovechamiento periódico por parte de terceros, los supuestos no incluidos expresamente en la ley 26.356 deberán encontrar su encuadre jurídico en las disposiciones de los siguientes artículos haciendo uso de la autonomía de la voluntad para la fijación de los elementos no tipificantes que resulten compatibles con el destino o fin elegido; más allá de las reglamentaciones que sobre el particular se dicten en el futuro de acuerdo a lo previsto en el art. 2102 de este cuerpo legal.
- En todos los casos, la importancia del enunciado derecho real radica en crear una limitación al ejercicio de los derechos del propietario de la cosa que se afecta, quien no podrá modificar su destino durante el período de vigencia de la afectación o disponer de ella sin que el nuevo adquirente o acreedor de los derechos reales transmitidos o constituidos puedan oponer sus derechos a los usuario, brindando un mayor grado de seguridad jurídica al derecho de estos últimos.
- Recurriendo a la legislación especial habida a la fecha —Capítulo I de la ley 26.356— podemos afirmar que, con independencia del andamiaje jurídico sobre el cual se sustente el emprendimiento de tiempo compartido, este abarcará la presencia de:
  - ***a)*** Uno o más propietarios: son los titulares del objeto que se afecta, total o parcialmente, al emprendimiento.
  - ***b)*** El o los emprendedores: pueden coincidir con la persona del titular y que como personas físicas o jurídicas toman a su cargo la conformación, desarrollo y/o financiamiento del emprendimiento para comercializar períodos de disfrute de la cosa afectada y brindar a los usuarios las prestaciones que la integran y resultan compatibles con su destino.
  - ***c)*** El administrador: también podrá coincidir con la persona del titular y/o del emprendedor, y que como persona física o jurídica tiene a su cargo la gestión y coordinación del mantenimiento como el uso de los bienes objeto del derecho.
  - ***d)*** El o los vendedores (o comercializadores en los términos del art. 2091 CCyC): en nombre y representación del titular y del emprendedor, pudiendo coincidir también con ellos, comercializan los períodos de uso del objeto afectado al nuevo derecho real.
  - ***e)*** El usuario: adquiere el derecho de usar de la cosa —objeto del derecho real de tiempo compartido— y servirse de las prestaciones compatibles con su uso por un período o turno.
- La extensión de este período de uso puede sujetarse a:
  - ***a)*** Una “unidad de medida temporal”, contada en días, semanas o meses, pudiendo ser la misma determinada o determinable, de tal modo que:
    - ***1.*** Si el uso corresponde durante las mismas fechas de los años calendarios sucesivos, dará lugar a un período temporal fijo.

2. Si el uso corresponde dentro de una temporada o entre determinadas fechas del año calendario, a elección del usuario y sujeto a disponibilidad, el período temporal será flotante.

b) Una "unidad de medida por puntos", mediante la cual se adquieren derechos de uso canjeables y con equivalencias prestablecidas entre un conjunto de prestaciones en diferentes objetos o sistemas de tiempo compartido.

Bienes que lo integran (Art. 2088): Con independencia de la naturaleza de los derechos que se constituyen o transmiten, y del régimen legal al que los bienes se encuentren sometidos, el tiempo compartido se integra con inmuebles y muebles, en tanto la naturaleza de éstos sea compatible con los fines mencionados.

■ *Observaciones*

- El nuevo derecho real de tiempo compartido no solo contempla su implementación para múltiples fines, sino que también permite la afectación de inmuebles y muebles en tanto la naturaleza de estos sea compatible con los fines mencionados. Recordamos que, hasta el dictado del CCyC, solo podían ser afectadas las cosas inmuebles al régimen del sistema turístico de tiempo compartido. Con el artículo que se comenta se amplían los horizontes de aplicación de la figura a cosas muebles —registrables o no— tales como yates, cruceros, toda clases de vehículos, maquinarias, instalaciones comerciales, entre otras; todas ellas, conjuntamente con los inmuebles, constituyen el objeto de este nuevo derecho real.

- Una parte significativa de este artículo refiere a la independencia habida entre el nuevo derecho real de tiempo compartido y la naturaleza de los derechos que se constituyen o transmiten, y del régimen legal al que los bienes afectados se encuentren sometidos. De esta manera, se permite al propietario del bien y al emprendedor del tiempo compartido la libre elección de la forma jurídica que utilizará para la conformación y comercialización del emprendimiento, la que podrá asirse de condiciones contractuales que graviten bajo la esfera de los derechos personales (societarias, asociativas, locativas, etc.) o de la implementación de otros derechos reales tales como el condominio con pactos de indivisión forzosa o la propiedad horizontal.

Afectación (Art. 2089). La constitución de un tiempo compartido requiere la afectación de uno o más objetos a la finalidad de aprovechamiento periódico y por turnos, la que, en caso de tratarse de inmuebles, debe formalizarse por escritura pública, que debe contener los requisitos establecidos en la normativa especial.

■ *Observaciones*

- Por lo que dispone el art. 2089 CCyC, esta afectación deberá instrumentarse por escritura pública cuando el objeto del nuevo derecho real sea un inmueble, la que deberá deberá contener los requisitos que se establezcan en la normativa especial que se dicte al efecto. Téngase presente que el Capítulo III de la ley 26.356 —que establecía el contenido de la escritura de constitución o afectación al régimen especial del sistema turístico de tiempo compartido— ha sido expresamente derogado.

- Por exclusión, para la afectación de cosas muebles al régimen de tiempo compartido rige el principio de libertad de formas, razón por lo que será optativo para el titular recurrir a su formalización mediante escritura pública o instrumento privado.

Legitimación (Art. 2090): El instrumento de afectación de un tiempo compartido debe ser otorgado por el titular del dominio. En el supuesto en que dicho titular no coincida con la persona del emprendedor, éste debe comparecer a prestar su consentimiento a la afectación instrumentada.

■ *Observaciones*

- Cuando el titular no coincida con la persona del emprendedor, el artículo compele a este a prestar su conformidad con la afectación instrumentada. Esta conformidad se evidencia no solo en la aceptación de su participación como emprendedor del sistema, sino también en la asunción expresa de las obligaciones y responsabilidades que tal carácter conlleva.

- Será el instrumento de afectación el que identifique a la persona del emprendedor y enumere las obligaciones a su cargo, sin perjuicio de las previstas expresamente en el art. 2094 CCyC que se comentará.
- El derecho real de tiempo compartido es un derecho real sobre cosa propia y es su titular o propietario el único legitimado para promover su afectación.

Requisitos (Art. 2091): Los bienes deben estar libres de gravámenes y restricciones.

El emprendedor, el propietario, el administrador y el comercializador no deben estar inhibidos para disponer de sus bienes.

El propietario puede constituir hipoteca u otro gravamen con posterioridad a la inscripción de la escritura de afectación, con los efectos previstos en el artículo 2093.

Extinción (Art. 2099): La extinción del tiempo compartido se produce:

a) Por vencimiento del plazo previsto en el instrumento de afectación.

b) En cualquier momento, cuando no se han producido enajenaciones, o se han rescindido la totalidad de los contratos, circunstancia de la que se debe dejar constancia registral.

c) Por destrucción o vetustez.

■ *Observaciones*

- El Código establece que las causas de extinción dispuestas en el art. 2099 son meramente enunciativas, por lo cual se podrían admitir otras causas de extinción del tiempo compartido, tales como el cumplimiento de cualquier condición establecida por el propietario emprendedor o aquellas que, individualizadas por estos al momento de la afectación, impidan, con posterioridad, la manutención o sustentabilidad del emprendimiento. El precepto sigue en este punto lo normado por el art. 39 de la ley 26.356.
- El derecho real de tiempo compartido se extingue ipso iure toda vez que se venza el plazo de su vigencia, previsto en la escritura de afectación.
- Otra forma de extinción puede ser motivada, en cualquier momento, por la voluntad del titular emprendedor ante la inexistencia de usuario alguno; ya sea por la extinción de la totalidad de los derechos concedidos a estos o por el absoluto desinterés de los posibles usuarios en el emprendimiento.
- En los casos de destrucción o vetustez de la cosa, objeto del derecho de tiempo compartido, la extinción del derecho se impone como correlato de la imposibilidad del incumplimiento del destino al cual la cosa fue afectada. No obstante ello, ería posible considerar la supervivencia del derecho siempre que convencionalmente se haya previsto la posibilidad de proceder con la refacción o reconstrucción de la cosa a los fines de evitar su desafectación.
- En todos los casos que el objeto del derecho real sea una cosa registrable, ocurrida la causal de extinción, será el titular quien otorgue el instrumento correspondiente (en el caso de inmuebles, la escritura pública) a los fines de rogar al registro de la propiedad tomar razón de la debida desafectación.

Derecho de superficie

Concepto (Art .2114): El derecho de superficie es un derecho real temporario, que se constituye sobre un inmueble ajeno, que otorga a su titular la facultad de uso, goce y disposición material y jurídica del derecho de plantar, forestar o construir, o sobre lo plantado, forestado o construido en el terreno, el vuelo o el subsuelo, según las modalidades de su ejercicio y plazo de duración establecidos en el título suficiente para su constitución y dentro de lo previsto en este Título y las leyes especiales.

■ *Observaciones*

Los aspectos sobresalientes del concepto legal que emanan del artículo bajo examen son los siguientes:

a) Al derecho de superficie le asigna la jerarquía de derecho real.

b) Establece como primer objeto una cosa inmueble que debe ser ajena.

c) Los sujetos que participan en la constitución del derecho son: el propietario del inmueble y el superficiario, persona física o jurídica a quien se le atribuye el derecho.

d) Al titular del derecho de superficie le otorga las facultades de uso, goce y disposición material y jurídica para el ejercicio de los derechos de plantar, forestar o construir.

e) Determina un segundo objeto, consistente en lo plantado, forestado o construido en el inmueble ajeno, ocupando el terreno, el vuelo o el subsuelo, que puede originar un derecho real sobre cosa propia o sobre cosa ajena con arreglo a lo que se estipule en el acto constitutivo.

f) Entre las modalidades que puede adoptar una de ellas concierne a la fijación del plazo de su duración, consistente con la temporalidad que el concepto legal establece como condición sustancial de su estructura.

g) Se lo debe constituir por título suficiente (art. 1892 CCyC).

h) Corresponde la aplicación de la normativa de este Título del Código y de las leyes especiales.

Modalidades (Art. 2115): El superficiario puede realizar construcciones, plantaciones o forestaciones sobre la rasante, vuelo y subsuelo del inmueble ajeno, haciendo propio lo plantado, forestado o construido.

También puede constituirse el derecho sobre plantaciones, forestaciones o construcciones ya existentes, atribuyendo al superficiario su propiedad.

En ambas modalidades, el derecho del superficiario coexiste con la propiedad separada del titular del suelo.

- *Introducción*

  La ley le otorga al titular del derecho de superficie, el superficiario, la facultad de llevar a cabo construcciones, plantaciones o forestaciones ocupando, a tal efecto, la rasante, el vuelo y el subsuelo del inmueble que le pertenece al propietario, lo que determina la constitución del derecho sobre inmueble ajeno —carga en los términos del art. 1888 CCyC— cuya utilidad se desmembra. En consecuencia, el dominio del propietario queda imperfeccionado por la constitución del derecho de superficie.

  Por la actividad que el superficiario despliegue sobre el inmueble, se producirán cultivos, masas arbóreas o edificios, sobre o bajo la superficie del inmueble, los que le pertenecerán como derecho real sobre cosa propia.

  La existencia en el inmueble de plantaciones, bosques o construcciones pertenecientes a su propietario permite que este constituya derecho de superficie sobre su predio transfiriéndole la propiedad de tales objetos.

- *Interpretación*

  En el segundo párrafo del art. 1883 CCyC se admite que el objeto (de los derechos reales) *"puede consistir en un bien taxativamente señalado por la ley".* Bajo este parámetro, y desde lo que establece el art. 226 CCyC (que se refiere a los inmuebles por accesión), los frutos (ver art. 233 CCyC) que se obtuvieron por la actividad del propietario o del superficiario, califican legalmente (por estar designados expresamente) para ser objeto de un derecho real; en nuestro caso, del de superficie en la modalidad derivada que surge de lo previsto en esta norma.

  De acuerdo a lo que establece el primer párrafo del art. 1888 CCyC, lo producido por el superficiario sobre el inmueble en ejercicio de su actividad, es denominado "propiedad superficiaria" y es cosa propia como objeto del derecho real al que aquel accede. Va de suyo que, además de su determinación legal, tales objetos son susceptibles de aprovechamiento por su patrimonialidad y por estar en el comercio.

  La cuestión de la coexistencia a la que se refiere este artículo no está en pugna con el principio de concurrencia que establece el art. 1913 CCyC en estos términos: *"No pueden concurrir sobre una cosa varias relaciones de*

poder de la misma especie que se excluyan entre sí". Este tema será específicamente apreciado al examinar lo que establece el artículo siguiente, a cuyos comentarios nos remitimos.

A partir de lo que este art. 2115 CCyC establece, adelantamos que se suscitan circunstancias que conciernen al ámbito de la registración inmobiliaria de la que nos ocuparemos.

La idea que se podría desprender de lo que establece el art. 2114 CCyC, en el sentido de que el vuelo y el subsuelo, juntamente con la rasante, sean dimensiones autónomas del inmueble y que cada una de ellas pueda servir de asiento a la constitución del derecho real de superficie, en nuestro caso para construir, queda descartada por lo que dispone el artículo en examen. Esto así porque la ocupación del espacio aéreo o el subsuelo en esta norma está concebida como despliegue de la actividad que cumpla el superficiario.

La transferencia del propietario al superficiario de lo que este último ha producido con el ejercicio de su actividad, se ajustará a lo que este artículo dispone, el que le servirá de título suficiente para el perfeccionamiento de su adquisición, sin que sea necesario ningún tipo de acto traditivo de la posesión respecto de los objetos que se le transfieren —por cuanto a partir de haber sido estuvieron a su disposición, situación alejada de lo previsto en el segundo párrafo del art. 1892 CCyC —, ni atribuirle al acto gratuidad u onerosidad.

La instrumentación puede quedar sometida a lo dispuesto en el art. 284 CCyC sobre libertad de formas, por cuanto la regulación de este derecho no contiene ninguna disposición en particular sobre el tema. No obstante, si para la constitución del derecho real de superficie sobre el inmueble de su propietario es legalmente necesario que el acto se otorgue por escritura pública (conf. art. 1017, inc. a, CCyC), por aplicación del inc. c. del mismo artículo citado, la escritura pública será la forma instrumental que se deberá adoptar.

Emplazamiento (Art. 2116): El derecho de superficie puede constituirse sobre todo el inmueble o sobre una parte determinada, con proyección en el espacio aéreo o en el subsuelo, o sobre construcciones ya existentes aun dentro del régimen de propiedad horizontal.

La extensión del inmueble afectado puede ser mayor que la necesaria para la plantación, forestación o construcción, pero debe ser útil para su aprovechamiento.

- *Interpretación*

  La constitución del derecho de superficie sobre construcciones existentes sin establecer a quién le pertenecen, anima a especular sobre estas posibilidades: a) que le pertenezcan al titular del inmueble o b) que le pertenezcan a un tercero a quien se le haya otorgado aquel derecho en su variante para construir.

  En el primer caso, y con la limitación de tener como destino específico la construcción, el propietario constituirá el derecho de superficie a favor de un tercero afectando el sobrevuelo del inmueble, esto así por cuanto el vuelo fue ocupado por la construcción existente.

  La determinación del inmueble sobre el que se constituirá el derecho de superficie está subordinado al cumplimiento de las directivas que contenga el instructivo específico con el que se deberá contar.

  Toda vez que el titular del derecho de propiedad horizontal está legitimado para constituir el de superficie (art. 2118 CCyC), si lo construido por el propietario estuviera afectado a dicho régimen especial, la determinación del inmueble sobre el que se constituirá el derecho de superficie también será dependiente del instructivo que se mencionó. Esto no obsta que, en este último supuesto, se considere estar frente a una reserva de sobreelevación en cuyo caso se deberán seguir las instrucciones de la pertinente norma reglamentaria.

  En el segundo caso —construcciones pertenecientes a un tercero— la constitución del derecho de superficie a favor de quien se trate, el procedimiento a emplear, los requisitos exigibles y el mecanismo a través del cual se determinará el inmueble que sufrirá la carga (art. 1888 CCyC, párr. 2), dependerá de la situación en la que se encuentre el tercero con respecto a las construcciones llevadas a cabo y del cumplimiento de las reglamentaciones vigentes y/o que se dicten con esa finalidad.

  La utilidad para el aprovechamiento conlleva señalar que, según el destino al que se aplique el derecho de superficie, su titular se ajustará a las regulaciones aplicables, parte de ellas las mencionamos refiriéndonos al destino "construir". En el caso específico de la forestación o silvicultura, deberán observarse las normas de la ley 25.080 de 1998 y de su decreto reglamentario 133/1999.

Plazos (Art. 2117): El plazo convenido en el título de adquisición no puede exceder de 70 años cuando se trata de construcciones y de 50 años para las forestaciones y plantaciones, ambos contados desde la adquisición del derecho de superficie. El plazo convenido puede ser prorrogado siempre que no exceda de los plazos máximos.

- *Observación*

  El código establece que cuando es concedido a una persona física no puede extenderse a un plazo superior a los 70 años, y cuando se trata de una persona jurídica no puede extenderse a un plazo superior a los 50 años??

Legitimación (Art. 2118): Están facultados para constituir el derecho de superficie los titulares de los derechos reales de dominio, condominio y propiedad horizontal.

- *Interpretación*

  Para la afectación de la totalidad del inmueble por los titulares del derecho real de condominio, requiere la conformidad de todos los condóminos, conforme lo exige el art. 1990 CCyC.

  En cuanto a la constitución del derecho de superficie por los titulares del derecho real de propiedad horizontal, corresponderá tener en cuenta las disposiciones contenidas en el Título 5 del Libro Cuarto, en particular lo dispuesto en el inc. a. del art. 2041 CCyC que le atribuye al terreno la calidad de cosa necesariamente común. Reclamar, además, la conformidad de todos los propietarios de las unidades que formen parte del edificio, por lo exigido en el art. 2052 CCyC, si correspondiere, sin descuidar los aspectos planimétricos necesarios para la división jurídica de los edificios, es un requisito no mencionado en el primer párrafo del art. 2038 CCyC pero ineludible para alcanzarla y los demás atinentes a la instrumentación y la forma que se debe adoptar.

  No obstante, el silencio normativo nada obstaría que el derecho de superficie se constituya sobre inmuebles privados del Estado.

Adquisición (Art. 2119): El derecho de superficie se constituye por contrato oneroso o gratuito y puede ser transmitido por actos entre vivos o por causa de muerte. No puede adquirirse por usucapión. La prescripción breve es admisible a los efectos del saneamiento del justo título.

- *Interpretación*

  La convencionalidad dispuesta por el art. 2119 CCyC descarta que al derecho de superficie, en cualquiera de sus manifestaciones, se lo pueda adquirir por el transcurso del tiempo. De no haberse constituido el derecho de superficie, la ocupación del inmueble por el término legal potenciará la aplicación de lo dispuesto por el art. 1897 CCyC (Prescripción adquisitiva) y la existencia de construcciones o de forestación sobre ese predio, la aplicación de las reglas del art. 1962 CCyC. En caso que sea necesario perfeccionar títulos constitutivos del derecho de superficie (cualquiera sea la variante adoptada), mediando la ocupación del superficiario por el plazo legal, la usucapión breve es aplicable.

Facultades del superficiario (Art. 2120): El titular del derecho de superficie está facultado para constituir derechos reales de garantía sobre el derecho de construir, plantar o forestar o sobre la propiedad superficiaria, limitados, en ambos casos, al plazo de duración del derecho de superficie.

El superficiario puede afectar la construcción al régimen de la propiedad horizontal, con separación del terreno perteneciente al propietario excepto pacto en contrario; puede transmitir y gravar como inmuebles independientes las viviendas, locales u otras unidades privativas, durante el plazo del derecho de superficie, sin necesidad de consentimiento del propietario.

Facultades del propietario (Art. 2121): El propietario conserva la disposición material y jurídica que corresponde a su derecho, siempre que las ejerza sin turbar el derecho del superficiario.

- *Interpretación*

  El propietario mantiene la extensión de su derecho de dominio, desmembrado por la constitución del de superficie y, dentro de ese contexto, podrá llevar a cabo los actos de disposición material y jurídica que la norma le autoriza, ajustándose a los que legalmente pueda otorgar. El artículo es una disposición superadora de la que contenía su antecedente (ley 25.509) de manera que, en adelante, la limitación consistirá en no turbar el derecho del superficiario.

No obstante, de ocurrir el hecho perturbador, el superficiario podrá exigir el cese del mismo reclamando, de corresponder, las indemnizaciones que le sean debidas.

Extinción (Art. 2124): El derecho de construir, plantar o forestar se extingue por renuncia expresa, vencimiento del plazo, cumplimiento de una condición resolutoria, por consolidación y por el no uso durante 10 años, para el derecho a construir, y de 5, para el derecho a plantar o forestar.

- *Introducción*

Son cinco las causas que producen la extinción del derecho de superficie sobre cosa ajena:

1) Renuncia: además de expresa, la renuncia se debe instrumentar en escritura pública (art. 1017, inc. a, CCyC) seguida de la necesaria publicidad registral inmobiliaria.
2) Vencimiento del plazo: el vencimiento del pactado o de su prórroga produce por sí la extinción del derecho, generando la obligación del superficiario de devolverle el inmueble al propietario.
3) Cumplimiento de una condición resolutoria: respecto de esta causal, se tendrán en cuenta los efectos previstos en el art. 348: restitución de las prestaciones convenidas, etc.
4) Consolidación: ocurre con la reunión en una misma persona de los derechos del propietario y del superficiario, situación que puede darse respecto del primero, del superficiario o de un tercero, el acto jurídico será instrumentado en escritura pública y del mismo tomarse razón por el registro inmobiliario.
5) No uso: durante 10 años si el objetivo de la superficie fue construir y durante 5 si el destino del inmueble era plantar o forestar.

Efectos de la extinción (Art. 2125): Al momento de la extinción del derecho de superficie por el cumplimiento del plazo convencional o legal, el propietario del suelo hace suyo lo construido, plantado o forestado, libre de los derechos reales o personales impuestos por el superficiario.

Si el derecho de superficie se extingue antes del cumplimiento del plazo legal o convencional, los derechos reales constituidos sobre la superficie o sobre el suelo continúan gravando separadamente las dos parcelas, como si no hubiese habido extinción, hasta el transcurso del plazo del derecho de superficie.

Subsisten también los derechos personales durante el tiempo establecido.

Indemnización al superficiario (Art. 2126): Producida la extinción del derecho de superficie, el titular del derecho real sobre el suelo debe indemnizar al superficiario, excepto pacto en contrario. El monto de la indemnización es fijado por las partes en el acto constitutivo del derecho real de superficie, o en acuerdos posteriores.

En subsidio, a los efectos de establecer el monto de la indemnización, se toman en cuenta los valores subsistentes incorporados por el superficiario durante los 2 últimos años, descontada la amortización.

Normas aplicables al derecho de superficie (Art. 2127): Son de aplicación supletoria las normas relativas a las limitaciones del uso y goce en el derecho de usufructo, sin perjuicio de lo que las partes hayan pactado al respecto en el acto constitutivo.

Normas aplicables a la propiedad superficiaria (Art. 2128): Si el derecho de superficie se ejerce sobre una construcción, plantación o forestación ya existente, se le aplican las reglas previstas para el caso de propiedad superficiaria, la que a su vez queda sujeta a las normas del dominio revocable sobre cosas inmuebles en tanto sean compatibles y no estén modificadas por las previstas en este Título.

Servidumbres

Definición (Art. 2162): La servidumbre es el derecho real que se establece entre dos inmuebles y que concede al titular del inmueble dominante determinada utilidad sobre el inmueble sirviente ajeno. La utilidad puede ser de mero recreo.

- *Introducción*

El CCyC nos brinda en esta norma el concepto y los caracteres del derecho real de servidumbre. Esta implica un gravamen sobre un fundo en beneficio de otro, por el cual se establece una utilidad en interés del propietario del segundo. Así entablada, el primer inmueble se denomina fundo "sirviente" y el otro detenta el carácter de fundo "dominante".

■ *Concepto y caracteres de las servidumbres*

Esta norma menciona que se trata de un derecho real, reiterando así lo dispuesto en el art. 1887 CCyC, que prevé los derechos reales reconocidos por la ley. Esta afirmación se ve reforzada por la circunstancia de que su titular cuenta con una acción real (acción confesoria) para restablecer el ejercicio pleno de su derecho y porque el titular ejerce sus facultades directamente sobre la cosa objeto de servidumbre —el fundo sirviente—.

Además, en la nota al art. 2970 CC, se señaló las distintas razones que corroboran que la servidumbre es un derecho real:

a) El objeto de una servidumbre es atribuir, a quien ella pertenece, un derecho real sobre el fundo gravado.

b) La mutación de los propietarios no trae cambio alguno en las relaciones recíprocas de las heredades.

c) El que por un título cualquiera adquiere un fundo, al cual es debida una servidumbre, puede usar de ella, aunque no fuese indicada en el contrato de venta.

d) El nuevo propietario de una heredad gravada con una servidumbre debe sufrirla, aun cuando hubiese adquirido la heredad sin cargas.

e) La muerte del que ha motivado una servidumbre no la extingue, lo que demuestra que la servidumbre, en su constitución, no es una obligación personal de hacer o de no hacer.

f) Si el dueño del predio sirviente se niega a sufrir la servidumbre, el derecho del dueño del predio dominante no se resuelve en obtener daños y perjuicios. Puede exigir que los tribunales le hagan dar el goce efectivo de la servidumbre.

Que sea un derecho real conlleva ciertas consecuencias, pues "atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencia, y las demás previstas en este Código". Así, el art. 1886 CCyC consagra 2 atributos típicos de los derechos reales, que atribuyen a su titular el derecho de persecución: esto es, la facultad de perseguir la cosa en poder de quien la tenga (ius persequendi) y el derecho de preferencia (ius preferendi) —que importa el derecho de ser preferido en el ejercicio de su derecho con respecto a otros derechos reales de igual o distinta naturaleza sobre la misma cosa, pero constituidos posteriormente—.

■ *Principio de la "atipicidad" de las servidumbres*

La regulación de las servidumbres no escapa a los alcances del principio de "numerus clausus" previsto en el art. 1887 CCyC, según el cual solo la ley establece los derechos reales, limitando su número. Además, el CCyC prevé que los derechos reales y su estructura son creados y regulados por la ley (orden público), por lo que es nula la configuración de un derecho real no previsto en la ley o la modificación de su estructura.

Ocurre que el número cerrado y la tipicidad son muy importantes, especialmente en lo relativo a los derechos reales sobre cosa ajena, pues se parte del principio de la libertad de los inmuebles. Si se admitiera una multiplicidad de derechos sobre cosa ajena, se terminaría por vaciarlos de contenido, desnaturalizando así al derecho de dominio.

Sin embargo, en materia de servidumbres, el CCyC ha permitido a los particulares cierta libertad en cuanto a su constitución y a las previsiones en los títulos que le sirvan de fuente, circunstancia que la doctrina ha denominado principio de atipicidad". Ahora bien, aquella autonomía posee su límite en el orden público, en lo que hace a sus características necesarias, que no pueden ser dejadas de lado por las partes. En particular, el contenido de una servidumbre no puede consistir nunca en un hacer, y siempre debe otorgar una utilidad, aunque más no sea de "mero recreo".

Esta norma establece una atipicidad propia de las servidumbres que en nada contradice el citado principio de numerus clausus, mientras que otorguen alguna ventaja. Por otro lado, cabe recordar que esta atipicidad no implica que las partes puedan crear derechos reales distintos de los reconocidos por el CCyC, sino solo que puedan establecer servidumbres distintas –que siempre estarán sometidas al régimen aquí previsto–.

■ *Contenido de las servidumbres*

El CCyC prevé que el titular puede obtener alguna utilidad constituida por la facultad de usar la heredad ajena e impedir que su propietario ejerza algunos de sus derechos.

El objeto de este derecho real solo puede ser una cosa inmueble, a diferencia del usufructo y el uso, cuyo objeto también pueden ser las cosas muebles. Así las cosas, las servidumbres, ya sean reales o personales,

necesariamente requieren para su constitución de la existencia de dos inmuebles, y deben recaer sobre un inmueble ajeno, toda vez que no es posible crearla sobre un fundo propio.

Inclusive, la servidumbre no puede ser vendida por separado del inmueble, pues solo le podrá reportar alguna ventaja a los fundos vecinos –que, como se verá más adelante, no implica necesariamente contigüidad–.

■ *La cuestión desde lo funcional*

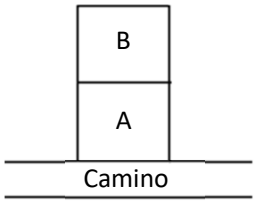
El CCyC ha simplificado la regulación de este derecho real; en particular, esta norma establece una previsión superadora de la dispuesta en el CC, pues indica expresamente la necesidad de dos inmuebles y, aunque pudiera parecer básico, termina con las discrepancias existentes en la doctrina en torno a que el usufructo, el uso y la habitación no son especies del género servidumbres.

Ello, sin señalar la explícita mención al necesario otorgamiento de una utilidad o ventaja, aunque sea de "mero recreo".

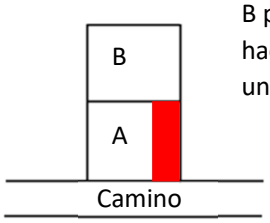
∴ Es el derecho real sobre cosa ajena, que permite a su titular *usar* la cosa ajena, ejercer actos de disposición sobre la cosa o *impedir* el libre ejercicio del derecho de dominio por parte del titular del dominio.

Figura jurídica que limita el carácter exclusivo del dominio.

Usar:

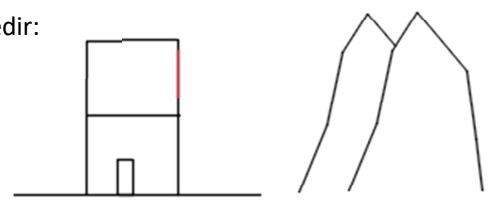


Vista de planta de un terreno

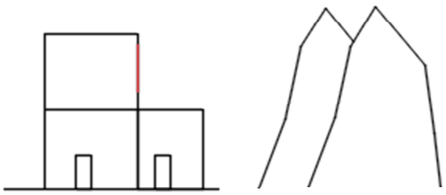


B puede exigirle a A la salida o paso hacia el camino ∴ se constituye una servidumbre de paso

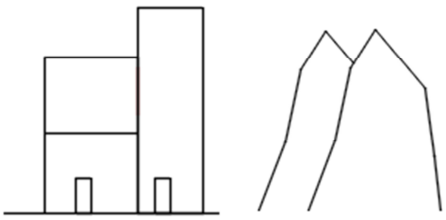
Impedir:



Edificación de dos pisos



SI



NO

Objeto: La servidumbre puede tener por objeto la totalidad o una parte material del inmueble ajeno.

■ *Introducción*

Como se analizó en el artículo anterior, las servidumbres recaen únicamente sobre inmuebles, nunca sobre muebles, y tales inmuebles deben ser ajenos, pues, siendo las servidumbres una desmembración del derecho de dominio, resulta inconcebible una servidumbre sobre cosa propia.

Cabe recordar que el inmueble en cuyo beneficio se establece el derecho se llama "fundo" o "heredad dominante", si se trata de una servidumbre real, toda vez que en la hipótesis de una servidumbre personal, el beneficio recae sobre la persona de su titular.

El otro inmueble es el predio “sirviente”.

- *El objeto de la servidumbre*

Los derechos que la servidumbre atribuye sobre el fundo ajeno pueden consistir en un “usar de él” o en “impedir que el propietario ejerza algunos de sus derechos de propiedad”. Desde la óptica opuesta, es decir, la del titular de la heredad sirviente, la servidumbre puede consistir en un “no hacer” (non faciendo) o en un “dejar hacer” (in patiendo).

A modo de ejemplo pueden citarse la servidumbre de altius non tollendi o la servidumbre de paso, respectivamente.

No obstante, nunca la servidumbre puede implicar una obligación de hacer (in faciendo) para el titular del inmueble que soporta la carga.

- *El alcance material de la servidumbre*

Dicho esto, el CCyC fija los posibles alcances materiales del gravamen sobre la heredad sirviente y, así, prevé claramente que las servidumbres pueden configurarse sobre “la totalidad o una parte material” del fundo ajeno.

No debe confundirse una parte material del inmueble con una parte indivisa del mismo. Justamente, las servidumbres no pueden adquirirse o perderse por partes alícuotas, pues ello atentaría contra el principio de indivisibilidad incluido en la naturaleza misma de las servidumbres. De esta manera, atento al principio de indivisibilidad de las servidumbres, ellas no pueden ser creadas por uno de los copropietarios sobre su parte indivisa.

En rigor, se impone distinguir dos aspectos: la servidumbre considerada como carga y como derecho, por un lado; y la servidumbre considerada como un ejercicio, por el otro.
En el primero de los aspectos señalados, todas las servidumbres tienen un carácter indivisible que impide su fraccionamiento. Con relación al segundo —esto es, al ejercicio de la servidumbre—, aquí sí puede ser divisible o indivisible, según que la ventaja que procura pueda o no distribuirse entre varias personas.

Así, la servidumbre puede afectar solo una parte material del inmueble (por ejemplo, servidumbre de paso o de acueducto) o la altura de un edificio (por ejemplo, servidumbre de vista).

En definitiva, la norma sigue la línea del CC, aunque sin referirse a “su superficie, profundidad o altura”, pues resultaba innecesario.

Clasificación

El CCyC clasifica a las servidumbres en:
- Positivas y negativas
- Reales y personales
- Forzosas o voluntarias

De este modo, deja de lado otras clasificaciones posibles como aquellas que diferenciaban las servidumbres según si eran continuas o discontinuas, y aparentes o no aparentes.
También suprimió la clasificación de rústicas o urbanas, y la de principales o accesorias. Además, se suprimen las servidumbres resultantes de una voluntad tácita (destino del padre de familia, servidumbre que revive), pues se considera que ello atenta contra la certeza y publicidad que requieren los derechos reales.
Esta norma comienza, entre varias clasificaciones posibles, distinguiendo a las servidumbres en positivas y negativas, pues su importancia hace a la esencia del contenido de este derecho real.

Servidumbre positiva y negativa: La servidumbre es positiva si la carga real consiste en soportar su ejercicio; es negativa si la carga real se limita a la abstención determinada impuesta en el título.

- *Interpretación*

La servidumbre puede consistir en no tener el derecho de hacer todo lo que se podría hacer si no existiese ese derecho (no hacer o non faciendo), o bien en tener que sufrir que otra persona haga alguna cosa que habría derecho de impedirle hacer, si no estuviera constituida la servidumbre (sufrir alguna cosa o in patiendo).

Así, la servidumbre positiva le permite al titular del predio dominante realizar alguna actividad (por ejemplo, extraer agua o de paso), y el titular del fundo sirviente debe soportar (dejar hacer).

Por el contrario, la servidumbre negativa le permite exigir al titular del fundo sirviente que se abstenga de hacer algo en su inmueble que le sería lícito hacer si no existiese aquella carga (por ejemplo, no construir más allá de cierta altura). La abstención debida incluye a cualquiera que posea el predio y no solo al que contrató. Ocurre que la servidumbre negativa constituye una situación beneficiosa que todos deben respetar; y ello es una derivación del principio de absolutez que rige todos los derechos reales.

Las positivas son aquellas cuyo contenido es in patiendo, o sea que en ellas un inmueble debe soportar o sufrir el contenido del gravamen; mientras que las negativas son las que poseen como objeto un non faciendo, por el cual el titular del fundo en el que la servidumbre está establecida ve menoscabado su dominio útil en cuanto se ve privado de hacer algo que, si no fuera por la carga constituida, estaría en el ámbito de sus facultades.

Ahora bien, nunca la servidumbre puede importar un hacer, toda vez que el hacer es típico y exclusivo de los derechos personales.

- *La servidumbre positiva y los actos posesorios*

La mayoría de los derechos reales se ejercen por la posesión, con excepción de las servidumbres negativas y la hipoteca. En ese sentido, las servidumbres positivas se ejercen por actos posesorios concretos y determinados, de acuerdo a lo previsto en el art. 1891 CCyC, sin que el titular dominante ostente la posesión.

Esta última norma permite inferir que, al haber actos posesorios, resulta factible su adquisición por usucapión. Ello se ve reforzado por el art. 2565 CCyC, que prevé que los derechos reales principales se pueden adquirir por prescripción y que, a tal fin, la posesión para prescribir debe ser "ostensible y continua" (cfr. art. 1900 CCyC).

- *El primer uso de la servidumbre como modo suficiente*

El Código, en el art. 1892 CCyC, prevé que *"el primer uso es modo suficiente de adquisición de la servidumbre positiva"*. Esa norma establece con claridad cómo se adquieren los derechos reales en forma derivada por actos entre vivos; en lo que aquí interesa, la servidumbre afirmativa se adquiere por la tradición que se ve reflejada en el "primer uso".

Ello es así pues las servidumbres son derechos reales que no se ejercen por medio de la posesión y, en consecuencia, para su nacimiento, es imposible exigir la tradición como entrega del fundo. Sin embargo, la teoría del título y el modo resulta igualmente aplicable a las servidumbres positivas, pues la tradición es sustituida por el primer ejercicio que se haga del derecho. Así, cuando una servidumbre positiva tenga como fuente un contrato, nacerá cuando su titular ejerza por primera vez el derecho.

Este primer ejercicio equivale a la tradición, por eso se habla de la "cuasi-tradición" de las servidumbres (positivas). Por el contrario, cuando la servidumbre es negativa, como ella no reconoce su sustento en el poder de hecho de la posesión ni en el de determinados actos posesorios, no resulta ni siquiera necesaria la cuasi-tradición.

Servidumbre real y personal (Art. 2165): Servidumbre personal es la constituida en favor de persona determinada sin inherencia al inmueble dominante. Si se constituye a favor de una persona humana se presume vitalicia, si del título no resulta una duración menor.

Servidumbre real es la inherente al inmueble dominante. Se presume perpetua excepto pacto en contrario. La carga de la servidumbre real debe asegurar una ventaja real a la heredad dominante, y la situación de los predios debe permitir el ejercicio de ella sin ser indispensable que se toquen. La servidumbre real considerada activa y pasivamente es inherente al fundo dominante y al fundo sirviente, sigue con ellos a cualquier poder que pasen y no puede ser separada del fundo, ni formar el objeto de una convención, ni ser sometida a gravamen alguno.

En caso de duda, la servidumbre se presume personal.

- *Introducción*

La servidumbre real o predial requiere, para su constitución, de la existencia de dos inmuebles. La ventaja que brinda la heredad sirviente debe recaer en beneficio del predio dominante y no de su titular. De este modo, no posee ninguna incidencia el cambio en la persona del titular o poseedor del fundo dominante. Aunque se afirma que en las servidumbres reales el vínculo se traba entre dos inmuebles, lógicamente, la relación jurídica vincula a personas.

Según la norma, el beneficio o "ventaja real" le corresponde al fundo dominante, sin que importe quién sea su titular.

En síntesis, en las servidumbres reales o prediales un fundo sufre una limitación extraordinaria (sirviente), que importa una ventaja para el otro fundo (dominante). Esta es una característica distintiva y tipificante de las servidumbres reales, sin perjuicio de la posibilidad de la existencia de servidumbres personales, en las cuales, en

lugar de haber “fundo dominante” habría “titular dominante”, pues es un sujeto el que se beneficia de la servidumbre a costa del predio que la sufre, tal como se analizará más adelante.

- *La inherencia de la servidumbre real*

La norma menciona que la servidumbre real, considerada activa y pasivamente, es inherente al fundo dominante y al fundo sirviente. Sigue con ellos a cualquier poder que pasen y no puede ser separada del fundo, ni formar el objeto de una convención, ni ser sometida a gravamen alguno.

La inherencia es una de las características necesarias de la servidumbre, como de todo derecho real, aunque a diferencia de aquellos, en la servidumbre la inherencia comprende tanto al derecho del titular del fundo dominante como a la carga del titular del fundo sirviente.

Esta inherencia permite que tanto el derecho como la carga se transmitan a los sucesores particulares o universales, junto con la transmisión entre vivos o mortis causa del dominio de cualquiera de los predios; aunque su existencia no hubiese sido debidamente denunciada al efectuarse la transmisión.

De hecho, la servidumbre real, observada desde cualquiera de los inmuebles, es inherente a ellos, por lo que operada la transmisión este derecho real no se extingue sino que continúa gravándolos. Ello es así, a diferencia de la servidumbre personal que se extingue, si no se pactó un plazo menor, con la persona titular del predio dominante, o con su enajenación.

En definitiva, cabe apuntar que la inherencia es una característica tipificante de la servidumbre: es su dependencia respecto del predio al cual beneficia y respecto del fundo que la sufre. De esta cualidad se desprende que la servidumbre jamás podría ser objeto de negocios jurídicos, independientemente del inmueble que la sufre o del predio a favor del cual se constituyó.

- *La servidumbre personal*

En la servidumbre personal también se requiere la existencia de dos inmuebles pero, a diferencia de la servidumbre real, la utilidad de la heredad sirviente no recae directamente sobre el predio dominante sino sobre la persona de su titular.

Por ejemplo, si en razón de su actividad agrícola, ganadera, etc., a una heredad le interesara contar con otro camino hacia la vía pública, podrá constituir, por contrato, una servidumbre de paso con otro predio vecino que soportará el gravamen, en cuyo caso quedará establecida, no en favor del fundo dominante en sí mismo, sino en la persona de su propietario.

De esta manera, la servidumbre personal provee de una ventaja a una persona determinada, porque establece un vínculo entre una persona y una cosa que, desde el punto de vista activo, es el derecho que tiene una persona de obtener una utilidad de la cosa de otro; y, desde el punto de vista pasivo, es una carga impuesta a una cosa de procurar una ventaja a una persona distinta del propietario. Por el contrario, la servidumbre real es, desde la óptica activa, el derecho atribuido a un predio de retirar utilidad de otro; mientras que, desde la óptica pasiva, es el gravamen impuesto a una heredad de otorgarle una ventaja a otro inmueble.

- *Duración de las servidumbres*

Este derecho real puede ser perpetuo o temporario. Mientras las servidumbres reales pueden ser perpetuas o temporarias —en caso de que una convención de las partes la limite temporalmente—, las servidumbres personales son siempre temporarias, toda vez que no pueden durar más allá de la vida del titular (vitalicias) o 50 años, si se trata de una persona jurídica (art. 2182, inc. c, CCyC).

Así, la norma aclara que, si se constituye a favor de una persona humana, se presume vitalicia —salvo que, del título, resulte una duración menor—.

Esta razón permite desterrar aquella corriente que considera que los derechos reales de usufructo, uso y habitación —derechos esencialmente temporarios— constituyen distintas especies del género servidumbres.

A ello debe adunarse que incluso la servidumbre perpetua se puede extinguir por el no uso durante un plazo de 10 años (art. 2182, inc. b, CCyC). Aquí se observa una diferencia con el derecho real de dominio que, al ser perpetuo, no se extingue por el no uso. El dominio no posee límites en el tiempo y subsiste con independencia de su ejercicio. No se extingue aun cuando el dueño no ejerza sus facultades (art. 1942 CCyC).

En suma, la importancia de esta clasificación es que las servidumbres personales no pueden ser perpetuas. Así, en la escritura deberá establecerse el plazo de duración; a falta de este, cuando el titular es una persona física, serán vitalicias y, cuando el titular es una persona jurídica, no podrán establecerse por más de 50 años.

- *La necesaria ventaja real*

La norma prevé que la carga de la servidumbre real debe asegurar una ventaja real al fundo dominante. Ello es así, pues no pueden establecerse limitaciones al derecho de propiedad que no reporten ventajas a nadie. Que la utilidad sea "real" implica que no debe ser hipotética.

La mentada utilidad implica, desde la óptica contraria —esto es, desde el predio sirviente—, un menoscabo que, de acuerdo a lo previsto en el art. 2181 CCyC, debe ser el menor posible.

Este artículo debe observarse en conjunto con el art. 2162 CCyC, que prevé que la servidumbre concede al titular del fundo dominante "determinada utilidad sobre el inmueble sirviente", la que incluso puede ser de "mero recreo". En el supuesto de que desaparezca "toda utilidad para el inmueble dominante", la servidumbre se extingue (art. 2182, inc. a, CCyC).

A modo de síntesis, la servidumbre siempre debe reportar una utilidad, aunque sea de mero recreo. No puede existir una servidumbre sin que el fundo dominante (en el caso de las prediales) o el titular dominante (en el caso de las personales) goce de alguna utilidad.
Ello es así a tal punto que, si cesa la utilidad, la servidumbre se extingue.

- *La ubicación de los fundos*

El Código dispone expresamente con relación a los inmuebles en una servidumbre real que no es indispensable que ellos se toquen, mientras que se asegure una ventaja real al fundo dominante; es decir, que su ubicación puede no ser de contigüidad.

Generalmente, ambos inmuebles son contiguos, vecinos, pero no es un requisito indispensable. Incluso, puede haber un fundo intermedio entre ambos. La cuestión es si uno le procura al otro una ventaja, una utilidad.

Servidumbre forzosa (Art. 2166): Nadie puede imponer la constitución de una servidumbre, excepto que la ley prevea expresamente la necesidad jurídica de hacerlo, caso en el cual se denomina forzosa.

Son servidumbres forzosas y reales la servidumbre de tránsito a favor de un inmueble sin comunicación suficiente con la vía pública, la de acueducto cuando resulta necesaria para la explotación económica establecida en el inmueble dominante, o para la población, y la de recibir agua extraída o degradada artificialmente de la que no resulta perjuicio grave para el fundo sirviente o, de existir, es canalizada subterráneamente o en cañerías.

Si el titular del fundo sirviente no conviene la indemnización con el del fundo dominante, o con la autoridad local si está involucrada la población, se la debe fijar judicialmente.

La acción para reclamar una servidumbre forzosa es imprescriptible.

- *Introducción*

El principio general es que nadie puede imponer a otro una servidumbre, y esto es así atento a que se presume la libertad de los inmuebles. Por ello, las servidumbres forzosas son excepcionales, ya que solo surgen cuando se dan las circunstancias fácticas previstas taxativamente en la norma.

Justamente, el CCyC establece que hay servidumbres impuestas por la ley y prevé expresamente cuáles son. Además, aclara que las servidumbres forzosas son reales, lo que no siempre ocurría en el CC.

- *Servidumbres forzosas*

El CCyC denomina servidumbres forzosas a aquellas que la ley autoriza e impone, con independencia de la voluntad u oposición del titular del predio sirviente. De este modo, si se reúnen las circunstancias fácticas previstas en la norma, el titular de un derecho real sobre un inmueble puede exigir a su vecino la tolerancia de una servidumbre, por imperio de la ley.

Así, la norma conserva la noción de servidumbre forzosa —que, en el ordenamiento anterior, era confundida con la de servidumbre de origen legal— y, luego, enumera cuáles son los casos de servidumbres forzosas.

- ***La servidumbre de tránsito:*** Es definido como el derecho que posee el propietario de un fundo, o titular de otro derecho real sobre él, de pasar por un inmueble ajeno.

Así, la servidumbre de tránsito es constituida a favor de un predio destituido de comunicación con la vía pública, y la ventaja real importa el paso sobre el predio sirviente. El presupuesto previsto en la norma es que aun cuando el inmueble posea cierta comunicación con la vía pública, le resulte insuficiente.

El encerramiento del predio puede ser físico o funcional; es decir, que el fundo dominante, atento a la explotación económica que allí se desarrolle, requiera de otra vía de comunicación acorde con aquella actividad. Ahora bien, debe tratarse de una verdadera necesidad, no de una mera comodidad para el predio dominante.

- ***La servidumbre de acueducto:*** Esta servidumbre se refiere al paso de agua por el predio sirviente mediante una canalización. La ventaja está constituida por el hecho de hacer entrar agua en un inmueble propio que proviene de un predio ajeno. Este derecho corresponde al titular del dominio y, en principio, a otros poseedores legítimos (por ejemplo, usufructuario).

  La norma prevé el presupuesto que debe cumplirse para que el gravamen pueda ser impuesto, esto es, cuándo resulta necesaria para la explotación económica establecida en el inmueble dominante o para la población. En este último caso, la doctrina apunta que la servidumbre parece tener naturaleza administrativa. Nótese que, en las servidumbres administrativas, el fundo sirviente es el afectado, pero el predio dominante suele no aparecer muy claro y puede no existir.

  El CCyC elimina la mención a los predios exceptuados de soportar la servidumbre de acueducto y también una innecesaria casuística sobre lo que podía hacer el dueño del fundo sirviente.

- ***La servidumbre de recibir agua:*** Esta servidumbre de recibir agua de un predio ajeno consiste en la tolerancia de parte del fundo sirviente del ingreso de agua que provenga de otras heredades. A diferencia de la servidumbre de acueducto, aquí el destino del agua no es el fundo dominante, sino el sirviente.

  Una aclaración adicional en torno a este derecho es que el predio sirviente recibe las aguas artificiales originadas en un fundo superior, y estas llegan allí como consecuencia de la acción de una maquinaria que extraiga el agua —léase, entre otros, una bomba de agua o molino—.

  Ahora bien, la norma en comentario establece expresamente un límite a esta servidumbre forzosa, esto es, que el gravamen no cause un perjuicio grave para el fundo sirviente, pues en caso contrario, será necesaria la canalización subterránea del agua o mediante cañerías.

■ *La acción judicial*

Si el titular del predio sirviente no aceptara la servidumbre forzosa sobre su inmueble, el interesado puede reclamarla judicialmente y, para ello, cuenta con una acción imprescriptible.

Se trata de la promoción de una acción real específica: la acción confesoria. El nombre de esta acción deriva de su finalidad de hacer confesar al demandado el ataque a los derechos inherentes a la posesión del actor, es decir, de hacerle “reconocer” el derecho vulnerado.

El objetivo de esta acción es el de defender la plenitud del derecho real y corresponde ante actos que impidan ejercer una servidumbre (art. 2248 CCyC). Esta acción real puede interponerse contra cualquiera que impida los derechos inherentes a la posesión de otro, especialmente a sus servidumbres activas (art. 2264 CCyC).

La sentencia que haga lugar a esta acción deberá disponer que se haga efectiva la restauración del derecho atacado, removiendo el impedimento.

Ahora bien, el dueño de la heredad sirviente tiene el derecho a percibir una indemnización. En caso de que no se llegue a un acuerdo con el titular del predio dominante, o con la autoridad local si está involucrada la población, la debe fijar el juez.

Servidumbre continua y discontinua

- ***Servidumbre continua:*** Cuando no necesita la acción por el hecho permanente del hombre para su perfeccionamiento.
- ***Servidumbre discontinua:*** Cuando si necesita la acción por el hecho permanente del hombre para su perfeccionamiento.

Servidumbres aparentes (o visibles) y no permanentes (o no visibles)

- ***Servidumbres aparentes:*** Cuando se manifiesten por signos físicos apreciables a la vista.
- ***Servidumbres no aparentes:*** Cuando no se manifiesten por signos físicos apreciables a la vista.

Servidumbres civiles y administrativas

- ***Servidumbres civiles:*** Cuando los titulares fundo dominante y fundo sirviente pertenecen al derecho privado.
- ***Servidumbres administrativas:*** Cuando de alguna manera aparezcan la nación, la provincia o el municipio actuando como fundo dominante o fundo sirviente.

Son limitaciones al dominio impuestas por autoridades locales. Benefician directamente a la colectividad representada por el estado (eletroducto, gaseducto) deben ser calificadas por ley.

Servidumbres principales y accesorias

Legitimización

Legitimación (Art. 2168): Están legitimados para constituir una servidumbre los titulares de derechos reales que recaen sobre inmuebles y se ejercen por la posesión. Si existe comunidad debe ser constituida por el conjunto de los titulares.

- *Interpretación*

Los modos de constitución son el contrato; la ley, cuando la servidumbre es forzosa (art. 2166 CCyC); una disposición de última voluntad; o la prescripción adquisitiva.

En el primero de los supuestos mencionados, si se trata de servidumbres positivas, el primer uso equivale a la tradición. En cuanto al acto de última voluntad, el testador titular de dos inmuebles, puede legar cada uno de ellos a dos personas distintas, disponiendo que uno de los fundos quede gravado por una servidumbre a favor del otro o de la persona del beneficiario.

También puede adquirirse por prescripción larga, toda vez que se trata de un derecho real principal (art. 1889 CCyC) y que, por imperio del art. 2565 CCyC, los derechos reales principales se pueden adquirir por la prescripción en los términos del art. 1897 CCyC y ss.

Como se adelantó, la norma incluye tanto a los titulares de derechos sobre cosa propia como a los titulares de derechos reales sobre cosa ajena.

Así, el usufructuario puede gravar con una servidumbre el predio sujeto a usufructo, pero en este caso, la carga no puede durar más allá de la finalización de su derecho pues, de lo contrario, se vulneraría el principio salva rerum substantia. Sucede que, si la servidumbre subsistiera, el inmueble volvería disminuido al nudo propietario.

Por otro lado, el art. 2084 CCyC introduce la posibilidad de establecer servidumbres u otros derechos reales de los conjuntos inmobiliarios entre sí o con terceros conjuntos, a fin de lograr un mejor aprovechamiento de las cosas para uso comunitario, lo que debe decidirse por mayoría.

Ocurre que el crecimiento de estas nuevas formas de propiedad inmobiliaria brinda un mayor provecho de los recursos al utilizarse en común, apoyándose en la existencia de una comunidad de intereses.

A modo ilustrativo, esto permitirá que estas urbanizaciones puedan constituir servidumbres con el fin de que los habitantes de un complejo puedan utilizar las áreas o instalaciones deportivas o recreativas de otro. Por ejemplo, esos desarrollos inmobiliarios pueden suscribir acuerdos de servidumbre para permitir a los habitantes de un complejo utilizar el campo de golf del otro, sin que el comité de propietarios de este último pueda, unilateralmente, impedir el ingreso.

En el supuesto de que se trate de condóminos, es menester la conformidad de todos ellos.

Presunción de onerosidad

Presunción de onerosidad (Art. 2170): En caso de duda, la constitución de la servidumbre se presume onerosa.

- *Introducción*

El derecho real de servidumbre puede ser oneroso o gratuito, pero si no surge claramente del acto que le dio origen, el CCyC establece una presunción a fin de evitar conflictos entre las partes. Frente a una situación dudosa, la norma presume la onerosidad de la servidumbre.

- *Observación*

Este artículo no distingue si la presunción es aplicable en caso de que la servidumbre se constituya por contrato o por un acto de última voluntad, por lo que puede inferirse que, en caso de duda, la norma incluye todos los supuestos. Ello así, a diferencia del Proyecto de Código Civil de 1998 que preveía que, en ante la duda, se presumía onerosa la servidumbre constituida por contrato, y gratuita la constituida por disposición de última voluntad.

Ahora bien, esta es una presunción iuris tantum que admite prueba en contrario, y será el titular del predio dominante quien deberá acreditar la gratuidad.

Modalidad

Modalidades (Art. 2171): La servidumbre puede sujetarse a cualquier modalidad.

- *Introducción*

El CCyC mantuvo sin cambios el régimen de la regulación anterior y, por lo tanto, este derecho puede ser sometido a modalidades. Así, la servidumbre puede sujetarse a un plazo o condición.

- *Interpretación*

Si la condición o plazo tiene por finalidad limitar la duración de la servidumbre, las estipulaciones de las partes deberán respetar lo dispuesto en este Código; es decir, si se trata de servidumbres reales donde no se ha convenido un límite temporal, se consideran perpetuas.

En igual sentido, si se trata de servidumbres personales cuya duración no se ha convenido, se consideran vitalicias, es decir, se extienden toda la vida del beneficiario (persona física) o no más de 50 años (persona jurídica). Cualquier previsión contraria se encuentra prohibida.

Asimismo, la condición puede ser suspensiva o resolutoria.

Si la servidumbre queda diferida al cumplimiento de una condición, no estaríamos frente a la adquisición de un derecho real. Como se adelantó, la teoría del título y el modo resulta igualmente aplicable a las servidumbres positivas, pues la tradición es sustituida por el primer ejercicio que se haga del derecho. Así, cuando una servidumbre positiva tenga como fuente un contrato, nacerá cuando su titular ejerza por primera vez el derecho.
Este primer ejercicio equivale a la tradición.

Por otro lado, si el derecho nace con la condición de resolverse, este será temporario, excepto que la condición fracase, pues en este supuesto, y tratándose de una servidumbre real, se tornará perpetua.

Si el derecho del constituyente está sujeto a condición, la suerte de la servidumbre está atada a la verificación del evento. Aquí puede observarse un parámetro distinto al previsto en materia de usufructo, donde la condición suspensiva es desestimada.

De hecho, el usufructo no puede sujetarse a condición o plazos suspensivos; si así se constituye, el derecho mismo se tiene por no establecido. Incluso cuando el testamento subordina el usufructo a una condición o a un plazo suspensivo, la constitución solo es válida si estos se cumplen antes del fallecimiento del testador (cfr. art. 2136 CCyC).

Finalmente, la servidumbre también puede haber nacido con cargo, esto es, con una obligación accesoria que se le imponga a quien recibe esta liberalidad. El incumplimiento del cargo puede resolver la servidumbre si así se previó en el acto constitutivo pero, en esta hipótesis, será necesaria una sentencia judicial que así lo declare.

Transmisión

Transmisibilidad (Art. 2172): Ninguna servidumbre puede transmitirse con independencia del inmueble dominante.

La servidumbre personal es intransmisible por causa de muerte, sin perjuicio de lo dispuesto para la servidumbre a favor de varias personas con derecho de acrecer.

Derechos y obligaciones del titular dominante

Derechos reales y personales (Art. 2173): El titular de una servidumbre puede constituir sobre ella derechos personales con relación a la utilidad que le es conferida, sin eximirse de su responsabilidad frente al propietario. No puede constituir derechos reales.

- *El otorgamiento de derechos personales sobre la utilidad*

  Como se adelantó, el CCyC habilita la constitución de derechos personales sobre la utilidad de la servidumbre. Sin embargo, el nacimiento de estos derechos será válido en la medida en que no se agrave la situación del predio sirviente. Justamente, el art. 2175 CCyC prevé que el ejercicio de la servidumbre no puede agravarse si aumentan
  las necesidades de la heredad dominante, al tiempo que el art. 2181 CCyC establece que la constitución y el ejercicio de la servidumbre deben realizarse con el menor menoscabo posible para el inmueble gravado.

  El artículo sub examine menciona al "titular de la servidumbre", que puede ser el titular de dominio del predio dominante u otro poseedor legítimo (por ejemplo, un usufructuario), quien pretenda celebrar algún contrato u otra explotación comercial sobre la ventaja obtenida en el fundo sirviente.

  En caso de que el que pretenda constituir derechos personales sobre la utilidad no fuese el dueño del inmueble, la norma agrega que es "sin eximirse de su responsabilidad frente al propietario".

  Nótese que el art. 1021 CCyC, al referirse al efecto relativo del contrato, establece como regla general que aquel solo tiene efecto entre las partes contratantes, pero no respecto de terceros, excepto en los casos previstos por la ley.

- *La imposibilidad de constituir derechos reales*

  El CCyC prohíbe expresamente la posibilidad de constituir derechos reales sobre la utilidad.

  Ello es pues que el derecho real se ejerce sobre la totalidad o una parte material de una cosa que constituye su objeto (art. 1883 CCyC) y porque la ventaja que se le confiere al titular no es una cosa.

  La norma se circunscribe a la utilidad, por lo que no incluye a la servidumbre en sí misma. Sobre ella no podrán constituirse otros derechos reales, toda vez que esta carga es inherente al fundo. Inclusive, puede fácilmente colegirse que no podrán establecerse derechos reales de garantía, pues la servidumbre no puede ser ejecutada en forma separada del inmueble.

Extensión de la servidumbre (Art. 2174): La servidumbre comprende la facultad de ejercer todas las servidumbres accesorias indispensables para el ejercicio de la principal, pero no aquellas que sólo hacen más cómodo su ejercicio.

- *Introducción*

  El CCyC faculta al dueño del fundo dominante a ejercer servidumbres accesorias cuando ellas sean indispensables para el ejercicio del gravamen principal.

Ejercicio (Art. 2175): El ejercicio de la servidumbre no puede agravarse si aumentan las necesidades del inmueble dominante, excepto que se trate de una servidumbre forzosa.

Mejoras necesarias (Art. 2176): El titular dominante puede realizar en el inmueble sirviente las mejoras necesarias para el ejercicio y conservación de la servidumbre. Están a su cargo, a menos que el gasto se origine en hechos por los cuales debe responder el titular del inmueble sirviente o un tercero.

Trabajos contrarios al ejercicio de la servidumbre (Art. 2177): El titular dominante puede obligar a quien hizo en el inmueble sirviente trabajos que menoscaban el ejercicio de la servidumbre a restablecer la cosa a su estado anterior, a su costa. Si el inmueble sirviente pasa a poder de otro, éste sólo debe tolerar la realización de las tareas, sin poder reclamar contraprestación alguna.

Derechos del titular sirviente

Disposición jurídica y material (Art. 2180): El titular sirviente conserva la disposición jurídica y material que corresponde a su derecho. No pierde el derecho de hacer servir el predio a los mismos usos que forman el objeto de la servidumbre. Así, aquel cuyo fundo está gravado con una servidumbre de paso conserva la facultad de pasar él mismo por el lugar.

No debe turbar el ejercicio de la servidumbre, ni siquiera por la constitución de otra. Si lo hace, el titular dominante puede exigir el cese de la turbación; si la servidumbre es onerosa puede optar por una disminución del precio proporcional a la gravedad de la turbación.

- *Introducción*

  El CCyC menciona aquí los derechos y facultades —y sus límites— que conserva el titular del fundo sirviente con posterioridad al nacimiento de la servidumbre.

- *Derechos y facultades del titular del predio sirviente*

  Esta norma nos recuerda los derechos que mantiene el titular del inmueble sirviente. Entonces, sin perjuicio del deber de tolerar que la servidumbre conlleva, "el titular sirviente conserva la disposición jurídica y material que corresponde a su derecho". Ello es lógico, pues la constitución de la carga no implica transmisión alguna del dominio u otro derecho real sobre el inmueble.

  Esta norma puede ser observada en conjunto con aquellas que prevén las facultades del dueño (arts. 1941 y 1944 CCyC), de los condóminos (art. 1990 CCyC), del titular de la propiedad horizontal (art. 2045 CCyC), de los conjuntos inmobiliarios (art. 2084 CCyC), del superficiario y del propietario (arts. 2120 y 2121 CCyC), y los derechos del usufructuario (art. 2142 CCyC) y del nudo propietario (art. 2151 CCyC).

  Ello es así, pues salvo la restricción que ocasiona el gravamen, el titular conservará todas las facultades que correspondan a su derecho; y, en el caso de existir un condominio sobre el predio sirviente, los deberes pesarán sobre todos los condóminos.

  De este modo, el titular podrá realizar actos de disposición jurídica (por ejemplo, venta, permuta, donación, o bien constituir otros derechos reales), actos de administración (por ejemplo, locación), o bien actos de disposición material. El ejercicio de estos derechos será viable siempre que no se perjudique la servidumbre.

- *Defensas ante la turbación del ejercicio de la servidumbre*

  A modo ejemplificativo, la norma plantea que el titular del fundo sirviente no debe turbar el ejercicio de la servidumbre ni siquiera con la constitución de una nueva; es decir, que si se grava el inmueble con un nueva carga, la segunda no debe perjudicar a la primera.

En caso contrario —esto es, si el titular o poseedor del inmueble sirviente turbara de algún modo el ejercicio de este derecho real—, el dominante podrá exigir el cese de la turbación mediante el reclamo judicial pertinente. Para ello cuenta con la acción confesoria.

Esta acción real ampara la plenitud del derecho, por lo que corresponde contra cualquiera que impide los derechos inherentes a la posesión de otro, especialmente sus servidumbres activas.

Asimismo, si la servidumbre es onerosa, la norma habilita otra solución para el titular dominante, al disponer que "puede optar por una disminución del precio proporcional a la gravedad de la turbación". El dominante podrá, entonces, repeler la turbación u optar por que se mantenga, pero obtener a cambio la disminución del precio abonado, mediante una suma de dinero proporcional a la gravedad de la turbación.

En síntesis, el CCyC establece aquí las facultades del titular sirviente, al igual que lo hace en el art. 2151 CCyC con relación al nudo propietario. Sin embargo, a diferencia de la normativa anterior, actualmente permite en ambos casos una disminución del precio abonado.

Alcances de la constitución y del ejercicio (Art. 2181): El titular sirviente puede exigir que la constitución y el ejercicio de la servidumbre se realicen con el menor menoscabo para el inmueble gravado, pero no puede privar al dominante de la utilidad a la que tiene derecho.

Si en el título de la servidumbre no están previstas las circunstancias de lugar y tiempo de ejercicio, las debe determinar el titular sirviente.

Extinción de la servidumbre

Medios especiales de extinción (Art. 2182): Son medios especiales de extinción de las servidumbres:

a) La desaparición de toda utilidad para el inmueble dominante.

b) El no uso por persona alguna durante 10 años, por cualquier razón.

c) En las servidumbres personales, si el titular es persona humana, su muerte, aunque no estén cumplidos el plazo o condición pactados; si el titular es una persona jurídica, su extinción, y si no se pactó una duración menor, se acaba a los 50 años desde la constitución.

- *Introducción*

El CCyC contiene reglas generales de extinción de todos los derechos patrimoniales y propias de todos los derechos reales. Ahora bien, en la regulación de los distintos derechos reales se encuentran causas específicas.
En lo que aquí interesa, el artículo comentado establece los medios especiales de extinción propios de las servidumbres.

- *Medios generales de extinción*

El art. 1907 CCyC enumera las causas generales de extinción de los derechos reales: la destrucción de la cosa, el abandono y la consolidación en los derechos reales que recaen sobre cosa ajena.

Ambas resultan aplicables a las servidumbres, pero las causas mencionadas —que abarcan, en principio, a todos los derechos reales— no son las únicas. Como se analizará más adelante, el CCyC establece las causas especiales de extinción propias de las servidumbres. A saber:

a) ***La destrucción de la cosa:*** se trata de una causal general de extinción de todos los derechos reales, excepto que la ley autorice su reconstrucción. A modo ejemplificativo, en la servidumbre podría darse el supuesto de que su ejercicio terminase siendo absolutamente imposible por un cambio sobreviniente en el fundo dominante o en el sirviente.

b) ***La renuncia o abandono:*** puede plantearse la hipótesis de la renuncia de aquella persona que se vea favorecida por la servidumbre, ya sea el propietario del predio dominante, todos los condóminos u otros titulares de derechos reales legitimados para adquirir servidumbres. La renuncia debe ajustarse a la forma que el CCyC exige para la extinción de los derechos reales sobre inmuebles, es decir que debe realizarse en escritura pública por imperio del art. 1017, inc. a, CCyC y luego ser inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble, en razón de su oponibilidad (art. 1893 CCyC).

c) ***Consolidación en los derechos reales sobre cosa ajena:*** las servidumbres podrían extinguirse por la confusión o reunión, en el mismo sujeto, de la propiedad del fundo dominante y la del sirviente, cualquiera haya sido la causa que la haya motivado; o del predio dominante y de la parte del fundo sirviente sobre la cual recaigan. La confusión puede darse en cabeza de uno de los dos titulares o de un tercero que adquiera la propiedad de ambos. La extinción de la servidumbre por confusión es una consecuencia de que sea un derecho real sobre cosa ajena, pues resulta de aplicación el principio nemini res sua servit, por el que nadie puede tener una servidumbre sobre su propio inmueble.

■ *Medios especiales de extinción*

Ahora bien, el artículo en comentario enumera los modos especiales de extinción de las servidumbres. Se analizará cada supuesto por separado.

- ***Extinción por falta de utilidad:*** Es importante recordar que la servidumbre le otorga al titular del inmueble dominante "determinada utilidad sobre el inmueble sirviente", la que puede ser incluso de "mero recreo" (art. 2162 CCyC). El gravamen debe "asegurar una ventaja real a la heredad dominante" (art. 2165 CCyC). Aquella utilidad puede estar constituida por la facultad de usar la heredad ajena e impedir que su propietario ejerza algunos de sus derechos.

  Así las cosas, si constituida la carga, desaparece toda utilidad, la servidumbre se extingue, pues no se puede establecer una limitación al derecho de propiedad que no reporte ventaja para nadie.

  Ahora bien, la desaparición de la ventaja debe ser total; dicho de otro modo, si la servidumbre pierde parte de la utilidad, esa modificación no conlleva su extinción.

- ***Extinción por el no uso:*** La servidumbre también se extingue por el no uso durante el término de 10 años. La norma es amplia al señalar "por persona alguna". Ergo, si alguna persona ejerce la servidumbre, aun cuando no sea el titular del derecho real, no hay extinción.

  Asimismo, agrega "por cualquier razón". De esta manera, el no uso o el acto contrario a su ejercicio puede provenir del titular de cualquiera de los inmuebles, de un tercero, de caso fortuito o fuerza mayor.

  ¿Desde cuándo comienza el cómputo del plazo legal? Puede colegirse que el término empieza desde el día en que se ha dejado de usar o desde el día en que se ha hecho un acto contrario a su ejercicio.

  Esta es una causal de extinción común a los derechos reales de disfrute sobre cosa ajena y, en lo que aquí interesa, resulta aplicable a las servidumbres reales y personales.

  Justamente, el no uso demuestra un desinterés por el derecho real constituido, y frente a esta situación y transcurrido el plazo previsto, la ley le otorga un efecto liberatorio a la carga que pesa sobre el inmueble.

  Nótese que el no uso por el término legal extingue inclusive a las servidumbres perpetuas, por lo que aquí se observa una diferencia sustancial respecto del derecho de dominio, que no se extingue por el no uso. En ese sentido, el art. 1942 CCyC establece que el dominio "no tiene límite en el tiempo y subsiste con independencia de su ejercicio. No se extingue, aunque el dueño no ejerza sus facultades, o las ejerza otro".

- ***Vencimiento del plazo o cumplimiento de la condición:*** Como se analizó al comentar el art. 2171 CCyC, este derecho real puede ser sometido a modalidades y, de este modo, puede sujetarse a un plazo o condición.

  Si la condición o plazo tiene por finalidad limitar la duración de la servidumbre, las estipulaciones de las partes deberán respetar lo dispuesto en este Código; es decir, si se trata de servidumbres reales donde no se ha convenido un límite temporal, ellas se consideran perpetuas.

  En igual sentido, si se trata de servidumbres personales cuya duración no se ha convenido, se consideran vitalicias; es decir que se extienden toda la vida del beneficiario (persona física) o no más de 50 años (persona jurídica). Cualquier previsión contraria se encuentra prohibida.

  En otras palabras, la servidumbre durará, en un caso, hasta el fallecimiento del beneficiario y, en el otro, cuando se cumpla el término máximo de 50 años, si no se pactó uno menor.

Efectos de la extinción (Art 2183): Extinguida la servidumbre, se extinguen todos los derechos constituidos por el titular dominante.

- *Introducción*

Esta norma reafirma la circunstancia de que, al extinguirse la servidumbre y desaparecer la ventaja que ella reportaba, los derechos personales constituidos sobre la utilidad no pueden continuar porque carecerían de objeto.

- *Interpretación*

El CCyC establece expresamente que el titular de una servidumbre puede constituir sobre la utilidad obtenida derechos personales. El art. 2173 CCyC prevé así la facultad de otorgar derechos personales sobre la ventaja que genere el gravamen.

No obstante, se prohíbe expresamente la posibilidad de constituir derechos reales sobre la utilidad. Ello es claro a poco que se advierta que el derecho real se ejerce sobre la totalidad o sobre una parte material de una cosa que constituye su objeto (art. 1883 CCyC) y que la ventaja que se le confiere al titular no es una cosa.

La norma se circunscribe a la utilidad, por lo que no incluye a la servidumbre en sí misma. Sobre ella, no podrán constituirse otros derechos reales, toda vez que esta carga es inherente al fundo.

Como se adelantó, al extinguirse el derecho real de servidumbre —y, con él, la ventaja que reportaba—, desaparece el objeto que sustentaba los derechos personales constituidos.

Finalmente, cabe advertir que, como la norma no distingue la causa de la extinción del gravamen, lo aquí dispuesto resulta aplicable a la servidumbre, cualquiera sea la causa que produjo su extinción.

Expropiación por causa de utilidad pública

Concepto: Es un medio o instrumento que dispone el Estado para incorporar al dominio público los bienes de los particulares, previo pago de una indemnización, cuando éstos se requieran para atender o satisfacer necesidades de utilidad pública e interés social.

La utilidad pública que debe servir de fundamento legal a la expropiación, comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común, sea éste de naturaleza material o espiritual.

La acción expropiatoria podrá promoverse contra cualquier clase de personas, de carácter público o privado.

La expropiación constituye una forma de limitación del carácter perpetuo del derecho de propiedad (dominio).

Sujetos:

- ***Expropiante:*** Podrá actuar como expropiante el Estado Nacional; también podrán actuar como tales la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, las entidades autárquicas nacionales y las empresas del Estado Nacional, en tanto estén expresamente facultadas para ello por sus respectivas leyes orgánicas o por leyes especiales.

  Los particulares, sean personas de existencia visible o jurídicas, podrán actuar como expropiantes cuando estuvieren autorizados por la ley o por acto administrativo fundado en ley.

- ***Expropiado:*** Los particulares, la nación a las provincias, Las provincias a la nación

Objeto expropiable: Pueden ser objeto de expropiación todos los bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la utilidad pública, cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o al dominio privado, sean cosas o no.

La expropiación se referirá específicamente a bienes determinados. También podrá referirse genéricamente a los bienes que sean necesarios para la construcción de una obra o la ejecución de un plan o proyecto; en tal caso la declaración de utilidad pública se hará en base a informes técnicos referidos a planos descriptivos, análisis de costos u otros elementos que fundamenten los planes y programas a concretarse mediante la expropiación de los bienes de que se trate, debiendo surgir la directa vinculación o conexión de los bienes a expropiar con la obra, plan o proyecto a realizar. En caso de que la declaración genérica de utilidad pública se refiriese a inmuebles, deberán determinarse, además, las distintas zonas, de modo que a falta de individualización de cada propiedad queden especificadas las áreas afectadas por la expresada declaración.

La declaración de utilidad pública podrá comprender no solamente los bienes que sean necesarios para lograr tal finalidad, sino también todos aquellos cuya razonable utilización en base a planos y proyectos específicos convenga

material o financieramente a ese efecto, de modo que se justifique que las ventajas estimadas serán utilizadas concretamente en la ejecución del programa que motivó la declaración de utilidad pública.

Marco legal
- Ley 21499
- Ley 5006

Requisitos para que se pueda dar la figura de expropiación: (pregunta de examen)

- Tiene que haber una causa de utilidad pública (último recurso que usa el Estado para encarar una obra pública)
- Tiene que haber una ley de apropiación: La legislatura justifica por una ley si se va a expropiar o no.
- Tiene que haber una justa y previa indemnización

Clasificación por ley: Las expropiaciones pueden ser:

- ***Puntual:*** Se expropia un lugar o bien específico.
  Ejemplo: Será cuando la ley declarase de utilidad pública al sujeto de expropiación al inmueble ubicado en calle San Martin 1432 de San Miguel de Tucumán
- ***Zonal:*** Se expropian todos los inmuebles de un sector determinado.
  Ejemplo: Cuando la ley diga calificase de utilidad pública a todos los inmuebles comprendidos por las calles Mitre, Mendoza, 12 de octubre y San Martin.
- ***General:*** Se expropia lo que sea necesario para satisfacer el bien común.
  Ejemplo: Cuando la ley diga calificase de utilidad pública todos los bienes necesarios para la ejecución de la obra Tucumán, el Cadillal.

Procedimiento administrativo y Judicial

1) Calificación por ley: Se dicta la ley de expropiación (PL). La aplicación de la Ley será distinta de acuerdo a que el expropiante sea la Nación o las Provincias.

2) Causalidad pública: Una vez que la expropiación está calificada por ley y esta individualizado el objeto a expropiar (por ejemplo: un inmueble), el estado notifica al expropiado y se pasa a la Fiscalía de Estado para determinar y precisar el bien.

- *Procedimiento administrativo:*

  3) Se pasa el informe a la Comisión de Tasaciones, que determina el valor del bien.

  4) Justa indemnización: Se comunica al expropiado el valor y este puede aceptar o no.

  5) Aceptación: Se firma el acta de advenimiento (significa que se está de acuerdo con el valor de la indemnización) y esta pasa al registro de propiedad perfeccionado y se termina con la toma de posesión por parte del sujeto expropiante.

  6) Desposesión del bien expropiado. El sujeto expropiante toma posesión del bien.

- *Procedimiento judicial:*

  Cuando no se está de acuerdo con el valor de la indemnización, se inicia el juicio de expropiación directo o regular (el expropiante es el que demanda).

  3) Intervienen 2 peritos: El de la parte expropiante y el de la parte expropiada. Con el valor fijado por la comisión y el valor que da el perito privado, el juez fija un valor, una vez que está fijado el valor, se lo notifica al expropiado mediante la sentencia judicial.

  4) Sentencia Fiscal: Suple al acta de advenimiento.

  5) Pago de Indemnización: Debe abarcar el valor del bien, más los gastos de la expropiación.

  6) Desposesión del bien expropiado. El sujeto expropiante toma posesión del bien.

Expropiación indirecta o irregular

El sujeto expropiado inicia el juicio para que le devuelvan la propiedad. Procede la acción de expropiación irregular en los siguientes casos:

- Cuando existiendo una ley que declara de utilidad pública un bien, el Estado lo toma sin haber cumplido con el pago de la respectiva indemnización.
- Cuando con motivo de la ley de declaración de utilidad pública, de hecho una cosa mueble o inmueble resulte indisponible por evidente dificultad o impedimento para disponer de ella en condiciones normales. Es decir, cuando el bien no resulta indispensable.
- Cuando el Estado imponga al derecho del titular de un bien o cosa una indebida restricción o limitación, que importen una lesión a su derecho de propiedad. Es decir, cuando la limitación al dominio es excesiva.

Expropiación diferida

Lo que se difiere en el tiempo es el pago de la indemnización y la toma de posesión. La ley prevé cuando y en qué plazo va a operar el pago y la toma de posesión.
Se trata de inmuebles reservados para obras o planes de ejecución diferida, calificados por ley formal.

Perfeccionamiento

La expropiación por vía administrativa se perfecciona con el acta de advenimiento, la toma de posesión y el pago de la indemnización.
La otra forma de perfeccionar la expropiación es la que se conoce como expropiación por vía judicial. Con la sentencia judicial, más la inscripción de la sentencia, más el pago de la indemnización y la toma de posesión, queda perfeccionada por vía judicial la figura de expropiación.
Se entenderá que la expropiación ha quedado perfeccionada cuando se ha operado la adquisición del dominio por el expropiante, mediante sentencia firme, toma de posesión y pago de la indemnización.

Para la adquisición del dominio de inmuebles por el expropiante no se requerirá escritura pública, siendo suficiente al efecto la inscripción en el Registro Inmobiliario del acto administrativo que apruebe el avenimiento o, en su caso, de la sentencia judicial que haga lugar a la expropiación.

Indemnización: su valoración práctica

Debe haber una justa y correcta indemnización, pues la propiedad es inviolable salvo que sea para el beneficio del bien común; es decir, es la ratificación del porqué se lo va a expropiar, detallando su uso. Debe dejar indemne al particular por los daños y perjuicios.

La indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación. No se tomarán en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que pueda conferir al bien la obra a ejecutarse. No se pagará lucro cesante.
Integrarán la indemnización el importe que correspondiere por depreciación de la moneda y el de los respectivos intereses.

No se indemnizarán las mejoras realizadas en el bien con posterioridad al acto que lo declaró afectado a expropiación, salvo las mejoras necesarias.

La indemnización se pagará en dinero efectivo, salvo conformidad del expropiado para que dicho pago se efectúe en otra especie de valor.

Efectos de la expropiación

Efecto de la expropiación: Ocasiona el traspaso del dominio de un bien produciendo efectos en 2 sentidos:

- ***En relación entre las partes:***
  - Obliga al expropiante a pagar una indemnización.
  - Obliga al expropiado a recibir el pago.
  - Obliga al expropiado a transferir la propiedad del bien.

➢ ***En las relaciones con terceros:***

- Inhabilita al propietario a transmitir o constituir cualquier clase de derecho sobre la propiedad, desde que se dicta la ley de expropiación y se le comunica.

Abandono de la expropiación

Cuando exista sólo una clasificación por ley y el sujeto expropiante no avance para el perfeccionamiento de la expropiación.

El plazo previsto por las leyes depende de que la calificación por ley sea puntual, zonal o general.

- Si la calificación es puntual es puntual son 2 años.
- Si la calificación es zonal son 5 años.
- Si la calificación es general son 10 años.

En este caso hablamos de que la expropiación no está perfeccionada.

Retrocesión

Cuando la expropiación esté perfeccionada (ya sea por la vía administrativa o la vía judicial) procede la acción de retrocesión cuando al bien expropiado se le diere un destino diferente al previsto en la ley expropiatoria o cuando no se le diere destino alguno (no hizo nada) en un lapso de 2 años, computados desde que la expropiación quedó perfeccionada.

El cambio de destino debe ser evidente.
Ejemplo: Que se expropie un inmueble para una escuela y termine siendo un hotel.

Retrotraer: Volver a la situación original. El bien vuelve a manos del sujeto expropiado con previa devolución del importe percibido como indemnización.

La acción de retrocesión corresponde únicamente al propietario expropiado y a sus sucesores universales.

La acción por retrocesión prescribe a los 3 años, computados desde que, habiendo quedado perfeccionada la expropiación, al bien se le dio un destino ajeno al que la determinó.

Derecho Laboral - Derecho del Trabajo - Derecho del trabajo y la seguridad social

Concepto: El derecho laboral se ocupa de las relaciones entre empleado y empleador, regulando derechos y obligaciones para ambas partes, buscando el equilibrio y la justicia. Es regulado por el Estado.

Definición de derecho laboral

1) El derecho laboral comprendiendo al derecho del trabajo y la seguridad social es el conjunto de principios y normas que regulan las relaciones entre empresarios y trabajadores y de ambos con el Estado a los efectos de la protección y tutela del trabajo (Jurista: Rafael Pérez Botija.)

2) Es una rama del derecho que se ocupa de las relaciones individuales y colectivas entre los trabajadores dependientes y los empleadores, regulando deberes y derechos.

Antecedentes históricos

El Derecho laboral está garantizado en la CN en sus artículos 14 y 14.bis. La reglamentación básica que rige en esta rama del derecho es la “Ley 20744” (Ley de contratos de trabajo) de 1974, reglamentada en 1976, con todas sus modificaciones posteriores.

Consagración (Art. 14): Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.

El artículo 14 bis. está integrado por 3 párrafos, dedicado cada uno de ellos a los derechos de "del trabajador", los derechos de los "gremios" (sindicatos) y los derechos de la "seguridad social".

1) ***Primer párrafo. Derecho individual del trabajo: Trata de las relaciones que emanan del contrato individual de trabajo entre un trabajador y su empleador.***

   El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador:

   - Condiciones dignas y equitativas de labor.
   - Jornada limitada.
   - Descanso y vacaciones pagados.
   - Retribución justa.
   - Salario mínimo vital móvil.
   - Igual remuneración por igual tarea.
   - Participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección.
   - Protección contra el despido arbitrario.
   - Estabilidad del empleado público.
   - Organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.

2) ***Segundo párrafo. Derecho colectivo del trabajo: Se refiere a las regulaciones de las relaciones entre grupos de sujetos en su consideración colectiva, del derecho del trabajo (sindicatos, organizaciones de empleadores, coaliciones, negociación colectiva, participación del Estado con fines de tutela).***

   Queda garantizado a los gremios:

   - Concertar convenios colectivos de trabajo.
   - Recurrir a la conciliación y al arbitraje.
   - El derecho de huelga.

   Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.

3) ***Tercer párrafo. Derecho de seguridad social: Se refiere a la protección de los trabajadores, principal (pero no exclusivamente) económica, ante los riesgos de enfermedad, accidentes, vejez, cesantía, etcétera.***

   El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá:

   - El seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes.
   - Jubilaciones y pensiones móviles.
   - La protección integral de la familia.
   - La defensa del bien de familia.
   - La compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.

Comentarios del primer párrafo

- ✓ La idea de que *"el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes"*, ha sostenido las leyes protectoras, no solo de las formas típicas del trabajo, sino de las formas atípicas, cada vez más difundidas: trabajo doméstico, construcción, rural, a domicilio, semi-autónomo, etc.

- ✓ *Jornada limitada (jornada laboral):* Está definida en la Ley de contrato de trabajo: Ley 20744 de 1974, reglamentada en 1976 y modificatorias. Esta ley estipula que la jornada laboral no puede ser mayor a $8[hs]$ por día, así mismo hace referencia a los descansos semanales y las vacaciones.

- ✓ *Descanso y vacaciones pagados* Vacaciones 21 días
- ✓ La garantía de *"salario mínimo vital y móvil"* ha tendido a ser una herramienta útil para reducir la desigualdad social. Quizás por dicha causa su aplicación se haya visto suspendida de hecho en reiteradas ocasiones. Una de las últimas modificaciones que se hizo es en cuanto al pago del medio aguinaldo.

  ¿Qué es el aguinaldo?
  Es una remuneración (sueldo) que recibe el empleado adicionalmente a las 12 mensualidades habituales y que se paga en 2 partes:

- La primera cuota corresponde a la mitad del mejor sueldo cobrado en el primer semestre y se lo tiene que pagar hasta el 30 de junio.
- La segunda cuota corresponde a la mitad del mejor sueldo percibido en el segundo semestre y se lo tiene que pagar hasta el 18 de diciembre.

  De esta forma los trabajadores argentinos perciben un mínimo de 13 salarios por año.

- ✓ La norma de *"igual retribución por igual tarea"* también ha contribuido a reducir la desigualdad social, así como a combatir las asimetrías entre varones y mujeres en el mercado de trabajo.

- ✓ La garantía de *"protección contra el despido arbitrario"* se ha expresado en Argentina como la obligación del empleador de pagar al trabajador una indemnización en caso de despido sin justa causa. La indemnización por despido ha sido objeto de constantes críticas por parte de algunos sectores de los empleadores.

- ✓ *La estabilidad del empleado público* llevó a sancionar estatutos que impiden el despido arbitrario de los empleados públicos. Sin embargo, a partir de los años 1990 el Estado Argentino ha comenzado a contratar masivamente a sus empleados mediante sistemas no-laborales que permiten el despido arbitrario sin indemnización.

- ✓ La garantía de una *"organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial"* ha impulsado mecanismos de pluralidad sindical, como la posibilidad de cualquier grupo de trabajadores de crear sindicatos "simplemente inscriptos", aún sin tener que demostrar mayor representatividad.

Comentarios del segundo párrafo

El segundo párrafo del artículo 14 bis está dedicado a los "derechos de los gremios". En Argentina la palabra "gremio" suele ser usada como sinónimo de "sindicato", pero también como sinónimo el grupo colectivo de trabajadores que pertenecen a un mismo oficio o una misma rama de la producción. Durante el debate, los autores del despacho aclararon que era en este segundo significado, como colectivo de trabajadores de un mismo oficio o rama, que habían utilizado el término en el artículo. Cornagla sostiene que, en este párrafo, los convencionales de 1957 estaban garantizando derechos de incidencia colectiva.

En este párrafo suele destacarse:

- ✓ *La inclusión del derecho de huelga.* El derecho de huelga había sido tratado en la reforma constitucional de 1949 y finalmente se optó por no incluirlo, debido a que los constituyentes consideraban la huelga como un hecho -y no como un derecho- que no podía ser limitado ni reglamentado. Durante el debate en 1957, Bravo aclaró expresamente que la Comisión había adoptado la postura de considerarlo como un "derecho colectivo" y no como un "derecho individual" del trabajador, garantizando una protección amplia, que incluía las huelgas de solidaridad, las huelgas de empleados estatales y los piquetes.
- ✓ *La referencia a la conciliación y al arbitraje* ha creado un mecanismo legal de resolución de conflictos, regulado por ley, para que, en caso de huelgas o medidas de acción directa como los despidos colectivos, se pueda abrir un período previo de 15 días de negociaciones entre empleadores y sindicatos moderadas por el Estado.

- ✓ *Las garantías de estabilidad para los representantes gremiales*, conocidas como "fuero sindical", establecieron la prohibición absoluta de despedir, no solo al dirigente sindical, sino al delegado de los trabajadores en el lugar de trabajo.

Comentarios del tercer párrafo

- ✓ El articulo 14.bis es un artículo de derechos y garantías de tipo social. Garantías en cuanto al trabajo individual, colectivo, pero también hace referencia a la seguridad social. La seguridad social me asegura que cuando pase mi época productiva como trabajador y llegue a una edad en la que necesito descansar, pueda jubilarme y acceder a una jubilación digna que me permita vivir. Es decir, dentro de los beneficios de la seguridad social está incluida la jubilación. Por eso es que todo trabajador hace sus aportes jubilatorios que son descontados todos los meses de su sueldo, al mismo tiempo que el empresario también tiene la obligación de aportar por cada trabajador.

  En el mismo artículo, se hace referencia a las obras sociales: todo trabajador activo tiene derecho a una obra social. Si no tengo carga de familia me descontaran el 3% del sueldo bruto, pero si tengo carga de familia este descuento se va al 4%.

  En el caso de los descuentos jubilatorios, lo normal es que sea del 11% del sueldo bruto, pero en algunos casos este porcentaje llega al 14% (Docentes universitarios (empleo administrativo): 13%). Es decir que:

$$11\% \leq descuento\ jubilatorio \leq 14\%$$

- ✓ La referencia a un sistema de seguridad social integral otorgada por el Estado no se ha cumplido. El Estado solo parcialmente ha otorgado seguridad social, y ese rol se ha reducido a partir de los años 1990. En la primera década y media del siglo XXI la seguridad social volvió a ampliarse con mecanismos como la Asignación Universal por Hijo y las jubilaciones para amas de casa y trabajadores informales.
- ✓ *Seguro social.* Nunca existió. El sistema funciona sobre la base de servicios sindicales (obras sociales) de descuento obligatorio.
- ✓ Las pensiones móviles nunca se han cumplido cabalmente y ha dado lugar a masivos juicios por parte de los ancianos contra el Estado.
- ✓ *Protección integral a la familia.* La frase fue rechazada por el bloque demócrata cristiano, que amenazó con abandonar la sesión si no se restringía a la "familia legítima".
- ✓ El bien de familia existe desde el año 1954.
- ✓ La compensación económica familiar se instrumentó en la forma de "salario familiar" sobre un sistema de cámaras compensadoras administradas por el Estado que ha demostrado ser un sistema bastante eficiente.
- ✓ El cumplimiento de la garantía de acceso a una vivienda digna ha oscilado mucho en el tiempo.

Derecho Laboral - Caracteres

- ➢ ***Autónomo:*** No esta tratado dentro del CCyC, sino que es una rama del derecho, autónoma, independiente, que se encarga de regular las relaciones que se establecen a raíz del trabajo humano. El derecho de trabajo humaniza las relaciones laborales.

- ➢ ***Sus normas son de orden público:*** Es decir de cumplimiento obligatorio (nos pueden obligar por la fuerza que la cumplamos). Normas que establecen mínimos irrenunciables, en materia de remuneraciones, higiene y seguridad, descansos, capacidad laboral, feriado, término de contrato, etc.
  Ejemplo: No podemos renunciar a las vacaciones, porque se considera que puedo representar una fuente de riesgos si no lo hago. Hay entidades autárquicas del Estado que permiten acumular las vacaciones, pero estas ya no entrarían dentro de la esfera del derecho laboral sino administrativo.

- ➢ ***Es un derecho mixto:*** Si bien tiene normas de orden público, legisla sobre particulares o personas privadas.

- ➢ ***Tuitivo:*** Tiene una clara vocación de tutela y protección del más débil, el trabajador.
  La oferta y la demanda juego un papel importante, si hay mucha mano de obra ofreciéndose, el empleador puede poner condiciones menos justas de trabajo para ese obrero y es ahí donde entra en escena el derecho laboral, para tratar de generar un equilibrio.

Objeto: El derecho Laboral es una rama del derecho cuyos principios y normas Jurídicas tienen por objeto regular la relación entre empleado-empleador, con vistas a generar condiciones de trabajo dignas.

Fuentes del derecho laboral: Entendiendo por fuentes del Derecho Laboral a todo aquello que origina las normas que reglan las relaciones laborales. Existen 2 tipos:

- ***Fuentes reales:*** Que son aquellos hechos o circunstancias de la realidad o intereses sectoriales que determinan que se dicten las normas laborales. Son metas jurídicas o sociológicas.
  - ***Necesidades propias del trabajador.***
  - ***Aspiraciones del trabajador.***
  - ***Necesidades de los empleadores o empresarios.***
- ***Fuentes formales:*** Que son las normas propiamente dichas que nacen como consecuencia de las fuentes reales, para reglar en el marco jurídico los deberes y derechos de las partes, y las partes se podrán amparar en ellas para realizar el reclamo judicial ante su violación.
  - ***La Leyes***, dictadas por el Congreso Nacional, como la Ley de Contratos de Trabajo, los estatutos especiales y otras leyes laborales.
  - ***Los tratados internacionales.***
  - ***Los principios generales del derecho.***
  - ***Los Principios de la justicia social.***
  - ***La jurisprudencia:*** Hace referencia a sentencias judiciales concordantes sobre hechos similares.
  - ***La costumbre.***
  - ***Equidad.***

Principios del derecho laboral

1. Principio Protectorio: El principio protector es el principio más importante del derecho laboral. Es el que lo diferencia del derecho civil. Parte de una desigualdad, por lo que el derecho laboral trata de proteger a una de las partes del contrato de trabajo para equipararla con la otra, a diferencia del principio de igualdad jurídica del derecho privado.

∴ El principio de protección regula relaciones en condiciones desiguales. En cualquier caso, es el Estado quien va a imponerse (dictando reglas, leyes, etc.) para proteger al trabajador (pues, se considera que existe debilidad del trabajador frente al empleador).

El principio protector contiene 3 reglas:

- ***Regla de la norma más favorable:*** Si existe una situación reglamentada por 2 normas jurídicas; se aplica la norma más favorable para el trabajador.
- ***Regla de la condición más favorable:*** Siempre se deben promover mejores condiciones de trabajo. En este sentido, no puedo hacer ninguna modificación en el contrato que perjudique al trabajador.
  Es decir, una nueva norma no puede desmejorar las condiciones que ya tiene un trabajador.
- ***Regla in dubio pro operario:*** Entre interpretaciones que puede tener una norma, se debe seleccionar la que más favorezca al trabajador; es decir, siempre que hayan dudas en la situación planteada, se falla a favor del trabajador.

2. Principio de irrenunciabilidad de derechos: El trabajador no puede renunciar a los derechos y garantías establecidas por la ley, ni a los estatutos que lo protegen, ni a los beneficios conseguidos por los gremios. Entonces, todo lo que firme en contra de estos derechos no tiene valor.

Ejemplo: Un trabajador no puede renunciar a su salario, o aceptar uno que sea menor al mínimo establecido por el ordenamiento / Si la jornada de trabajo diaria máxima es de $12[hs]$, un trabajador no puede pedirle a su empleador que le deje trabajar durante $18[hs]$.

---

3. Principio de continuidad laboral: Cuando en un contrato no se definió su tiempo de duración, éste siempre se supone "hacia adelante". En otras palabras, si no se puso un tiempo determinado, se considera que es por tiempo indeterminado.

---

4. Principio de Primacía de la Realidad: Es lo que se da en la práctica y queda fijado en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo; es decir, haya o no contrato de trabajo, el puesto de trabajo corresponde al que se estipuló desde el inicio (Verdad material/Verdad Formal).
Ejemplo: Me contratan como Ing. Junior y me mandan a atender el teléfono. Por más que perciba el sueldo de un Ingeniero, mi realidad es que solo recepciono llamadas y eso no contribuye a mi capacitación o formación profesional.

---

5. Principio de buena fe (Art. 63): Las partes están obligadas a obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la relación de
trabajo.

Como el contrato laboral no es necesariamente un contrato formal, nos basamos en la buena fe de ambas partes para que rija el contrato; es decir, el consentimiento es el que vale.

- ***Buena fe del trabajador:*** Alusión de confianza sobre temas de la empresa, solidaridad, etc.
- ***Buena fe del empleador:*** El trabajador tiene derecho a saber cuál es el trabajo, de qué se trata, peligros etc.

El principio de la buena fe es una presunción: se presume que las relaciones y conductas entre trabajadores y empleadores se efectúan de buena fe. Por el contrario, aquel que invoque la mala fe, debe demostrarla

6. Principio de Justicia social: El Estado como ente regulador busca equilibrio y justicia entre los derechos y obligaciones del trabajador y del empleador. Darle a cada uno lo que corresponde.
Ejemplo: Al trabajador, el salario en dinero.

---

7. Principio de Equidad: Todas las personas son iguales ante la ley, aunque ocupen puestos diferentes y merecen ser respetadas.

---

8. Principio de la no discriminación: El principio de no discriminación tiene por objeto garantizar la igualdad de trato entre los individuos. Todas las personas tienen iguales derechos e igual dignidad y ninguna de ellas debe ser discriminada en relación con otra, ya sea por razones de sexo, raza, color, edad, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación. La discriminación impide el desarrollo pleno del potencial de la persona.

---

9. Principio de gratuidad de los procedimientos: Procedimientos gratuitos para el trabajador. Todo tramite y proceso laboral es gratuito para el trabajador.

Ejemplo: Si yo renuncio a mi trabajo lo tengo que hacer por medio de un telegrama que es gratuito y lo solicito en el correo y no por una nota firmada. Sin embargo, no todos los procedimientos en derecho laboral son gratuitos.

---

10. Inversión de la carga de la prueba en el proceso judicial: Esto hace referencia a que, por ejemplo, voy a la justicia y demando a mi jefe por discriminación y llegamos a juicio laboral por discriminación, quien tendrá que probar que no me discriminó será mi empleador…no yo.

Contrato de trabajo

Concepto de trabajo (Art. 4): Constituye trabajo, a los fines de esta ley, toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla, mediante una remuneración.

El contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí. Sólo después ha de entenderse que media entre las partes una relación de intercambio y un fin económico en cuanto se disciplina por esta ley.

Contrato de trabajo (Art. 21): Habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física (trabajador) se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra (empleador) y bajo la dependencia de ésta, durante un período determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración.

Es un acuerdo de voluntades entre el trabajador y el empleador, en función del cual, el trabajador pone o compromete su fuerza de trabajo en la realización de actos de ejecución de obras o prestación de servicios a favor del empleador, a cambio de una remuneración (o sueldo) en un plazo determinado o indeterminado de tiempo.

- *El contrato de trabajo tiene las características de ser:*
  - ***Oneroso***
  - ***Bilateral***
  - ***Consensual:*** El consentimiento es la base del contrato.
  - ***Conmutativo***
  - ***No formal***, pero el empleador tiene la obligación, que si bien no hace a la formalidad del contrato, de anotar al trabajador en el libro correspondiente y con eso se le da el alta en todo lo referente a seguridad social.
  - ***No es aleatorio***, ya que las prestaciones van a ser ciertas y determinadas.

- *Capacidad:*
  - Las personas desde los 18 años, pueden celebrar contrato de trabajo.
  - A partir del año 2008 y haciendo valer los derechos del niño NO se puede contratar a menores de 16 años.
  - No obstante, se puede contratar adolescentes de entre 16 a 18 años, pero siempre con autorización de los padres, responsables o tutores.
    - ✓ La jornada en estos casos no puede ser de $8[hs]$ sino de $6[hs]$ y no pueden realizar trabajos nocturnos.
    - ✓ Se presume tal autorización cuando el adolescente viva independientemente de ellos.
    - ✓ Los que están emancipados por matrimonio gozaran de plena capacidad laboral (es decir, no necesitan la autorización).
    - ✓ *Facultad para estar en juicio:* Las personas desde los 16 años están facultadas para estar en juicio laboral en acciones vinculadas al contrato o relación de trabajo y para hacerse representar por mandatarios mediante el instrumento otorgado en la forma que prevén las leyes locales, debiéndose cumplir en cualquier circunstancia las garantías mínimas de procedimiento en los procesos judiciales y administrativos establecidos por el artículo 27 de la Ley 26.061, que crea el sistema de protección protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

- ✓ *Facultad de libre administración y disposición de bienes:* Los menores desde los 18 años de edad tienen la libre administración y disposición del producido del trabajo que ejecuten, regidos por esta ley, y de los bienes de cualquier tipo que adquirieran con ello, estando a tal fin habilitados para el otorgamiento de todos los actos que se requieran para la adquisición, modificación o transmisión de derechos sobre los mismos.

- La Ley de contratos de trabajo permite contratar a personas con capacidades diferentes siempre y cuando exista el puesto de trabajo adecuado y a cambio de ello el empleador recibe una retribución en materia impositiva.

Sujetos:

- ***Trabajador:*** Persona física que se obligue o preste servicios en relación de dependencia, cualquiera sea las modalidades de la prestación.

  Trabajador: Individual, colectivo (gremios y sindicatos)

- ***Empleador:*** Perona física o conjunto de ellas, o jurídica, que requiera los servicios de un trabajador, pero que se desenvuelve dentro del derecho privado no público, caso contrario caería dentro de la esfera del derecho administrativo.

  Empresario: Individual o cámaras de empresarios.

  Si me contrata el Estado, tengo un contrato administrativo, porque el Estado siempre actúa como persona del derecho público.
  Ejemplo: Docentes de las universidades públicas / Si trabajo para la Citrícola San miguel, en este caso tengo un contrato laboral.

Relación laboral: Habrá relación laboral cuando una persona realice actos, ejecute obras o preste servicios en favor de otra, bajo la dependencia de esta en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración.

La relación laboral es el cumplimiento respectivo de las prestaciones que versan en el contrato.

Como el contrato de trabajo no es formal, no es obligatorio que exista la firma, es decir, no es obligatorio que trabajador y empleador celebren el contrato de trabajo por escrito. Si no está firmado el contrato laboral lo que hay es una relación laboral y vale igual que si lo hubiesen firmado, o sea que rigen para ambas partes todos los derechos y obligaciones.

Puede darse el caso en que haya contrato laboral y no haya relación laboral, es decir, el empleador le hizo firmar el contrato al trabajador a modo de obtener de él un compromiso futuro.
Ejemplo: Un electricista que va a empezar a trabajar cuando la estructura esté finalizada. La primacía de la realidad dice que el electricista no está trabajando.

El otro caso sería: el trabajador está en actividad, pero no hay contrato y si surge algún problema (accidente), el trabajador puede demandar al empleador, aunque no haya contrato.

Fuentes de regulación (Art. 1): El contrato de trabajo y la relación de trabajo se rige:

a) Por esta ley.

b) Por las leyes y estatutos profesionales.

c) Por las convenciones colectivas o laudos con fuerza de tales.

d) Por la voluntad de las partes.

e) Por los usos y costumbres.

Objeto: Debe ser lícito (no me pueden contratar para cocinar cocaína, por ejemplo) y posible y no tiene que ir en contra de la moral y las buenas costumbres (no se pueden contratar mujeres con objeto de prostitución).

- *Trabajo prohibido*

Se considerará prohibido el objeto cuando las normas legales o reglamentarias hubieren vedado el empleo de determinadas personas o en determinadas tareas, épocas o condiciones.
La prohibición del objeto del contrato está siempre dirigida al empleador.

- ***Nulidad del contrato de objeto prohibido. Inoponibilidad al trabajador:*** El contrato de objeto prohibido no afectará el derecho del trabajador a percibir las remuneraciones o indemnizaciones que se deriven de su extinción por tal causa, conforme a las normas de esta ley y a las previstas en los estatutos profesionales y las convenciones colectivas de trabajo.

Contrato de Trabajo - Modalidades

Contrato de trabajo por tiempo indeterminado

Indeterminación del plazo (Art. 90.): El contrato de trabajo se entenderá celebrado por tiempo indeterminado, salvo que su término resulte de las siguientes circunstancias:

a) Que se haya fijado en forma expresa y por escrito el tiempo de su duración.

b) Que las modalidades de las tareas o de la actividad, razonablemente apreciadas, así lo justifiquen.

La formalización de contratos por plazo determinado en forma sucesiva, que exceda de las exigencias previstas en el apartado b) de este artículo, convierte al contrato en uno por tiempo indeterminado.

Alcance (Art. 91): El contrato por tiempo indeterminado dura hasta que el trabajador se encuentre en condiciones de gozar de los beneficios que le asignan los regímenes de seguridad social, por límites de edad y años de servicios, salvo que se configuren algunas de las causales de extinción previstas en la presente ley.

Dura hasta que el trabajador se jubile, renuncie o lo despidan.

Prueba (Art. 92): La carga de la prueba de que el contrato es por tiempo determinado estará a cargo del empleador.

Art. 92 bis.: El contrato de trabajo por tiempo indeterminado, excepto el referido en el artículo 96, se entenderá celebrado a prueba durante los primeros 3 meses de vigencia. Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa, sin derecho a indemnización con motivo de la extinción, pero con obligación de preavisar según lo establecido en los artículos 231 y 232.

El período de prueba se regirá por las siguientes reglas:

1) Un empleador no puede contratar a un mismo trabajador, más de una vez, utilizando el período de prueba. De hacerlo, se considerará de pleno derecho, que el empleador ha renunciado al período de prueba.

2) El uso abusivo del periodo de prueba con el objeto de evitar la efectivización de trabajadores será pasible de las sanciones previstas en los regímenes sobre infracciones a las leyes de trabajo. En especial, se considerará abusiva la conducta del empleador que contratare sucesivamente a distintos trabajadores para un mismo puesto de trabajo de naturaleza permanente.

3) El empleador debe registrar al trabajador que comienza su relación laboral por el período de prueba. Caso contrario, sin perjuicio de las consecuencias que se deriven de ese incumplimiento, se entenderá de pleno derecho que ha renunciado a dicho período.

4) Las partes tienen los derechos y obligaciones propias de la relación laboral, con las excepciones que se establecen en este artículo. Tal reconocimiento respecto del trabajador incluye los derechos sindicales.

5) Las partes están obligadas al pago de los aportes y contribuciones a la Seguridad Social.

6) El trabajador tiene derecho, durante el periodo de prueba, a las prestaciones por accidente o enfermedad del trabajo. También por accidente o enfermedad inculpable, que perdurará exclusivamente hasta la finalización del

periodo de prueba si el empleador rescindiere el contrato de trabajo durante ese lapso. Queda excluida la aplicación de lo prescripto en el cuarto párrafo del artículo 212.

7) El período de prueba, se computará como tiempo de servicio a todos los efectos laborales y de la Seguridad social"

(Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N° 25.877 B.O. 19/3/2004)

Contrato de trabajo a tiempo parcial (Art 92 ter.):

1) El contrato de trabajo a tiempo parcial es aquel en virtud del cual el trabajador se obliga a prestar servicios durante un determinado número de horas al día o a la semana, inferiores a las $2/3$ partes de la jornada habitual de la actividad. En este caso la remuneración no podrá ser inferior a la proporcional, que le corresponda a un trabajador a tiempo completo, establecida por ley o convenio colectivo, de la misma categoría o puesto de trabajo. Si la jornada pactada supera esa proporción, el empleador deberá abonar la remuneración correspondiente a un trabajador de jornada completa.

2) Los trabajadores contratados a tiempo parcial no podrán realizar horas suplementarias o extraordinarias, salvo el caso del artículo 89 de la presente ley. La violación del límite de jornada establecido para el contrato a tiempo parcial, generará la obligación del empleador de abonar el salario correspondiente a la jornada completa para el mes en que se hubiere efectivizado la misma, ello sin perjuicio de otras consecuencias que se deriven de este incumplimiento.

3) Las cotizaciones a la seguridad social y las demás que se recaudan con ésta, se efectuarán en proporción a la remuneración del trabajador y serán unificadas en caso de pluriempleo. En este último supuesto, el trabajador deberá elegir entre las obras sociales a las que aporte, a aquella a la cual pertenecerá.

4) Las prestaciones de la seguridad social se determinarán reglamentariamente teniendo en cuenta el tiempo trabajado, los aportes y las contribuciones efectuadas. Los aportes y contribuciones para la obra social será la que corresponda a un trabajador, de tiempo completo de la categoría en que se desempeña el trabajador.

5) Los convenios colectivos de trabajo determinarán el porcentaje máximo de trabajadores a tiempo parcial que en cada establecimiento se desempeñarán bajo esta modalidad contractual. Asimismo, podrán establecer la prioridad de los mismos para ocupar las vacantes a tiempo completo que se produjeren en la empresa.

(Artículo sustituido por art. 1º de la Ley Nº 26.474 B.O. 23/01/2009)

Contrato de trabajo a plazo fijo

Plazo fijo - Tiempo determinado: Se fija de forma expresa o por escrito el tiempo de duración (como mucho 5 o 7 años).

Duración (Art. 93): El contrato de trabajo a plazo fijo durará hasta el vencimiento del plazo convenido, no pudiendo celebrarse por más de 5 años.

Deber de preavisar - Conversión del contrato (Art. 94): Las partes deberán preavisar la extinción del contrato con antelación no menor de 1 mes ni mayor de 2, respecto de la expiración del plazo convenido, salvo en aquellos casos en que el contrato sea por tiempo determinado y su duración sea inferior a 1 mes.
Aquélla que lo omitiera, se entenderá que acepta la conversión del mismo como de plazo indeterminado, salvo acto expreso de renovación de un plazo igual o distinto del previsto originariamente, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 90, segunda parte, de esta ley.

Despido antes del vencimiento del plazo – Indemnización (Art. 95): En los contratos a plazo fijo, el despido injustificado dispuesto antes del vencimiento del plazo, dará derecho al trabajador, además de las indemnizaciones que correspondan por extinción del contrato en tales condiciones, a la de daños y perjuicios provenientes del derecho común, la que se fijará en función directa de los que justifique haber sufrido quien los alegue o los que, a falta de demostración, fije el juez o tribunal prudencialmente, por la sola ruptura anticipada del contrato.

Cuando la extinción del contrato se produjere mediante preaviso, y estando el contrato íntegramente cumplido, el trabajador recibirá una suma de dinero equivalente a la indemnización prevista en el artículo 250 de esta ley.

En los casos del párrafo primero de este artículo, si el tiempo que faltare para cumplir el plazo del contrato fuese igual o superior al que corresponda al de preaviso, el reconocimiento de la indemnización por daño suplirá al que corresponde por omisión de éste, si el monto reconocido fuese también igual o superior a los salarios del mismo.

Contrato de trabajo por temporada

Temporada: Se realiza en determinadas épocas del año y en forma continua, o cuando la modalidad de la tarea o servicio así lo justifique.
Ejemplo: Zafra / Cosecha de algodón / Trabajadores golondrina

---

Caracterización (Art. 96): Habrá contrato de trabajo de temporada cuando la relación entre las partes, originada por actividades propias del giro normal de la empresa o explotación, se cumpla en determinadas épocas del año solamente y esté sujeta a repetirse en cada ciclo en razón de la naturaleza de la actividad.
(Artículo sustituido por art. 66 de la Ley N° 24.013 B.O. 17/12/1991)

Equiparación a los contratos a plazo fijo. Permanencia (Art. 97): El despido sin causa del trabajador, pendientes los plazos previstos o previsibles del ciclo o temporada en los que estuviere prestando servicios, dará lugar al pago de los resarcimientos establecidos en el artículo 95, primer párrafo, de esta ley.

El trabajador adquiere los derechos que esta ley asigna a los trabajadores permanentes de prestación continua, a partir de su contratación en la primera temporada, si ello respondiera a necesidades también permanentes de la empresa o explotación ejercida, con la modalidad prevista en este capítulo.

Comportamiento de las partes a la época de la reiniciación del trabajo – Responsabilidad (Art. 98): Con una antelación no menor a 30 días respecto del inicio de cada temporada, el empleador deberá notificar en forma personal o por medios públicos idóneos a los trabajadores de su voluntad de reiterar la relación o contrato en los términos del ciclo anterior. El
trabajador deberá manifestar su decisión de continuar o no la relación laboral en un plazo de 5 días de notificado, sea por escrito o presentándose ante el empleador.

En caso que el empleador no cursara la notificación a que se hace referencia en el párrafo anterior, se considerará que rescinde unilateralmente el contrato y, por lo tanto, responderá por las consecuencias de la extinción del mismo.

(Artículo sustituido por art. 67 de la Ley N° 24.013 B.O. 17/12/1991)

Contrato de trabajo eventual

Art 99. - El contrato de trabajo eventual. Caracterización: Cualquiera sea su denominación, se considerará que media contrato de trabajo eventual cuando la actividad del trabajador se ejerce bajo la dependencia de un empleador para la satisfacción de resultados concretos, tenidos en vista por éste, en relación a servicios extraordinarios determinados de antemano o exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa, explotación o establecimiento, toda vez que no pueda preverse un plazo cierto para la finalización del contrato. Se entenderá además que media tal tipo de relación cuando el vínculo comienza y termina con la realización de la obra, la ejecución del acto o la prestación del servicio para el que fue contratado el trabajador.

El empleador que pretenda que el contrato inviste esta modalidad, tendrá a su cargo la prueba de su aseveración.

(Artículo sustituido por art. 68 de la Ley N° 24.013 B.O. 17/12/1991)

Contrato de trabajo de grupo o por equipo

Caracterización. Relación directa con el empleador. Substitución de integrantes. Salario colectivo. Distribución. Colaboradores (Art. 101): Habrá contrato de trabajo de grupo o por equipo, cuando el mismo se celebrase por un empleador con un grupo de trabajadores que, actuando por intermedio de un delegado o representante, se obligue a la prestación de servicios propios de la actividad de aquél. El empleador tendrá respecto de cada uno de los integrantes del grupo, individualmente, los mismos deberes y obligaciones previstos en esta ley, con las limitaciones que resulten de la modalidad de las tareas a efectuarse y la conformación del grupo.

Si el salario fuese pactado en forma colectiva, los componentes del grupo tendrán derecho a la participación que les corresponda según su contribución al resultado del trabajo. Cuando un trabajador dejase el grupo o equipo, el delegado o representante deberá sustituirlo por otro, proponiendo el nuevo integrante a la aceptación del empleador, si ello resultare indispensable en razón de la modalidad de las tareas a efectuarse y a las calidades personales exigidas en la integración del grupo.

El trabajador que se hubiese retirado, tendrá derecho a la liquidación de la participación que le corresponda en el trabajo ya realizado.

Los trabajadores incorporados por el empleador para colaborar con el grupo o equipo, no participarán del salario común y correrán por cuenta de aquél.

Trabajo prestado por integrantes de una sociedad. Equiparación. Condiciones (Art. 102): El contrato por el cual una sociedad, asociación, comunidad o grupo de personas, con o sin personalidad jurídica, se obligue a la prestación de servicios, obras o actos propios de una relación de trabajo por parte de sus integrantes, a favor de un tercero, en forma permanente y exclusiva, será considerado contrato de trabajo por equipo, y cada uno de sus integrantes, trabajador dependiente del tercero a quien se hubieran prestado efectivamente los mismos.

Derechos y obligaciones de las partes

Derechos del empleador:

1) **Organización**: Tiene derecho a organizar la forma de trabajo. El empleador tiene facultades suficientes para organizar económica y técnicamente la empresa.

2) **Dirección**: Tiene derecho a dirigir (ya sea por él mismo o por otras personas) la forma de trabajo. Las facultades de dirección que asisten al empleador deberán ejercitarse con carácter funcional, atendiendo a los fines de la empresa, a las exigencias de la producción, sin perjuicio de la preservación y mejora de los derechos personales y patrimoniales del trabajador.

3) **Disciplina**: Tiene derecho a imponer sanciones disciplinarias a los trabajadores, siempre y cuando la sanción sea racional, es decir, sea proporcional a las faltas o incumplimientos demostrados por el trabajador.
Ejemplo: No escuchar música en el trabajo

4) **Control**: Tiene el derecho a controlar al trabajador cuando sale de la obra, a revisar los bolsos, por ejemplo. La única condición para llevarlo a cabo es que este control sea aleatorio y si hay un control físico y hubiera mujeres, necesariamente el chequeo lo tiene que realizar una mujer para el caso de obreros mujeres y un hombre para los obreros hombres.
Este control es un derecho del empleador dado que hay trabajadores que se roban herramientas de trabajo.

5) **ius variandi**: Es el derecho que tiene el empleador de alterar ciertos aspectos del contrato de trabajo dentro de un margen razonable.

   - *Quedan fuera de la potestad que le da el ius variandi al empleador:*

     - El cambio del lugar de trabajo que ocasione perjuicio al trabajador.

Ejemplo: Si el trabajador vive en San Miguel de Tucumán y se le pide que vaya a trabajar a Yerba Buena, está dentro de la potestad que le da el ius variandi al empleador, pero si se le pide que vaya a Aguilares, sale del ius variandi.

- La alteración de la jornada laboral.
  Ejemplo: El empleador tiene derecho a cambiar el horario de entrada al trabajo en ½ [hs]. Es decir, si en el contrato dice que el horario de entrada al trabajo es a las 8 am y después mi jefe me pide que llegue a las 8.30 am, no puedo decir nada y tengo q respetarlo.
  Si al trabajador se lo contrata para que trabaje turno día y después el empleador le dice que entra a turnos rotativos, sale del ius variandi. En este caso hay que extinguir el contrato anterior y formular uno nuevo.
- Cambio de labores prestaciones laborales que impliquen un cambio en la categoría de trabajo, etc.

Obligaciones del Empleador:

1) Obrar de buena fe.
2) Pagar la remuneración del trabajador. Retribución (en dinero, existiendo la posibilidad de aceptar vales a modo de refrigerio, pero no deben superar el 20%) pactada, en tiempo y forma hasta el 5 de cada mes y el aguinaldo en dos partes: hasta el 30 de junio (1ra parte) y hasta el 15 de diciembre (2da parte).
3) Realizar los aportes correspondientes (retener del 10 al 14 del sueldo para aportes jubilatorios) propios y de los trabajadores.
4) Brindar seguridad, teniendo en cuenta integridad psicofísica, dignidad e higiene.
5) Responsabilidad por daños en el trabajo.
6) Observar las obligaciones frente a los sindicatos.
7) Dar igualdad de trato.
8) Dar ocupación a los trabajadores. Si yo estoy contratado para trabajar, el empleador tiene la obligación de darme ocupación, ya que atentaría contra la dignidad de la persona.

Derechos del Trabajador

1) Cobrar un sueldo (recordar la existencia de un salario mínimo, vital y móvil estipulado por ley).
2) Gozar de vacaciones y licencias legales.
3) Disfrutar del descanso semanal.
4) Cumplir horarios.
5) Agremiarse.
6) Percibir las indemnizaciones legales según la ley cuando corresponda.
7) Aportar ideas para el crecimiento de la empresa.
8) Participar de las ganancias, en reconocimiento a sus invenciones.
9) Recibir una ocupación.
10) Derecho de Huelga.

Obligaciones del trabajador:

1) Obrar de buena fe.
2) Cumplir un horario de trabajo.
3) Cumplir sus tareas con diligencia y colaboración.
4) Actuar con fidelidad hacia la empresa.
5) Cumplir con las instrucciones dadas por el empleador.
6) Responsabilidad por daños de objetos y sujetos.
7) Ayuda extraordinaria. -solidaria-

Extinción del Contrato de trabajo

(Para contratos por tiempo indeterminado de tiempo)

1) Por renuncia del trabajador: Se efectiviza mediante pieza documental por correo (telegrama) remitido al empleador o presentación ante la autoridad administrativa. No hay indemnización.

El trabajador haciendo obligación de preavisar con 15 días de anticipación, la única excepción que considera la ley es si está en periodo de prueba no tiene obligación de hacerlo

2) Por voluntad concurrente de las partes:

- ***Mutuo acuerdo:*** Por resolución de ambas partes se disuelve el contrato. Dispuesto mediante escritura pública o ante la autoridad administrativa o judicial del trabajo.
- ***Si no existe la manifestación expresa:*** pero resulta evidente la voluntad de rompimiento del vínculo; esta hipótesis deberá ser acreditada por el trámite judicial respectivo.

3) Por causas económicas, de fuerza mayor, por falta o disminución de trabajo: Si el empleador demostrara la existencia de causas (por falta o disminución de trabajo), corresponderá que pague al trabajador media indemnización.

- ***Causas económicas:*** Situación económica del país o de la zona, falta de materia prima que permite continuar con la producción, etc.
- ***Causa de fuerza mayor:*** Se trata de hechos extraordinarios imprevisibles o inevitables como Guerras, inundaciones, que impidan o imposibiliten el desarrollo del trabajo.
- ***Por falta o disminución de trabajo:*** Falta de insumos por ejemplo en una fábrica automotriz que origina que la producción baje.

4) Por muerte: En el puesto de trabajo, camino al trabajo al trabajo, fuera del ambiente del trabajo

- ***Del trabajador:*** El vínculo se considera roto. La familia cobra el salario del mes.
- ***Del empleador:*** Si la empresa no continuara, el trabajador percibirá 1/2 indemnización.

5) Extinción del contrato a plazo fijo: Vencimiento del plazo. Establecido en el contrato.

6) Quiebra o concurso del empleador: Si no hay culpa del empleador, el trabajador tendrá derecho a media indemnización, si la tuviera, se paga indemnización común.

7) Trabajador con edad de jubilarse: El empleador puede intimarlo a que inicie los trámites correspondientes, manteniendo durante 1 año el vínculo. Una vez vencido dicho plazo, la relación quedará disuelta.
60 años mujeres. 65 años hombres

8) Por incapacidad física o mental del trabajador: Enfermedad, accidente

- Si se diera estando de servicio, percibirá la indemnización prevista en el art.212.
- Si fuera condición inherente al desempeño de sus tareas (pilotos de avión que no se le renueva su licencia), percibirá media indemnización.

9) Por abandono del puesto de trabajo: Sería el caso en el que el trabajador no se presenta al puesto de trabajo el día convenido, ni tampoco los días posteriores al mismo. Se lo llama al número de teléfono que dejo consignado como su domicilio real y nadie contesta; le pido a un compañero que sé que vive cerca de su domicilio a que vaya a verlo, pero tampoco hay respuesta. Como consecuencia de esto se procede a extinguir el contrato de trabajo por abandono del puesto de trabajo. Podría suceder que el empleado haya tenido un accidente y no haya podido dar aviso a la empresa, entonces en esos casos se reservara su puesto de trabajo, pero se tendrá que buscar un reemplazo temporal.
Obs. En esta forma de extinción puede haber un "supuesto" de fraude de parte del empleador, para que no tenga que indemnizar, de que lo cite al trabajador a otro lugar de trabajo.

Abandono del trabajo: El abandono del trabajo como acto de incumplimiento del trabajador sólo se configurará previa constitución en mora, mediante intimación hecha en forma fehaciente a que se reintegre al trabajo, por el plazo al que impongan las modalidades que resulten en cada caso.

10) Despido con justa causa: Es aquel dispuesto por el empleador por el incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones que tiene como trabajador.
Ejemplo: Por inasistencia reiterada // la desobediencia a instrucciones // falta de respeto a los superiores y compañeros de trabajo // producir daños graves a instrumental o bienes de la empresa // falta de voluntad de trabajar o infidelidad por divulgar secretos o procedimientos de la empresa etc.

En caso de que se decida desvincular a un empleado bajo este causal, la empresa deberá expresar detalladamente en la carta rescisoria los motivos que llevaron a finalizar el contrato.

Asimismo, vale mencionar que, además de notificar las causales de despido, el empleador luego deberá acreditar los hechos invocados. Es decir, tiene la carga de probar el motivo y justificar que aplico la máxima sanción de forma proporcional y contemporánea con el hecho cuestionado.

El empleador no tiene que pagar indemnización alguna al trabajador. Lo que si se le tiene que liquidar es: si a mí me despiden con justa causa hoy 27 de octubre, me tendrán que pagar el mes hasta el 27 trabajado, si es que en el medio no me aplicaron una sanción o me suspendieron "x" días, porque en ese caso no corresponden que me paguen por esos días no trabajados. También corresponde que me paguen el proporcional de las vacaciones.

El empleador dispone del despido directo sin indemnización alguna para el trabajador.

- *Existen 6 excepciones para esto:*

  1) Cuando la madre después de cumplida la licencia por maternidad decide no concurrir al trabajo, debe recibir una indemnización reducida del 25%.

  2) Si un empleado es despedido 3 a 6 meses luego del casamiento debe cobrar un equivalente a 1 año de sueldo; siempre y cuando haya notificado su casamiento.

  3) Si la mujer es despedida 71/2 meses antes o después del parto, se le paga 1 año de sueldo.

  4) Por falta de trabajo o fuerza mayor, se abona una indemnización disminuida (50% de la normal)

  5) Por muerte del empleador o quiebra de la empresa, se paga una indemnización disminuida.

  6) Si es por quiebra debido al empleado no se paga indemnización.

11) Despido sin justa causa: Es el despido producido por el empleador sin que existan motivos que lo justifiquen.

- En tal supuesto el empleador deberá abonar al trabajador la indemnización por antigüedad, esta indemnización comprende a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses, tomando como base la mejor remuneración mensual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuera menor.

  Dicha base no podrá exceder el equivalente de 3 veces el importe mensual de la suma que resulte del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador, al momento del despido, por la jornada legal o convencional, excluida la antigüedad.

- También se debe indemnizar los aguinaldos proporcionales y las vacaciones proporcionales que no se han tomado. Este es el único supuesto en que las vacaciones pueden ser restituidas por dinero ya que constituyen un beneficio social.

- No olvidar la llamada "integración del mes de despido" por el cual hay que pagar completo el mes en el cual se produce el despido.

- El empleador deberá realizar un preaviso de 1 mes cuando el trabajador tuviese una antigüedad en el empleo que no exceda de 5 años y 2 meses cuando fuera superior, donde él trabajará 1 hs menos con el objetivo de que él vaya buscando trabajo (Art. 245).

  En caso de omitir el preaviso por parte del empleador (que muchas veces suele darse para evitar que una relación laboral que en principio era buena se termine convirtiendo en una mala, en el sentido que el trabajador baja la producción, pone poco empeño en sus tareas, etc.) el mismo se deberá pagar.
  Si corresponde 1 mes, por la antigüedad, se paga 1 mes de preaviso cuando llegue el momento del despido.

Ejemplo: Supongamos que en el día de la fecha (27-10-15) me comunican que me dejan sin trabajo y no me preavisaron. Pero yo tengo 8 años y 5 meses de antigüedad en la empresa. No me preavisaron, sino que me dijeron: mañana ya no venga a trabajar y pase a cobrar la indemnización correspondiente y la liquidación de sueldo correspondiente al mes en curso.

- ¿Qué me tendrán que pagar como indemnización por antigüedad?
  Supongamos que mi mejor sueldo fue de $\$25000 \Longrightarrow$ me tendrán que pagar: $\$(25000x9)$, porque son 8 años y 5 meses.
  <u>Obs:</u> Si mi antigüedad hubiese sido de 8 años y 2 meses corresponde: $\$(25000x8)$, porque no llegue a los 3 meses que estipula la Ley de contratos de trabajo.

- Ahora, como no me preavisaron, el pago correspondiente será de: $\$(25000x2)$, suponiendo 8 años y 5 meses de antigüedad.

- Por otro lado, el empleador también tiene la obligación de indemnizarme por lo que se conoce como ***integración del mes de despido***, porque no me preavisaron ∴ me tendrán que pagar el mes de octubre completo, aunque me despidan hoy 27 y falten 4 días para finalizar el mes.

- Si me hubieran preavisado, ya no me corresponde este pago, ni tampoco el pago por no preavisar, sino que solo me pagarían por antigüedad.

- Como estamos en el mes de octubre, segunda mitad del año, corresponde que me liquiden el medio aguinaldo que falta, que es la mitad del mejor sueldo del 2do semestre (porque la primera cuota ya la cobre en junio) ∴ los meses a computar son julio, agosto, septiembre (completos) y octubre (27 y 28).

- También corresponde que me liquiden las vacaciones que no he tomado.

Si yo (como empleador) tengo despedir a un trabajador, pero no quiero realizar preaviso ... ¿Qué día del mes elijo para hacerlo? Rpta: el ultimo. Pero si la situación es de fuerza mayor no necesariamente tendré que hacerlo este día.

Indemnizaciones. Régimen legal

1) Cuando la madre después de cumplida la licencia por maternidad decide no concurrir al trabajo, debe recibir una indemnización reducida del 25%. (considera el caso de haber sido despedida normalmente).

2) Si un empleado es despedido 3 meses antes o 6 meses después de su casamiento debe pagársele una indemnización correspondiente a 1 años de sueldo; siempre y cuando haya notificado su casamiento.

3) Si la mujer es despedida $7\ ^{1/2}$ meses antes o después del parto, se le paga 1 año de sueldo.

4) Por falta de trabajo o fuerza mayor, se abona una indemnización disminuida (50% de la normal)

5) Por muerte del empleador o quiebra de la empresa, se paga una indemnización disminuida.

6) Si es por quiebra debido al empleado no se paga indemnización.

Condiciones y ambiente de trabajo

LEY NACIONAL 19.587: Sobre higiene y seguridad en el trabajo. Establece normas para la preservación de la vida y la integridad psicofísica de los trabajadores, mediante la prevención, reducción, eliminación o aislamiento de los riesgos de los distintos centros o puestos de trabajo, estimulando y desarrollando una actitud positiva respecto de la prevención de los accidentes o enfermedades que pueden derivarse de la actividad laboral.

Enfermedades laborales: Es la alteración anatómica, funcional o psicológica del individuo causada por su actividad laboral. Todas ellas se encuentran incluidas en el listado de enfermedades profesionales.

Es aquella que se produce como resultado directo del trabajo que realiza una persona. Se distingue del accidente (hecho súbito y violento) porque en general, se va dando paulatinamente, muchas veces sin que el afectado se dé cuenta hasta que los síntomas revelan un estadio grave o irreversible de dicha enfermedad. La lista de enfermedades profesionales incluye:

- Aquellas causadas por la exposición a agentes (químicos, físicos, biológicos y enfermedades infecciosas o parasitarias) que resulte de las actividades laborales.
- Enfermedades profesionales según el órgano o sistema afectado. (respiratorio, de la piel, osteomuscular, trastornos mentales y del comportamiento).
- Cáncer profesional (causado por diferentes agentes).
- Otras enfermedades.

Accidentes de trabajo: Todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo.

- *Con pérdida:*
  - ***Accidentes con lesión:*** Cuando el hombre ha sufrido una lesión.
  - ***Accidentes sin lesión:*** Cuando el daño es a la propiedad.
  - ***Accidente in-itínere:*** Es el que ocurre durante el traslado del domicilio al trabajo o viceversa, por el trayecto y medio habitual de transporte.
- *Sin pérdida:*
  - ***Incidente:*** Es un acontecimiento no deseado, que no ha producido daño, pero que bajo circunstancias diferentes, podría haber resultado en lesiones a las personas, daño a la propiedad o pérdida en el proceso productivo.

El mecanismo que produce un accidente es el mismo que el correspondiente al incidente; ambos son importantes, pero el incidente es más preocupante porque es un aviso de lo que pudiera haber sucedido. Por otra parte, si bien el incidente no produce lesiones ni daños, sí ocasionan pérdidas de tiempo. Finalmente, diremos que los incidentes son relevantes por su frecuencia.

- *Causas de Accidentes:*
  - Condiciones inseguras
  - Actos inseguros
  - Factor personal de inseguridad
- *Tipos de lesión:*
  - Incapacitante
  - Temporal: Cuando el daño sufrido le impide temporariamente la realización de sus tareas.
  - Permanente: Cuando el daño sufrido le ocasione una disminución permanente de su capacidad laborativa.
    - Permanente total: Cuando la disminución de la capacidad laborativa es igualo superior al 66%.
    - Permanente parcial: Cuando la disminución de la capacidad laborativa es inferior al 66%.
  - No incapacitante

Riesgos de trabajo

Probabilidad de que ocurra un daño. Factores de riesgo son aquellos elementos o conjuntos de elementos que, estando presentes en las condiciones de trabajo, pueden desencadenar una disminución en la salud del trabajador. Su clasificación es:

GRUPO I - Factores Físicos: Son factores del medio ambiente natural presentes en el ambiente de trabajo y que aparecen de la misma forma o modificados por el proceso de producción y repercute negativamente en la salud.
Ejemplo: Ruido // Luz y Color // Temperatura y Calor // Radiación // Vibración.

GRUPO II - Contaminantes Químicos y Biológicos: Son agentes extraños al organismo humano que pueden producir alteraciones a la salud cuando están presentes en el ambiente
Ejemplo: Químicos // Gases Nocivos // Polvos

GRUPO III - Carga de Trabajo: Son los factores referidos a los esfuerzos físicos y mentales a los que se ve sometido el trabajador en el desempeño de su tarea.

Ejemplo: Esfuerzo Físico (cansancio, fatiga, posiciones incómodas, peso excesivo) // Esfuerzo Mental (carga mental, stress)

GRUPO IV - Organización del Trabajo: Estos factores pueden tener consecuencias para la salud de los trabajadores a nivel físico, pero, principalmente, a nivel psíquico y social. Por ejemplo, turnos rotativos, estilo de mando, monotonía, responsabilidad excesiva.

Ejemplo: Jornada de Trabajo // Ritmo de Trabajo // Automatización

GRUPO V - Condiciones de seguridad: Se incluye aquellas condiciones naturales que pueden dar lugar a accidentes de trabajo.

Ejemplo: Trabajo en alturas // construcciones defectuosas // máquinas inseguras

Estos factores de riego, actúan directa e indirectamente en el organismo y/o en las relaciones sociales.

Exámenes pre-ocupacionales

El trabajador tiene el derecho de: Recibir información completa y fehaciente sobre los resultados de sus exámenes médicos, conforme a las reglas que rigen la ética médica.

El trabajador tiene la obligación de: Someterse a los exámenes preocupacionales y periódicos de salud establecidos en las normas de aplicación.

El empleador tiene el derecho de: Exigir a si ART la realización de los exámenes periódicos en los casos que corresponda y según el cronograma de la Superintendecia de Riesgos del Trabajo.

El empleador tiene la obligación de: Realizar a sus trabajadores los exámenes preocupacionales y los de cambio de actividad a una de mayor riesgo e informar los resultados a sus trabajadores.

Régimen de Previsión Social

- ***De carácter común:*** Obligatorio y facultativo.
- ***De carácter especial:*** Regímenes previsionales y jubilatorios.
  - ***Jubilación:*** Se dará a los 30 años de servicios ó a los 62 años para relación de dependencia ó 65 años para autónomos (con un mínimo de 10 años de servicios). Por invalidez se da cuando existe incapacidad física o intelectual. Se cobra el 60 del último sueldo.
  - ***Pensión:*** La viuda o los hijos menores de 18 años cobran el 75 del último sueldo que gozaba el causante.

Caracteres del derecho laboral

1. Sujetos

- ***Trabajador:*** Persona física que se obligue o preste servicio, cualesquiera sean las modalidades de la prestación.
- ***Empleador:*** Persona física o conjunto de ellas, o la persona jurídica (tenga o no personalidad jurídica propia) que requiera los servicios de un trabajador.

2. Capacidad: Se adquiere con la edad, son capaces desde el punto de vista laboral:

- Los menores de 14 años pueden trabajar en empresas familiares o Pymes, pero sólo trabajan, no se los contrata.
- Los menores entre 14 y 16 años pueden ser contratados con trabajos de hasta 6 hs y con autorización de sus padres o tutores.
- Los menores entre 16 y 18 años pueden ser contratados con trabajos de hasta 8 hs, con autorización administrativa (no necesariamente la autorización de los padres).

- A partir de los 18 años o con la emancipación, con contratos normales de trabajo.
- La capacidad del empleador queda supuesta.

3. Objeto: La prestación de una actividad personal. Debe ser lícito, posible y no prohibido.

4. Consentimiento de ambas partes a la propuesta de trabajo: Debe existir ausencia de los vicios de la voluntad (que no haya fraude o simulación). De modo que, en todo contrato laboral, debe exteriorizarse la voluntad de ambas partes; si el contrato no es formal, la voluntad quedaría exteriorizada cuando se comienza a trabajar.

5. Confección del libro de Registro Único de los trabajadores por parte del empleador

6. Prueba: El contrato de trabajo se prueba por los medios contemplados en las leyes procesales y por la presunción. Es el único caso donde hay inversión de la prueba, es decir, que la prueba la pone el empleador, pues todo lo que esta fuera
del contrato laboral, debe ser demostrado por este.

Derecho Administrativo

Concepto: Es la rama del Derecho Público interno que tiene por objeto la organización y funcionamiento de la Administración Pública. Regula las relaciones de distintos órganos que integran la administración como así también las relaciones entre Administración y los administrados.

Es decir, regula las actividades de los organismos del Estado y la de entidades técnicas autárquicas, como Universidades, organismos especiales de carácter bancario, industrial, etc.

La mayor parte de las funciones administrativas las realiza el PE. Sin embargo, la función administrativa también es realizada por otros poderes cuando la naturaleza del acto así lo determina.

Es un derecho "no codificado", solo existe una legislación dispersa sobre la materia. Esto es beneficioso, ya que una codificación conduce a una petrificación del derecho y la materia administrativa es más permeable a los cambios sociales.

- Ley de procedimiento administrativo
- Reglamento del Empleado Público
- Convenciones Colectivas de Trabajo

Principios

1. Principio de legalidad
2. Principio de oficialidad
3. Principio de informalidad
4. Principio de la verdad material
5. Control de legitimidad, oportunidad y discrecionalidad
6. Revisión judicial

Caracteres

- ***Facultades Delegadas:*** Toda la legislación de fondo (civil, comercial, penal) son facultades que las provincias delegaron a la Nación.
- ***Facultades Reservadas:*** Es la parte administrativa que las provincias han reservado para sí mismas. Hay leyes específicas en la materia.
- ***Facultades Concurrentes:*** Poder legislativo.

Facultades exorbitantes: Las atribuciones o potestades que tiene la Administración para la celebración del contrato, su ejecución y disolución, se denominan Prerrogativas Especiales. Ellas responden al fin público del Estado cuando contrata, y se manifiestan a través de las llamadas "cláusulas exorbitantes del derecho privado", que son aquellas cláusulas que
usualmente no se acuerdan en un contrato entre particulares porque las mismas resultan antijurídicas a la luz del derecho privado, toda vez que exceden el ámbito de la libertad contractual.
En ejercicio de estas prerrogativas públicas, la Administración unilateralmente puede introducir modificaciones durante la ejecución del contrato administrativo, lo que se denomina "ius variandi", potestades que encuentran su límite en la "razonabilidad" de la medida. También encuentran su forma de expresión en el caso que el contratista del Estado suspenda la ejecución del contrato, situación frente a la cual la Administración puede optar por la ejecución directa del mismo o por su extinción, es decir, por la rescisión contractual. Las cláusulas exorbitantes pueden ser expresas o concretas y, virtuales o implícitas.

Actos administrativos y de administración

- ***Actos administrativos:*** Los emite la administración pública y tienen por destinatario un agente extraño a ella misma. El ámbito de aplicación de la norma es un campo extra-administrativo.
  Pueden ser:
  - ***Actos unilaterales:*** Cuando para su perfeccionamiento se necesita solo de la administración.
    Ejemplo: Impuesto
  - ***Actos bilaterales:*** Para su perfeccionamiento se necesita la concurrencia de 2 voluntades: la de la administración y la del administrado o un tercero extraño a la administración.
    Ejemplo: Contrato de obra pública // Concesión de servicio público.

  Todos los actos de la administración son revisables en el ámbito judicial pero recién después de agotarse la vía administrativa. Esto es así porque la administración, cuenta con los medios para ratificar o rectificar lo que establece, sin necesidad de recurrir en primera instancia a la vía judicial.

- ***Actos de administración:*** Los destinatarios del acto son personas que forman parte del cuadro administrativo. Generalmente necesitan para su perfeccionamiento la voluntad de 1 sola de las partes.

- ***Actos de gobierno:*** Son también actos administrativos porque tienen por destinatarios a terceros. Estos actos tienen una importancia, en la que está comprometido el orden público, hacen al funcionamiento y a la vida propia del Estado. No son revisables por métodos ordinarios, sino tan solo por métodos excepcionales.

- ***Actos institucionales:*** Son dictados por el Estado cuando está en juego la supervivencia del mismo. Hacen a la escénica y continuidad misma de la vida del Estado. No son revisables, sino luego de haber pasado el peligro.

Presunción de legitimidad: El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios -a menos que la ley o la naturaleza del acto exigieren la intervención judicial- e impide que los recursos que interpongan los administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que una norma expresa establezca lo contrario. Sin embargo, la Administración podrá, de oficio o a pedido de parte y mediante resolución fundada, suspender la ejecución por razones de interés público, o para evitar perjuicios graves al interesado, o cuando se alegare fundadamente una nulidad absoluta.

Contratos administrativos

Concepto: Es todo aquel en el que la Administración Pública, bajo cualquier forma jurídica, es uno de los contratantes. Ésta es una condición necesaria pero no suficiente.

1) ***Sujetos:*** Una de las partes que intervienen es siempre un órgano estatal actuando en función administrativa. La otra parte puede ser privada o pública.

2) ***Voluntad:***

   a. ***Consentimiento:*** Manifestación de la voluntad común, requiere que se cumplan dos condiciones:

- Capacidad jurídica del contratante.
- Competencia del órgano estatal.

b. Perfeccionamiento del contrato:

- Por manifestación recíproca de voluntad de los contratantes.
- La notificación de la aceptación o adjudicación por parte de la Administración.
- La formalización escrita (como en el contrato de obra pública).

3) ***Objeto:*** Es la consecuencia que se persigue al celebrado, puede ser cualquier obra o servicio público que tenga por finalidad la satisfacción de los intereses y necesidades generales, además debe ser cierto, documentado y licito.

4) ***Forma y Prueba:*** La formalización del contrato administrativo se podrá hacer por escritura pública o instrumento público, pero en general es indispensable que en el contrato conste por escrito su pena de validez. La prueba se realiza mediante la presentación de un instrumento que lo conforme en el caso que el contrato tenga una forma determinada. Cuando la legislación aplicable exigiere la prueba mediante un instrumento escrito, deberá pactarse con dicho instrumento.

Caracteres: Son 2

- ***Formalismo:*** El formalismo de los contratos administrativos es una característica que los distingue de los civiles. Su validez se supedita al cumplimiento de las formalidades exigidas en cuanto a FORMA Y PROCEDIMIENTO.
- ***Prerrogativas:*** De la administración; en el contrato administrativo el interés público prevalece sobre el privado, lo que no ocurre con los contratos civiles donde hay igualdad jurídica de las partes.

Así la administración aparece investida de:

- Posición de privilegio o superioridad.
- Prerrogativas en la interpretación, modificación y resolución del contrato.

Clasificación y tipos de usos más frecuentes en el ejercicio profesional del Ingeniero

Los Contratos Administrativos son:

- ***Bilaterales:*** Generan obligatoriedad por las dos partes.
- ***Por adhesión:*** Una de las partes acepta las condiciones de la otra, fijadas de antemano.
- ***Consensual:*** Basta con el consentimiento de las partes.
- ***No aleatorio:*** No depende de hechos futuros.

Procedimiento administrativo: principios que lo regulan

- Requisitos generales: Impulsión e instrucción de oficio.
- Celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites.
- Informalismo: Excusación de la inobservancia por los interesados de exigencias formales no esenciales y que puedan ser cumplidas posteriormente.
- Días y horas hábiles: Los actos, actuaciones y diligencias se practicarán en días y horas hábiles administrativos, pero de oficio o a petición de parte podrán habilitarse aquellos que no lo fueren, por las autoridades que deban dictarlos o Producirlas.
- Los plazos: En cuanto a los plazos:
  - Serán obligatorios para los interesados y para la Administración.
  - Se contarán por días hábiles administrativos salvo disposición legal en contrario o habilitación resuelta de oficio o a petición de parte.
  - Se computarán a partir del día siguiente al de la notificación.
  - Cuando no se hubiere establecido un plazo aquél será de 10 días.

- Antes del vencimiento de un plazo podrá la Administración de oficio o a pedido del interesado, disponer su ampliación.

- Interposición de recursos fuera de plazo.
- Interrupción de plazos por articulación de recursos.
- Pérdida de derecho dejado de usar en plazo.
- Caducidad de los procedimientos: Transcurridos 60 días desde que un trámite se paralice por causa imputable al administrado, el órgano competente le notificará que, si transcurrieren otros 30 días de inactividad, se declarará de oficio la caducidad de los procedimientos, archivándose el expediente.
- Debido proceso adjetivo: Derecho de los interesados al debido proceso adjetivo, que comprende la posibilidad:
  - Derecho a ser oído.
  - Derecho a ofrecer y producir pruebas.
  - Derecho a una decisión fundada.

Vía recursiva: La competencia de los órganos administrativos será la que resulte, según los casos, de la Constitución Nacional, de las leyes y de los reglamentos dictados en su consecuencia. Su ejercicio constituye una obligación de la autoridad o del órgano correspondiente y es improrrogable, a menos que la delegación o sustitución estuvieren expresamente autorizadas; la avocación será procedente a menos que una norma expresa disponga lo contrario.

El PE resolverá las cuestiones de competencia que se susciten entre los Ministros y las que se plantean entre autoridades, organismos o entes autárquico s que desarrollen su actividad en sede de diferentes Ministerios. Los titulares de éstos resolverán las que se planteen entre autoridades, organismos o entes autárquicos que actúen en la esfera de sus respectivos Departamentos de Estado.

Cuando un órgano, de oficio o a petición de parte, se declarare incompetente, remitirá las actuaciones al que reputare competente; si éste, a su vez, las rehusare, deberá someterlas a la autoridad habilitada para resolver el conflicto. Si dos órganos se considerasen competentes, el último que hubiere conocido en el caso someterá la cuestión, de oficio o a petición de parte, a la autoridad que debe resolverla.

La decisión final de las cuestiones de competencia se tomará, en ambos casos, sin otra sustanciación que el dictamen del servicio jurídico correspondiente y, si fuere de absoluta necesidad, con el dictamen técnico que el caso requiera. Los plazos previstos en este artículo para la remisión de actuaciones serán de DOS días y para producir dictámenes y dictar resoluciones serán de 5 días.

El *AMBIENTE* es el entorno en el que se desarrolla la vida de todo tipo, ya que todos los seres vivos son importantes para regular el equilibrio del planeta.

En las primeras interacciones humanas con el planeta no había problemas ambientales, pero luego el crecimiento poblacional y tomar más recursos de los necesarios rompió el equilibrio.

Las catástrofes naturales también rompen el equilibrio, pero son esporádicas.

Definición de ambiente: El ambiente es el sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química, biológica, sociocultural y de sus interrelaciones en permanente modificación por la acción humana o natural que rige o condiciona la existencia o desarrollo de toda la vida.

- *<u>¿Por que como ing nos interesa el ambiente?</u>*

  El ing en su ejercicio profesional actúa en:

  - Ordenamiento territorial
  - Desarrollo e implementación de nuevas tecnologías
  - Monitoreo de los recursos naturales
  - Análisis de políticas y actividades que modifican el ambiente

  Cuando el conocimiento es mayor, la responsabilidad es mayor. La preocupación internacional por la cuestión ambiental, los grandes accidentes ambientales de repercusión global la mayor conciencia social sobre la finitud de los recursos ha llevado en tiempos relativamente recientes a intentar INSTITUCIONALIZAR Y REGULAR JURIDICAMENTE LA PROTECCION DEL AMBIENTE.

Derecho Ambiental

Definición: Es la rama AUTONOMA del derecho constituida por las normas, principios e institutos que sistemáticamente regulan las actividades humanas en su interacción con el ambiente.

Busca un equilibrio:

- Transversal: No se estudia en una materia específica, es un tema de incumbencia para cualquier materia.
- Interdisciplinario: Para dar pautas en materia ambiental, un abogado necesita recurrir a personas idóneas en el tema.
- Derecho mixto: Se mezcla lo público con lo privado

El objeto del derecho ambiental es la calidad de vida. Es un derecho interdisciplinario, y regula los derechos humanos de tercera y cuarta generación.

Antecedentes

- Primavera Silenciosa, un libro de Rachel Carson publicado en 1962, en el cual se advierten acerca de los efectos perjudiciales de los pesticidad en el medio ambiente y culpaba a la industria química de la creciente contaminación.
- Primera conferencia sobre medio ambiente, en 1972. Posteriormente a los sucesos de 1972 se reformaron muchas constituciones en el mundo.
- Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente PNUMA, 1973
- Creación de la Comisión Mundial sobre medio ambiente, en 1983, en donde se incluye por primera vez el término desarrollo sustentable
- Cumbre de Río, en 1992, entre lo que se puede mencionar:
  - ✓ Formulación de una declaración sobre medio ambiente y desarrollo
  - ✓ Agenda 21, plan de acción para lograr un desarrollo sustentable
  - ✓ Convenio sobre diversidad biológica
  - ✓ Convención sobre el cambio climático
- Protocolo de Kyoto, en 1993, que pretende reducir un 5.2% la producción de los gases que provocan el efecto invernadero.
- Reforma de la constitución argentina 1994 (art. 41)

Principios

- Igualdad
- Sustentabilidad
- Sancionatorio, poder de policía
- Recomposición del ambiente

Caracteres

- Protección a la vida a la vida del ser humano
- Respeto por la vida en cualquier forma
- La responsabilidad es del Estado
- Tiene en cuenta generaciones futuras
- Tiene en cuenta el patrimonio cultural
- El trabajo debe ser conjunto entre el Estado Nacional, Provincial y Municipal

Constitución Nacional: nuevos derechos y garantías

Artículo 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarias, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.

Artículo 43.- Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva.

Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización.

Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística.

Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aun durante la vigencia del estado de sitio.

Facultades de la Nación y las Provincias

- El ordenamiento ambiental del territorio: Asegurar el uso ambientalmente adecuado de los recursos ambientales, posibilitar la máxima producción y utilización de los diferentes ecosistemas, garantizar la mínima degradación y desaprovechamiento y promover la participación social, en las decisiones fundamentales del desarrollo sustentable.

- La evaluación de impacto ambiental: Toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución.

- El sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas.

- La educación ambiental: Generar en los ciudadanos, valores, comportamientos y actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado, propendan a la preservación de los recursos naturales y su utilización sostenible, y mejoren la
- calidad de vida de la población.

- El sistema de diagnóstico e información ambiental: Proporcionar la información que esté relacionada con la calidad ambiental y referida a las actividades que desarrollan.

- El régimen económico de promoción del desarrollo sustentable.

El derecho ambiental en el Código Civil y Comercial

Fuentes y Presupuestos Mínimos

ARTÍCULO 1°._ Fuentes y aplicación. Los casos que este Código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho.

ARTÍCULO 2°._ Interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento.

ARTÍCULO 3°._ Deber de resolver. El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada.

Derechos de incidencia colectiva

ARTÍCULO 14.- Derechos individuales y de incidencia colectiva. En este Código se reconocen:

a. Derechos individuales

b. Derechos de incidencia colectiva

La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general.

ARTÍCULO 240.- Límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes. El ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados en las Secciones la y segunda debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. Debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los eco sistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial.

- Limitación a los derechos individuales: no debe dañar los eco sistemas, la biodiversidad, los valores culturales, el paisaje porque los mismos son considerados patrimonio de la colectividad
- Artículo 240: terminología específica
- La Responsabilidad civil: nuevos bienes jurídicos como el ambiente, la biodiversidad, los ecosistemas, el patrimonio cultural, el paisaje que no poseen valor económico, es tratado desde las funciones de prevención y precaución.
- La creación de la figura del consumidor como sujeto, la cláusula abusiva que afecta al ambiente.

Los principios de política ambiental

- Principio de congruencia: El modo de aplicación de esta ley a nivel provincial o municipal debe estar de acuerdo con ésta, en caso contrario prevalece esta ley sobre cualquier tipo de legislación que se le oponga. El municipio puede tener mejor piso que la ley, no al revés.
- Principio de prevención: las fuentes y causas de problemas ambientales se deben atender con prioridad y de manera integrada, tratando de impedir posibles daños en el ambiente. Si no conozco los posibles daños de un compuesto no lo uso.
- Principio precautorio: en caso de peligro de daño grave o irreversible esta ley faculta aún con desinformación o certeza científica de adoptar medidas para impedir la degradación del medio ambiente.
- Principio de equidad intergeneracional: los responsables de la protección ambiental deben cuidar del uso y goce del ambiente teniendo en cuenta a las generaciones presentes y futuras.

- Principio de progresividad: este principio adopta la progresividad para la adaptación de las medidas que puedan implementarse, sean interinas o finales, obligando a adaptado en un cronograma de objetivos.
  Ejemplo: Se dieron 5 años a los ingenios para renovar los filtros.

- Principio de responsabilidad: quién genere efectos degradantes ambientalmente, sea en la actualidad o a futuro, es el responsable de las acciones preventivas y correctivas para su recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad que correspondan.

- Principio de subsidiariedad: el Estado nacional y la administración pública con sus diferentes jerarquías tienen la obligación de colaborar, y de ser necesario, participar en forma complementaria en el accionar de los individuos (particulares) en la preservación y conservación del ambiente.

- Principio de sustentabilidad: el desarrollo tanto económico como social y el aprovechamiento de los recursos naturales deben realizarse mediante una gestión apropiada sin comprometer a las presentes y futuras generaciones.

- Principio de solidaridad: la Nación y las provincias son responsables en prevención y la mitigación de los efectos ambientales transfronterizos negativos de su propio accionar, así como de la minimización de los riesgos ambientales sobre los sistemas ecológicos compartidos.

- Principio de cooperación: los recursos naturales y sistemas eco lógicos compartidos deben ser utilizados equitativamente y de forma racional, el tratamiento y mitigación de las emergencias ambientales de efectos transfronterizos serán desarrollados de forma conjunta.

Poder de Policía

Se entiende por Poder de Policía la potestad del poder Legislativo de regular y limitar los derechos individuales en pos del bien común.

Responsabilidad del Estado

Responsabilidad Estatal por daños ambientales: Son los producidos directamente por el Estado, o por no ejercer su deber de policía ambiental. Debe proveer la regulación adecuada para evitar que se provoquen lesiones al ambiente; Asumir una conducta previsoria tomando medidas tendientes a preservar el ambiente, dando a los habitantes el derecho de exigir una conducta positiva del Estado por medio de inspecciones, supervisión y dictado de leyes; Tomar medidas necesarias para la protección del medio ambiente, para proteger hombres, animales y plantas; Elaboración de políticas de apoyo a aquellos organismos, empresas y particulares que dedican especial interés al ambiente.

Responsabilidad ambiental colectiva, producida como consecuencia de la conducta de los particulares o de entes públicos, pero no en relación con otro particular sino con el Estado como protector del ambiente y de la comunidad.

Daño ambiental

Se define el daño ambiental como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los eco sistemas, o los bienes o valores colectivos.

Impacto Ambiental

Alteración del medio ambiente, provocada por un proyecto o actividad en un área determinada.

Evaluación de Impacto ambiental

Toda obra o actividad que sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución.

Las personas físicas o jurídicas darán inicio al procedimiento con la presentación de una declaración jurada, en la que se manifieste si las obras o actividades afectarán el ambiente. Las autoridades competentes determinarán la presentación de un estudio de impacto ambiental, cuyos requerimientos estarán detallados en ley particular y, en consecuencia, deberán realizar una evaluación de impacto ambiental y emitir una declaración de impacto ambiental en la que se manifieste la aprobación o rechazo de los estudios presentados.

Los estudios de impacto ambiental deberán contener, como mínimo:

- Descripción detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar.
- Identificación de las consecuencias sobre el ambiente.
- Acciones destinadas a mitigar los efectos negativos.

Acción de amparo

Producido el daño ambiental colectivo, tendrán legitimación para obtener la recomposición del ambiente dañado, el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental, conforme lo prevé el artículo 43 de la Constitución Nacional, y el Estado nacional, provincial o municipal; asimismo, quedará legitimado para la acción de recomposición o de indemnización pertinente, la persona directamente damnificada por el hecho dañoso acaecido en su jurisdicción.

Deducida demanda de daño ambiental colectivo por alguno de los titulares señalados, no podrán interponerla los restantes, lo que no obsta a su derecho a intervenir como terceros.

Sin perjuicio de lo indicado precedentemente toda persona podrá solicitar, mediante acción de amparo, la cesación de actividades generadoras de daño ambiental colectivo.

Leyes de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental

Concepto: Se entiende por presupuesto mínimo a toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional, y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. En su contenido, debe prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable.

Las normas de presupuestos mínimos son leyes que tienen exigencias mínimas para cada actividad relacionada con el ambiente. Presupuestos mínimos no se refiere a un presupuesto monetario, sino a los requisitos mínimos que se deben cumplir para funcionar correctamente.

Corresponde al congreso de la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias las necesarias para complementarlas. El Estado Nacional designa ante el Consejo Federal de Medio Ambiente, para la implementación de las acciones a desarrollarse a efectos de cumplimentar los principios contenidos en este Acuerdo, a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación.

Alcance de las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental: Hemos dicho que, por presupuestos mínimos se entiende normas de base, umbral, comunes -en el sentido que constituyen denominador común-, sobre las cuales se va a construir el edificio total normativo de la tutela ambiental en la Argentina, de organización federal. Constituye legislación uniforme en sus condiciones de línea. Se trata de normas de aplicación en todo el territorio de la Nación, básicas, de un umbral, de un “piso inderogable”.

Enumeración: Desde julio del año 2002 hasta el momento, se han promulgado ocho leyes de presupuestos mínimos, sobre el análisis de las cuales, volveremos con mayor detalle en puntos que siguen.

- Ley 25.612 Presupuestos Mínimos para la Gestión Integral de los Residuos Industriales y de Actividades de Servicio
- Ley 25.670 Presupuestos Mínimos para la Gestión y Eliminación de PCBs
- Ley 25.675 Presupuestos Mínimos para la Gestión Sustentable y Adecuada del Ambiente. Ley general del Ambiente

- Ley 25.688 Régimen de Gestión Ambiental de Aguas
- Ley 25.831 Información Pública Ambiental
- Ley 25.916 Gestión de Residuos Domiciliarios
- Ley 26.331 Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos
- Ley 26.562 Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el Control de las Actividades de Quema
- Ley 26.639 Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial

Ley General del Ambiente: La Ley 25.675 establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable.

Establece los objetivos que debe cumplir la política ambiental:

- Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de. los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes actividades antrópicas.
- Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, en forma prioritaria.
- Fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión.
- Promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales.
- Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos.
- Asegurar la conservación de la diversidad biológica.
- Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar la sustentabi1idad ecológica, económica. y social del desarrollo.
- Promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo sustentable, a través de una educación ambiental, tanto en el sistema formal como en el no formal.
- Organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso de la población a la misma.
- Establecer un sistema federal de coordinación interjurisdiccional, para la implementación de políticas ambientales de escala nacional y regional.
- Establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de emergenciasambientales y para la recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental.

Derecho Procesal

Concepto: Es la rama de las ciencias jurídicas que estudia la organización y el procedimiento de los juicios. Es el que regula la actividad jurisdiccional del Estado para la aplicación de las leyes de fondo y su estudio comprende:

- La organización del Poder Judicial
- La determinación de la competencia de los funcionarios que la integran
- La actuación del juez y de las partes en las substanciación

Normas orgánicas y procedimentales: Las normas procesales son aquellas que establecen los medios efectivos para hacer valer los derechos y obligaciones que consagran las leyes de fondo que regulan la convivencia social. Se distinguen:

a. Normas Procedimentales: Que regulan el procedimiento (como aplicar las leyes, proceso).

- Tipo ordinario: Se aplica en todos los casos en que no haya un proceso especial
- Tipo sumario: En los que se tramita con mayor rapidez

- Tipo especial: En los que la legislación ha previsto un procedimiento específico

b. Normas Orgánicas: Se refieren a la organización de los tribunales y a quienes aplican las leyes. Son de forma, establecen jurisdicción y competencia.

- Jurisdicción: Delimitan áreas de acción
- Fueros o competencia: Según los temas que traten, se destinará a quien corresponda

Esquema básico de la organización del Poder Judicial en el ámbito Federal y Provincial

■ *En el ámbito Federal:*

c) Corte Suprema de Justicia de la Nación.

d) Tribunales Inferiores

a) Tribunales orales.

b) Cámaras de segunda instancia.

c) Jueces de primera instancia.

■ *En el ámbito provincial:*

1) Corte Suprema de Justicia.

2) Cámaras de apelaciones de cada fuero.

3) Tribunales inferiores de cada fuero.

4) Ministerio publico fiscal y defensas oficiales.

5) Organismos auxiliares.

Etapas de un proceso ordinario

1) Presentación de la demanda.

- Apersonamiento
- Objeto
- Hechos
- Derechos
- Petitorio

2) Notificación del demandado

- Oponer excepciones dilatorias
- No contestar
- Contestar (negando, aceptando, contrademanda)

3) Apertura de la prueba

4) Actividad del Juez, valoración

5) Sentencia

6) Instancia Apelación

7) Cosa juzgada

Medios de prueba

1) ***Prueba documental:*** Las partes y los terceros en cuyo poder se encuentren documentos esenciales para la solución del litigio, estarán obligados a exhibirlos o a designar el protocolo o archivo en que se hallan los originales. El juez ordenará la exhibición de los documentos, sin sustanciación alguna, dentro del plazo que señale.

2) ***Prueba de informes.*** Requerimiento de expedientes: Los informes que se soliciten a las oficinas públicas, escribanos con registro y entidades privadas deberán versar sobre hechos concretos, claramente individualizados, controvertidos en el proceso. Procederán únicamente respecto de actos o hechos que resulten de la documentación, archivo o registros contables del informante. Asimismo, podrá requerirse a las oficinas públicas la remisión de expedientes, testimonios o certificados, relacionados con el juicio.

3) ***Prueba de confesión:*** Las posiciones se formularán bajo juramento o promesa de decir verdad y deberán versar sobre aspectos concernientes a la cuestión que se ventila.

4) ***Prueba de Testigos:*** Toda persona mayor de 14 años podrá ser propuesta como testigo y tendrá el deber de comparecer y declarar, salvo las excepciones establecidas por ley.

5) ***Prueba de Peritos:*** Será admisible la prueba pericial cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiere conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada.

6) ***Reconocimiento judicial***

7) ***Conclusión de la causa para definitiva:*** Cuando no hubiese mérito para recibir la causa a prueba, deberá procederse con arreglo a lo establecido en el artículo 359, en lo pertinente.

Prueba pericial: Será admisible la prueba pericial cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiere conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada.

Si la profesión estuviese reglamentada, el perito deberá tener título habilitante en la ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada a que pertenezcan las cuestiones acerca de las cuales deba expedirse.

En caso contrario, o cuando no hubiere en el lugar del proceso perito con título habilitante, podrá ser nombrada cualquier persona con conocimientos en la materia.

- De oficio: Designado por el Juez
- De parte: Perito legalmente habilitado propuesto por alguna de las partes, a su costa

El perito presentará su dictamen por escrito, con copias para las partes. Contendrá la explicación detallada de las operaciones técnicas realizadas y de los principios científicos en que se funde.

Los consultores técnicos de las partes dentro del plazo fijado al perito podrán presentar por separado sus respectivos informes, cumpliendo los mismos requisitos.

Sentencia: Consentida o ejecutoriada la sentencia de un tribunal judicial o arbitral y vencido el plazo fijado para su cumplimiento, se procederá a ejecutada.

Podrá ejecutarse parcialmente la sentencia, aunque se hubiere interpuesto recurso ordinario o extraordinario contra ella, por aportes correspondientes a la parte de la condena que hubiere quedado firme. El título ejecutorio consistirá, en este caso, en un testimonio que deberá expresar que ha recaído sentencia firme respecto del rubro que se pretende ejecutar por haber sido consentido.

Si hubiere duda acerca de la existencia de ese requisito se denegará el testimonio; la resolución del juez que lo acuerde o, en su caso, lo deniegue, es irrecurrible.

Recursos

1) Recurso de reposición: Procederá contra las resoluciones dictadas sin sustanciación, con el fin de que el mismo tribunal que las dictó las revoque por contrario imperio.

2) Recurso de apelación: Procederá contra los autos de sobreseimiento dictados por los jueces de instrucción y en lo correccional, los interlocutorios y las resoluciones expresamente declaradas apelables o que causen gravamen irreparable.

3) Recurso de casación: Podrá ser interpuesto por los siguientes motivos:

   a. Inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva.

   b. Inobservancia de las normas que el Código establece bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad, siempre que, el recurrente haya reclamado oportunamente la subsanación del defecto, si era posible, o hecho protesta de recurrir en casación.

4) Recurso de inconstitucionalidad: Podrá ser interpuesto contra las sentencias definitivas si se hubiere cuestionado la constitucionalidad de una ley, ordenanza, decreto o reglamento que estatuya sobre materia regida por la Constitución, y la sentencia o el auto fuere contrario a las pretensiones del recurrente.

5) Recurso de queja

6) Recurso de revisión: Procederá en todo tiempo y a favor del condenado, contra las sentencias firmes cuando:

   a. Los hechos establecidos como fundamento de la condena fueren inconciliables con los fijados por otra sentencia penal irrevocable.

b. La sentencia impugnada se hubiera fundado en prueba documental o testifical cuya falsedad se hubiese declarado en fallo posterior irrevocable.

c. La sentencia condenatoria hubiera sido pronunciada a consecuencia de prevaricato, cohecho u otro delito cuya existencia se hubiese declarado en fallo posterior irrevocable.

d. Después de la condena sobrevengan o se descubran nuevos hechos o elementos de prueba que, solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que el hecho cometido encuadra en una norma penal más favorable.

e. Corresponda aplicar retroactivamente una ley penal más benigna que la aplicada en la sentencia.

Juicio arbitral: Es un modo alternativo de resolver un conflicto en el cual las partes, voluntariamente, se someten a la decisión de un tercero imparcial llamado "ARBITRO".

El estado permite a los particulares la elección de jueces privados para dirimir sus contiendas, es decir nombrar árbitros.-
Los requisitos para ser designado árbitro son:

- Ser persona mayor de edad.
- Estar en pleno ejercicio de los derechos civiles.

El árbitro que acepte su designación quedará obligado a cumplir su cometido, debiendo en caso contrario responder por los daños y perjuicios.

La resolución arbitral será recurrible igual que una sentencia judicial, salvo que se hubiere renunciado a ello en el compromiso. La resolución de los árbitros se llama laudo y es inapelable.

Mediación: La mediación es un método que permite la resolución de conflictos de manera pacífica, a través del diálogo entre las partes, donde el mediador como tercero neutral las acompaña para que ellas mismas, como protagonistas, encuentren las soluciones más beneficiosas.

- *Tipos de mediación*
  - ***Mediación pública (Ley 26.589):*** Es realizada por un mediador matriculado en el Registro Nacional de Mediación, que es sorteado por la Cámara correspondiente.
  - ***Mediación privada (Ley 26.589):*** El mediador es elegido por las partes a propuesta de quien inicia la acción. Debe estar matriculado en el Registro Nacional de Mediación.

El acuerdo en una mediación tiene el carácter de cosa juzgada. A su vez, si no se llegará a un acuerdo, el acta habilita la vía judicial. La concurrencia a la primera audiencia es obligatoria para las partes, que deben concurrir con abogado.

Se tratan temas familiares (alimentos, tenencia, régimen de visitas, etc.) y patrimoniales (daños y perjuicios, reclamos por sumas de dinero, incumplimiento de contrato, etc.).

Normas que regulan el ejercicio profesional del ingeniero

Naturaleza jurídica de las distintas funciones profesionales:

- ***Locación de Servicios:*** Es el contrato de trabajo (material o intelectual) mediante el cual el profesional, actuando en relación de dependencia se compromete a emplear una fuerza de trabajo o su actividad física o intelectual en dirección al resultado que se busca (pero no al resultado mismo), recibiendo una bonificación en dinero por esta función.

- ***Locación de obras:*** Es el contrato por el cual el profesional se compromete a alcanzar un determinado resultado (que puede ser una obra material o intelectual), recibiendo a cambio el pago de honorarios. En este caso no existe relación de dependencia y la locación de obra intelectual es privativa del profesional, no así la material.

- ***Contrato de mandato:*** Es el contrato en virtud del cual una persona encarga a otra realizar actos jurídicos en su cuenta, representándolo. En otras palabras, es un contrato por el cual una persona hace un acto jurídico en nombre de otra. En este aspecto el ingeniero puede intervenir en certificados de obra (representando al dueño de la misma) o adquirir materiales en su nombre.

- ***Peritaje:*** Es la tarea que realiza una persona especializada en una rama especifica de la ciencia, etc. para ayudar a la tarea de un juez en el esclarecimiento, mediante su análisis de los hechos, de una causa judicial.

Ejercicio profesional: Se considera ejercicio profesional, con la responsabilidad inherente, toda actividad permanente o accidental que requiera la capacitación proporcionada por las universidades y sea propia de los títulos:

- Diplomas universitarios habilitantes, o diplomas universitarios académicos habilitados por el Estado Nacional, conforme a la Ley Nacional N° 22.207 o la que la modifique o sustituya.
- Diplomas equivalentes de universidades extranjeras, revalidados por ante quien corresponda, de conformidad a las leyes que rigen los reconocimientos y reválidas

Entre otros:

- El ofrecimiento o prestación de servicios, la ejecución de obras, la dirección, representación y conducción técnica de las mismas.
- La realización de estudios, proyectos, presupuestos, planos, trabajos técnicos, asesoramientos, pericias, tasaciones, mensuras, ensayos, análisis, evacuación de consultas, laudos arbitrales, confección de informes, dictámenes e inventarios técnicos, la asistencia técnica y el desempeño como comediador.
- El desempeño de cargos, funciones, comisiones o empleos dependientes de los poderes públicos o de particulares, incluso los provenientes de nombramientos judiciales, sean de oficio o a pedido de partes.

Legislación reguladora del ejercicio profesional

- ***Leyes nacionales:*** Las leyes reguladoras de las profesiones en principio deben ser provinciales y solo la ley Nacional para los lugares y materias de jurisdicción Nacional. Sin embargo, bajo ciertos aspectos es admisible una legislación nacional.

- ***Tratado de Montevideo:*** Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú tiene un tratado en cuanto a los títulos profesionales. Establece que aquellos que tengan título o diploma expedido por la respectiva autoridad nacional se tendrán por habilitados para ejercer sus profesiones en los otros países.
  Los requisitos son:
  - Que tengan el título expedido por la autoridad nacional.
  - Que el diploma esté debidamente legalizado.
  - Que abone los derechos inherentes a la reválida.

- ***Ley de Revalida:*** Requiere ante todo que exista autenticidad del título, que se de una prueba de suficiencia, conjuntamente con las prácticas y los trabajos científicos indispensables.
  Una excepción es la contratación de profesionales extranjeros por parte de la Universidad o del gobierno en cuyo caso pueden ejercer libremente la profesión con el solo título extranjero.

- ***Ley 4560:*** Los ingenieros pueden ejercer las profesiones en el PE o ante los tribunales como peritos, siempre que cuenten con título expedido por la Universidad Nacional, o privada o escuelas especiales de la nación, o hubieren revalidado su título extranjero.

- ***Código Penal:*** La usurpación de título es decir el uso del título sin contar con él es un delito; aunque solo se diga posesión sin llegar al ejercicio fraudulento. Es un engaño a la fe pública y se lo castiga con multas proporcionales al delito y al daño causado. Este delito se paga con penas de 1 mes a 1 año de prisión.

  - *En Tucumán:*

    Ley de Ejercicio Profesional 7902

  - *En Jujuy:*

    Ley 4430: El ejercicio de la profesión de Ingeniero en todas las ramas comprendidas por la presente Ley dentro del ámbito de la Provincia de Jujuy, queda sujeto a las disposiciones de este ordenamiento legal, sus

reglamentaciones y las normas complementarias que establezcan los organismos por ellos creados. Se exceptúan expresamente las correspondientes a la agrimensura, geodesia, agronomía y zootecnia

- ***Ley de honorarios 2442-58:*** Esta Ley fija los aranceles mínimos que deben cobrar los profesionales Ingenieros, de acuerdo a la Ley Provincial de Ejercicio Profesión y Colegiación de los Ingenieros, por tareas de ejecución Normal. Para las tareas que ofrezcan dificultades o condiciones especiales corresponderán honorarios convencionales que se determinarán por acuerdo entre profesional y comitente.

- ***Ley 5619 Restablece el Orden Público de aranceles:*** Restablece el carácter de orden público en materia-de aranceles, escalas o tarifas, sobre honorarios, comisiones o cualquier otra forma de retribución de servicios profesionales de los Ingenieros.

- ***Código de Ética:*** La Ética Profesional es el conjunto de los mejores criterios y conceptos que debe guiar la conducta de un profesional en razón de los más elevados fines que pueden atribuirse a la profesión que ejerce.

Colegio y Consejos Profesionales

Los Colegios de Profesionales son los encargados de guiar la conducta y los lineamientos de las diferentes actividades profesionales en una o más jurisdicciones determinadas.
Cada Colegio se encarga de regular su propia normativa, pero en líneas generales, los deberes y obligaciones que poseen son:

- Ejercer el gobierno de la matrícula.
- Establecer el monto y la forma de percepción de las cuotas de matriculación y ejercicio profesional.
- Velar por el cumplimiento de toda la normativa.
- Entender en todo lo referido al ejercicio ilegal de la profesión, arbitrando en su caso, las medidas para hacer efectiva la defensa de la profesión o de sus colegiados.
- Controlar todo lo relacionado al ejercicio profesional.
- Ejercer un poder disciplinario a los matriculados y aplicar sanciones.
- Dictar el Código de Ética Profesional y el Reglamento Interno.
- Asesorar a los poderes públicos, en especial a las reparticiones técnicas oficiales, en asuntos de cualquier naturaleza relacionados con el ejercicio de la profesión.
- Asesorar al PJ acerca de la regulación de los honorarios profesionales, por la actuación en peritajes judiciales o extrajudiciales.
- Colaborar con las autoridades universitarias en la elaboración de planes de estudio, estructuración de la Carrera y, en general, en todo lo relativo a la delimitación de los alcances del título profesional.
- Realizar arbitrajes entre comitentes y profesionales, o entre estos últimos, como también contestar toda consulta que se le formule.
- Ejercer la defensa y protección de los profesionales en cuestiones relacionadas con la profesión y su ejercicio.
- Integrar organismos profesionales, provinciales y nacionales, como así también mantener vinculación con Instituciones del país o del Extranjero, en especial con aquellas de carácter profesional o universitaria.
- Asumir la representación de los profesionales: ante las autoridades y entidades públicas y privadas.

- Promover el desarrollo social, estimular el progreso científico y cultural, la actualización y perfeccionamiento, la solidaridad y cohesión de los profesionales, como así la defensa y el prestigio profesional de los mismos.
- Promover y participar con Delegados o representación, en reuniones, conferencias o congresos.
- Propender al logro de los beneficios inherentes a la seguridad social de los colegiados.
- Fundar y mantener bibliotecas y editar publicaciones de utilidad profesional.
- Realizar toda otra actividad relacionada con la profesión.
-

Código de Ética

La Ética profesional es el conjunto de los mejores criterios y conceptos que debe guiar a la conducta de un sujeto por razón de los más elevados fines que puede atribuirse a la profesión que ejerce.

Es deber primordial de los profesionales respetar y hacer respetar todas las disposiciones legales y reglamentarias que incidan en actos de la profesión y velar por el prestigio de la profesión.

- *Para con los clientes:*
  - No aceptar trabajos cuya realización sea imposible.
  - No aceptar en su propio beneficio, comisiones, descuentos, etc. ofrecidos por proveedores.
  - Mantener secreto y reserva respecto a toda circunstancia relacionada con el cliente.
  - Atender con la mayor diligencia posible los asuntos de su cliente.
- *Para con los colegas:*
  - Ningún profesional deberá difamar ni denigrar a colegas, ni contribuir en forma directa o indirecta a su difamación o denigración con motivo de su actuación profesional.
  - Todo profesional tiene el deber de no beneficiarse suplantando al colega injustamente desplazado.
  - No utilizará sin autorización de sus legítimos autores y para su aplicación en trabajos profesionales propios
- *Para con la profesión:*
  - Actuar con buena fe, lealtad, veracidad y respeto, tanto para con la misma profesión, como para con los funcionarios, colegas y particulares; su accionar estará siempre guiado hacia la dignificación de la profesión.
  - No ocupará cargos rentado s o gratuitos en instituciones privadas simultáneamente con cargos públicos cuya función se halle vinculada con la de aquéllas, ya sean directamente, o a través de sus componentes.
  - No competirá con los demás colegas mediante concesiones sobre el importe de los honorarios, directa o indirectamente a favor del comitente y que, bajo cualquier denominación signifiquen disminuir o anular los que corresponderían por aplicación del mínimo fijado en el arancel.

Aranceles

Fija los honorarios mínimos que deben cobrar los profesionales inscriptos en los Consejo Profesional por tareas de ejecución Normal. Para las tareas que ofrezcan dificultades o condiciones especiales corresponderán honorarios convencionales que se determinarán por acuerdo entre profesional y comitente, que puede ser cualquier persona física o jurídica.

Honorarios

Los honorarios constituyen la retribución del trabajo y responsabilidad del profesional en la ejecución de la tarea encomendada e incluyen el pago de los gastos generales de su oficina relacionados con el ejercicio de la profesión. Los gastos especiales originados por la encomienda de una tarea profesional deberán ser abonados por el comitente, independientemente de los honorarios.

Prescripción

Los honorarios profesionales prescriben por no cobrar a los 2 años de la fecha estipulada para el pago de los mismos.